



© شبكة قانونيون

@iraqlaw5



الخبرة القضائية في النفقات الشرعية والقسمات الشرعية وفق المذهبين الحنفي والجعفري



اعداد وتأليف

المحامي والخبير القضائي
احمد حسين الجيزاني



الجزء الاول

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

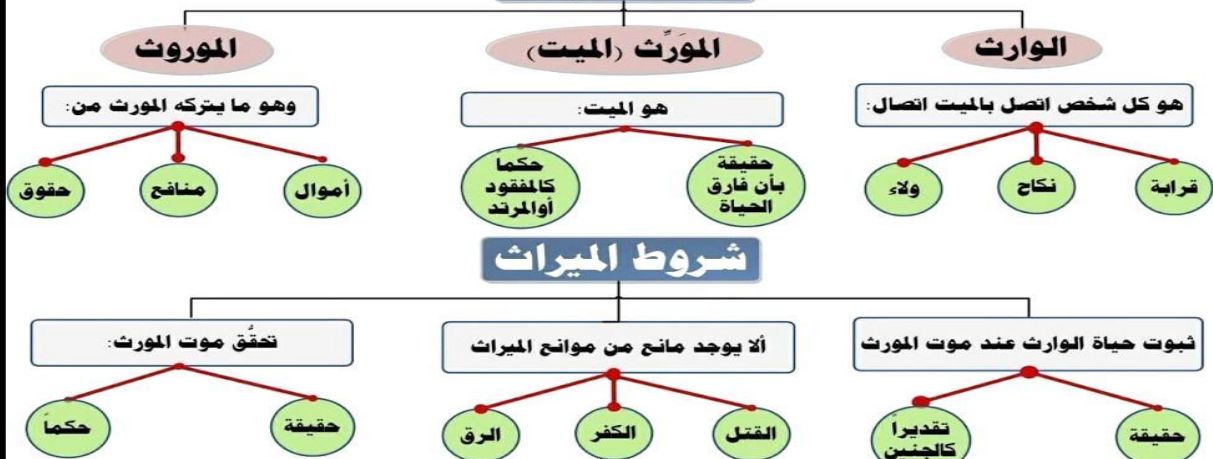
$\frac{2}{3}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{8}$



أركان الميراث





تم نشر الملف في قناة شبكة قانونيون على التلكرام
تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الكتب
القانونية الدراسية والعامة بالإضافة الى الملازم ،
الملخصات ، نماذج دعاوى مختلفة ، المتون
القانونية ، وغيرها من الأمور .

رابط القناة اذا كنت ترغب في الانضمام معنا ↓

https://t.me/iraq_law5



عنوان الكتاب

الخبرة القضائية في النفقات الشرعية والقسمات الشرعية وفق المذهبين الحنفي والجعفري

الجزء الاول



تأليف واعداد وتنسيق وطباعة

المحامي والخبير القضائي

احمد الجيزاني

جميع الحقوق محفوظة للناسر والموزع



٢٠٢٢ م



١٤٤٣ هـ



هوية الكتاب

اسم الكتاب : الخبرة القضائية في النفقات الشرعية والقسمات الشرعية وفق المذهبين

تأليف : السيد المستشار المحامي والخبير القضائي احمد حسين علي الجيزاني

الناشر : دار النشر والوثائق

الطبعة : الاولى

العدد : ١٠٠٠ نسخة

عدد الصفحات : ٢٦٤ القياس ١٧ × ٢٤

عدد المسائل : ٢٤٥ مسألة ارثيه

السنة : ١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق في بغداد () لسنة ٢٠٢٢

يطلب من دار النشر والطباعة

العراق / بغداد

للاستفسار وطلب المساعدة تواصلوا معنا شركة بيت العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة وعلى الارقام التالية :

ahmed ali Gmail

Ahmed Aliraqi



٠٧٨٠٥٥٦٦٠٢ - ٠٧٧٠٥٥٦٦٠٦





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

« صدق الله العلي العظيم »

« سورة البقرة آية ٢٧٠ »



الاهداء



اهدي هذا العمل المتواضع والعلم القيم الى وجه الله سبحانه وتعالى وإلى جميع العاملين
في سوح القضاء من محامين وحقوقيين وفنيين وموظفين وكل طالب علم وإلى ارواح شهداء العالم
العربي اجمع الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الامان وتربة بلدهم

اهدي هذا العمل الى الوالدين وإلى عائلتي الكريمة



المحامي والخبير القضائي

احمد حسين الجيزاني





لتحقيق العدالة اصبح من الضروري ان تستعين المحكمة برأي الخبير لمساعدتها في الوصول لعدالة واحقية النزاع المعروض امام القاضي لغرض اصدار الحكم فيه في القضايا التي يتوقف الفصل بها .

وقد تناول قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ بجواز استعانة المحكمة برأي الخبراء اذا اقتضى ذلك لحسم الدعوى في المسائل العلمية والفنية والتي هي من اختصاصهم وغيرها دون المساس بالمسائل القانونية الذي هو من اختصاص المحكمة .

كذلك ايضا تناول قانون الخبراء امام القضاء رقم ١٦٣ لسنة ١٩٦٤ تنظيم موضوع الخبراء من حيث شروط منح صفة الخبير وتنظيم انتخابهم و صلاحياتهم في تقديم الخبرة والعقوبات التي تترتب على اخلالهم بواجباتهم .

لأهمية الموضوع ولقلة الكتابات في هذا المجال والاختصاص خصصنا في كتابة مواضيع اكثر حاجة وشيوعا في الامور التي يحتاج لها بالخبرة القضائية من قبل المحكمة لأبداء الرأي والمشورة في المسائل المعروضة امام القضاء وهذا الجهد المتواضع هو يعتبر بمثابة مدخل لمعرفة الخبرة القضائية والتي يحتاج لها في الاختبار الذي يجري سنويا من خلال لجنة خبراء الجداول الذين يعدون الامتحان للحصول على هوية الخبرة القضائية بعد اجتيازهم في الامتحان السنوي ونسأل الله ان يحقق هذا الجهد المتواضع ما نبتغيه في نشر الثقافة القانونية والمعرفة الفنية ليكون مرجعا نافعا لزملائي المحامون .

لما رأيت ان هذا العلم اصبح محصورا في الكتب وعند القلة من اهل العلم من الخبراء والمحامين ورأيت قلة الكتابات في هذا العلم وعدم توفر الكتب العلمية لعلم الفرائض واحتساب المسائل الارثية حاولت جاهدا في هذا الكتاب ابسط المسائل الارثية وافهمها لقراء هذا الكتاب بأبسط صورة حيث اني لم اترك شاردة ولا واردة الا وذكرتها بأذن الله سبحانه وتعالى وعملت على تبسيط الكلام وكثرة المسائل وخصصتها بالصور والاشارات المفهومة .



في هذا الكتاب اوجزنا فيه علم الفرائض (المواريث) واخرجنا فيه المفيد وكان القصد ان نخرج الى اصل المسألة بالمفهوم البسيط ونأخذ بأصل المذهب فأوجزنا بالكلية وقلنا المذهب الجعفري او المذهب السني فقد بادرت البحث في امهات الكتب الفقهية والثانوية للوصول الى هذا الانجاز .

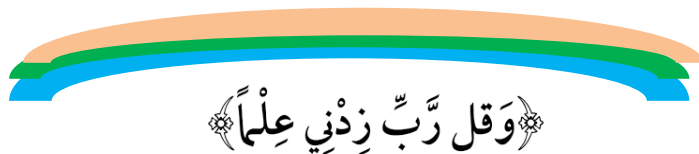
واثرت ان اقارن فقه المواريث مع التشريع العراقي والتعديلات التي طرأت على قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بما يتناسب وزمان التطور خصوصا التعديلات التي طرأت على المواد ((٧٤ ، ٨٩ ، ٩١)) من القانون .

وقد اتبعت في هذا الكتاب المنهج العلمي السليم والمبسط لإيصال الفكرة الى القارئ البسيط بعيدا عن جفاف الفكرة وليكون منهجا بسيطا في التقسيم الارثي وليكون مصدرا من المصادر البسيطة الصغيرة .

للتوضيح اكثر ولأهمية هذا الموضوع ارفقت بهذا الكتاب قانون الخبراء امام القضاء رقم ١٦٣ لسنة ١٩٦٤ . كذلك ارفقت مجموعة من النماذج في تقرير الخبرة القضائية ومجموعة من الامثلة لاحتساب المسائل الارثية املي في ذلك لوصول المعلومة بدقة اكثر الى ذهن القارئ .

عسى الله ان يقبله عز وجل ليكون مصداقا لقوله صلى الله عليه واله وسلم
((اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به و ولد صالح يدعو له)) .

والله الموفق والمستعان والحمد لله رب العالمين



قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤



عنوان التشريع: قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤

التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: ١٦٢

سنة التشريع: ١٩٦٤

تاريخ التشريع: ١٨ - ١٠ - ١٩٦٤

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا إلى الحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة صدق القانون الآتي :

مادة (١)

إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .

مادة (٢)

ينشأ في كل محكمة استئناف جدول تقيد به أسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام بإعمال الخبرة أمامهم هي المحاكم الأخرى الكائنة في منطقتها .

مادة (٣)

يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى ” لجنة خبراء الجدول ” تشكل من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداية والصلح الأولين .

وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشأن القيد في الجدول الخبراء وفي الأمور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .





مادة (٤)

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :

- أ - إن يكون عراقيا .
- ب - إن يكون حاصلًا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بإعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له أو مارس الخبرة أمام القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل .
- ج - إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة .
- د - إن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة من أجل فعل ماس بالشرف .
- هـ - إن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جدول الخبراء لأي سبب ما .

مادة (٥)

- ١ - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء إلى رئيس محكمة الاستئناف ب خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل أول أيلول من كل سنة .
- ٢ - ويجب إن يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة .
- ٣ - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا إن ترسل إلى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى قوائم بأسماء أعضائها أو موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الأهلية اللازمة للقيام بإعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العلمية وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه .
- ٤ - وتستعرض اللجنة خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيلول حالة الأشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام بإعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك .
- ٥ - ويجب إن يكون قرارها بالرفض مسببا وعليه تبليغه إلى صاحب الشأن ب خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

مادة (٦)

تقيد اللجنة أسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على إن تقسمهم إلى أقسام يضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في أكثر من قسم واحد وإذا سمحت مؤهلاته وخبراته الفنية بذلك .



مادة (٧)

تعد اللجنة قوائم بأسماء الخبراء المقيدون في جدولها وتبلغها خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول إلى المحاكم التابعة لها وإلى محاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .

مادة (٨)

تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .

مادة (٩)

لا يجوز قبول خبير لدى أكثر من محكمة استئناف واحدة .

مادة (١٠)

يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآتية :

” أقسم بالله إن أؤدي عملي بالصدق والأمانة ”

وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /١١٩/ من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (١١)

يجب على الخبير إن يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل إقامته الدائم وكذلك محل إقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرأ على ذلك .

مادة (١٢)

تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيراً من الخبراء المقيدون في جدول محكمة استئناف أخرى أو شخصاً آخر من غير المقيدون في جداول الخبراء جميعاً ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به أو كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على إن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في ذلك .

مادة (١٣)

على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدون في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام بأعمال الخبرة مع إيضاح أسباب ذلك .

وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الأحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .

مادة (١٤)

تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شأنه المحاكم أو من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .

مادة (١٥)

يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة أية شكاوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها ثم تعرض الأوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .

مادة (١٦)

إذا تبين للجنة إن الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدير أو غير ثابتة قررت حفظها وإيداع أوراقها اضبارة الخبير .

مادة (١٧)

إذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير أو من التقارير التي وردت في شأنه من المحاكم أو من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته أو أخطأ في عمله خطأ في عمله خطأ جسيماً أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها إن توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الآتية :

أ - التنبيه

ب - الإنذار

ج - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .

إما إذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة أو انه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن السمعة أو انه غير أهل لأداء أعمال الخبرة فإنها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائياً ويجب إن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسبباً .

ولا يحول توقيع أي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى إذا كان لها محل .

ولا يجوز للجنة إن تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائياً أو وقفه عن العمل مؤقتاً إلا بعد دعوته لحضور أمامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة أيام على الأقل وللخبير إن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو إن يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة إن تجري بنفسها أو بواسطة تنديه من أعضائها ما تراه أو من وجه التحقيق .



مادة (١٨)

على اللجنة إخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء • وعليها كذلك إخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم •

مادة (١٩)

لصاحب الشأن إن يطعن بطريق التمييز في لقرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول •

مادة (٢٠)

١ - لرئيس الادعاء العام في أي وقت إن يطلب من اللجنة النظر في أمر الخبير انضباطيا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة التبات •
٢ - وله إن يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشأن هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام المواد (١٧, ١٦, ٥) وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بالقرار •

مادة (٢١)

يكون قرار محكمة التمييز في جميع الأحوال نهائيا غير قابل لأي طعن •

مادة (٢٢)

لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا أو استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا إن يباشر أي عمل من أعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها •



مع مراعاة أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير أجره الخبير لا يجوز إن تتجاوز هذه الأجرة الحدود التالية .

نوع الدعوى أو المعاملة الحد الأعلى :

أ - ١ - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن ١٠ دينار تحديد قيمتها المستعجلة .

٢ - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الأراضي والإصلاح الزراعي ١٠

٣ - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري ١٠

٤ - معاملة إزالة الشيوخ والقسمه وتقدير الأملاك والمعاملات التنفيذية ١٠
والشرعية

٥ - أجور المصفى أو السنديك ٢٠٠

٦ - أجور كتاب التصفية والإفلاس ومحاسبيها ٥٠

٧ - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار ٢

٨ - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار ٥

٩ - الدعاوى التي لا تزيد على ألف دينار ١٠

١٠ - الدعاوى التي تزيد على ألف دينار ٢٠

١١ - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول ١٠

ب - إذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى أو السنديك فلا يجوز إن يتجاوز الراتب الشهري خمسين ديناراً لكل مصف أو سنديك على إن لا تزيد مجموع الرواتب على - / ٣٠٠٠ دينار سنوياً ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - / ١٠٠٠ دينار حتى نهاية التصفية

ج - إذا اقتضت ظروف العمل عدم الأخذ بالأجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة إن تقدر الأجور اللازمة تبعاً لهذه الظروف على إن تبين أسباب ذلك .

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

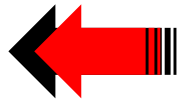


« الباب الاول »

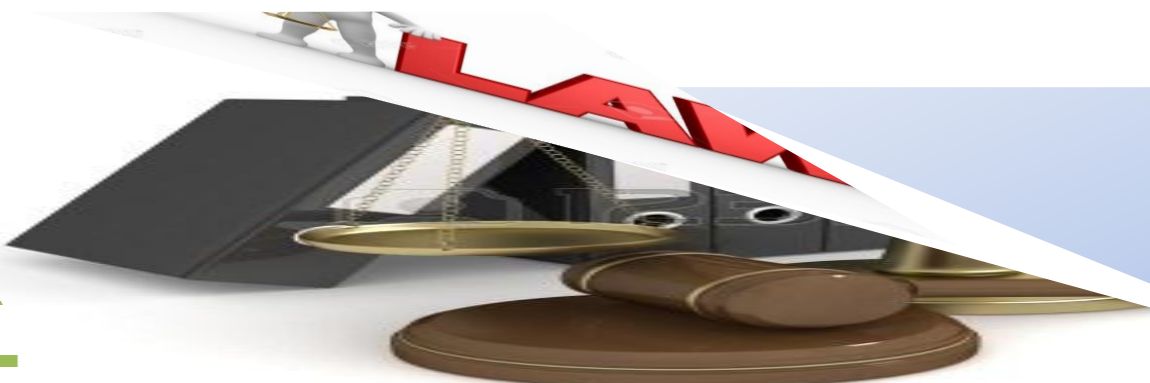
العنوان عمل الخبير القضائي في النفقات الشرعية

سنتناول في هذا الباب الفصول التالية :-

الفصل الاول : النفقات الشرعية في القانون العراقي .



الفصل الثاني : المدخل في خبرة القسامات الشرعية .



((النفقات الشرعية في القانون العراقي))

نتناول في هذا المبحث موضوع النفقات الشرعية وفقا للقانون العراقي وعمل الخبير القضائي في اعطاء الخبرة القضائية في نفقة الاصول والفروع والاقارب وسوف نقسم هذا المبحث الى المطلبين التاليين :

المبحث الاول : استحقاق الزوجة النفقة الشرعية و انواعها وفقا للقانون العراقي

المبحث الثاني : نفقة الاصول و الفروع و الاقارب

أنواع النفقات الزوجية في قانون الأحوال الشخصية



(استحقاق الزوجة للنفقة الشرعية وفقا لقانون الاحوال الشخصية العراقي)

عرفت **النفقة** بصورة عامة على انها : عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية .

وتستحق الزوجة النفقة من تاريخ تسجيل عقد الزواج في المحكمة وان كانت مقيمة في دار اهلها ولغاية الوفاة او الطلاق او التفريق والى انتهاء فترة العدة لان الزوج هو المكلف شرعا وقانونا بالأنفاق عليها – **ولو كان معسرا** – على شرط ان لا تكون الزوجة **ناشزا** وهذا ثابت ومتفق عليه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ووفقا لقانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ وتحديدًا في المادة (٢٣) منه والتي نصت على انه :

١- تجب النفقة للزوجة من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في دار اهلها الا اذا طالبتها زوجها بالانتقال الى بيته وامتنعت بغير حق .

٢- ويعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .

وكذلك احكام المادة (٥٨) من ذات القانون والتي نصت على : ((نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها)) .

لذا فان امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها بعذر مشروع اما لعدم تهيئة دار شرعية او عدم دفع معجل مهرها او عدم الانفاق او انها مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها فعند اذن تستحق النفقة لوجود العذر الشرعي المانع من مطاوعتها لزوجها وتشمل نفقة الزوجة المأكل والملبس واجرة الطبيب .



((شروط استحقاق الزوجة النفقة الشرعية وفقا للفقهاء الاسلامي والقانون العراقي))

اولا : ان يكون عقد الزواج صحيحا شرعا :

هذا يعني ان الزوجة تستحق النفقة بمجرد حصول العقد الصحيح ، بذلك تكون نفقتها من مال الزوج من حين العقد الصحيح حتى ولو كانت موسرة او مخالفة له في الدين او كانت مقيمة في بيت اهلها طالما لم يطلبها الى بيته .

نصت المادة (٢/٢٥) من قانون الاحوال الشخصية العراقي على : ((٢- لا تلزم الزوجة بمطوعة زوجها ولا تعتبر ناشزا اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطوعة قاصدا الاضرار بها او التضيق عليها ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص هوما يأتي :

أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .

ب- اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .

ج- اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .

د - اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطوعة الزوج .

ثانيا : الا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة :

الاحتباس نوعان (حقيقي و حكمي) فيقصد بالاحتباس الحقيقي : هو دخول الزوجة فعلا في طاعة الزوج بانتقالها الى بيت الزوجية وتمكينه من نفسها واداء واجباتها .

اما الاحتباس الحكمي : يقصد به هو استعداد الزوجة للانتقال الى دار الزوجية والدخول في طاعة الزوج لتمكينه من نفسها حتى ولو لم يحصل ذلك فعلا بسبب عدم طلب الزوج لها . فأذا لم يتحقق الاحتباس سواء كان حقيقي ام حكمي فلا نفقة للزوجة .

ولكي يثبت الزوج امتناع الزوجة بالانتقال الى البيت الشرعي وبالتالي اسقاط نفقتها ، عليه ان يقيم دعوى المطوعة عليها لدى المحكمة المختصة ، اما اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطوعة الزوج فلا تلزم بمطوعة زوجها .



ثالثا : ان يكون عقد الزواج دائمي :

لا نفقة للزوجة في الزواج المؤقت (المتعة) كونه يعتبر العقد فاسدا بفقدانه شرطا من شروط الصحة وهو تأييد العقد ومن ثم لا نفقة لها .



• انواع النفقة التي تستحقها الزوجة :-

النفقة الزوجية هي نفقة واحدة ولكن تتم المطالبة بها في محاكم الاحوال الشخصية على ثلاثة اجزاء وبنفس الدعوى . اذن هنالك انواع للنفقة وهي : **النفقة المؤقتة** و **المستمرة** و **الماضية** و **نفقة الزوجة من زوجها الغائب والمفقود** و **نفقة عدة الطلاق** .

اولا : النفقة المؤقتة / تستحق في حالتين :-

١- **نفقة الزوجة المؤقتة** // تعتبر جزءا من النفقة المستمرة والمطالبة بها تكون اثناء سير دعوى النفقة بسبب الخشية من طول اجراءات حسم الدعوى حيث تكون الزوجة بأمس الحاجة لها ، لذا فقد أجاز القانون العراقي طلب النفقة المؤقتة لها اثناء نظر دعوى النفقة وذلك استنادا لاحكام الفقرة (١) من المادة (٣١) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ والتي تنص على : ((١- للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ)) . حيث يكون قرار القاضي بالنفقة المؤقتة مشمول بالنفذ المعجل فان حكم لها بالنفقة احتسب ما تسلمته منها وان ردت دعواها فيعد ما تسلمته دين بذمتها للزوج . والمادة (٣٠٢) من قانون المرافعات المدنية الاتحادي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ .

ويعتبر القرار من القضايا المستعجلة التي يجوز الطعن به تمييزا عملا بأحكام الفقرة ١ من المادة (٢١٦) من قانون المرافعات المدنية ، وتفرض النفقة المؤقتة اثناء النظر في دعوى النفقة ولا يجوز اقامتها بصفة مستقلة .

وتكون النفقة المؤقتة للفترة ما بين اقامة الدعوى والحكم النهائي للمحكمة حيث اعطى المشرع للمحكمة صلاحية تقدير مبلغ النفقة من دون الحاجة الى انتخاب خبير ثم المطالبة بجزء ثان من النفقة وهو النفقة الماضية والتي هي للفترة التي يترك فيها الزوج زوجته ويمتنع عن الانفاق ويتركها بلا نفقة او منفق شرعي ولفترة لا تزيد على سنة من تاريخ الادعاء وذلك استنادا لأحكام الفقرة اولا من المادة (٢٤) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .



٢- نفقة الاطفال المؤقتة

اتجه القضاء العراقي في تطبيق سليم لأحكام المادة (٣٠٢) من قانون المرافعات المدنية العراقي بخصوص فرض نفقة مؤقتة للأطفال واثناء نظر الدعوى لعدم انفاق والدهم عليهم وعدم وجود مال للزوجة وهذه النفقة قابلة للرد والاحتساب وهذا خلاف ما كان عليه سابقا بفرض النفقة المؤقتة للزوجة فقط دون الاولاد او الاقارب ، هذا نموذج من قرار القاضي بفرض نفقة مؤقتة للأطفال .

قرار محكمة الاحوال الشخصية في ابي غرق بعدد ٥٢٥ / ش / ٢٠٢١ في ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١

(قررت هذه المحكمة بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ فرض نفقة مؤقتة للأطفال (مريم ونور) على حساب المدعى عليه (علي) مبلغا قدره مئتان الف دينار شهريا لكل واحد منهم قابلة للاحتساب والرد وتابعة لنتيجة الحكم الاصلي استنادا لأحكام المادة (٣٠٢) من قانون المرافعات مع اعطاء الاذن للمدعية باستلامها كونها الحاضنة لهم) .

ثانيا : النفقة المستمرة // هي النفقة التي تستحقها الزوجة من تاريخ اقامة الدعوى (المطالبة) ولحين التفريق او الطلاق او اعداد البيت الشرعي او العودة لدار الزوجية والصلح وذلك استنادا لأحكام المادة (٢٣ و ٥٨) من قانون الاحوال الشخصية العراقي ويكون مقدارها اما بالاتفاق بين الطرفين او بانتخاب خبير لتقديرها بعد اطلاعه على موارد الزوج المالية واعبائه والتزاماته وما يناسب حالة ومكانة الزوجة المالية والاجتماعية .

● هناك حالات لا تستحق الزوجة فيها للنفقة وهو ما نصت عليها المادة (٢٥) أحوال شخصية .

١- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير عذر شرعي ، او إذا حبست عن جريمة أو دين .

٢- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع .

● أما الزوجة المريضة فأنها لا تستحق النفقة في حالتين فقط :-

الحالة الأولى : إذا تعرضت للمرض قبل الزفاف بحيث لا يمكن أن تنتقل إلى بيت الزوجية ، لان حق المعاشرة غير ممكن هنا .

الحالة الثانية : أن تمرض بعد الزفاف في بيت أبيها ويطلب منها الزوج الانتقال إلى بيته فتمتنع مع المقدرة على الانتقال . وقد اجازت المادة (٢٨) من قانون الاحوال الشخصية بزيادة النفقة او انقاصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد .

ثالثا : النفقة الماضية / تحدد استحقاق الزوجة للنفقة الماضية **بسنة واحدة** قبل المطالبة القضائية ، طبقا للمادة (٢٤ / ١) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على :-

١- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .

الحكمة من وضع المشرع العراقي هذه المدة لكي لا يرهق كاهل الزوج او التنكيل به او ايثائه بدفع نفقة عن خمس او ست سنوات سابقة على الادعاء .

******* تقدر النفقة الماضية على ضوء حالة الزوج المالية وتكاليف الحياة المعيشية خلال فترة استحقاق النفقة والاخذ بنظر الاعتبار التغييرات الحاصلة طيلة تلك الفترة الماضية . كذلك تقدر على حسب حاجة المدعية وعلى وفق الظروف الاقتصادية السائدة وموارد المدعى عليه .

يتم استحصال مبلغ النفقة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الأحوال الشخصية ويتم إيداع الحكم من قبل المدعية (الزوجة) لدى مديرية التنفيذ وذلك بعد استيفاء رسوم التنفيذ بموجب قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ ، ثم يتم إرسال ورقة تكليف بالحضور إلى الزوج لغرض تنفيذ دين النفقة المتراكمة أو النفقة الشهرية فإذا إن يوافق الزوج على المبلغ المحكوم به والالتزام به شهريا او يرفض ويحصل منه جبرا وفقا لأحكام قانون التنفيذ فإذا كان الزوج غير موظف وفي حالة عدم حضوره أو صدور مذكرة إحضار جبري ولم يحضر أو امتنع عن الدفع فإنه يلجأ إلى الطرق الجبرية للتنفيذ ومنها حجز أموال المدين ومنعه من السفر وحبس المدين لغرض إجباره على أداء مبلغ النفقة .

ويجب على الزوجة هنا وبتكليف من قبل المحكمة اثبات فترة التارك عملا بالقاعدة الفقهية (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) .



رابعاً : نفقة الزوجة من زوجها الغائب والمفقود / نصت عليها المادة (٢٩) من قانون الاحوال الشخصية العراقي : ((اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد حكم لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليس ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة))

تقع قضايا المفقود ضمن اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في المنطقة التي فقد بها المفقود ، فاذا لم يترك المفقود وكيلا اقام قاضي محكمة الاحوال الشخصية قيما يحصي امواله وينميها ويستثمرها وله قبض ديون المفقود كما له ان يخاصم في حقوق ما يعقده من عقود ، ولا يملك الورثة نزع ما في يد القيم او الوكيل عن المفقود من اموال لا يستحقونها الا بالإرث .

لا تستحق الزوجة النفقة الا من تاريخ رفع الدعوى امام المحكمة ولا تستحق النفقة الماضية لان المفقود لا يستطيع الدفاع عن نفسه من جهة ومن جهة اخرى قطعاً لدابر الدعاوى الكيدية .

خامساً : نفقة عدة الطلاق / تستحق الزوجة المطلقة نفقة العدة على زوجها ولو كانت ناشزا وهذا ما اشارت اليه المادة (٥٠) من قانون الاحوال الشخصية العراقي على انه : ((تجب نفقة العدة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة)) .

لا يحكم للمطلقة طلاقاً رجعيّاً نفقة عدة الا اذا انقضت فترة العدة وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم (١٠٧٥ / شخصية اولى / ٢٠٠٧ في ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٧) الى (... ان نفقة العدة لا تترتب بذمة المكلف بالطلاق الرجعي الا بعد انتهاء فترة العدة وانقلاب الطلاق الرجعي الى بائن بينونة صغرى وفي حالة اصرار المدعية بالحكم بالنفقة المذكورة الواجب جعل الدعوى مستأخرة الى حين انتهاء فترة العدة) .



((نفقة الاصول والفروع والاقارب))

اولا : نفقة الاصول على الفروع :

يقصد بالاصول هم : (الابوان ، والاجداد ، والجندات من جهة الاب او من جهة الام) والفرع اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا فان كان غنيا وله اصول فقراء فنفقتهم عليه ولو كانوا قادرين على الكسب ، والمعتبر في وجوب النفقة عند تعدد الفروع هو قرب درجة الفرع من اصله دون النظر الى كونه وارثا او غير وارث ، متحدا معه في الدين او غير متحد ، فأن كانوا جميعا في درجة واحدة فنفقة الاصل عليهم بالسوية .

• شروط نفقة الاصول على الفروع :

- ١- ان يكون الفرع موسرا او قادرا على الكسب حتى وان كان كسبه محددا فأئله ان يسارك والديه القوت وان يضمهما الى عياله .
- ٢- ان يكون الاصل طالب النفقة فقيرا ولا مال له ولا يشترط ان يكون عاجزا عن الكسب .
- ٣- لا يشترط اتحاد الدين في النفقة بين الفروع والاصول لان النفقة وجبت الوجود البضعية وهي لا تنتفي بعدم اتحاد الدين .
- ٤- في حالة تعدد الفروع فالنفقة تجب على الاقرب منهم في الجزئي ، فإذا كان للأصل مثلا ابن وبنت فتكون النفقة بينهما مناصفة لاستوائهما في الجزئية ودرجة القرابة ولا عبرة باختلافهما في الميراث ، اما اذا كان الاصل بنت ابن وابن بنت كانت النفقة على بنت الابن وحدها لأنها اقرب في الجزئية منه .
- ٥- اذا كان كسب الابن لا يفيض عن حاجته وحاجة عياله ، فإنه لا تجب عليه نفقة اصله على سبيل الاستقلال وانما تجب عليه ديانة وقضاء ، ان يضمه اليه في المعيشة معه مع عياله لان العادة جرت على ان الجماعة لا تضار بزيادة واحد او اثنين في المعيشة .
- ٦- اذا كان كسب الابن يزيد عن حاجته بمقدار يكفي بحاجة شخص وله ابوان قدمت الام على الاب اي يفضل الام على الاب .

• النصوص القانونية على وجوب نفقة الاصول على الفروع :

نصت المادة (٦١) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ على ما يلي : ((يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة)) .

قضاء محكمة التمييز حول نفقة الاصول رقم القرار ٦٩٦ / شرعية / في ٩ / ١٠ / ١٩٦٩ : (يجب ان يكون الاب فقيرا والولد موسرا لفرض نفقة للاب على ولده وذلك لان نفقة كل انسان في ماله عدا الزوجة فنفقتها على زوجها) .

قضاء محكمة التمييز بقرارها المرقم ٣٩٧ / ش / ٦٩ في ٢١ / ٥ / ١٩٦٩ : (لا تجبر الام على الانضمام الى ولدها وانما يحكم لها بالنفقة المناسبة) .

ثانيا : نفقة الفروع على الاصول :

يقصد بالفروع هم (الابناء ، والبنات ، والاحفاد ، والحفيدات ذكورا واناثا) . فإذا كان للفرع مال فانه لا يستحق النفقة على احد لان نفقته في ماله ، اما اذا لم يكن له مال وكان قادرا على الكسب فعليه ان يعمل وينفق على نفسه ، فإذا لم يكن له مال وكان عاجزا عن الكسب لصغره او لكونه انثى او طالب علم يشغله عن الكسب او لكونه كبيرا لا يقدر على الكسب لمرض يقعه عن العمل كالعمى والشلل فانه يكون مستحقا للنفقة على اصوله . كذلك اختلاف الدين لا يمنعان من وجوب النفقة لفرع على اصله .

• شروط استحقاق نفقة الفروع على الاصول :

- ١- ان يكون الفرع فقيرا ليس له مال ، فإذا كان له مال فتكون نفقته من ماله الخاص .
- ٢- ان يكون الاب موسرا او قادرا على الكسب اذ ان الاعسار مع القدرة على الكسب ليس بعذر في المذهب الحنفي بخلاف المذهب الجعفري .
- ٣- ان يكون الفرع عاجزا عن الكسب لصغر السن او لعاهة فيه او لأنوثة ، غير انه اذا بلغ الولد سن الاكتساب فأن لوالده ان يؤجره او يدفعه الى حرفة ، اما البنت فهي تستحق النفقة حتى تتزوج او تعمل

• النصوص القانونية على وجوب نفقة الفروع على اصولهم :

نصت المادة (٥٩) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ على انه : -

- ١- اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا او عاجزا عن النفقة والكسب .
 - ٢- تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم .
 - ٣- الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير .
- فيما يخص نفقة الام الفقيرة على ولدها سواء كان ابوه ميتا او كان حيا معسرا او كان غائبا عنها فتكون نفقة الام على ولدها وهذا ما نصت عليه المادة (٦٠ / ١) من قانون الاحوال الشخصية :
- ((١- اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الاب)) .
- نصت المادة (١٦٩) من قانون الاحوال الشخصية العراقي بشأن نفقات التعليم ما يلي :
- ((الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم المؤسر يلزم بنفقة تعليمهم ايضا في جميع المراحل العلمية الى ان ينال الولد او البنت اي شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا اهلية للتعليم وتقدير ذلك كله بحسب الاب عسرا على الا تقل النفقة عن مقدار الكفاية)) .
- نصت المادة (١٧٠) من نفس القانون بشأن نفقات العلاج على ما يلي :
- ١- الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة علاجهم .
 - ٢- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على ان تكون دينيا على الاب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك اذا كان الاب غائبا يتعذر تحميلها منه .
 - ٣- اذا كان الاب والام معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند وجوب الاب نفقة المعالجة والتعليم على ان تكون دينيا على الاب يرجع بها عليه حين اليسار .



ثالثا : نفقة الاقارب :

يقصد بالأقارب هم (المحارم من غير الاصول والفروع و كذلك الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وما تفرع منهما) . هذا الصنف هو الذي تجب عليه النفقة اذا توافرت شروط استحقاق النفقة . اما الاقارب غير المحارم فلا تجب عليهم النفقة وذلك (كأبن العم وابن الخال وابن الخالة) .

• **شروط استحقاق النفقة بين الاقارب :** يشترط لاستحقاق نفقة القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي) او ذوي الارحام الشروط التالية :-

- ١- ان يكون طالب النفقة عاجزا عن الكسب ، لما لصغر سنه او لمرضه او لأنه انثى .
- ٢- ان يكون المطالب بالنفقة منه موسرا ، فإذا كان معسرا فلا يطالب بالأنفاق على غيره .
- ٣- وجود التوارث بين طالب النفقة وبين المطالب بها من الاقارب وذلك لان نفقة قرابة الحواشي مبنية على استحقاق الارث واختلاف الدين مانع من موانع الارث بين الاقارب وينبغي على ذلك فاذا كان القريب المطالب بالنفقة وارثا لطالب النفقة بفرض موت طالب النفقة وفقا لأحكام قواعد الميراث المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية مما يجعل استطاعة المحتاج لها مطالبة قريبة بها .

• متى تستحق نفقة الاقارب :

نصت المادة (٦٣) من قانون الاحوال الشخصية على انه : ((يقضى بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء)) . هذا يعني نفقة الاقارب لا تستحق على القريب المطالب بها الا من تاريخ اقامة الدعوى امام القضاء فيما اذا توافرت شروطها السابقة الذكر . وبناء على ذلك فلا تقضي بنفقة الاقارب عن مدة سابقة هذا بخلاف نفقة الزوجة على زوجها فأنها تستحق اعتبارا من تاريخ ترك الزوجة بلا نفقة .

• النصوص القانونية حول نفقة الاقارب :

- ١- نصت المادة (٦٢) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ على ما يلي : ((تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقربائه الموسرين بقدر ارثه منه)) .
- ٢- نصت المادة (٦٠ / ١) من قانون الاحوال الشخصية : ((١- اذا كان الاب عاجزا



تقام دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه ، اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة المدعى عليه وهذا ما اشارت اليه المادة (٣٠٤ من قانون المرافعات المدنية العراقي) وعليه فان هذه الدعوى تقام اما في محكمة محل اقامة الاب او الولد والخيار متروك هنا لطالب النفقة اي الاب وانها معفاة من الرسم .

***** نوضح بعض الامور لهذا الموضوع على شكل اسئلة :-**

معلومة // المواد الخاصة بعدة الزوجة هي من المادة (٤٧ - ٥٠) من قانون الاحوال الشخصية

س ١ / ما هي نفقة العدة ؟

العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة . وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة .

س ٢ / متى تبدأ ومتى تنتهي ؟

*** تبدأ العدة بحسب الحالة كالتالي :-**

- في حالة الفرقة : تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة . تبدأ من تاريخ الطلاق أي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .

- في حالة الوطء بشبهة : تبدأ العدة من آخر وطء .

- وفي حالة الزواج : تبدأ العدة من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل .

*** وفي حالة القضاء بالتطليق أو التفريق أو الفسخ أو بطلان العقد أو الحكم بموت المفقود :**

- تبدأ العدة من حين صيرورة الحكم باتاً .

*** أما عن مدة العدة وانقضاءها فهي تختلف أيضاً كالتالي :-**

- فالمتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول : فتعد أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن

حاملًا . والحامل : تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه .



المطلقة غير الحامل :

أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة .

ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار .

ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة .

د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس .

س ٣ / هل هناك عدة للمطلقة قبل الدخول والخلو ؟

المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة : إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم . ولا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلو الصحيحة .

س ٤ / ماذا إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي أو البائن ؟

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى ، أما إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين .

س ٥ / : ما هي المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟

تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهي أقل مدة للعدة ، ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة .

س ٦ / ما هي نفقة المتعة ؟

نفقة المتعة إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحققت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها ، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره ، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر .





س ٧ / ما هي اقسام العدة ؟

اولا : نفقة عدة الطلاق : وتقسم كالآتي :-

١- العدة بالقروء // وهي ثلاث حيضات كاملات ، حيث تعدد الزوجة المطلقة بالقروء اذا كانت ممن يحضن فعلا ، وهذا ما نصت عليه المادة (٤٨ / ١) من قانون الاحوال الشخصية : ((عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء)) .

٢- العدة بالأشهر // اذا كانت المرأة لا تحض من صغر سنها او كبر او مرض او كانت في سن الحيض ولكنها لا تحض فعدتها ثلاثة اشهر كاملة ، تبدأ من تاريخ وقوع الفرقة وتنتهي بانتهاء الاشهر الثلاثة وهذه العدة تسمى بالأشهر . وهذا ما اشارت اليه المادة (٤٨ / ٢) من قانون الاحوال الشخصية ((اذا بلغت المرأة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة))

٣- العدة بوضع الحمل // هنالك حالتين لها :-

أ- الحالة الاولى : اذا كانت المرأة المطلقة حاملا وقت الفرقة فعدتها تنتهي بوضع الحمل مهما كانت العدة ولو بعد لحظة من الحكم بالتفريق . وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز بقرارها المرقم (١٤٠٥ / شخصية / ١٩٧٩ / في ٢٣ / ١ / ١٩٨٠) الى : ((تستحق المطلقة الحامل نفقة العدة حتى تضع حملها)) .

ب- الحالة الثانية : اذا كانت المرأة المطلقة حاملا ومات عنها زوجها فأنها تعتد بأبعد الاجلين اي يعني (عدة الوفاة وعدة وضع الحمل) . وهذا ما نصت عليه المادة (٤٨ / ٣) من قانون الاحوال الشخصية : ((اما عدة الحامل فتعتد بأبعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة)) .

على المحكمة قبل الحكم بنفقة العدة انت سأل المرأة عما اذا كانت تعتد بالقروء او بالأشهر تحكم لها بالنفقة حسب عدتها . وتحكم المحكمة بصحة رجعة الزوج الواقعة خلال تلك الفترة . وهذا ما جاء في القرار المرقم (١٩١٠ / شخصية / ١٩٧٥ / في ١٠ / ١٢ / ١٩٧٥) .



ثانيا : نفقة عدة الوفاة // ان عدة المتوفي عنها زوجها هي اربعة اشهر وعشرة ايام ، فأذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا وهي في عدتها سواء كانت بالأشهر ام بالقروء ام كانت حاملا فان على الزوجة ان تبتدئ عدة الوفاة دون احتساب المدة المقضية من عدة الطلاق . وهذا ما نصت عليه المادة (٤٨ / ٣) من قانون الاحوال الشخصية : ((عدة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بأبعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة)) .

اما نفقة للمعتدة لوفاة زوجها لا نفقة لها وهذا ما نصت عليه المادة (٥٠) من قانون الاحوال الشخصية : ((تجب نفقة العدة المطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة)) . اي ان لا نفقة للمعتدة من الوفاة سواء كانت حاملا او حائلا ، بل نفقتها على نفسها مما ورثته من زوجها . ولكونها سوف تحصل على الارث ربع التركة او الثمن عند وجود الابن .

• زيادة النفقة ونقصانها :

يجوز تعديل النفقة المقدرة بتبديل حالة الزوج من العسر الى اليسر ، كزيادة موارد وكبر سن الاولاد وزيادة مصروفاتهم . وهذا ما نصت عليه المادة (٢٨ / ١) من قانون الاحوال الشخصية : ((١- تجوز زيادة النفقة ونقصانها بتبديل حالة الزوجين المالية واسعار البلد)) . حيث اذا ثبت للقاضي صحة دعوى الزوجة او الزوج قضى لهما بذلك وهذا ما اشارت اليه المادة (٢٨ / ٢) : ((٢- تقبل دعوى الزيادة والنقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك)) .

استقر القضاء العراقي في قرار محكمة التمييز المرقم (١٢٩٥ / هيئة شخصية اولى / ٢٠١٣) في (١٣ / ٢ / ٢٠١٣) على : ((استقر قضاء محكمة التمييز على وجوب مضي سنة على النفقة السابقة عند طلب الانقاص او الزيادة)) .

***** معلومة مهمة //** المواد الخاصة بنفقة الزوجة من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ هي من المادة (٢٣ الى ٣٣) .

***** المواد الخاصة بنفقة الفروع على الاصول والاقارب هي من المادة (٥٨ - ٦٣) من قانون الاحوال الشخصية العراقي .**



***** نرفق لحضراتكم نماذج من تقارير الخبير القضائي ...**

م / تقرير خبرة

بناء على انتخابي خبيرا قضائيا من قبل محكمتكم الموقرة في الدعوى المرقمة (...../ش/.....) لتقدير نفقة للمدعية (أ ب ج) نفقة ماضية لمدة سنة من تاريخ (٢٠٢٢/٢/١) ولحد اقامة الدعوى في (٢٠٢٣/٢/١) ، وكذلك نفقة مستمرة للطفل (ن ه و) وبعد الاطلاع على اضبارة الدعوى المذكورة وعلى عقد الزواج وعلى المقدرة المالية للمدعى عليه (ه و ي) والظروف الاقتصادية التي تمر بالبلد فأني اقدر النفقة كما يلي :

- ١- تقدر نفقة ماضية للمدعية (أ ب ج) لمدة سنة من تاريخ (٢٠٢٢/٢/١ الى ٢٠٢٣/٢/١) مائتان الف دينار شهريا فيكون المبلغ مليونين واربعمئة الف دينار للمدة المطالب بها .
- ٢- تقدر نفقة مستمرة للمدعية (أ ب ج) من تاريخ (٢٠٢٣ / ٢ / ١) مئتان الف دينار شهريا.
- ٣- تقدر نفقة مستمرة للطفل (ن ه و) من تاريخ (٢٠٢٣ / ٢ / ١) مئتان وخمسون الف دينار شهريا .

وهذه خبرتي

الخبير القضائي

احمد حسين الجيزاني

التاريخ : / / ٢٠٢٢

م / تقرير خبرة

بناء على انتخابي خبيراً قضائياً من قبل محكمتكم الموقرة في الدعوى المرقمة (...../ش/.....) لتقدير قيمة الاثاث للمدعية (أ ب ج) وبعد الاطلاع على اضبارة الدعوى المذكورة وعلى عقد الزواج وقيام الاثاث المطالب بها والاسعار السائدة في السوق المحلية فأني اقيمها كما يلي :

الاثاث	العدد	السعر
١ - غرفة نوم	١	تذكر السعر مع التفاصيل كاملاً
٢ - مكنسة كهربائية	١	تذكر السعر بالدينار العراقي
٣ - ثلاجة	١	تذكر السعر
٤ - بلازما حجم	٢	تذكر السعر
٥ - فراش دوشك	١	تذكر السعر
٦ - بطانية	٦	تذكر السعر
٧ - ميز طعام	١	تذكر السعر

وهذه خبرتي



الخبير القضائي

احمد الجيزاني

التاريخ : / / ٢٠٢٢

((المدخل في خبرة القسامات الشرعية))

نتناول في هذا المبحث المطلبين التاليين المطلب الاول (اركان الميراث وشروطه) والمطلب الثاني (التركة) .

المبحث الاول

((اركان الميراث وشروطه))

• **اركان الميراث وشروطه** : حسب نص المادة (٨٦) من ق . ح . ش . العراقي

١- **موت المورث** : هو المتوفي : الموت حقيقة (وهو من عدت حياته بعد وجودها) . او موته حكما (وهو صدر حكم قضائي بموته) كالمفقود و المرتد . او موته تقديرا (كالجنين ينفصل ميتا بفعل جناية كالضرب مثلا على امه) .



٢- **الوارث** . هو الذي يستحق الميراث .

٣- **الميراث** . هو مال المتوفي الذي يأخذه الوارث .

معلومة // في موت المورث حكما (من مات من ورثته خلال فترة الغيبة او فقدان وقبل صدور حكم قضائي بموته فليس له ميراث من هذا الغائب او المفقود وانما يرثه فقط من كان حيا بتاريخ صدور الحكم القضائي وليس قبله) .

معلومة اخرى // توجد في موت المورث تقديرا كالجنين الذي ينفصل عن امه ميتا بسبب جناية وقعت على امه كمن ضرب حاملا فأسقطت جنينها ميتا ، فقهاء الائمة الاربعة اوجبوا على الجاني عقوبة مالية تسمى ((غرة)) وهي نصف عشر الدية ، وعند **الجعفرية** يرثها ابواه فقط .

(المبحث الثاني)



• التركة :

تعريف التركة : توسع مفهوم التركة لدى المشرع العراقي عندما تطرق اليها في موضوع كسب الملكية بسبب الوفاة حسب نص المادة (١١٠٦) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ الذي جاء فيها : (١- يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة . ٢- تعيين الورثة وتحديد انصائبهم في الارث وانتقال اموال التركة تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها) .

• وقت انتقال التركة الى الورثة :

هذا ما نص عليه قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ من المادة (١٨٩) منه : (يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكن التصرف بها الا بعد تسجيله في السجل العقاري) .

الحقوق المتعلقة بالتركة



الحقوق المتعلقة بالتركة :

هنالك حقوق متعلقة بالتركة فلا تصرف التركة الا بعد استيفاء هذه الحقوق ، وهي خمسة مقدمة بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها وهي كالآتي :-

١- تجهيز الميت // وهو كل ما يحتاج اليه الميت من حين موته الى ان يوارى في قبره من نفقات غسله ونقله وحفر قبره ودفنه ، من غير اسراف ولا تقتير ، اي ما يصرف على تجهيزه ودفنه .

٢- الحقوق العينية (الديون الموثقة) // وهي تلك التي تتعلق بأعيان من اعيان تركة الميت (كالأموال المرهونة لدى المورث ، والامانات ، و الشيء المستعار ، او المبيع الذي باعه المورث وقبض ثمنه ومات قبل ان يقبضه المشتري) .

٣- **اداء الديون الشخصية (الديون المرسلة)** // وهي الغير متعلقة بعين من اعيان تركة الميت ، اي تلك الديون المرسلة في الذمة (كدين بلا رهن او حق من حقوق الله تعالى) وبمعنى اخر الديون المتعارف عليها بين الناس وبين التجار في معاملاتهم اليومية (كالقرض والمهر و الاجرة) وهي التي تتعلق بذمة الميت المدين .

٤- **تنفيذ وصاياه** // اشترط شرطين فيها :-

أ - ان تكون من ثلث التركة فما دون . فلا تنفذ الا في حدود الثلث ، الا اذا اذن باقي الورثة .

ب - ان تكون لغير وارث ، لأنه لو اوصى لوارث لكان متعديا على حدود الله لقوله تعالى : (**من بعد وصية يوصي بها اودين**) .

٥- **حق الورثة** // يقسم ما بقي من التركة بعد اداء الحقوق الاربعة المتقدمة ، بين الورثة حسب الانصبة المستحقة لهم واعطائها للمستحقين .

• **حقوق الورثة** : وهم ورثة المتوفي بقرابة او زوجية ويرثون كما يلي :-

اولا : اصحاب الفروض :

وهم الذين لهم سهام وانصاء محددة مقدرة في التركة او فيما يبقى منها بعد الوصية الجائزة شرعا وهي (اثني عشر) اربعة من الرجال (الاب - الجد وان علا - الاخ لام - الزوج) . وثمان من النساء (الام - الجدة الصحيحة وان علت - البنت - بنت الابن - وان نزلت درجة ابوها عن المتوفي - الاخت الشقيقة - الاخت لاب - الاخت لام - الزوجة) . ولهم فروض مقدرة في كتاب الله تعالى وهي ستة (النصف $\frac{1}{2}$ - الربع $\frac{1}{4}$ - الثمن $\frac{1}{8}$ - الثلثان $\frac{2}{3}$ - الثلث $\frac{1}{3}$ - السدس $\frac{1}{6}$) وهذا ما اورده الفقه السني .

ثانيا : العصبات النسبية :

وهم اقارب المتوفي الذكور الذين يتصلون به مباشرة او تربطهم به سلسلة كل افرادها من الذكور (كالأبن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق او لاب وابن العم)

ثالثا : الرد :

يقصد به الرد على اصحاب الفروض النسبية عند فقد جميع العصبات

رابعا : ذوو الارحام :

وهم اقارب الميت من غير ذي الفروض والعصبات وترتيبهم بعد الرد عند الحنفية والحنابلة .

خامسا : مولى المولاة :

يسمى عند الجعفرية (ضامن الجريرة) وهو غير وارث عند جمهور فقهاء السنة ما عدى الحنفية ويرث عند الجعفرية بعد مولى العتق .

سادسا : المقر له بالنسب :

هو الذي فيه يحتمل على الغير (كالاخوة والعمومة) وهو غير وارث عند فقهاء السنة و وارث عند الجعفرية والحنفية .



سابعا : بيت المال :

ومرتبته الاخيرة عند جميع فقهاء اهل السنة . ويقابله نصيب الامام عند الجعفرية ويطلقون عليه اسم ولاء الامام وهو سبب من اسباب الارث .

• اسباب الارث (موجبات الارث وموانعه) : وفق المذهبين كالاتي :-



موجبات الارث : وفق الفقه الحنفي هي :-

١- الزوجية او النكاح الصحيح (العقد الصحيح) :

وهو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة ام لا ، فيتوارث به الزوجان ويثبت به (حق التوارث) . اما العقد الباطل كزواج المسلمة بالكافر ، وزواج المتعة فلا توارث بينهما . واذا وقع الطلاق وكان الطلاق رجعيا فلا يمنع التوارث ، بتوافر الشرطين الآتيين :-

أ- ان يكون الطلاق رجعيا : يقع التوارث بين الزوجين ما دام المطلقة في عدتها منه .

ب- ان تكون الزوجة في العدة ، فهي ترثه وهو يرثها ، ولها حكم الزوجة وما زال ملكه عليها قائما في صحتها وفي مرضها .

ج- طلاق المريض لزوجته طلاقا بائنا : فان مات الزوج وهي في عدتها منه ورثة منه لأنه قصد الفرار من ارثها وان انقضت العدة فلا ترث ، وان ماتت قبله في عدتها لم يرثها لأنه قد اسقط حقه به ((هذا عند الاحناف)) . اما عند المالكية فيرون وجوب توريثها حتى بعد انتهاء عدتها منه .

٢- النسب (القرابة الحقيقية) :

وهي الصلة النسبية بين المورث والوارث سببها القرابة وهي اقوى اسباب الميراث حيث تنحصر في النسب التالية وهي ثلاثة اقسام كالاتي :-

أ- الاصول : وهم الاب وابيه وان علا .

ب- الفروع (الفصول) : وهو الابن وابن الابن وان نزل ، والبنات وابناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا .

ج - العصبات النسبية : كالأخ لأبوين او لاب عند عدم الاخ لأبوين ، والعم لأبوين او لاب عند عدم العم لأبوين وابناءهم وان نزلوا .

د - ذو الارحام (الحواشي) : قسمان الاعمام لام والعمات مطلقا وابناءهم ، وكذلك الاخوال والخالات وابناءهم .

٣- الولاء (القرابة الحكمية) :

إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يُسمَّى (الولاء) وهو نعمة سببها أن السيد المعتق تفضّل على عبده فأعتقه ، حيث أخرجه من الرق إلى الحرية، أو هي قرابة حكمية أنشأها الشارع، ناتجة عن عتق، أو موالة ، والولاء يشبه النسب، فكما أنّ الرجل كان سبباً في أن يخرج ابنه من حيز المعدوم إلى حيز الموجود، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية، فالسيد يرث عبده الذي أعتقه . نص قانون الاحوال الشخصية في المادة (٨٦ / ب) على انه : (اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح) . وهذا ما اخذ به قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ .

موجبات الارث : وفق الفقه الجعفري هي :-

١- السبب . ٢- النسب .

١- السبب : يأتي حسب درجاتهم :

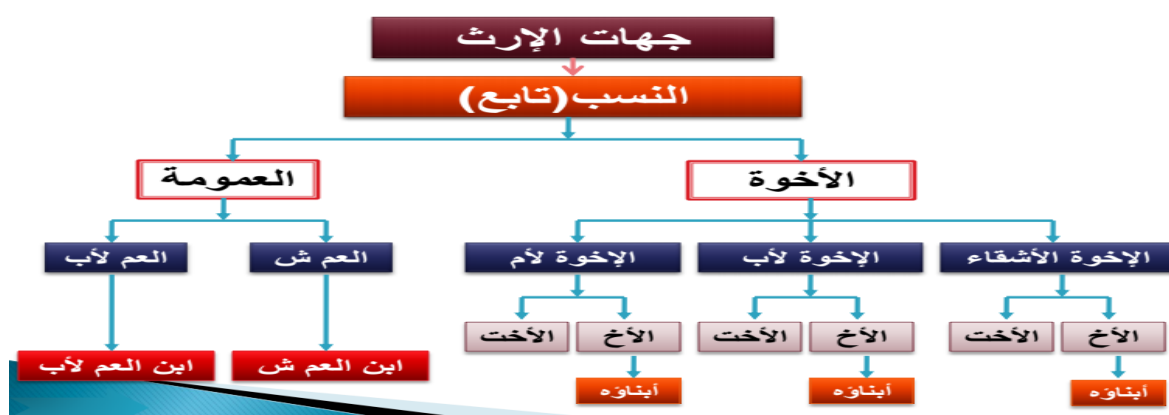
أ- الزوجية . ب- ولأء العتق . ج- ولأء الجريرة او ضامن الجريرة . د- ولأء العمامة .

٢- النسب : هو النسبة الحاصلة بين الوارث والمورث بالولادة ، وهو القرابة والرحم وله طبقات ثلاثة بحيث لا يرث احد من الطبقة الثانية ما دام احد من الطبقة الاولى موجودا وهي كالاتي :-

أ- الطبقة الاولى : الابوان المباشرين والاولاد ذكورا واناثا وان نزلوا ، واولاد اولادهم مهما طال النسب .

ب- الطبقة الثانية : الاخوة والاخوات للمتوفي واولادهم ذكورا او اناثا وان نزلوا ، مع الاجداد والجندات وان علوا .

ج- الطبقة الثالثة : الاعمام والاخوال والعمات والخالات واولادهم وان نزلوا ذكورا او اناثا .



ثانياً : موانع الارث : لم يتطرق قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ضمن مواده الى موانع الارث ، عليه ارتأينا البحث والشرح عنه وفق الفقه الاسلامي وكما يلي :-



• **حسب الفقه الجعفري :**

الفقه الجعفري ذكروا موانع الارث في كلام من :-

- ① الرق ② الكفر ③ القتل ④ الزنا ⑤ الشك في النسب ⑥ الغيبة المتقطعة
- ⑦ الدين المستغرق ⑧ علم اقران موت المورثين او اشتباه المتقدم والمتأخر



• **حسب الفقه الحنفي :**

الفقه الحنفي ذكروا موانع الارث في كلام من :-

- ① الرق ② القتل ③ اختلاف الدين ④ اختلاف الدار ⑤ الردة
- ⑥ جهالة التاريخ ⑦ جهالة الوارث

ملاحظة : مانع الرق لقد غاب منذ زانه ولم يحصل لدينا رق في الوقت الحاضر لتحريمه وانقطاعه .

حسب فقهاء العراق القانونيين : ذكروا موانع الارث في كلام من :-

- ① القتل ② اختلاف الدين ③ الرق ④ اختلاف الدارين ⑤ ولد الزنا ⑥ ولد اللعان



******* سوف نختصر الشرح لهذه الانواع فقط : هي (الرق ، والقتل ، واختلاف الدين ، اختلاف الدار او اختلاف الجنسية)

الرق (العبودية) و القتل يمنعان صاحبهما من أن يرث من غيره . و اختلاف الدين واختلاف الدارين يمنعان التوارث من الجانبين .

١- الرق (العبودية) // العبد لا يرث سيده وذلك لكونه مملوكا لسيده يقتضي ان لا يكون مالكا وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه في الاصل الكفر فهو مانع في الاصل من الارث مطلقا فهو لا يرث ولا يورث ، وميراثه لمالكه ، باستثناء العبد المبعوض وهو من بعضه حر، فإنه يورث عنه إذا مات المال الذي ملكه ببعضه الحر؛ لأنه تام الملك عليه كالحر، فيرثه عنه قريبه الحر، أو معتق بعضه، وزوجته ، ولا شيء لسيده ، لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرّقية . والرقيق على ستة انواع بخلاف المبعوض :-

أ- المدبر: فهو المملوك الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتي .

ب- المكاتب : فهو الذي كاتبه سيده على مبلغ معلوم ، بأن يقول له : كاتبتك على عشرة الاف دينار أو مائة الف دينار مثلاً إن أديتها لي فأنت حر. أو يحد د له مدة معينة لتسديد الأقساط ، ككل شهر الف دينار .

ج - أم الولد : وهي امة وطنها سيدها فأنجبت منه ، فاذا وقع هذا فلا ترث ولا يرتفع عنها وصف الرق .

د - القن : وهو العبد الخالص لسيده .

هـ - الموصى بعته : سيده يقول : انا اوصي بثلث مالي ، ومن ضمن ثلث مالي العبد وهو من ضمن ثلث الوصية .

و - المعلق عتقه على صفة : كأن يقول السيد لعبده او لامته : لو انجبت لي زوجتي ولدا فأنت حر .

ملاحظة // هذا المانع الاول (الرق) لا يوجد في الوقت الحاضر فقط ذكرناه للاطلاع .

٢- القتل // أنه القتل الحرام : لقوله صلى الله عليه واله وسلم ((ليس للقاتل ميراث)) . وهو الذي يتعلق به وجوب القصاص (القتل العمد) أو الكفارة ، ويشمل القتل العمد وشبهه والخطأ و ما يجري مجرى الخطأ . وهو على اقسام :-

أ- القتل العمد : يقصد به // الضرب قصداً بالمحدد من السلاح أو ما يجري مجراه في تفريق أجزاء البدن كالمحدد من الخشب أو الحجر .

ب- القتل شبه العمد : يقصد به // الذي يوجب الكفارة فهو كأن يعتمد ضربه بما لا يقتل به غالباً .

ج - القتل الخطأ : يقصد به // كأن يرمى إلى الصيد فأصاب إنساناً أو انقلب في النوم على آخر فقتله ، أو سقط من سطح عليه ، أو سقط عليه حجر من يده فمات .

• اختلفوا الفقهاء في نوع القتل المانع من الارث وكما يلي :-

اولا : فقهاء الجعفرية : قالوا ان كل قتل عمد (عدوان) فهو مانع من الارث ، اما القتل بالحق (كالدفاع عن النفس او كما فاجأ زوجته فوجدها مع من يزني بها فقتلها) فلا يمنع ذلك من الارث لان حكمه حكم المكره على القتل .

ثانيا : فقهاء الحنفية : ان ما يمنع من الارث هو ما يتعلق بحكم القصاص او الكفارة وهو قتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ .

ثالثا : المشرع العراقي : سكت عن مسألة نوع القتل المانع من الارث فيرجع بها الى مذهب المقتول (المتوفي) على اي من المذهبين (الجعفري والحنفي) المطبقات فقط عند توزيع الحصص وما يتعلق بإصدار القسم الشرعي .

٣- اختلاف الدين // لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . سواء بسبب القرابة أو الزوجية، لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» . وكذلك اختلفوا فيها الفقهاء وكما يلي :-

اولا : فقهاء الجعفرية : قالوا ان المسلم يرث غير المسلم لقوله تعالى ((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)) . وذلك لان الولاية للمسلم على غير المسلم ولكون الارث خلافة .

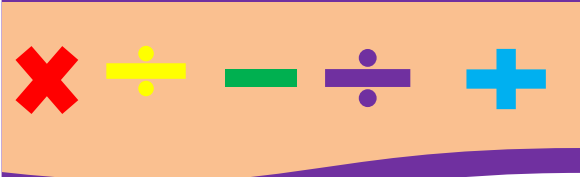
ثانياً : فقهاء الحنفية : ان المسلم لا يرث الكافر فالمسلم لا يرث زوجته المسيحية او اليهودية لما يروى ((لا يتوارث اهل ملتين)) .

٤- اختلاف الدار او اختلاف الجنسية :

الاصل ان اختلاف الدار او الجنسية لا يمنع من التوارث بين المسلمين فالمسلم العراقي يرث المسلم اينما يقيم حتى لو في اسرائيل والعكس صحيح ، لان دارين المسلمين متحدة حكما وان اختلفت في الحقيقة والسياسة لكن يبقى العامل فيه هو مبدأ المقابلة بالمثل مثلاً (المسلم الفرنسي يرث المسلم العراقي اذا كان القانون الفرنسي يورث العراقي والا فلا توارث لعدم المقابلة بالمثل) .

كذلك ما جاء في نص المادة (٢٢) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ . مثال ذلك ((اذا توفي عراقي ولم يوجد له وارث في العراق بل في دولة اخرى لا توارث العراقي كان ارثه للدولة العراقية)) .





(حساب الميراث)



معلومة

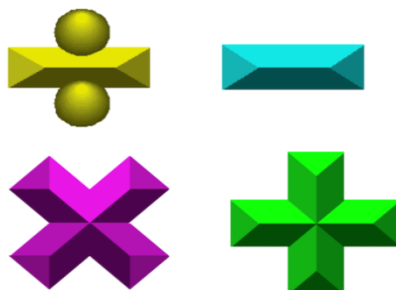
جدا مهمة للقارئ هذا المطلب هو كيفية حل مسائل الارث اذا حفظت خطواته سوف تجاوب على كل مسائل الارث وتكون عندك المقدرة والمعرفة الكاملة في جميع مسائل الارث .

يقصد باصل المسألة الارثية :

هو اقل عدد ممكن (قابل) للقسمة على سهام (فروض) التركة من غير كسر وهو ما يسمى بالقاسم المشترك الاصغر .

• النسب بين الاعداد : لاسخراج اصل المسألة الارثية هنالك طرق اربعة بين الاعداد وكما يلي

اولا : التماثل : أي تساوي مقامات الفروض كـ (الثلث $\frac{1}{3}$ و الثلثين $\frac{2}{3}$) فيكون اصل المسألة هو العدد (٣) وهو مقام كلا الفرضين او السهمين .



مثال ذلك : توفي عن اختين لام و اختين شقيقتين او لاب ؟

اصل المسألة = ٣		اصل المسألة الجديد = ٦
الورثة	اخت لام عدد (٢)	اخت شقيقة عدد (٢)
الفروض	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
السهام	٢	$٤ = ٢ + ٢$

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متماثلة الـ $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ فيكون اصل المسألة هو مقام الفرضين = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للاخت لام** بما ان (١) سهم لا يقبل القسمة على عدد الخوات لام لذا نقوم بضرب اصل المسألة $\times ٢$ عددهن = ٦ اصل المسألة الجديد . ثم نقوم بالاتي

③ نقسم اصل المسألة الجديد على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٣ = ٢$ سهم **للاختين لام** أي لكل اخت (١) سهم ، كذلك ٦ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاختين الشقيقتين $٦ \div ٣ = ٢$ ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط = ٤ اسهم أي لكل اخت (٢) سهم



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٢ + ٢ = ٦$ اذن الحل



ملاحظة // طريقة حل المسألة هكذا تكون كما في المثال اعلاه وسوف اقوم بشرحها في كل مسائل الارث وبالتفصيل الممل كما في المواضيع اللاحقة من الكتاب سوف تتضح لك الصورة اكثر في كيفية اعطاء الفروض وطريقة تنظيم حل المسائل ومعرفة كل شاردة و واردة .



ثانيا : التداخل : أي ان يكون احد المقامين مضاعفا للمقام الاخر كـ (النصف $\frac{1}{2}$ و الربع $\frac{1}{4}$)
فالأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي .

مثال ذلك : توفيت عن زوج و بنت ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوج	بنت
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
السهم	١	٢ فرضا + ١ ردا = ٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض مختلفة (متداخلة) $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ فيكون اصل المسألة = ٤ أسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوج** ، كذلك

$$٤ \div ٢ = ٢ \text{ سهم للبننت}$$

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٢ = ٣$ يبقى (١) سهم يرد الى البننت .

مثال اخر : توفي عن زوجة و بنت ؟

اصل المسألة = ٨		
الورثة	زوجة	بنت
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
السهم	١	٤ فرضا + ٣ ردا = ٧

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض مختلفة (متداخلة) $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{8}$ فيكون اصل المسألة = ٨ أسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٨ \div ٨ = ١$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$$٨ \div ٢ = ٤ \text{ سهم للبننت}$$

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٤ = ٥$ يبقى (٣) سهم يرد الى البننت .

ثالثا : التوافق : هو ان تكون مقامات الفروض غير قابلة للقسمة على بعضها بل على عدد اخر بدون باقي .

مثال ذلك : توفي زوجة و ام و ابن و بنت ؟

اصل المسألة = ٧٢				
الورثة	زوجة	ام	ابن	بنت
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{1}$	الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السهام	٩	١٢	٣٤	١٧

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض هو الـ $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ غير قابلات للقسمة على بعضهما وعندنا عدد من الفرع الوارث فيكون اصل المسألة هو م . م . أ للمقامات $\times$ عدد رؤوس الفرع الوارث = م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ هو (٢٤) $\times 3$ عدد رؤوس الفرع الوارث = ٧٢ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $72 \div 8 = 9$ سهم للزوجة ، كذلك

$$72 \div 6 = 12 \text{ سهم للام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة والام $72 - 9 - 12 = 51$ الباقى

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $51 \div 3 = 17$ سهم للبنت

⑤ نضرب حصة اسهم البنت $\times 2$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $17 \times 2 = 34$ سهم للابن

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم



$$72 = 34 + 17 + 12 + 9 \text{ اذن الحل}$$



رابعاً : التباين : هو عدم قابلية عددي المخرجين للسهم على القسمة على بعضها الا انه يقسمهما عدد ثالث .

مثال ذلك : مات رجل وترك اب و ام و بنتين ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	اب	ام	بنت عدد (٢)
الفروض	٦/١	٦/١	الباقى ٢/٣
السبب	وجود فرع وارث	وجود فرع وارث	لتنعدهن وعدم وجود اخ عاصب
السهم	٢	٢	٨ = ٤ + ٤
مجموع عدد الاسهم = ٢٤			

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا مقامات متشابهة وعندنا فرع وارث اذن يكون مقام فرض الاب او الام $\times$ عدد رؤوس الفرع الوراث = ١٢ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للاب** ، كذلك

$$١٢ \div ٦ = ٢ \text{ سهم للام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الاب والام $١٢ - ٢ - ٢ = ٨$ سهم **للبنتين**

أي لكل بنت (٤) اسهم

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ١٦ + ٤ + ٤$ اذن الحل 

يمكن ان يكون اصل المسألة اعلاه  $٢٤ =$ من م . م . أ للمقامين ٢/٣ و ٦/١ $\times$



عدد رؤوس الفرع الوارث (البنات) ونكمل بقية الحل كما في الخطوات السابقة



مثال اخر : توفي وترك زوجة و ام و ثلاث بنات ؟

اصل المسألة الجديد = ٧٢			اصل المسألة = ٢٤
الورثة	زوجة	ام	بنت عدد (٣)
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{2}{3}$
السهم	٢٤	١٢	$٣٦ = ١٢ + ١٢ + ١٢$

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا مقامات مختلفة $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ وعندنا فرع وارث اذن يكون م.م.أ للمقامين $\times$ عدد رؤوس الفرع الوراثة = ٢٤ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم للزوجة ، كذلك

$$٢٤ \div ٦ = ٤ \text{ سهم للام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم $٢٤ - ٣ - ٤ = ١٧$ سهم للبنات

وبما ان العد (١٧) لا يقبل القسمة على عددهن لذا نقوم بضرب اصل المسألة في عددهن

④ نضرب اصل المسألة $٢٤ \times ٣ = ٧٢$ عدد البنات اصل المسألة الجديد

⑤ نقسم اصل المسألة الجديد على مقام صاحب الفرض $٧٢ \div ٨ = ٩$ سهم للزوجة ، كذلك

$$٧٢ \div ٦ = ١٢ \text{ سهم للام}$$

⑥ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة والام $٧٢ - ٢٤ - ١٢ = ٣٦$ سهم للبنات

أي لكل بنت (١٢) سهم

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٧٢ = ٣٦ + ١٢ + ٢٤$ اذن الحل 





الباب الثاني



((المستحقون للتركة من الورثة وانصبتهم))



سنناول في هذا الباب الفصول التالية :

الفصل الاول : ميراث الطبقة الاولى

الفصل الثاني : ميراث الطبقة الثانية

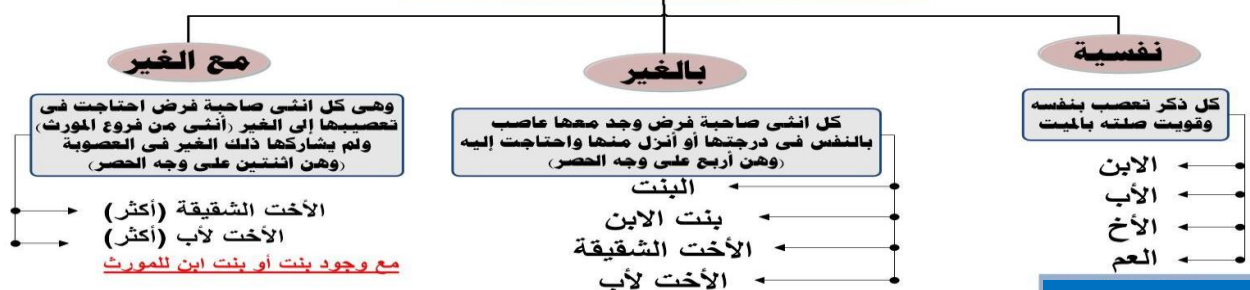
الفصل الثالث : ميراث الطبقة الثالثة

المستحقون في التركة بالإرث



العصبية لغة: واحدة العصب والأعصاب، وهي أطباق المفصل التي ثلاث بينها وتشدها. العصبية اصطلاحاً: وهم كل قريب للمورث لا يتوسط بينه وبين الميت أنثى فقط. وعصبية الرجل: بنوه وقرباته لأبيه، وإنما سموا عصبية لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به.

ثانياً العصبية النسبية



((الفصل الاول))

((ميراث الطبقة الاولى))

بعد ان يؤخذ من التركة الحقوق المتعلقة فيها من تجهيز وديون وتكفين واخراج الوصايا في حدود الثلث وتقسيم الباقي على الورثة وفق ترتيب المستحقين من الورثة وفق المذهب الحنفي :-

• ميراث الطبقة الاولى ويقسم الى كل من :- ((المبحث الاول))

& ميراث الزوجة & ميراث الزوج & ميراث الاب والام & ميراث الاولاد

• ميراث الزوجة : وهذا ما اشارت اليه المادة (٩١) الفقرة الاولى من قانون الاحوال

الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ولها ثلاث حالات كالآتي :-

الحالة الاولى : ولها فرضيتين : الفرضية الاولى : ترث بالفرض دائما :-

• ترث الزوجة $\frac{1}{4}$ الربع فرضا والباقي للاب او للام مع **عدم وجود** الفرع الوارث للزوج .

مثال على ذلك : مات رجل وترك زوجة مع اب او ام فقط ؟

الزوجة لها $\frac{1}{4}$ الربع لعدم وجود الفرع الوارث للزوج والباقي للاب او للام . (نقوم برسم جدول مبسط لتوضيح حل المسألة)

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجة	اب او ام
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي
السبب	لعدم وجود الفرع الوارث للزوج	لعدم وجود الفرع الوارث
السهم	١	٣

الحل/ بما ان صاحب فرض واحد فيعتبر مقام الكسر هو اصل المسألة نقوم باتباع اربع خطوات فقط

① المسألة الارثية تصح من ٤ أسهم

② نقسم ٤ ÷ ٤ = ١ سهم حصة الزوجة

③ نطرح اصل المسألة ٤ - ١ حصة الزوجة = ٣ سهم حصة الاب او الام

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على ناتج عدد اصل المسألة ٤ = ٣ + ١



اذن ١ سهم حصة الزوجة و ٣ سهم حصة الاب او الام . اذن الحل

******* اذن تأخذ الزوجة ربع $\frac{1}{4}$ التركة اذا لم يكن لزوجها المتوفي فرع وارث فاذا لم يكن لزوجها المتوفي (ابن او ابن ابن وان نزل او بنت ابن وان نزل ابوها او بنت صلبية او ابن البنت او بنت البنت) عند الجعفرية .

مثال ذلك : توفي رجل عن زوجة و اب ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجة	اب
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى
السبب	لعدم وجود الفرع الوارث للزوج	لأنه عاصب عند الحنفية ومن اصحاب الطبقه الاولى عند الجعفرية
السهام	١	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوجة لها $\frac{1}{4}$ فيكون مقام صاحب الفرض هو اصل المسألة = ٤

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ سهم للاب

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ١ = ٤$ اذن الحل 

***** معلومة جدا مهمة //** لكيفية تحديد أصل المسألة يكون كالآتي :-

١. إذا كان صاحب فرض واحد فيعتبر **مقام الكسر** هو أصل المسألة .

٢. إذا كان أكثر من صاحب فرض فيكون **المضاعف المشترك** هو أصل المسألة .

٣. إذا لم يوجد صاحب فرض وكان الورثة من صنف واحد فيعتبر **عدد رؤوسهم** هو أصل المسألة .

٤. إذا وجد أكثر من صاحب فرض وهناك عدد من الفرع الوارث فيكون م . م . أ للمقامات $\times$ عدد رؤوس الورثة هو اصل المسألة .

ملاحظة // هذه النقاط الثلاث اعلاه يجب حفظهم لان بها تستطيع حل كل مسائل الارث وكما يلي الشرح المفصل مع الامثلة ...

مثال اخر : مات رجل وترك زوجة وام ؟

الزوجة لها $\frac{1}{4}$ الربع لعدم وجود الفرع الوارث للزوج والباقي للام . ((نستخدم الجدول للحل))

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجة	ام
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي
السبب	لعدم وجود الفرع الوارث	لعدم وجود الفرع الوارث
السهم	١	٣

الحل/ بما ان صاحب فرض واحد فيكون مقام الكسر $\frac{1}{4}$ هو اصل المسألة نقوم باتباع اربع خطوات

① المسألة الارثية تصح من ٤ اسهم

② نقسم ٤ ÷ ٤ حصة فرض الزوجة = ١ سهم حصة الزوجة

③ نطرح اصل المسألة ٤ - ١ سهم حصة الزوجة = ٣ سهم حصة الام

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على ناتج عدد اصل المسألة ١ + ٣ = ٤ 

مثال اخر : توفي عن زوجة وبيت المال ؟

هنا عندنا قرار تمييزي المرقم ٢١١ / شخصية / ١٩٧٧ في ٢٩ / ١ / ١٩٧٧ (اذا اعقب المتوفي

زوجة واحدة فقط فان لها الربع من التركة والباقي لبيت المال) مجموعة الاحكام العدلية - العدد ١١

ص ٧٤ .

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :-

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجة واحدة فقط	بيت المال
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي
السهم	١	٣

مثال اخر : توفي عن زوجة و ابن بنت و اخ شقيق ؟



الحل // سنقوم بحل المسألة وفق المذهبين الحنفي والجعفري

((وفق المذهب الحنفي))

الورثة	زوجة	ابن بنت	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{4}$	محجوب بالأخ الشقيق	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لا يعتبر فرع وارث	بعد اخذ فرض الزوجة
السهم	١	_____	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوجة لها $\frac{1}{4}$ فيكون مقام فرض الزوجة هو اصل المسألة = ٤

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ سهم **للأخ الشقيق**



((وفق المذهب الجعفري))

الورثة	زوجة	ابن بنت	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{8}$	الباقى	محجوب بابن البنت
السبب	لوجود فرع وارث	لأنه من الطبقة الاولى	لأنه من الطبقة الثانية
السهم	١	٧	_____

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض اذن نأخذ مقام فرض الزوجة $\frac{1}{8} = ٨$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٨ \div ٨ = ١$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٨ - ١ = ٧$ سهم **لابن البنت**

الفرضية الثانية : ترث الزوجة $\frac{1}{8}$ الثمن والباقي للاب او للام مع وجود الفرع الوارث للزوج

تستحق الزوجة الثمن $\frac{1}{8}$ عند وجود الفرع الوارث لزوجها مطلقا سواء كان منها او من غيرها من زوجاته الاخريات وكما في الامثلة الاتية :-

مثال : توفي عن زوجة و ابن ؟

الورثة	زوجة	ابن
الفروض	$\frac{1}{8}$	الباقي (ق)
السبب	لوجود الفرع الوارث	بعد اخذ فرض الزوجة
السهم	١	٧

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوجة $\frac{1}{8}$ هو اصل المسألة = ٨

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٨ \div ٨ = ١$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٨ - ١ = ٧$ سهم للابن

مثال اخر : توفي عن زوجة و بنت ؟

الورثة	زوجة	بنت
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ فرضا والباقي ردا
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها
السهم	١	٤ فرضا + ٣ ردا = ٧

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوجة $\frac{1}{8}$ هو اصل المسألة = ٨

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٨ \div ٨ = ١$ سهم للزوجة ، كذلك

③ نقسم اصل المسألة على مقام فرض البنت $٨ \div ٢ = ٤$ اسهم فرضا للبنت

④ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والبنت $٨ - ١ - ٤ = ٣$ الباقي ردا

⑤ نجمع اسهم البنت فرضا ٤ + اسهم البنت ردا ٣ = ٧ اسهم للبنت

مثال على ذلك : مات رجل وترك زوجة و اب اوام و ٢ ذكور و ٣ اناث ؟

اصل المسألة = ١٦٨				
الورثة	زوجة	اب او ام	ولد عدد (٢)	بنات عدد (٣)
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{1}$	الباقى	
السبب	لوجود الفرع الوارث	لوجود الفرع الوارث	(للذكر مثل حظ الانثيين)	
السهم	٢١	٢٨	٣٤	١٧

الحل/ بما انه يوجد اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة

① نستخرج اصل المسألة من م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ الثمن فرضية الزوجة و $\frac{6}{1}$ السدس فرضية الاب او الام ثم $٧ \times$ عدد رؤوس الفرع الوارث = اصل المسألة .

اذن م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ هو (٢٤) . ربما سائل يسأل كيف نستخرج المضاعف المشترك الاصغر للمقامين ؟ بالطريقة الاتية نقوم بجمع كل من المقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ كما يلي :-

$$٢٤ = ٨ + ٨ + ٨ ، كذلك نجمع مقام السدس ٢٤ = ٦ + ٦ + ٦ + ٦$$

نضرب ٢٤×٧ عدد رؤوس الفرع الوارث = ١٦٨ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرضية كل من الزوجة والاب او الام

$$١٦٨ \div ٨ \text{ فرضية الزوجة} = ٢١ \text{ سهم حصة الزوجة} ، وكذلك نقسم$$

$$١٦٨ \div ٦ \text{ فرضية الاب او الام} = ٢٨ \text{ سهم حصة الاب او الام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة كل من الزوجة والاب او الام

$$١٨٦ - ٢١ - ٢٨ = ١١٩ \text{ الباقى}$$

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث

$$١١٩ \div ٧ \text{ عدد رؤوس الفرع الوارث} = ١٧ \text{ سهم حصة البنت}$$

⑤ نضرب حصة البنت $٢ \times$ فرضية الذكر (للذكر مثل حظ الانثيين)

$$١٧ \times ٢ \text{ للذكر مثل حظ الانثيين} = ٣٤ \text{ سهم حصة الولد}$$

اذن تكون حصة الزوجة (٢١) سهم و حصة الاب او الام (٢٨) سهم و حصة كل بنت (١٧) سهم و حصة كل ذكر (٣٤) سهم .

⑥ للتأكد من صحة حلك للمسألة الارثية تقوم بجمع عدد الاسهم لتحصل على ناتج اصل المسألة



$$١٦٨ = ٣٤ + ٣٤ + ١٧ + ١٧ + ١٧ + ٢٨ + ٢١ \text{ اذن الحل}$$

مثال اخر على ذلك : مات رجل وترك زوجة و ٢ ذكور و ٢ اناث ؟

اصل المسألة = ٤٨			
الورثة	زوجة	ولد عدد (٢)	بنات عدد (٢)
الفروض	$\frac{1}{8}$	الباقى	الباقى
السبب	لوجود الفرع الوارث	للذكر مثل حظ الانثيين	
السهم	٦	١٤	٧

الحل / بما انه يوجد اكثر من صاحب فرض فيكون م. م. أ هو اصل المسألة نتبع نفس الخطوات :-

① تكون اصل المسألة حاصل ضرب حصة فرض الزوجة $\frac{1}{8} \times 6$ عدد رؤوس الفرع الوارث $8 \times 6 = 48$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة $48 \div 8$ حصة فرض الزوجة = ٦ سهم حصة الزوجة

③ نطرح اصل المسألة $48 - 6$ حصة الزوجة = ٤٢ الباقي

④ نقسم الباقي $42 \div 6$ عدد رؤوس الاولاد = ٧ سهم لكل بنت

⑤ نضرب حصة البنت 7×2 للذكر مثل حظ الانثيين = ١٤ سهم لكل ولد

اذن تكون تقسيم التركة كالاتي : للولد ١٤ سهم و لكل بنت ٧ سهم و ٦ سهم حصة الزوجة

⑥ للتأكد من صحة حل المسألة الارثية نقوم بجمع عدد الاسهم ليعطي لنا ناتج اصل المسألة



$$48 = 6 + 7 + 7 + 14 + 14$$



مثال اخر : مات رجل وترك زوجة و اب و ام و ٢ ذكور و ٥ بنات ؟

الحل / كذلك ايضا نتبع نفس الخطوات السابقة :-

① تكون اصل المسألة من م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ الثمن للزوجة و $\frac{6}{1}$ السدس للاب $\times 9$ حاصل ضرب عدد رؤوس الفرع الوارث

$$24 \times 9 = 216 \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض كل من الزوجة والاب

$216 \div 8 = 27$ سهم حصة الزوجة ، كذلك نقسم $216 \div 6 = 36$ سهم لكل واحد من الاب و الام

③ نطرح اصل المسألة من حصة كل من الزوجة والاب والام

$$216 - 27 - 36 - 36 = 117 \text{ الباقي}$$

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث

$$117 \div 9 = 13 \text{ سهم حصة البنت}$$

⑤ نضرب حصة البنت $\times 2$ (للذكر مثل حظ الانثيين)

$$13 \times 2 = 26 \text{ سهم حصة الولد}$$

عليه تكون تقسيم التركة كالاتي :

الورثة	الزوجة	الاب	الام	٢ ذكور	٥ اناث
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$	الباقي	الباقي
السهم	٢٧	٣٦	٣٦	٢٦	١٣

⑥ للتأكد من صحة حل المسألة الارثية نقوم بجمع عدد الاسهم ليعطي لنا ناتج اصل المسألة

$$216 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 26 + 26 + 36 + 36 + 27$$

ملاحظة // مسألة رسم الجدول في حل المسائل هي مسألة اختيارية وايضا فكرية لتبسيط حل جميع مسائل الارث .

مثال : توفي عن زوجة والادارة المحلية (المحافظة) ؟

حسب القرار التمييزي المرقم ١٦٨٩ / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية ٢٠١١ في ١٧ / ١ / ٢٠١٢ (تستحق الزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوراث وليس لها الحق فيما بقي عن طريق الرد بل يكون الباقي الى بيت المال الضريبة العامة او المحافظة) . عليه يكون تقسيم الارث للزوجة الربع والباقي للإدارة المحلية حسب القرار المرقم ١١٧٠ لأنه لا يرد الباقي على الفروض عند اهل السنة .

معلومة مهمة جدا /// حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٧٠ الصادر بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٧٧ ذهب هذا القرار : عند موت احد الزوجين ولا يوجد وارث لهما سوى الزوج او الزوجة وقد ترك عند وفاته عقارا واحدا فقط تنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر شريطة الا يملك احدهما دار سكنية على وجه الاستقلال كانت قد سجله بأسمه في دائرة التسجيل العقاري وهذا ما اكده القرار التمييزي حسب احكام الفقرة (٢) ((اذا كان الزوج لا يملك سوى دارا واحدة فان قيام محكمة الاحوال الشخصية بإفراز الدار الى دارين وتسجيل احدهما باسم الزوجة واصدار حجة بذلك استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١١٧٠ في ٢٩ / ١٠ / ١٩٧٧ الذي تقرر منح دار سكنية لأي من الزوجين في حالة وفاة احدهما مع تسجيل الدار الاخرى باسم الادارة المحلية لمحافظة بغداد يعتبر صحيحا وموافقا للقانون)) .

*** موقع الزوجة من الحجب :

ينطبق على الزوجة كما في حق الزوج مع اختلاف بسيط وذلك بوجودها مع الفرع الوراث ينقلها من الربع $\frac{1}{4}$ الى الثمن $\frac{1}{8}$ خلافا للزوج الذي ينقل من النصف $\frac{1}{2}$ الى الربع $\frac{1}{4}$ ، وان الزوجة لا ترث الا بالفرض .



الحالة الثانية : تعدد الزوجات : ولها فرضيتين :-

- ١- تستحق الزوجات $\frac{1}{4}$ الربع مع **عدم وجود** الفرع الوارث ويقسم بينهما بالتساوي .
 - ٢- تستحق الزوجات $\frac{1}{8}$ الثمن مع **وجود** الفرع الوارث ويقسم بينهما بالتساوي .
- ملاحظة جدا مهمة // في حال ظهور ناتج لا يقبل القسمة على عدد الزوجات نقوم بالاتي :-
- أ- نضرب عدد رؤوس الزوجات $\times$ اصل المسألة ومن ثم
 - ب- نقسم اصل المسألة على فرض الزوجة ومن ثم
 - ج- نقسم الناتج الباقي على عدد رؤوس الزوجات ومن ثم
 - د - نقوم باتباع الخطوات في حل المسألة الارثية المتعارف عليها والسابقة الذكر اعلاه .

مثال على ذلك : مات رجل وترك زوجتين و ولد و بنت ؟

اصل المسألة = ٢٤		اصل المسألة بعد التصحيح = ٤٨	
الورثة	زوجتين	ولد	بنت
الفروض	$\frac{1}{8}$	الباقي	الباقي
السبب	لوجود الفرع الوارث	للذكر مثل حظ الانثيين	
السهم	٦	٢٨	١٤

① تكون اصل المسألة فرض الزوجة $\frac{1}{8}$ الثمن $\times 3$ عدد رؤوس الفرع الوارث

$$٨ \times ٣ = ٢٤ \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على فرض الزوجة

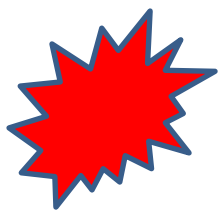
$٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم حصة **الزوجات**. هنا نرى ان الرقم (٣) لا يقبل القسمة على عدد الزوجات لذلك نلجئ الى الطريقة الاتية :

أ- نضرب عدد رؤوس الزوجات $\times$ اصل المسألة

$$٢ \times ٢٤ = ٤٨ \text{ اصل المسألة بعد التصحيح}$$

ب- نقسم اصل المسألة على فرض الزوجة

$$٤٨ \div ٨ = ٦ \text{ سهم حصة الزوجات}$$



((تابع الى السؤال اعلاه))

ج- نقسم الناتج على عدد رؤوس الزوجات

$$٦ \div ٢ = ٣ \text{ سهم لكل زوجة}$$

د- نطرح اصل المسألة من حصة الزوجات

$$٤٨ - ٦ = ٤٢ \text{ الباقي}$$

٣ نقسم الناتج الباقي على حصة الزوجة

$$٤٢ \div ٣ = ١٤ \text{ سهم حصة البنت}$$

٤ نضرب حصة البنت في اثنين حصة الذكر لان للذكر مثل حظ الانثيين $١٤ \times ٢ = ٢٨$ سهم حصة الولد



٥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ + ١٤ + ٢٨ = ٤٨$ اذن الحل

مثال اخر : توفي عن ثلاث زوجات و اخ شقيق ؟

الحل / الزوجات لهن $\frac{1}{4}$ لعدم وجود الفرع الوارث للزوج . اذن تكون اصل المسألة من ٤ اسهم

$٤ \div ٤ = ١$ سهم حصة الزوجات يقسم بينهما بالتساوي والباقي ثلاثة اسهم الى الاخ الشقيق ولغرض تصحيح المسألة الارثية لكي يقسم الناتج بدون باقي لذا نقوم بضرب الاسهم والاعتبار $٣ \times$ وعلى الوجه التالي :

$$١٢ = ٣ \times ٤ \text{ اصل المسألة بعد التصحيح}$$

اذن تكون حل المسألة الارثية بعد التصحيح كالآتي :-

- نقسم اصل المسألة $١٢ \div ٤$ حصة فرض الزوجات $= ٣$ سهم حصة الزوجات

- نطرح اصل المسألة $١٢ - ٣$ حصة الزوجات $= ٩$ سهم حصة الاخ الشقيق

*** للتأكد من صحة حل المسألة نقوم بجمع عدد الاسهم ليعطي لنا ناتج اصل المسألة



$$٩ + ٣ = ١٢ \text{ اذن الحل}$$

عليه تكون تقسيم التركة كالآتي :

الورثة	زوجة (٣)	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي
السهم	٣	٩

مثال اخر : توفي عن زوجتين و ابن عم ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجتين	ابن عم
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث	عند اهل السنة (عاصب) عند اهل الجعفرية (قرابة)
السهم	١	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوجة $\frac{1}{4}$ اذن مقام فرضها هو اصل المسألة = ٤

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم بما انه السهم الواحد لا ينقسم على فرض الزوجتين وهو الربع عليه نقوم ((بضرب الفرض وهو ٤ $\times$ عدد الزوجات $٢ = ٨$ اصل المسألة الجديد)) . عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :

③ نقسم اصل المسألة الجديد على مقام فرض الزوجة $٨ \div ٤ = ٢$ سهم **للزوجتين**

④ نطرح اصل المسألة الجديد من ناتج حصة اسهم الزوجتين $٨ - ٢ = ٦$ سهم **لابن العم**

⑤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على ناتج اصل المسألة

٢ + ٦ = ٨ اذن الحل 

اصل المسألة الجديد = ٨		
الورثة	زوجتين	ابن عم
السهم	٢	٦

ملاحظة / طريقة تكرار حل المسائل بهذه الطريقة بطريقة الترقيم ورسم الجدول هي لحفظها لدى القارئ وتضليل النتائج باللون الاحمر لوضوحها ايضا



الحالة الثالثة : ميراث الزوجة الحامل مع الجنين مع الفرع الوارث وله فرضية :-

*** يعزل للحمل من التركة نصيب **ذكرين احتياطيا** واذا ولد ذكر او انثى وزع الباقي على الورثة .

مثال ذلك : مات رجل وترك زوجة و ولد و بنت و حمل ؟

الحل / نقوم باتباع نفس الخطوات السابقة :

① تكون اصل المسألة من حاصل ضرب فرض الزوجة $\frac{1}{8}$ الثمن $\times 7$ عدد رؤوس الفرع الوارث

$$8 \times 7 = 56 \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على حصة فرض الزوجة

$$56 \div 8 = 7 \text{ سهم حصة الزوجة}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الزوجة

$$56 - 7 = 49 \text{ الباقي}$$

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الاولاد

$$49 \div 7 = 7 \text{ سهم حصة البنت}$$

⑤ نضرب حصة البنت $\times 2$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $= 14$ سهم حصة الولد

⑥ نضرب حصة الولد $\times 2$ (للحمل نصيب ذكرين احتياطيا) $= 28$ سهم حصة الحمل

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :-

الورثة	الزوجة	ولد	بنت	حمل
الفروض	$\frac{1}{8}$	ق	ق	ذكرين احتياطيا
السهم	7	14	7	28

معلومة // لغرض معرفة صحة حلك للمسائل الارثية تقوم بجمع عدد الاسهم الناتجة فإذا أصبح الناتج

مطابق مع رقم اصل المسألة فهذا يعني ان استخراجك للمسألة الارثية صحيح وكما في المثال اعلاه



نجمع $7 + 14 + 7 + 28 = 56$ هو اصل المسألة اذن الحل

((المبحث الثاني))

ميراث الزوج : كما اشارت اليه المادة (٩١) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ يرث بالفرض فقط وله حالتين وكما يلي :-

الحالة الاولى : يرث $\frac{1}{4}$ الربع فرضا مع وجود الفرع الوارث للزوجة :

يرث الزوج الربع فرضا عند وجود الفرع الوارث مطلقا (كالا بن وابن الابن زان نزل والده وال بنت وبنت الابن وان نزل ابوها) هذا عند اهل السنة . اما الفقه الجعفري بالإضافة الى ما ذكر اعلاه اذ وجد (ابن البنت او بنت البنت للزوجة) مستمدين رأيهم من فقه اهل البيت عليهم السلام .

مثال على ذلك // ماتت امرأة وتركت زوجا و ولد ذكر و بنتين ؟

الحل / نتبع نفس الخطوات السابقة لحل المسألة :-

① تكون اصل المسألة حاصل ضرب عدد رؤوس الفرع الوارث $\times ٤$ حصة فرض الزوج

$$٤ \times ٤ = ١٦ \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على حصة فرض الزوج

$$١٦ \div ٤ = ٤ \text{ سهم حصة الزوج}$$

③ نطرح اصل المسألة من حصة الزوج

$$١٦ - ٤ = ١٢ \text{ الباقي}$$

④ نقسم الباقي من عدد رؤوس الفرع الوارث

$$١٢ \div ٤ = ٣ \text{ سهم لكل بنت}$$

⑤ نضرب حصة البنت $\times ٢$ (للذكر مثل حظ الانثيين)

$$٣ \times ٢ = ٦ \text{ سهم حصة الولد}$$

عليه يكون تقسم التركة كالآتي :

الورثة	الزوج	ولد	٢ بنات
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي للذكر مثل حظ الانثيين	
السهم	٤	٦	٣

مثال : توفيت عن زوج و ابن بنت او بنت البنت ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوج	ابن بنت او بنت البنت
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى حسب الفقه الجعفري لا ترث حسب الفقه الحنفي
السبب	لوجود فرع وارث	الجعفري لأنها من فرع الميت حسب فقه اهل البيت الحنفي لا تعتبر من فرع الميت
السهم	١	٣

مثال : توفيت عن زوج و اربع بنات و ثلاثة ابناء ؟

اصل المسألة = ٤٠			
الورثة	زوج	اناث عدد (٤)	ذكور عدد (٣)
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السبب	لوجود فرع وارث	لانهم من اجناس مختلفة وصنف واحد لفرع الميت	
السهم	١٠	١٢	١٨

① لاستخراج اصل المسألة نقوم بحاصل ضرب مقام فرض الزوج $\times$ عدد رؤوس الفرع الوارث

$$٤ \times ١٠ = ٤٠ \text{ اصل المسألة (نطبق قاعدة التعصيب)}$$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٤٠ \div ٤ = ١٠$ اسهم للزوج

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $٤٠ - ١٠ = ٣٠$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $٣٠ \div ٣ = ١٠$ اسهم للبنت

⑤ نضرب اسهم حصة البنت $٢ \times ٣ = ٦$ اسهم حصة الابناء

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٠ + ٣ + ٣ + ٣ + ٣ + ٦ + ٦ + ٦ = ٤٠$

الذكور

الاناث

الحالة الثانية : يرث $\frac{1}{2}$ النصف فرضاً مع عدم وجود الفرع الوارث للزوجة .

مثال : توفيت عن زوج و اخ شقيق للمتوفية ؟

اصل المسألة = ٢		
الورثة	زوج	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث	عند اهل السنة عاصب
السهم	١	١

// الحل

يأخذ الزوج نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث ويأخذ الاخ الشقيق الباقي لأنه عاصب عند الفقه السني . وقريب عند الفقه الجعفرية ولأنه من الطبقة الثانية ولا يوجد احد من الطبقة الاولى لكي يحجبه فتصبح المسألة الارثية من سهمين للزوج سهم واحد وللأخ الشقيق سهم واحد .

مثال اخر : توفيت الزوجة عن زوج و اب فقط ؟

اصل المسألة = ٢		
الورثة	زوج	اب
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث	الباقى بعد اخذ فرض الزوج
السهم	١	١

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوج = ٢

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٢ \div ٢ = ١$ سهم للزوج

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $٢ - ١ = ١$ سهم للاب

مثال اخر // ماتت امرأة وتركت زوجا و اب و ام و ثلاث ذكور و بنت واحدة ؟

الحل // لاستخراج المسألة الارثية ايضا نقوم باتباع الخمس خطوات التالية :-

① تكون حاصل ضرب م . م . أ للمقامين $\frac{6}{1}$ للاب و $\frac{1}{4}$ للزوج $\times 7$ عدد رؤوس الفرع الوارث

م . م . أ للمقامين هو $12 \times 7 = 84$ اصل المسألة

② نقس اصل المسألة على حصة كل صاحب فرض

$84 \div 4 = 21$ سهم صحة الزوج ، وكذلك $84 \div 6 = 14$ سهم لكل من الاب والام

③ نطرح اصل المسألة من سهم كل من الزوج والاب والام

$84 - 21 - 14 - 14 = 35$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث

$35 \div 7 = 5$ سهم حصة **البنت**

⑤ نضرب سهم البنت $\times 2$ (للذكر مثل حظ الانثيين)

$5 \times 2 = 10$ سهم حصة كل **ولد**

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :

اصل المسألة = 84					
الورثة	الزوج	الاب	الام	٣ ذكور	بنت
الفروض	$\frac{4}{1}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$	ق (الباقي)	ق (الباقي)
السهم	٢١	١٤	١٤	١٠	٥

⑥ للتأكد من حل المسألة الارثية نقوم بجمع الاسهم ليعطي لنا الناتج مطابق مع اصل المسألة



$84 = 5 + 10 + 10 + 10 + 14 + 14 + 21$ هو اصل المسألة اذن الحل

مثال : توفيت الزوجة عن زوج و ثلاثة اخوة اشقاء ؟

اصل المسألة = ٢		
الورثة	زوج	اخ شقيق عدد (٣)
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى $\frac{1}{2}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث	بعد اخذ فرض الزوج لأنه عاصب وقريب
السهم	١	١

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوج = ٢

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٢ \div ٢ = ١$ سهم **للزوج**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $٢ - ١ = ١$ سهم **للأخوة الاشقاء** حيث ان السهم الواحد لا ينقسم على ثلاثة اخوة الاشقاء فتجري عملية التصحيح كالآتي :

④ نقوم بضرب اصل المسألة $\times$ عدد الاخوة الثلاث فتصبح المسألة $٢ \times ٣ = ٦$ اصل المسألة الجديد بعد التصحيح

⑤ نقسم اصل المسألة الجديد على مقام فرض الزوج $٦ \div ٢ = ٣$ سهم **للزوج**

⑥ نطرح اصل المسألة الجديد من ناتج اسهم الزوج $٦ - ٣ = ٣$ سهم **للأخوة الاشقاء** اي لكل اخ (١) سهم .

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :

اصل المسألة الجديد = ٦		
الورثة	زوج	اخ شقيق عدد (٣)
السهم	٣	٣

مثال : توفيت عن زوج و ابن قاتل لها و اخ لآب ؟

اصل المسألة = ٢			
الورثة	زوج	ابن قاتل	اخ لآب
الفروض	$\frac{1}{2}$	لا يرث	الباقى $\frac{1}{2}$
السبب	لوجود فرع وارث	لا يرث القاتل	بعد اخذ فرض الزوج
السهم	١		١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فنأخذ مقام فرض الزوج = ٢

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٢ \div ٢ = ١$ سهم **للزوج**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $٢ - ٢ = ٠$ سهم **للأخ لآب**

مثال : توفيت عن زوج و ام و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	زوج	ام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	الباقى عند الفقه الحنفى لأنه عاصب . محجوب بالأم عند الفقه الجعفري لأنه من الطبقة الثانية .
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لعدم وجود فرع وارث وجمع من الاخوة	لأنه عاصب فيأخذ الباقي بعد نصيب فرض الزوج والام
السهم	٣	٢	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$

هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٦ \div ٢ = ٣$ سهم **للزوج** كذلك $٦ \div ٣ = ٢$ لآم

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوج والام $٦ - ٣ - ٢ = ١$ سهم **للأخ الشقيق**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٢ + ٣ = ٦$ اذن الحل

*** موقع الزوج من الحجب :

ان الزوج لا يحجب احدا من الورثة لا حجب حرمان ولا حجب نقصان وهو الآخر لا يحجبه احدا من الورثة حجب حرمان مطلقا . لكنه قد يعتريه حجب النقصان وذلك في حالة وجوده مع الفرع الوارث اذ ينتقل نصيبه من النصف $\frac{1}{2}$ الى الربع $\frac{1}{4}$ ، كما ان بقي من التركة بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم فانه لا يرد عليه شيء وانما يرد على اصحاب الفروض النسبية الناشئة عن القرابة ، وان انفرد اخذ نفسه والنصف الباقي كان لذوي الارحام ان وجدوا والا رد على بيت المال المسلمين ان كان منتظما فان لم يكن منتظما رد على الزوج وذلك لعدم وجود وارث غيره (هذا عند اهل السنة) .

اما الجعفرية يكون برد الباقي من التركة على الزوج فقط دون الزوجة اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض ولا من القرابة اي اذا انحصر الوارث في احدهما فان الزوج يرد بالنسبية والرد على المشهور بخلاف الزوجة لا يرد عليها مطلقا . وذلك حسب القرار التمييزي المرقم ٣٩٦ / هيئة عامة / ٨٢ في ٤ / ١٢ / ١٩٨٢ منشور في كتاب المختار من قضاء محكمة التمييز – الاحوال الشخصية – صفحة ١٢ .

الخلاصة في اختلاف المذهبين (الحنفي والجعفري) في ارث الزوجين



اولا : اتفق الفقهاء السني والجعفري في ان الزوج يأخذ النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث وله الربع ان وجد الفرع الوارث . وان للزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث والثمن عند وجوده .

ثانيا : اختلف الفقهاء السني والجعفري في المعنى الشامل لكلمة (الولد) . حيث ذهب اهل السنة ان الولد الذي يحجب الزوجين حجب نقصان هو كلا من ((الابن وان نزل وبنت الابن وان نزل ابوها وبنت الصلابة)) .

اما فقهاء الجعفرية فانهم يعتبرون كل فرع للمتوفي ولدا له سواء كان هذا الفرع لأبنائه الذكور او لبناته الاناث بالإضافة الى ما ذكر اعلاه فبنت البنت وان نزلت وابن البنت وان نزل فهم فرع للميت

ثالثا : الزوجان عند الفقه الحنفي لا يرد عليهما شيء . اما عند الفقه الجعفري هو جواز الرد على الزوج فقط اما الزوجة فأنها لا تنال شيئا زيادة على فريضتها عن طريق الرد .

((المبحث الثالث))

• ميراث الاب والام : ميراث الاصول

اولا : ميراث الاب // كما جاء في قوله تعالى من سورة النساء اية (١١) : ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد)) . للاب ثلاثة احوال يستحق فيها الميراث شرعا من ولده المتوفى وهي كما يلي :-

الحالة الاولى : يرث الاب بالفرض فقط وهو السدس ١/٦ التركة .

يأخذ الاب السدس من ابنه المتوفى اذا كان له فرع وارث مذكر (كالابن او ابن الابن) عند أهل السنة . اما عند الجعفرية يضاف الى ما ذكر اعلاه (ابن البنت وبنت البنت) هنا تدخل الانثى ضمن الفرع الوارث حيث اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة الثانية من القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٨ انة التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية العراقي المادة (٩١) . ويعتبر الاب من افراد الطبقة الاولى ودليل ذلك الآية القرآنية الكريمة من سورة النساء الآية (١١) .

مثال ذلك : توفي عن اب و ابن و زوجة ؟

اصل المسألة = ٢٤			
الورثة	اب	ابن	زوجة
الفروض	١/٦	الباقى	١/٨
السبب	لوجود فرع وارث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	لوجود فرع وارث
السهام	٤	١٧	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين ١/٦ و ١/٨

هو اصل المسألة = ٢٤

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم للاب ، كذلك

$٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الاب والزوجة $٢٤ - ٤ - ٣ = ١٧$ سهم للابن



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم (الحصص) $٢٤ = ١٧ - ٣ - ٤$ الحل

مثال على ذلك // مات رجل وترك اب او ام و ولدين ذكرين و بنت ؟

الحل : نقوم ايضا باتباع الخطوات السابقة الذكر :- بما انه عندنا صاحب فرض مع فرع وارث اذن

① تكون اصل المسألة من حاصل ضرب عدد رؤوس الفرع الوارث 5×6 مقام فرض الاب

$$5 \times 6 = 30 \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على حصة فرض الاب

$$30 \div 6 = 5 \text{ سهم حصة الاب}$$

③ نطرح اصل المسألة من حصة الاب

$$30 - 5 = 25 \text{ الباقي}$$

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الاولاد

$$25 \div 5 = 5 \text{ سهم حصة البنت}$$

⑤ نضرب حصة البنت 5×2 (للذكر مثل حظ الانثيين)

$$5 \times 2 = 10 \text{ سهم حصة الولد}$$

⑥ للتأكد من صحة حل المسألة الارثية نقوم بجمع عدد الاسهم ليعطي لنا الناتج مطابق لأصل

المسألة $5 + 10 + 10 + 5 = 30$ هو اصل المسألة اذن الحل 

عليه تكون المسألة الارثية كالآتي :

الورثة	الاب او الام	٢ ذكور	بنت
الفروض	١/٦	ق (الباقي)	ق (الباقي)
السهم	٥	$10 + 10 = 20$	٥



مثال اخر// مات رجل وترك اب و ام و ٢ ذكور و ثلاث بنات ؟

الحل : نقوم ايضا باتباع الخطوات و كالاتي :-

① تكون اصل المسألة حاصل ضرب عدد رؤوس الفرع الوارث $\times$ حصة فرض الاب او الام

$$٧ \times ٦ = ٤٢ \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على حصة فرض الاب والام

$$٤٢ \div ٦ = ٧ \text{ سهم حصة الاب ، وكذلك } ٤٢ \div ٦ = ٧ \text{ سهم حصة الام}$$

③ نطرح اصل المسألة من حصة كل من الاب والام

$$٤٢ - ٧ - ٧ = ٢٨ \text{ الباقي}$$

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث

$$٢٨ \div ٧ = ٤ \text{ سهم حصة البنت}$$

⑤ نضرب حصة البنت $\times ٢$ (للذكر مثل حظ الانثيين)

$$٤ \times ٢ = ٨ \text{ سهم حصة كل ولد}$$

∴ عليه تكون تقسيم الارث كالاتي :

الورثة	الاب	الام	٢ ذكور	٣ بنات
الفروض	٦/١	٦/١	ق (الباقي)	ق (الباقي)
السهم	٧	٧	٨	٤

⑥ للتأكد من صحة حل المسألة الارثية نقوم بجمع عدد السهام لنحصل على ناتج مطابق لرقم اصل



$$\text{المسألة } ٧ + ٧ + ٨ + ٨ + ٤ + ٤ + ٤ = ٤٢ \text{ هو اصل المسألة اذن الحل}$$



الحالة الثانية : يرث الاب بالتعصيب او كل التركة .



حسب الفقه الحنفي اذا **لم** يوجد للمتوفي فرع وارث مطلقا مؤنث او مذكر اي ليس للمتوفي (ابن او ابن ابن ولا بنت صابية ولا بنت ابن وان نزل ابوها) هذا عند اهل السنة . في هذه الحالة يأخذ من كان معه من الورثة نصيبهم ان لم يكونوا محجوبين ويأخذ الاب الباقي .



حسب الفقه الجعفري يقوم اولاد البنت مقام امهم وعلى هذا يكون للاب السدس فرضا والباقي لابن البنت .

مثال ذلك : توفي عن اب و زوجة ؟

اصل المسألة = ٤		
زوجة	اب	الورثة
$\frac{1}{4}$	الباقي بالتعصيب	الفروض
لعدم وجود فرع وارث	لعدم وجود فرع وارث	السبب
١	٣	السهم

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوجة هو اصل المسألة = ٤

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ سهم **للاب**

مثال اخر : توفي عن اب و اخ شقيق ؟

اخ شقيق	اب	الورثة
محجوب بالأب	كل التركة	الفروض
لأنه من الطبقة الثانية	لعدم وجود فرع وارث	السبب
	كل التركة	السهم

الحالة الثالثة : يرث الاب بالفرض والتعصيب معا .

قبل التعديل يأخذ الاب السدس اذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن فيشارك الاب ذوي الفروض فروضهم ويأخذ السدس فان بقي شيء من التركة اخذه الاب بالتعصيب او القرابة . بعد التعديل بموجب التعديل الوارد على المادة (٩١) من قانون التعديل الثاني المرقم ٢١ لسنة ١٩٧٨ فقد صار الاب يأخذ السدس فرضا مع الذكر او البنت او بنات المتوفى ولا يرد عليه شيء بل يرد على البنت او البنات .

مثال ذلك : توفي عن اب و ام و بنت او بنت ابن ؟

قبل وبعد تعديل المادة (٩١) من ق . ح . ش . ع	اصل المسألة = ٦		
الورثة	اب	ام	بنت او بنت ابن
الفروض	٦/١	٦/١	الباقى ١/٢
السبب	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهم	١ + ١ = ٢ قبل التعديل ١ بعد التعديل	١ قبل التعديل ١ بعد التعديل	٣ قبل التعديل ٤ بعد التعديل

قبل التعديل يكون الحل كالآتي :-

- ١ لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام صاحب الفرض $\frac{٦}{١} = ٦$
- ٢ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٦ \div ٦ = ١$ سهم **للاب** ، كذلك $٦ \div ٦ = ١$ **للام**
- كذلك $٦ \div ٢ = ٣$ سهم **للبنات** لأنها منفردة فتأخذ نصف التركة .
- ٣ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ١ + ٣ = ٥$ بما انه مجموع السهام هو (٥)
- علما ان اصل المسألة هو (٦) فيبقى سهم واحد يرد على الاب فتصبح سهام الاب $١ + ١ = ٢$ فيصبح مجموع السهام (٦) .

بعد التعديل يكون الحل كالآتي :-

- ١ نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٦ = ١$ سهم **للاب** ، كذلك $٦ \div ٦ = ١$ **للام**
- ٢ نطرح اصل المسألة من ناتج حصص اسهم كلا من الاب والام $٦ - ١ - ١ = ٤$ سهم **للبنات**

• موقع الاب من الحجب والحرمان :

ان الاب لا يحجب مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان بل هو يحجب غيره حجب حرمان ويحجب حجب نقصان وكالاتي :-



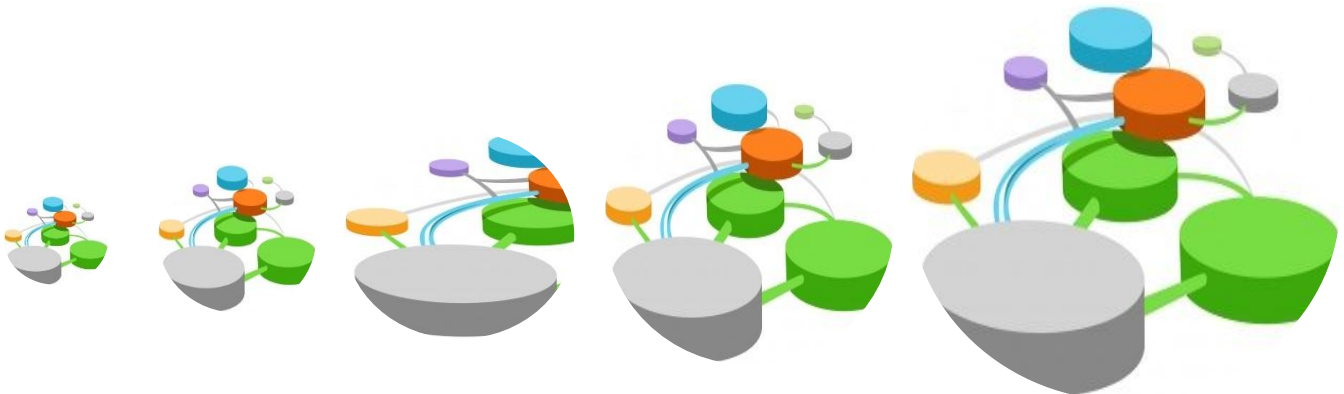
*** الاب يحجب حجب حرمان كلا من :-

- ١- يحجب جميع العصابات ولا يستثنى من ذلك الا الابن وابن الابن وان نزل .
- ٢- يحجب الاخوة الاشقاء او الاخوات لاب كما يحجب ابناؤهم .
- ٣- يحجب الاعمام الاشقاء والاعمام لاب كما يحجب ابناؤهم .
- ٤- يحجب بعض اصحاب الفروض كالجد والد الاب وان علا والجدة ام الاب وان علت .
- ٥- يحجب الاخت الشقيقة مطلقا والاخت لاب والاخت لام والاخ لام .



*** الاب يحجب حجب نقصان كلا من :-

يحجب الام فانه يقلل ميراثها من ثلث جميع التركة الى ثلث الباقي كما لو توفي عن زوج او زوجة واب وام (هذا عند اهل السنة) . اما (عند اهل الجعفرية) بما ان الاب من المرتبة الاولى فانه يحجب جميع افراد المرتبة الثانية والثالثة وهو لا يحجب ميراث الام حجب نقصان .



ثانيا : ميراث الام // ان الام لا ترث الا بالفرض ولها في ذلك ثلاث حالات وهي كالآتي :-

الحالة الاولى : ترث الام السدس $\frac{1}{6}$ فرضا ويتحقق ذلك في الشرطين الآتيين :-

الشرط الاول : وجود الفرع الوارث مطلقا (كالأبن والبنت الصلبية وابن الابن وبنت الابن وان نزل ابوها) هذا عند اهل السنة . اما عند اهل الجعفرية بالإضافة الى المذكورين اعلاه (بنت البنت وابن البنت) .

مثال ذلك : توفي عن ام و اب وزوجة وبنت ؟

اصل المسألة = ٢٤				
الورثة	ام	اب	زوجة	بنت
الفروض	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	الباقى
السبب	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث	تعصيبا من التركة
السهم	٤	٤	٣	١٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{6}$ و $\frac{1}{8}$

× عدد رؤوس الفرع الوارث هو اصل المسألة = $24 = 1 \times 24$

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $24 \div 6 = 4$ سهم **للأب** ، كذلك $24 \div 6 = 4$ سهم **للام**

كذلك $24 \div 8 = 3$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج اسهم حصص كلا من الام والاب والزوجة $24 - 4 - 4 - 3 = 13$



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $24 = 13 + 3 + 4 + 4$ اذن الحل

مثال اخر : توفي عن ام و ابن ؟

اصل المسألة = ٦		
الورثة	ام	ابن
الفروض	$\frac{1}{6}$	الباقى
السهم	١	٥

الشرط الثاني : تراث الام السدس فرضا عند وجود اثنين فأكثر من الاخوة بغض النظر عن جهة الابوة او جنسهما سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين وارثين او محجوبين .

مثال اخر : توفي رجل وترك ام و اخوين شقيقين ؟

الحل : اصل المسألة من ١ سهم للام . اي ان الباقي يرد على الام باعتبارها من المرتبة الاولى والاخوة الاشقاء من المرتبة الثانية لذلك حجت الام الاخوة الاشقاء عليه تكون المسألة الارثية كالآتي :-

الورثة	الام	اخوة اشقاء
الفروض	٦ / ١	محجوب
السهم	١ فرضا وردا	_____

مثال اخر : توفيت عن ام و اب و زوج و اخ شقيق و اخ لاب ؟

اصل المسألة = ١٢					
الورثة	ام	اب	زوج	اخ ش	اخ لاب
الفروض	٦/١	الباقي	١/٢	محجوب بالأب	محجوب بالأب
السبب	لوجود جمع من الاخوة	لعدم وجود فرع وارث	لعدم وجود فرع وارث	لأنه من الطبقة الثانية	لأنه من الطبقة الثانية
السهم	٢	٤	٦	_____	_____

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين ٦/١ و ١/٢ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للزوج**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الام والزوجة $١٢ - ٢ - ٦ = ٤$ سهم **للاب**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٤ + ٦ + ٢$ اذن الحل 

مثال اخر : توفي رجل وترك ام و خمسة اولاد ؟

الحل : اصل المسألة من ٦ اسهم

للام = ١ سهم للام و لكل ولد = ١ سهم

الحالة الثانية : تراث الام الثلث $\frac{1}{3}$ فرضا اذا لم يكن للمتوفي فرع وارث ولا جمع من الاخوة .
ودليل ذلك قوله تعالى (فأن لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث) . ولها صورتين و كما يلي :-

الصورة الاولى : تأخذ الام الثلث $\frac{1}{3}$ من التركة فرضا اذا كانت مع الاب وحده فقط او مع احد الزوجين فقط .

مثال ذلك : توفي شخص وترك ام و اب ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	ام	اب
الفروض	$\frac{1}{3}$	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	لعدم وجود فرع وارث
السهم	١	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض فيكون مقامه هو اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الام $٣ - ١ = ٢$ سهم **للاب**

مثال اخر : توفي شخص وترك ام وزوج ؟

اصل المسألة = ٦		
الورثة	ام	زوج
الفروض	$\frac{1}{3}$ فرضا + ردا	$\frac{1}{2}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	لعدم وجود فرع وارث للزوجة
السهم	٢ فرضا + ١ ردا = ٣	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$

هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٦ \div ٣ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $٦ \div ٣ = ٢$ **للزوجة**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٣ = ٥$ يبقى سهم واحد يرد على **الام**

الصورة الثانية : تأخذ الام الثلث $\frac{1}{3}$ من التركة فرضا . اذا كان معها جد صحيح من جهة الاب .

مثال ذلك : توفي شخص وترك ام و جد صحيح ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	ام	جد صحيح
الفروض	$\frac{1}{3}$	الباقى
السبب	لوجود الجد الصحيح ولعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	
السهم	١	٢

مثال اخر : توفي شخص وترك ام و زوج و جد صحيح ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	ام	زوج	جد صحيح
الفروض	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	لعدم وجود فرع وارث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهم	٢	٣	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$

هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٦ \div ٣ = ٢$ سهم للام ، كذلك $٦ \div ٢ = ٣$ للزوج

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الام والزوج $٦ - ٢ - ٣ = ١$ سهم للجد



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٣ + ١ = ٦$ اذن الحل

الحالة الثالثة : تستحق الام باقي التركة اذا لم يكن للمتوفي اب ولا فرع وارث ولا جمع من الاخوة .

مثال ذلك // توفيت عن ام و زوج ؟

الحل : بما ان حصة الزوج $\frac{1}{2}$ النصف فيكون اصل المسألة من ٢ سهم

① نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $2 \div 2 = 1$ سهم **للزوج** .

② نطرح اصل المسألة من ناتج صحة اسهم الزوج $2 - 1 = 1$ سهم **للام** .

مثال اخر : توفي عن ام و زوجة ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	ام	زوجة
الفروض	الباقي	$\frac{1}{4}$
السبب	لعدم وجود الاب ولا الفرع الوراث ولا الاخوة اشقاء	لعدم وجود الفرع الوراث
السهم	٣	١

الحل : بما ان حصة الزوجة $\frac{1}{4}$ الربع فيكون اصل المسألة من ٤ اسهم

للزوجة = ١ سهم و الباقي للام = ٣ سهم

***** موقع الام من الحجب والرد :**



حسب الفقه الحنفي كالآتي :-

١- ان الام لا تحجب من الميراث حجب حرمان لكنها قد تحجب نقصان من الثلث الى السدس في حالتين هما :-

أ - عند وجود فرع وارث للميت .

ب- عند وجود جمع من الاخوة والاخوات اشقاء كانوا او لاب او لام او مختلطين او محجوبين .

٢- يرد على الام ما زاد من اصحاب الفروض بمقدار نصيبها المتمثل بالثلث او السدس .



*** حسب الفقه الجعفري كالآتي :-

١- تحجب الام حجب نقصان من الثلث الى السدس وفق الشروط الآتية :-

أ- ان يكون الاخوة والاخوات جميعهم اشقاء او اخوة لاب ، اما الاخوة لام فلا يحجبونها حجب نقصان .

ب- ان يكون عدد الذكور اثنين فأكثر وان يكون عدد الاناث اربعا او ذكر واحد واثنين اناث .

ج- ان يكون الاب موجودا في المسألة الارثية فأن لم يكن موجودا فأن الام هي التي تحجب الاخوة ولا يؤثر عليها .

٢- ان الام لا تحجب حجب حرمان مطلقا .

٣- الام تحجب كل وارث يكون من المرتبة الثانية والثالثة لأنها من المرتبة الاولى .



استنتاجات الخلاصة في الاختلاف بين المذهبين الحنفي والجعفري لأرث الابوين



حسب الفقه الحنفي	حسب الفقه الجعفري
إذا انفرد الاب بالتركة فانه يرثها كلها بالتعصيب	إذا انفرد الاب بالتركة فانه يرثها كلها بالقرابة
إذا وجد الاخ الشقيق يحجب عند وجود الام والاب	إذا وجد الاخ الشقيق مع الام فأنه محجوب بها
تأخذ الام $\frac{1}{3}$ باقي التركة وليس ثلث التركة	تأخذ الام $\frac{1}{3}$ التركة وليس ثلث الباقي
تحجب الام جميع الاقارب من ذوي الارحام ولا تحجب احد من العصبات	تحجب الام كل واحد من المرتبة الثانية والثالثة
اولاد البنت اذا اجتمعت مع الاب يكون للاب جميع التركة ولا شيء لابن البنت	اولاد البنت يقومون مقام امهم فاذا اجتمعت مع الاب يكون للاب السدس فرضا والباقي لابن البنت
الام تأخذ السدس في حالة وجود الفرع الوارث او ان تكون الاخوات اربعا ليحجبن الام من الثلث الى السدس . والاخوة والاخوات لام لا يحجبونها	الام تأخذ السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارث او الجمع بين الاخوة مطلقا اثنين فصاعدا

((المبحث الرابع))



• ميراث الاولاد :

اولا : ميراث الابن (الولد الذكر) : وله ثلاث حالات كالآتي :-

١- يأخذ الابن المنفرد جميع التركة .

٢- اذا تعدد الاولاد الذكور (الاخوة الاشقاء) يقسم الارث بالتساوي فيما بينهم .

٣- اذا وجدت البنات معهم يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

✍ امثلة على هذه الحالات الثلاث :

مثال رقم (١) // مات رجل وترك ولدا فقط ؟

الحل // الولد = ١ سهم . اي كل التركة

مثال رقم (٢) // مات رجل وترك ٣ اولاد ؟

الحل // لكل ولد = ١ سهم . اي يقسم بينهم بالتساوي

مثال رقم (٣) // مات رجل وترك ولدين ذكرين و بنت ؟

الحل // اصل المسألة من ٥ اسهم لعدم وجود صاحب فرض . لكل ولد = ٢ سهم ، وللبنات = ١ سهم

*** للتوضيح ربما سائل يسأل كيف اصبح اصل المسألة من (٥) ذلك عندما نحسب لكل ذكر

سهمين (للذكر مثل حظ الانثيين) فيكون ٥ اسهم $\div$ ٥ عدد رؤوس الفرع الوارث = ١ سهم حصة

البنت ثم نضرب حصة البنت $1 \times 2 = 2$ سهم حصة الذكر



ثانيا : ميراث البنت الصلبية :

وهي بنت المتوفي المباشر ولا يحجبها احد من الميراث لانعدام الوسطة بينها وبين ابيها وهي تحجب الاخوة والاخوات لام حجب حرمان . وتحجب ايضا الاخت الشقيقة في فرضها وهذا ما سنبينه في حالات ارث البنت الصلبية . لقد اخذ المشرع العراقي بالرد على البنت في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهم وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم وذلك بالتعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ إضافة الفقرة ثانيا الى المادة (٩١) .

• حالات ارث البنت الصلبية : ترث البنت الصلبية بثلاث حالات هي :-

- ١- اذا كانت واحدة فلها نصف $\frac{1}{2}$ التركة على ان لا يكون معها اخ ولا اخت ولا ابن الابن .
- ٢- اذا كانت بنتان فاكثر يأخذان ثلثي $\frac{2}{3}$ التركة ويقسم بينهم بالتساوي على ان لا يكون معها اخ ولا ابن الابن .
- ٣- تأخذ او تأخذان الباقي بعد اخذ اصحاب الفروض (الابوين والزوج الاخر) حصتهم من التركة اوكل التركة اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض . واذا وجد للمتوفي ابن او ابناء ذكور فيكون سهم للبنت وسهمين للولد (للذكر مثل حظ الانثيين) اي ترث بالتعصيب . وهذا ما اشارت اليه المادة (٢/٩٢) من ق . ح . ش

✍ امثلة على تلك الحالات اعلاه :-

مثال رقم (١) // مات رجل وترك بنت واحدة فقط ؟

الحل / تستحق البنت التركة كاملة وتصبح المسألة من (١) سهم البنت = ١ سهم

مثال رقم (٢) // ماتت امرأة وتركت ولد وبنت ؟

الحل / المسألة الارثية من ٣ أسهم (عدد رؤوس الفرع الوارث)

الولد = ٢ سهم ، والبنت = ١ سهم

مثال رقم (٣) // توفي رجل وترك اب وام وبنتين ؟

الورثة	أب	أم	بنات عدد (٢)	اصل المسألة = ٦
الفروض	٦/١	٦/١	الباقى ٢/٣	
السبب	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث	لجمع اختين	
السهام	١	١	٤	

الحل / بما انه يوجد عندنا صاحب فرض وهو الاب المسألة الارثية من ٦ اسهم وتكون كالاتي :-

$٦ \div ٦ = ١$ سهم للاب ، وكذلك $٦ \div ٦ = ١$ سهم للام

$٦ - ١ - ١ = ٤$ سهم الباقي للبنتين لكل بنت = ٢ سهم

عليه تكون تقسيم التركة كالاتي منها للاب = ١ سهم ، وللأم = ١ سهم ، ولكل بنت = ٢ سهم

مثال رقم (٤) : توفيت عن بنت و زوج واخ شقيق للمتوفية ؟

الحل / حسب الفقه الحنفي



الورثة	بنت صلبية	زوج	اخ شقيق	اصل المسألة = ٨
الفروض	١/٢	١/٤	الباقى ١/٤	
السبب	لانفرادها	لوجود فرع وارث	يرث مع البنت عند الفقه الحنفي محجوب بالبنت عند الفقه الجعفري	
السهام	٤	٢	٢	

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين ١/٢ و ١/٤

هو اصل المسألة = ٨

٢ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٨ \div ٢ = ٤$ اسهم للبنت الصلبية ، كذلك

$٨ \div ٤ = ٢$ اسهم للزوج

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من البنت والزوج $٨ - ٤ - ٢ = ٢$ اسهم للأخ ش



٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٨ = ٢ + ٢ + ٤$ اذن الحل

الورثة	بنت صلبية	زوج	اخ شقيق	اصل المسألة = ٨
الفروض	١/٢	١/٤	محجوب بالبنت	
السبب	لانفرادها	لوجود فرع وارث	لأنه من المترتبة الثانية والبنت من المرتبة الاولى	
السهام	٤ فرضا + ٢ ردا	٢	-----	



الحل / حسب الفقه الجعفري

مثال رقم (٥) : توفي عن بنات ثلاث و زوجة و اخ شقيق للمتوفي؟

الورثة	بنت صلبية عدد (٣)	زوجة	اخ شقيق للمتوفي
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{8}$	الباقى
السبب	لتعددهن وعدم وجود عاصب	لوجود فرع وارث	يرث وفق المذهب الحنفي لا يرث وفق المذهب الجعفري
السهام	٤٨	٩	١٥

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكوم م . م . أ للمقامين $\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{8}$ هو اصل المسألة = ٢٤ ، ويمكن ان نأخذ مقام فرض الزوجة (٨) ونضربها $\times (٣)$ عدد رؤوس الفرع الوارث = ٢٤ ايضا

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٢٤ \div ٨ = ٣$ اسهم **للزوجة** ، كذلك

$٢٤ \div ٣ = ٨$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $٨ \times ٢ = ١٦$ سهم **للبنات** هنا الناتج لا يقبل القسمة على عدد البنات الثلاث لذى نضرب اصل المسألة $\times$ عدد رؤوس البنات $٢٤ \times ٣ = ٧٢$ سهمها هو اصل المسألة الجديد . ثم نقوم كالآتي :-

أ- نقسم اصل المسألة الجديد على مقام اصحاب الفروض $٧٢ \div ٨ = ٩$ اسهم **للزوجة** ، كذلك

$٧٢ \div ٣ = ٢٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $٢٤ \times ٢ = ٤٨$ سهمها نقسمه على عدد رؤوس البنات $٤٨ \div ٣ = ١٦$ سهم لكل بنت

ب- نطرح اصل المسألة عل ناتج حصص اسهم كلا من البنات والزوجة $٧٢ - ٤٨ - ٩ = ١٥$ **للاخ**



ج- للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٧٢ = ١٥ + ٩ + ٤٨$ اذن الحل

معلومة // اذا ظهر لنا ناتج لا يقبل القسمة على عدد الورثة نقوم بالخطوات اعلاه (أ - ب)



مثال رقم (٦) : توفي عن زوجة و بنت و ابن ؟

الحل / حسب طريقة كتاب علم الفرائض (المصدر المأخوذ منه)		اصل المسألة = ٤	
الورثة	زوجة	بنت	ابن
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السبب	لوجود فرع وارث	نطبق قاعدة التعصيب وللأنثى نصف ما للذكر	
السهم	١	١	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوجة $\frac{1}{4}$ فيكون مقامها هو اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للبنات**

⑤ نضرب حصة البنت ١×٢ (للذكر مثل حظ الانثيين) $= ٢$ سهم **للابن**

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ١ + ٢ = ٤$ اذن الحل 

الحل / حسب طريقة الباحث والمؤلف (المحامي احمد الجيزاني)		اصل المسألة = ١٢	
الورثة	زوجة	بنت	ابن
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السبب	لوجود فرع وارث	نطبق قاعدة التعصيب وللأنثى نصف ما للذكر	
السهم	٣	٣	٦
المجموع = ١٢			

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوجة $\frac{1}{4}$ وعندنا فرع وارث اذن يكون اصل المسألة مقام فرض الزوجة $\times$ عدد رؤوس الفرع الوارث

٤×٣ (نطبق قاعدة التعصيب) $= ١٢$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $١٢ - ٣ = ٩$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $٩ \div ٣ = ٣$ سهم **للبنات**

⑤ نضرب حصة البنت ٢×٣ (للذكر مثل حظ الانثيين) $= ٦$ سهم **للابن**

مثال رقم (٧) : توفي عن بنات ثلاث و ابن ؟

الحل / نطبق قاعدة التعصيب $3 \times 2 = 6$ اسهم	اصل المسألة = ٥
الورثة	بنات عدد (٣)
الفروض	للذكر مثل حظ الانثيين
السبب	حسب فرضهم المقدر في القران الكريم
السهام	٣ لكل بنت واحد سهم
	٢



ثالثا : ميراث بنت الابن :

هل كل انثى من بنات ابناء الميت الذكور وتشمل (بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن وان نزل ابوها) ، وهي تقوم مقام البنت الصلبية عند عدمها . بنت الابن تحجب الاخوة والاخوات لام حجب حرمان ، وهي ايضا تكون محجوبة حجب حرمان (بأبن الميت) . ويحجبها ايضا (ابن الابن الاعلى منها درجة ، ولها في الميراث نفس حالات البنت الصلبية وكما يلي :-

١- اذا كانت واحدة فلها نصف $\frac{1}{2}$ التركة على ان لا يكون معها اخ ولا اخت ولا ابن الابن للمتوفي في منزلتها .

٢- اذا كانت بنتان فاكثر تأخذان الثلثين $\frac{2}{3}$ التركة ويقسم بينهما بالتساوي على ان لا يكون معهما اخ ولا ابن ابن يعصبهن .

٣- تأخذ او تأخذان الباقي من التركة بعد اخذ اصحاب الفروض حصصهم اوكل التركة اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض . واذا وجد ابن ابن للمتوفي في منزلتها او ابناء (ذكور) فتشاركه الميراث فيكون سهم للبنت وسهمين لابن الابن (للذكر مثل حظ الانثيين) اي انها ترث بالتعصيب .

٤- ترث بنت الابن سدس التركة اذا وجدت معها البنت الصلبية (هذه الحالة فقط عند اهل السنة) .

٥- حالات سقوط الارث لـ بنت الابن .

✍ امثلة على تلك الحالات اعلاه :-

مثال رقم (١) // مات رجل وترك بنت ابن و زوجة ؟

اصل المسألة = ٨		
الورثة	بنت ابن	زوجة
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$
السبب	لاتفرادها	لوجود فرع وارث
السهم	٧	١

الحل / تصح المسألة الارثية من ٨ اسهم وهو مقام فرض الزوجة $\frac{1}{8}$

① نقسم ٨ ÷ ٨ مقام فرض الزوجة (تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث) = ١ سهم **للزوجة**

② نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة

٨ - ١ = ٧ سهم فرضا وردا **لبنت الابن**

مثال رقم (٢) // مات رجل وترك زوجة وابن ابن عدد ٢ وبنت ابن عدد ٢ ؟

اصل المسألة = ٤٨			
الورثة	زوجة	ابن ابن عدد (٢)	بنت ابن عدد (٢)
الفروض	$\frac{1}{8}$	الباقى	الباقى
السبب	لوجود الفرع الوارث	للذكر مثل حظ الانثيين	
السهم	٦	١٤	٧

① تكون اصل المسألة من حاصل ضرب عدد رؤوس الفرع الوارث × مقام فرض الزوجة $\frac{1}{8}$ الثمن

(نطبق قاعدة التعصيب) $٦ \times ٨ = ٤٨$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على حصة فرض الزوجة

$٤٨ \div ٨ = ٦$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الزوجة

$٤٨ - ٦ = ٤٢$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث

$٤٢ \div ٦ = ٧$ سهم لكل **بنت ابن**

⑤ نضرب حصة كل بنت الابن ٧×٢ (للذكر مثل حظ الانثيين)

$٧ \times ٢ = ١٤$ سهم لكل **ابن الابن**

⑥ للتأكد من صحة حل المسألة الارثية نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على مجموع اصل المسألة

$٦ + ١٤ + ١٤ + ٧ + ٧ = ٤٨$ اذن الحل



مثال رقم (٣) / توفي رجل وترك ابن ابن و بنت بنت ؟

الحل / اصل المسألة من ٣ اسهم

ابن ابن = ٢ سهم (للذكر مثل حظ الانثيين) ، وبنت بنت = ١ سهم

مثال رقم (٤) // توفيت عن اب و زوج و بنت ابن ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	اب	زوج	بنت ابن
الفروض	٦/١	١/٤	الباقى
السبب	لوجود الفرع الوارث	لوجود الفرع الوارث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهم	٢	٣	٧

١ تكون اصل المسألة من م . م . أ للمقامين ١/٤ الربع للزوج ، وللاب ٦/١ السدس = ١٢

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض كل من الزوج والاب

١٢ ÷ ٤ = ٣ سهم للزوج ، كذلك نقسم ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم للاب

٣ نطرح اصل المسألة من حصة كل من الزوج والاب

١٢ - ٣ - ٢ = ٧ سهم لبنت الابن

٤ للتأكد من صحة حل المسألة الارثية نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على ناتج اصل المسألة

١٢ = ٧ + ٣ + ٢ هو اصل المسألة اذن الحل 

معلومة جدا جدا مهمة // لمعرفة قيمة الاسهم بالدينار ومعرفة نصيب كل فرد من قيمة السهم نقوم بالمعادلة الاتية :-

● معرفة قيمة الاسهم : القانون = $\frac{\text{قيمة التركة}}{\text{اصل المسألة}}$ = قيمة السهم الواحد

● معرفة نصيب كل فرد من الاسهم : القانون = $\text{عدد الاسهم} \times \text{قيمة السهم} = \text{نصيب الفرد}$



مثال رقم (٥) : توفيت عن بنت ابن و زوج و اب ؟

اصل المسألة = ١٢

الورثة	بنت ابن	زوج	اب
الفروض	$\frac{1}{2}$ فرضا وردا	$\frac{1}{4}$	$\frac{6}{1}$ فرضا وتعصبا
السبب	لانفرادها	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث
السهم	$٦ + ١ = ٧$	٣	٢

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامات $\frac{1}{4}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

٢ نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم لبنت الابن ، كذلك

$١٢ \div ٤ = ٣$ سهم للزوج ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم للاب

٣ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١١ = ٢ + ٣ + ٦$ يبقى سهم واحد يرد على



بنت الابن فيصبح عدد سهامها $٧ = ١ + ٦$ سهم لبنت الابن

مثال رقم (٦) : توفيت عن بنتي اب و ام و اب ؟

اصل المسألة = ١٢

الورثة	بنت ابن عدد (٢)	ام	اب
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$
السبب	لأنهن اكثر من واحدة	لوجود فرع وارث واب	لفرع وارث وجود
السهم	٨	٢	٢

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{2}{3}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

٢ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط

$٨ = ٢ \times ٤$ اسهم لبنتي الابن اي لكل واحدة (٤) اسهم ، كذلك نقسم $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم للام ،

كذلك نقسم $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم للاب



٣ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٢ + ٢ + ٨$ اذن الحل

مثال رقم (٧) : توفي عن بنت ابن و زوجة و اب و ام و ابن ابن ؟



الحل // حسب الفقه الحنفي		اصل المسألة = ٢٤	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
بنت ابن	نصف ما للذكر	ترث بالتعصيب لوجود ابن ابن	١٣
زوجة	$\frac{1}{8}$	لوجود فرع وارث	٩
اب	$\frac{6}{1}$	لوجود فرع وارث	١٢
ام	$\frac{6}{1}$	لوجود فرع وارث	١٢
ابن ابن	ضعف ما للأنثى	يرث بالتعصيب مع بنت الابن	٢٦
		مجموع عدد الاسهم = ٧٢	

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض وعندنا فرع وارث فيكون م . م . أ

للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ × عدد رؤوس الفرع الوارث هو اصل المسألة = ٧٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٧٢ \div ٨ = ٩$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$٧٢ \div ٦ = ١٢$ أسهم **للاب** ، كذلك $٧٢ \div ٦ = ١٢$ أسهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والاب والام

$$٧٢ - ٩ - ١٢ - ١٢ = ٣٩ \text{ الباقي}$$

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $٣٩ \div ٣$ (نطبق قاعدة التعصيب) = **١٣ لبنت الابن**

⑤ نضرب ناتج حصة اسهم بنت الابن ١٣×٢ (للكر مثل حظ الانثيين) = **٢٦ سهم لابن الابن**

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٧٢ = ٢٦ + ١٣ + ١٢ + ١٢ + ٩$ اذن الحل



ملاحظة // قلنا في النقطة الرابعة من حالات ارث بنت الابن انها تأخذ سدس $\frac{6}{1}$ التركة اذا وجدت

معها البنت الصلبية ولم يوجد للميت ابن او ابن ابن في منزلتها فهنا يمون السدس هو تكملة للثلاثين

وهو على فرض تأخذه جنس البنات ، (هذا عند اهل السنة) . مثال ذلك كما في المثال رقم (٨) .

مثال رقم (٨) : توفي عن بنت صلبية و بنت ابن و اب و ام ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	الفروض	السبب	السهام
بنت صلبية	$\frac{1}{2}$	لأنفرادها	٦
بنت ابن	$\frac{6}{1}$	لغرض تكملة الثلثين و لوجود البنت الصلبية ولعدم وجود ولد في منزلتها	٢
اب	$\frac{6}{1}$	لوجود فرع وارث	٢
ام	$\frac{6}{1}$	لوجود فرع وارث	٢
مجموع الاسهم = ١٢			

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فنأخذ م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$ هو اص المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للبنات الصلبية** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **لبنت الابن** ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للاب** ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٦ + ٢ + ٢ + ٢$ اذن الحل 

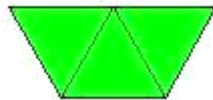
ملاحظة // ربما سائل يسأل كيف اصبح لبنت الابن سدس $\frac{6}{1}$ التركة ؟ الجواب هو ان لتكملة النصف الثاني يجب ان يكون هنالك ثلاثة اسداس كما موضح بالصورة والمعادلة الاتية :

اعتبار أن القطعة الخضراء تمثل الوحدة

$$\frac{1}{6} \div \frac{1}{2}$$



معنى هذه العبارة الرياضية السابقة كم سدساً في النصف ؟



نلاحظ أن في النصف ثلاثة أسداس

((حالات سقوط الميراث لبنت الابن))

عند وجود بنت الابن مع البننتين الصليبيتين او بنتي الابن الاقرب منها درجة المستوفيين للثلثين وهو نصيب البنات او اذا لم يبق لها من نصيب البنات شيء ترثه فتسقط . ويكون ذلك في الحالتين الاتيتين :-

الحالة الاولى : اذا وجدت معها بنتين صليبيتين فاكثر وذلك لاستحقاق البنات الفرض وهو $\frac{2}{3}$ ثلثي التركة ولا يزيد حق البنات على الثلثين فتسقط لاستغراقها الثلثين الا اذا وجد معها ابن ابن في منزلتها او في منزلة ادنى من منزلتها فأنها تصبح عاصبة به وتشاركه نصيبه للذكر مثل حظ الانثيين .

مثال ذلك / توفي عن بنتين و بنت ابن و اب ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	بنت صلبية عدد (٢)	بنت ابن	اب
الفروض	$\frac{2}{3}$	محجوبة بالبننتين	$\frac{6}{1}$
السبب	لأنهن اكثر من واحدة	لاستغراق الثلثين بالبننتين	لوجود فرع وارث
السهم	٨ فرضا + ٢ ردا = ١٠	-----	٢
مجموع الاسهم = ١٢			

- ① لاستخراج اصل المسألة نأخذ م . م . أ للمقامين $\frac{2}{3}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢
- ② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $٤ \times ٢ = ٨$ اسهم **للبننتين الصليبيتين** أي لكل بنت (٤) اسهم ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للاب**
- ③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٨ + ٢ = ١٠$ والباقي (٢) يكون ردا على البننتين حسب التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية العراقي فيصبح عدد سهام البنات (١٠) اسهم

مثال اخر : توفي عن بنتين صليبتين و بنت ابن و ابن ابن ؟

اصل المسألة = ٩			
ابن ابن	بنت ابن	بنت صليبية عدد (٢)	الورثة
للذكر مثل حظ الانثيين		$\frac{2}{3}$	الفروض
نطبق قاعدة التعصيب		لجمع اختين صليبتين	السبب
٢	١	٦	السهام

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{2}{3}$ وعندنا فرع وارث اذن نضرب مقام فرض البننتين 3×3 عدد رؤوس الفرع الوارث = ٩ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض البننتين

$9 \div 3 = 3$ ، ثم نضرب الناتج 3×2 البسط = ٦ اسهم **البننتين** اي لكل بنت (٣) اسهم

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم البننتين $9 - 6 = 3$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $3 \div 3$ (قاعدة التعصيب) = ١ سهم **لبنت الابن**

⑤ نضرب ناتج حصة اسهم بنت الابن 1×2 (للذكر مثل حظ الانثيين) = ٢ سهم **لابن الابن**

⑥ للتأكد من صحة الحل نجمع عدد الاسهم $6 + 1 + 2 = 9$ اذن الحل 



الحالة الثانية : من حالات سقوط ميراث بنت الابن اذا وجد معها ابن للمتوفي الصلبي او ابن الابن الذي هو اعلى منها درجة وهذا يعني ان الابن يحجب بنت الابن وابن الابن الاقرب يحجب بنت الابن الابلد منها درجة .

مثال ذلك : توفيت عن زوج و ابن و بنات ابن ؟

اصل المسألة = ٤			
الورثة	زوج	ابن	بنات ابن
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى	محجوب بالابن
السبب	لوجود فرع وارث	لأنه الاقرب للميت	لأنه الابلد للميت
السهم	١	٣	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوج له $\frac{1}{4}$ نأخذ المقام = ٤ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٤ \div ٤ = ١$ سهم للزوج

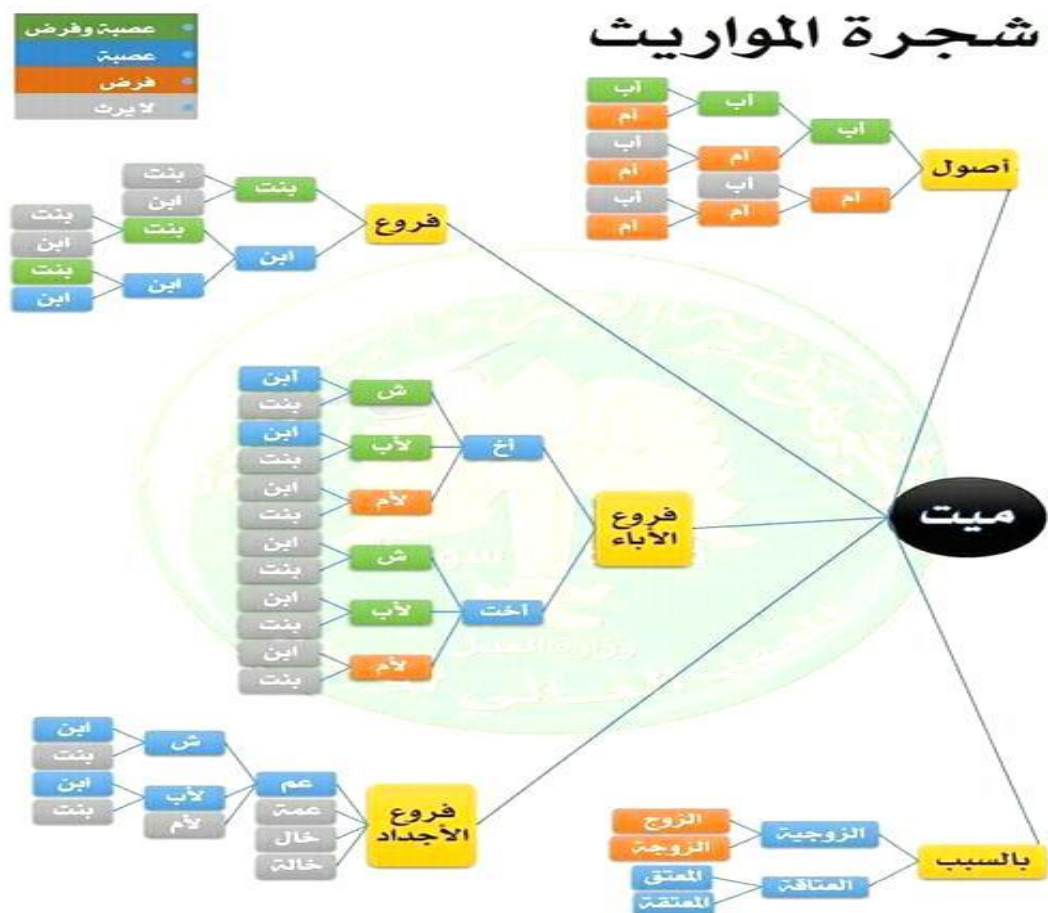
③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $٤ - ١ = ٣$ سهم للابن ، اما بنت الابن محجوبة بالابن لأنها الابلد للمتوفية .



((ميراث الفروع في الفقه الجعفري))

يختلف الفقه الجعفري عن الفقه السني في ميراث الفروع وحسب التفصيل التالي :-

- ١- عدم وجود اي فرق بين فروع الابناء وفروع البنات ويكون الميراث حسب المراتب وكل مرتبة تحجب التي دونها ولا يرث مع الابن او البنت ابن الابن ولا بنت الابن ولا ابن البنت ولا بنت البنت .
- ٢- الوارث الاقرب درجة الى الميت يحجب الابعد منه درجة حجب حرمان .
- ٣- لا يأخذ المذهب الجعفري بالتعصيب فالزائد من التركة يرد على ذوي الارحام عدا الزوج والزوجة .
- ٤- البنت تأخذ الباقي من اصحاب الفروض قرابة لا تعصيا للذكر مثل حظ الانثيين والباقي يرد عليها لمن هو دونها في المرتبة او الدرجة حسب ما جاء بأحكام المادة (٩١) الفقرة ثانيا المعدلة من قانون الاحوال الشخصية .
- ٥- ان الفرع الوارث اما ان يرث بالقرابة او بالفرض .



*** نرفق لكم بعض المسائل الخاصة في ميراث الفروع وفق المذهب الجعفري وكما يلي :-

مسألة رقم (١) // توفيت عن زوج و بنت ؟



الحل // حسب نقله من المصدر

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوج	بنت
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها
السهم	١	٣

١ لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام صاحب اكبر فرض $\frac{1}{4} = ٤$ اصل المسألة

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوج**

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $٤ - ١ = ٣$ سهم **للبنات**



الحل // حسب الباحث والمؤلف

اصل المسألة = ١٢		
الورثة	زوج	بنت
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ فرضا + الباقي ردا
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها
السهم	٣	٦ فرضا + ٣ ردا

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$

هو اصل المسألة = ١٢

٢ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوج** ، كذلك

$١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للبنات** ، يبقى (٣) اسهم يرد على البنات فيصبح عدد سهامها (٩) ، حسب التعديل الثاني من المادة (٩١) من قانون الاحوال الشخصية .

٣ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٩ + ٣ = ١٢$ اذن الحل

مسألة رقم (٢) // توفي عن بنت و أم و اب ؟



الحل // حسب الباحث والمؤلف

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	بنت	ام	اب
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$
السبب	لانفرادها	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث
السهم	٦ فرضا + ٢ ردا = ٨	٢	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض نأخذ م . م . أ للمقامين $\frac{1}{1}$ و $\frac{1}{2}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقامات اصحاب الفروض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للاب** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للأم** ، كذلك $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للبنات**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٢ + ٦ = ١٠$ يبقى (٢) يرد على البنات فيصبح عدد سهامها $٢ + ٦ = ٨$ اسهم **للبنات** ، حسب التعديل الثاني من المادة (٩١) من ق . ح . ش



الحل // حسب نقله من المصدر

اصل المسألة = ٦			
الورثة	بنت	ام	اب
السهم	٣ فرضا + ١ ردا = ٤	١	١

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام صاحب اكبر فرض $\frac{1}{1}$ هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٦ = ١$ سهم **للأم** ، كذلك $٦ \div ١ = ٦$ سهم **للاب**

كذلك $٦ \div ٢ = ٣$ سهم **للبنات**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ١ + ٣ = ٥$ يبقى (١) يرد على البنات فيصبح

عدد سهامها $١ + ٣ = ٤$ اسهم **للبنات**

مسألة رقم (٣) // توفيت عن زوج و بنتين ؟

اصل المسألة الجديد = ٢٤	اصل المسألة = ١٢	
بنات عدد (٢)	زوج	الورثة
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	الفروض
لتعددهن	لوجود فرع وارث	السبب
١٦ فرضا + ٢ ردا = ١٨	٦	السهم

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . ا للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقامات اصحاب الفروض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوج** ، كذلك

$$١٢ \div ٣ = ٤ ، \text{ ثم نضرب الناتج } \times \text{ البسط } ٤ \times ٢ = ٨ \text{ سهم للبنات}$$

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٨ + ٣ = ١١$ يبقى (١) يرد على البنتين فيصبح عدد سهامهن = ٩ وبما ان العدد (٩) لا ينقسم على البنتين اذن نقوم بالاتي :-

أ - نضرب اصل المسألة ١٢ $\times$ عددهن ٢ = ٢٤ اصل المسألة الجديد

ب- نقسم اصل المسألة الجديد على مقام اصحاب الفروض $٢٤ \div ٤ = ٦$ سهم **للزوج** . كذلك

$$٢٤ \div ٣ = ٨ ، \text{ ثم نضرب الناتج } \times \text{ البسط } ٨ \times ٢ = ١٦ \text{ سهم}$$

ج- للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٦ + ٦ = ٢٢$ يبقى (٢) يرد على البنتين فيصبح عدد سهامهن $١٦ + ٢ = ١٨$ سهم اي **لكل بنت (٩) اسهم**

مسألة رقم (٤) // توفي عن ابن و بنت ابن ؟

اصل المسألة = ١ سهم		
ابن	بنت ابن	الورثة
كل التركة	محبوب بالابن	الفروض
لأنه من المرتبة الاولى والاقرب للميت	لأنه الابعد للميت	السبب
١	-----	السهم

مسألة رقم (٥) // توفي عن زوج وام و اب و بنتين ؟

اصل المسألة = ٢٤				
الورثة	زوج	ام	اب	بنت عدد (٢)
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$	الباقى
السبب	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث	لوجود فرع وارث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهام	٦	٤	٤	١٠

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ٢٤

٢ نقسم اصل المسألة على مقامات اصحاب الفروض

٢٤ ÷ ٤ = ٦ سهم للزوج ، كذلك ٢٤ ÷ ٦ = ٤ سهم للام ، كذلك ٢٤ ÷ ٦ = ٤ سهم للاب

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوج والام والاب

٢٤ - ٦ - ٤ - ٤ = ١٠ سهم للبنتين اي لكل بنت (٥) سهم

٣ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ٦ + ٤ + ٤ + ١٠ = ٢٤ اذن الحل 

مسألة رقم (٦) // توفي عن زوجة و بنت و بنات ابن ثلاث و ابن ابن ؟

اصل المسألة = ٨				
الورثة	زوجة	بنت	بنت ابن عدد (٣)	ابن ابن
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	محجوبة	محجوب
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها	لبعدها عن الميت	لبعده عن الميت
السهام	١	٧	-----	-----
مجموع عدد الاسهم = ٨				

١ لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام الفرض الاكبر $\frac{1}{8}$ = ٨ اصل المسألة

٢ نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض ٨ ÷ ٨ = ١ سهم للزوجة

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة ٨ - ١ = ٧ سهم للبنت

مسألة رقم (٧) // توفي عن زوجة و بنت بنت و ابن ابن بنت و ابن ابن ابن ؟

اصل المسألة = ٨				
الورثة	زوجة	بنت بنت	ابن ابن بنت	ابن ابن ابن
الفروض	$\frac{1}{8}$	الباقى	محجوب	محجوب
السبب	لوجود فرع وارث	بعد اخذ نصيب الزوجة	لبعده عن ميت	لبعده عن ميت
السهم	١	٧	-----	-----
مجموع عدد الاسهم = ٨				

مسألة رقم (٨) // توفي عن بنتان و ابناء ابن خمسة و بنت بنت و ابناء بنات ثلاثة ؟

اصل المسألة = ٦				
الورثة	بنت عدد (٢)	ابن ابن عدد (٥)	بنت بنت	ابن بنت عدد (٣)
الفروض	$\frac{2}{3}$	محجوب	محجوبة	محجوب
السبب	لتعددهن وعدم وجود عاصب	الابعد للميت	الابعد	الابعد للميت
السهم	$٢ + ٢ = ٤$ فرضا وردا = ٦	-----	-----	-----
مجموع عدد الاسهم = ٦				

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض البننتين $\frac{2}{3} = ٢$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض البننتين $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $١ \times ٢ = ٢$ البسط = ٢

يبقى سهم واحد يرد على البننتين فيصبح عدد سهامهن (٣) اسهم وبما ان العدد (٣) لا يقبل القسمة على البننتين فنقوم بضرب اصل المسألة في عددهن $٣ \times ٢ = ٦$ اسهم اي لكل بنت (٣) اسهم

***** هنا نرجو ان نكون قد اعطينا مسائل كافية و وافية لميراث الفروع وفق المذهب الجعفري**

وسوف نوافيكم لاحقا بموضوع القسام الشرعي وفق المذهب الجعفري

نقاط الاختلاف الجوهرية بين الطائفتين



((اختلاف المذهبين بين الفقه السني والفقه الجعفري في ميراث الفروع))

الفقه الجعفري

الفقه الحنفي

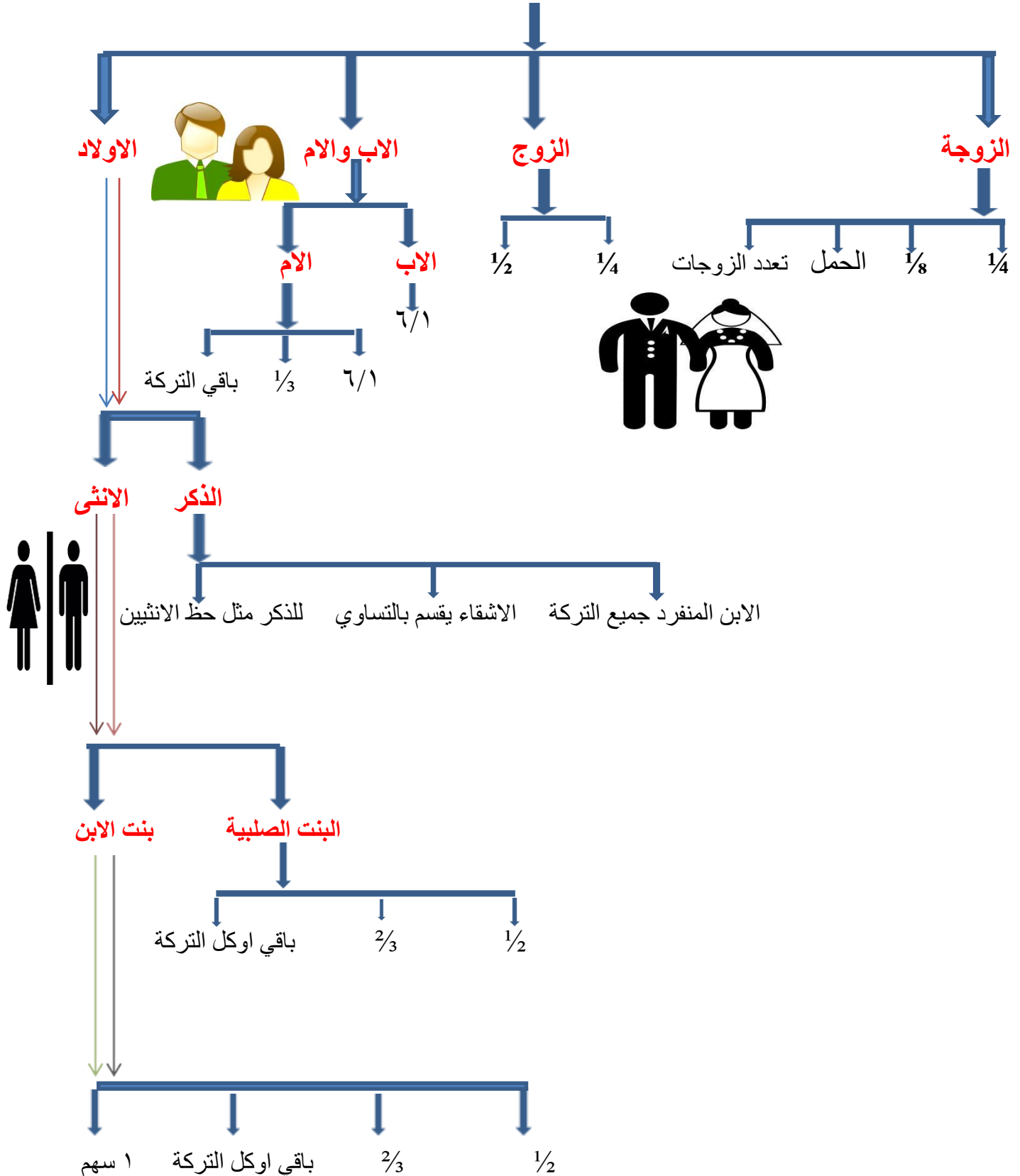
في حال زيادة انصبة الورثة على سهام التركة فان النقص يدخل على جميع الورثة	في حال زيادة انصبة الورثة على سهام التركة فان النقص يدخل على سهام البنات
يعتبر كل فرع من فروع الميت وارثا لا فرق بين فروع الانثى وفروع الاناث	يعتبر كل فرع من فروع الميت لا تفصله بنسبة انثى عنه يعتبر وارثا (كالابن وابن الابن وان نزل)
اساس الميراث التفاضل في المرتبة (ثلاث مراتب) والارث بالفرض والقربة واذا تزامم الورثة من مرتبة واحدة يكون بقوة القرابة	اساس الميراث يسير وفق نهج لكل ذي فرض فرضه مع مراعاة العول والرد والحجب والحرمان والبعد و القرب بالعصوبة
تحجب البنت اولاد الاولاد من المرتبة الاولى و كل وارث يكون من المرتبة الثانية والثالثة	تحجب البنت الاخوة والاخوات لام حجب حرمان و تحجب الاخت الشقيقة او لاب عن فرضها المتمثل بالنصف $\frac{1}{2}$ وتصيرها معها عاصبة مع الغير
ارث بنت الابن كأرث البنت الصلبية فتأخذ مقام امها ولا ترث مع البنت الصلبية ويسقط بالابن	ارث بنت الابن يسقط مع وجود البنات الصليبيتين فأكثر ، وكذلك يسقط ارثها مع وجود الابن الصلبي او ابن الابن الذي هو اعلى منها درجة
الاخ الشقيق لا يرث شيئا عند وجود بنت المتوفى لأنه من المرتبة الثانية والبنت من المرتبة الاولى	الاخ الشقيق يأخذ الباقي عند وجود احد الزوجين مع البنت بعد اخذ كل ذي فرض فرضه
الباقي يرد على البنت فقط ويأخذ الاب السدس فقط وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في مادة (٩١)	الباقي يرد على البنت وعلى الابوين او على الموجود منهما ان وجدا بنسبة انصبتهم



• ارفق لحضراتكم مخطط توضيحي عن ميراث الطبقة الاولى

مخطط توضيحي رقم (١)

((ميراث الطبقة الاولى))





تم نشر الملف في قناة شبكة قانونيون على التكرام
تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الكتب
القانونية الدراسية والعامة بالإضافة الى الملازم ،
الملخصات ، نماذج دعاوى مختلفة ، المتون
القانونية ، وغيرها من الأمور .

رابط القناة اذا كنت ترغب في الانضمام معنا ↓

https://t.me/iraq_law5

ميراث الطبقة الثانية

((ميراث الحواشي))

((ميراث الاخوة والاخوات))

المبحث الاول

ميراث الاخت الشقيقة :

هي كل انثى تتصل بالميت بأمه وابيه وتحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر وان نزل ابوه ، ولا ترث مع ابوها . ولها في الميراث ست حالات :-

الحالة الاولى : اذا كانت منفردة لها كل التركة لعدم وجود فرع وارث واب وام .

مثال ذلك : مات رجل وترك اخت شقيقة ؟

الحل / اصل المسألة من ١ سهم . الاخت الشقيقة = ١ سهم

الحالة الثانية : ترث الاخت الشقيقة الثلثين فرضا اذا كانت اكثر من واحدة وليس معهن اخ شقيق ولا يوجد للميت فرع وارث ولا اب فيشترك بالثلثين $\frac{2}{3}$ مع بقية الشقيقات .

مثال ذلك : مات رجل وترك اختين شقيقتين ؟

الحل / اصل المسألة من ٢ سهم . لكل **اخت شقيقة** لها = ١ سهم .

مثال اخر : توفيت عن زوج و اخوات شقيقات اثنتين ؟

اصل المسألة = ٦		
الورثة	زوج	اخوات شقيقات عدد (٢)
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لتعدد هن وعدم وجود فرع وارث ولا اب
السهام	٣	٤

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{2}{3}$ هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٢ = ٣$ سهم للزوج ، كذلك $٦ \div ٣ = ٢$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط لكل اخت (٢) سهم

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ٤ = ٧$ هنا عالت المسألة الى (٧)

ملاحظة // موضوع ((العول)) سوف نتكلم عنه في الجزء الثاني بأذن الله في ما بعد حسب تسلسل عناوين الكتاب

الحالة الثالثة : لها باقي التركة اذا كان هناك احد الزوجين (الزوجة) .

مثال ذلك : مات رجل وترك زوجة و اخت شقيقة ؟

الحل / الزوجة لها $\frac{1}{4}$ التركة لعدم وجود الفرع الوارث للزوج .

① لاستخراج اصل المسألة في حالة وجود صاحب فرض واحد فيكون مقام صاحب الفرض هو اصل المسألة = ٤ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة . $٤ \div ٤ = ١$ سهم حصة الزوجة

③ نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة . $٤ - ١ = ٣$ سهم للأخت الشقيقة

عليه تكون تقسيم الارث كالآتي :

الورثة	الزوجة	الاخت الشقيقة
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي
السهام	١	٣

الحالة الرابعة : لها $\frac{1}{2}$ نصف التركة فرضا اذا كانت واحدة وكان هناك زوج وعدم وجود فرع وارث مطلقا ولا اب .

مثال ذلك : ماتت امرأة وتركت زوج و اخت شقيقة ؟

اصل المسألة = ٢		
الورثة	زوج	اخت شقيقة
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لوجود الزوج ولعدم وجود فرع وارث
السهم	١	١

الحل / بما ان للزوج $\frac{1}{2}$ التركة لعدم وجود الفرع الوارث . فيكون مقام فرض الزوج هو اصل المسألة = ٢ سهم

① نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج . $٢ \div ٢ = ١$ سهم حصة الزوج

② نطرح اصل المسألة من حصة الزوج . $٢ - ١ = ١$ سهم **للاخت الشقيقة**

مثال اخر : توفي عن زوج و بنت و اب و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ٤				
الورثة	زوج	بنت	اب	اخ ش
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	الباقى	محجوب بالبنت
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها	لوجود فرع وارث	لأنه الابعد للميت
السهم	١	٢	١	
مجموع عدد الاسهم = ٤				

الحالة الخامسة : تراث الاخت الشقيقة بالتعصيب اذا كانت معها او معهن اخ شقيق ((للذكر مثل حظ الانثيين)) ، بعد اخذ اصحاب الفروض .

مثال ذلك : مات رجل وترك اخ شقيق و اخت شقيقة ؟

الحل / بما انه لا يوجد صاحب فرض فيكون اصل المسألة من عدد رؤوس الفرع الوارث هو اصل المسألة = ٣ سهم

• للأخ الشقيق = ٢ سهم ، وللأخت الشقيقة = ١ سهم .

مثال اخر : توفي عن زوجة و ام و اخوات شقيقات اثنتين و اخ شقيق ؟ على ان يكون الجواب وفق المذهبين (الحنفي والجعفري)

الحل // حسب الفقه الحنفي



اصل المسألة الجديد = ٨		اصل المسألة = ١٢		
اخ شقيق	اخت شقيقة عدد (٢)	ام	زوجة	الورثة
الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)		٦/١	١/٤	الفروض
يرثون بالتعصيب لوجود اخ واخت		لعدم وجود فرع وارث و وجود اخوة اشقاء	لعدم وجود فرع وارث	السبب
١٤	١٤ لكل اخت (٧) اسهم	٨	١٢	السهام
مجموع عدد الاسهم = ٤٨				

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . ا للمقامين ١/٤ و ٦/١

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والام $١٢ - ٣ - ٢ = ٧$ الباقي حيث

ان العدد (٧) لا يقبل القسمة على عدد **الاخوات الشقيقات والاخ الشقيق** ، لذا نضرب اصل المسألة في عدد رؤوس الاخوة والاخوات الاشقاء



((تابع الى السؤال اعلاه))

اصل المسألة ١٢ × ٤ عدد الرؤوس (قاعدة التعصيب) = ٤٨ اصل المسألة الجديد عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :-

أ- نقسم اصل المسألة الجديد على مقام صاحب الفرض

$$٤٨ ÷ ٤ = ١٢ \text{ سهم للزوجة } , \text{ كذلك } ٤٨ ÷ ٦ = ٨ \text{ سهم للام}$$

ب- نطرح اصل المسألة الجديد من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والام $٢٨ = ٦ - ١٢ - ٤٨$

ج- نقسم الناتج الباقي على عدد رؤوس الاخوة والاخوات الاشقاء $٢٨ ÷ ٤ = ٧$ للأخت الشقيقة

د- نضرب ناتج حصة سهم الأخت الشقيقة الواحدة $٧ × ٢$ (للذكر مثل حظ الانثيين) = ١٤ للأخ

هـ - للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ + ٨ + ٧ + ٧ + ١٤ = ٤٨$ الناتج



الحل // حسب الفقه الجعفري

اصل المسألة = ٤				
الورثة	زوجة	ام	أخت شقيقة عدد (٢)	أخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي	محجوبة	محجوب
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لأنها من المرتبة الاولى	لانهم من المرتبة الثانية	
السهم	١	٣		-----
مجموع عدد الاسهم = ٤				

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوجة $\frac{1}{4} = ٤$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ ÷ ٤ = ١$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ سهم للام

مثال اخر : توفيت عن زوج و بنت ابن و اخت شقيقة ؟ على ان يكون الجواب وفق المذهبين .

الحل / حسب المذهبين الحنفي والجعفري		اصل المسألة = ٤	
الورثة	زوج	بنت ابن	اخت شقيقة
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	الباقى (حسب الفقه الحنفي) محجوبة ببنت الابن (حسب الفقه الجعفري)
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها	(حسب الفقه الحنفي) تكون معصوبة ببنت الابن (حسب الفقه الجعفري) لأنها من المرتبة الثانية وبنت الابن من المرتبة الاولى
السهام	١ ١	٢ ٢ فرضا + ١ ردا = ٣	حسب الفقه الحنفي (١) حسب الفقه الجعفري (لا ترث)

١ لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الزوج $\frac{1}{4} = ١$

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوج** ، كذلك $٤ \div ٢ = ٢$ **لبنت الابن**

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوج وبنت الابن $٤ - ١ - ٢ = ١$ **للاخت ش**

٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٢ + ١ = ٤$ (هذا حسب الفقه الحنفي)

اما (حسب الفقه الجعفري) نتبع نفس الخطوات وتحجب الاخت الشقيقة ببنت الابن ، والباقي يرد على بنت الابن



الحالة السادسة : تسقط ارث الاخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر .

لقد اعتبرت الاخت الشقيقة بمثابة الاخ الشقيق في الحجب استنادا الى التعديل الثامن من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ إضافة فقرة الحجب الى المادة (٨٩) / احوال شخصية .

مثال ذلك : توفي عن ابن و اخ شقيق ؟

الورثة	ابن	اخ شقيق
الفروض	كل التركة	محجوب بالابن
السبب	اقرب الى الميت	ابعد الى الميت
السهم	١	-----

مثال اخر : توفي عن اب و بنت و اخت شقيقة ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	اب	بنت	اخت ش
الفروض	٦/١	١/٢	محجوبة
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها	بالفرع الوارث والاب
السهم	قبل التعديل ١ فرضا + ٢ ردا = ٣ بعد التعديل ١ فرضا فقط	قبل التعديل ٣ بعد التعديل ٣ فرضا + ٢ ردا = ٥	-----

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام صاحب اكبر فرض الاب $\frac{6}{1} = 6$

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $6 \div 6 = 1$ سهم **للاب** ، كذلك $6 \div 2 = 3$ **للبنت**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $1 + 3 = 4$ يبقى (٢) اسهم يرد كالاتي :-

(٢) اسهم الى **الاب** اي له الباقي تعصيبا (هذا قبل التعديل) .

(٢) اسهم الى **البنت** اي لها الباقي (هذا بعد التعديل) حسب المادة (٩١) من الفقرة ثانيا من قانون الاحوال الشخصية

مثال اخر : توفي عن اب و ام و اخ شقيق ؟

الورثة	اب	ام	اخ ش
الفروض	الباقى	$\frac{1}{3}$	محبوب بالأب
السبب	بعد اخذ نصيب فرض الام	لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	لأنه من المرتبة الثانية
السهام	١	٢	-----

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الام $\frac{1}{3} = 3$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الام $3 \div 3 = 1$ سهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة سهم الام $3 - 1 = 2$ سهم **للأب**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $2 + 1 = 3$ اذن الحل 

معلومة  في الفقه الجعفري الاخت الشقيقة لا تسقط مع وجود الجد لان الجد والاخوات و اولادهم هم في مرتبة واحدة وهي المرتبة الثانية .



اختلاف ميراث الاخت الشقيقة بين المذهبين (الحنفي والجعفري)



ان الاخت الشقيقة والاخوات الشقيقات في الفقه الجعفري لهن نفس حالات استحقاق الاخت الشقيقة في الفقه السني مع الفارق ادناه . حسب الفقه الجعفري انهن يرثن بالقربة لا بالتعصيب بالغير لانهم يرون ان الاخت مطلقا تحجب بالفرع الوارث المباشر وغير المباشر وبالفرع الاصل المذكر اي عند الجعفرية يحجب افراد المرتبة الثانية بأصحاب المرتبة الاولى ذكرا كان ام انثى وبفروعهما .



((ميراث الاخت لاب))

يقصد بالأخت لاب هي اخت الميت لأبيه فقط ، وهي تقوم مقام الاخت الشقيقة عند فقدانها او فقدهن وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر . ولها في الميراث الحالات التالية :-

- ١- تأخذ $\frac{1}{2}$ التركة اذا كانت منفردة وليس معها اخ يعصبها ولا اخت شقيقة .
- ٢- يأخذان $\frac{2}{3}$ التركة اذا كانتا اثنتين او اكثر ولم يوجد معهن اخت شقيقة و لا اخ لاب يعصبهن .
- ٣- تأخذ سدس $\frac{1}{6}$ التركة اذا كانت واحدة واذا تعددن تقاسمنه السدس هذا اذا كان للميت اخت شقيقة (هذا وفق المذهب الحنفي) . اما (وفق المذهب الجعفري) لها الباقي اذا كانت واحدة واذا تعددن اخوة واخوات لهم الباقي سوية بالقرابة (للذكر مثل حظ الانثيين) عند عدم وجود الاخت الشقيقة .
- ٤- تأخذ الباقي من التركة اذا كان هنالك احد الزوجين .
- ٥- تكون الاخت لاب عاصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين .
- ٦- ترث الاخت لاب بالتعصيب مع الغير . هنا ترث بالتعصيب مع الغير اذا كان بين الورثة بنت صلبية او بنت ابن واحدة كانت او متعددة ولم يكن معها اخت شقيقة ولا حاجب للأخت لاب . وكما موضح في مثال رقم (٩ و ١٠ و ١١) التالية .
- ٧- الاخت لاب تكون محجوبة بالأختين الشقيقتين . لاستيفائهما حق الاخوات وهو الثلثان ، الا اذا كان معهما اخ لاب يحجبها فيأخذان تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وهي محجوبة بالأخ الشقيق قانونا حسب المادة (٨٩) من الفقرة الرابعة من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ . وكما موضح في المثال رقم (١٢ و ١٣) التاليين .
- ٨- تسقط او تحجب بالأخ الشقيق الواحد وبالأخت الشقيقة الواحدة ، لان الاخوة والاخوات لاب لا يرثون مع الاشقاء . و اضاف المشرع العراقي التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية حيث ((ان الاخت الشقيقة كالأخ الشقيق في الحجب)) .

أمثلة على تلك الحالات :-

مثال رقم (١) : ماتت امرأة وتركت زوج و اخت لاب ؟

الحل / الزوج له $\frac{1}{2}$ التركة لعدم وجود فرع وارث . لاستخراج اصل المسألة بما انه يوجد صاحب فرض فيكون مقام صاحب الفرض هو اصل المسألة = ٢ سهم

① نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج . $٢ \div ٢ = ١$ سهم حصة الزوج .

② نطرح اصل المسألة من حصة الزوج . $٢ - ١ = ١$ سهم للأخت لاب .

عليه تكون تقسيم التركة للزوج (١) سهم ، و للأخت لاب (١) سهم .

مثال رقم (٢) : توفي عن زوجة و ام و اخت لاب ؟

اصل المسألة = ١٣			
الورثة	زوجة	ام	اخت لاب
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الاخوة	لانفرادها وعدم وجود اخ يعصبها ولا اخت شقيقة
السهام	٣	٤	٦
مجموع عدد الاسهم = عالت المسألة على (١٣)			

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم للزوجة ، كذلك

$١٢ \div ٣ = ٤$ سهم للام ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم للأخت الشقيقة

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ٤ + ٦ = ١٣$ المسألة عالت الى (١٣)



مثال رقم (٣) : مات رجل وترك زوجة و اخ لاب و اخت لاب ؟

الحل / لاستخراج اصل المسألة بما انه يوجد صاحب فرض ، الزوجة لها $\frac{1}{4}$ التركة لعدم وجود الفرع الوارث للزوج . اذن اصل المسألة مقام فرض الزوجة هو اصل المسألة = ٤ أسهم

① نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة . $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة**

② نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة . $٤ - ١ = ٣$ بما انه للذكر مثل حظ الانثيين فيكون

التقسيم كالآتي :

الورثة	الزوجة	اخ لاب	اخت لاب
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السهم	١	٢	١

مثال رقم (٤) : مات رجل وترك زوجة و اخت شقيقة و اخ لاب و اخت لاب ؟

اصل المسألة = ٤				
الورثة	زوجة	اخت شقيقة	اخ لاب	اخت لاب
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى	محجوب	محجوبة
السبب	لعدم وجود فرع وارث	بعد اخذ فرض الزوجة	بالأخت الشقيقة	بالأخت الشقيقة
السهم	١	٣	_____	_____

الحل / الزوجة لها فرض $\frac{1}{4}$ التركة لعدم وجود فرع وارث للزوج . لاستخراج اصل المسألة يكون مقام فرض الزوجة هو اصل المسألة = ٤ سهم

① نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة . $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة** .

② نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة . $٤ - ١ = ٣$ سهم **للأخت الشقيقة** .

عليه يكون تقسيم الارث للزوجة (١) سهم ، و للأخت الشقيقة (٣) سهم ، اما الاخ لاب والاخت لاب محجوبون بالأخت الشقيقة حجب حرمان .



مثال رقم (٥) : توفي عن ام و اختين لاب و اخ لام ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	ام	اخت لاب عدد (٢)	اخ لام
الفروض	٦/١	$\frac{2}{3}$	الباقى ٦/١
السبب	لوجود فرع وارث وجمع من الاخوة	لتعدد هن وعدم وجود اخ لاب يعصبهن ولا اخت شقيقة	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهام	٢	٨	٢
مجموع الاسهم = ١٢			

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين ٦/١ و $\frac{2}{3}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ بسط فرض الاختين $\frac{2}{3}$. $٢ \times ٤ = ٨$ سهم **لأختين لاب** اي لكل اخت لاب (٤) سهم .

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصص الاسهم $١٢ - ٢ - ٨ = ٢$ سهم **لأخ لام**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٢ + ٨ + ٢$ اذن الحل 



مثال رقم (٦) : توفي عن أخت شقيقة و أخت لاب و ام و اخ لام ؟ على ان يكون الجواب وفق المذهبين (الحنفي والجعفري)



الحل // وفق المذهب الحنفي

اصل المسألة = ١٢				
الورثة	أخت شقيقة	أخت لاب	ام	اخ لام
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$	الباقى $\frac{6}{1}$
السبب	لانفرادها	لوجود أخت ش	لوجود جمع من الاخوة	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهام	٦	٢	٢	٢
مجموع الاسهم = ١٢				

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض

١٢ ÷ ٢ = ٦ سهم للأخت ش ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم لأخوات لاب ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم للام

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم ١٢ - ٦ - ٢ - ٢ = ٢ سهم لأخ لام .

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ٦ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٢ اذن الحل 

*** معلومة للتوضيح // يكون تقسيم الارث للمسألة اعلاه الأخت الشقيقة لها $\frac{1}{2}$ التركة و اصل المسألة (١٢) فيكون لها (٦) اسهم . والاخ لام عندما قلنا له الباقي وهو $\frac{6}{1}$ وذلك لان بعد ما اعطينا للأخت الشقيقة $\frac{1}{2}$ التركة فسوف يكون النصف الاخر من التركة موزع على الاخوات لاب و الام و الاخ لام وكما تعرفون ان $\frac{1}{2}$ = ثلاثة اسداد يعني $\frac{6}{1}$ لأخت لاب و $\frac{6}{1}$ للام و $\frac{6}{1}$ لأخ لام .





اصل المسألة = ١٢				
الورثة	اخت شقيقة	اخت لاب	ام	اخ لام
الفروض	$\frac{1}{2}$	محجوبة	$\frac{6}{1}$	الباقى
السبب	لانفرادها	الابعد الى الميت	لوجود جمع من الاخوة	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهم	٦	-----	٢	٤

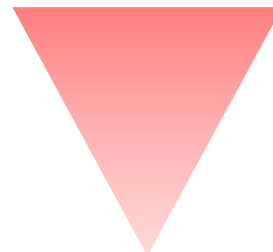
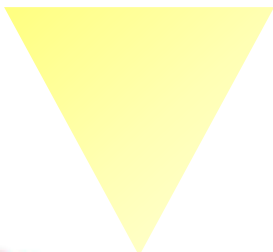
① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للأخت الشقيقة** ، كذلك

$$١٢ \div ٦ = ٢ \text{ سهم للام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم $١٢ - ٦ - ٢ = ٤$ سهم **لأخ لام**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٤ + ٢ + ٦$ اذن الحل 



مثال رقم (٧) : توفي عن ام و اخت شقيقة و اخت لاب و ابن اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ١٢				
الورثة	ام	اخت شقيقة	اخت لاب	ابن اخ شقيق
الفروض	٦/١	١/٢	٦/١	الباقى ٦ / ١ (وفق المذهب الحنفى) محجوب بالأخت الشقيقة (وفق المذهب الجعفري)
السبب	لوجود جمع من الاخوة	لانفرادها	لوجود الاخت الشقيقة	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهام	٢	٦	٢	٢
مجموع عدد الاسهم = ١٢				

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢

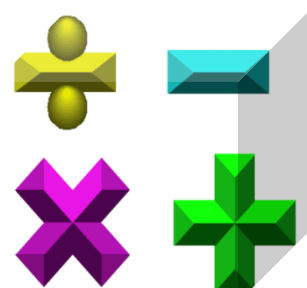
② نقسم اصل المسألة على مقامات اصحاب الفروض

١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم **للام** ، كذلك ١٢ ÷ ٢ = ٦ **للأخت الشقيقة** ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم **لأخت لاب**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم ١٢ - ٢ - ٦ - ٢ = ٢ سهم **لابن الاخ الشقيق**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ١٢ = ٢ + ٢ + ٦ + ٢ اذن الحل



مثال رقم (٨) : توفيت عن زوج و اخ لاب و اخت لاب ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	زوج	اخ لاب	اخت لاب
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لأنها عاصبة بالغير بالأخ لاب	
السهام	٣	٢	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض الزوج له $\frac{1}{2}$ وعندنا اخوة من اجناس

مختلفة فيكون اصل المسألة هو مقام فرض الزوج $\times$ عدد رؤوس الاخوة الوارثين $2 \times 3 = 6$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج $6 \div 2 = 3$ سهم **للزوج**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج $6 - 3 = 3$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الاخوة والاختوات $3 \div 3 = 1$ سهم **لأخت لاب**

⑤ نضرب ناتج حصة سهم الاخت لاب 1×2 (للكر مثل حظ الانثيين) $= 2$ سهم **لأخ لاب**

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $3 + 1 + 2 = 6$ اذن الحل 



مثال رقم (٩) : توفي عن زوجة و بنت و اخت لاب ؟

اصل المسألة = ٢٤			
الورثة	زوجة	بنت	اخت لاب
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	الباقى بالتعصيب مع البنت
السبب	لوجود فرع وارث	لانفرادها وعدم وجود اخ يعصبها	عدم وجود اخت شقيقة
السهام	٣	١٢	٩

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{2}$ هو اصل المسألة = ٢٤

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة والبنت $٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك $٢٤ \div ٢ = ١٢$ سهم **للبنات**

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة والبنت $٢٤ - ٣ - ١٢ = ٩$ سهم **لأخت لاب**

٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ٩ + ١٢ + ٣$ اذن الحل 

مثال رقم (١٠) : توفي عن اختين لام و بنتين و اخت لاب ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	اختين لام	بنت صلبية عدد (٢)	اخت لاب
الفروض	لا ترث	$\frac{2}{3}$	الباقى بالتعصيب مع البنات
السبب	محجوبة بالفرع	لنعددهن وعدم وجود اخ يعصبهن	عدم وجود اخت شقيقة
السهام	-----	٢	١

١ لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض البنيتين $\frac{2}{3} = ٣$ اصل المسألة

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض البنيتين $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $١ \times ٢ = ٢$

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم البنيتين $٣ - ٢ = ١$ سهم **لأخت الاب**

مثال رقم (١١) : توفي عن ام و بنت ابن و اخ لام و اخت شقيقة و اخت لاب ؟

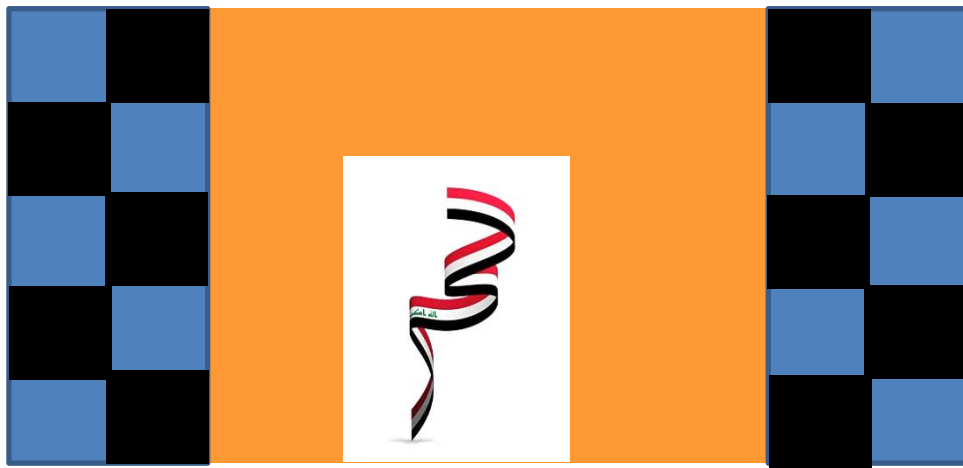
اصل المسألة = ١٢					
الورثة	ام	بنت ابن	اخ لام	اخت شقيقة	اخت لاب
الفروض	٦/١	١/٢	لا يرث	الباقى	لا ترث
السبب	لوجود فرع وارث و جمع من الاخوة	لانفرادها و عدم وجود اخ يعصبها	محجوب بالفرع الوارث	بعد اخذ اصحاب الفروض نصيبهم	محجوبة بالأخت الشقيقة
السهم	٢	٦	-----	٤	-----
مجموع عدد الاسهم = ١٢					

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين ٦/١ و ١/٢ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $١٢ \div ٢ = ٦$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الام و بنت الابن $١٢ - ٢ - ٦ = ٤$ **للاخت ش**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٤ + ٦ + ٢$ اذن الحل 



مثال رقم (١٢) : توفي عن زوجة و اخوات شقيقات اثنتين و اخت لاب ؟

اصل المسألة = ١٢			
اصل المسألة الجديد = ٢٤			
الورثة	زوجة	اخت شقيقة (٢)	اخت لاب
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	محجوبة بالأخت شقيقة
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لتعددهن	لاستيفاء الثلثين من حق الاخوات
السهام	٦	١٦ فرضا + ٢ ردا = ١٨	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض

$١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك $١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $٤ \times$ البسط $٢ = ٨$ سهم

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ٨ = ١١$ يبقى (١) سهم يرد على **الاختين الشقيقتين** فيصبح عدد سهامهن (٩) حيث ان العدد (٩) لا يقبل القسمة على عددهن لذا نضرب اصل المسألة في عددهن فيكون تقسيم الارث كما يلي :-

أ- اصل المسألة ١٢×٢ عدد الاخوات الشقيات = ٢٤ اصل المسألة الجديد

ب- نقسم اصل المسألة الجديد على مقام اصحاب الفروض $٢٤ \div ٤ = ٦$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$٢٤ \div ٣ = ٨$ ، ثم نضرب الناتج ٨×٢ البسط = ١٦ سهم **للأخوات الشقيقات**

ج - للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ + ٨ + ٨ = ٢٢$ يبقى (٢) سهم يرد الى الاخوات الشقيقات فيصبح عدد سهامهن $١٦ + ٢ = ١٨$ سهم اي لكل **اخت شقيقة** (٩) اسهم .





موقع الاخت لاب من الحجب



تحجب بالأب و الابن وابن الابن وان نزل ، وبالأخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا صارت عاصبة مع البنت او بنت الابن سواء كان مع الاخت لاب اخ لاب يعصبها ام لا . وذلك لان الاخت الشقيقة كأنها اخ شقيق في كونها عسبة اقرب الى الميت وان التعديل الثامن حجبها بالأخت الشقيقة ولا تحجب بالجد الصحيح خلافا لرأي المذهب الحنفي والجعفرية .

مثال ذلك : توفي عن اب و اخوات لاب اثنين ؟

اصل المسألة = ١		
الورثة	اب	اخت لاب عدد (٢)
الفروض	كل التركة	محجوبات بالأب
السبب	الاقرب الى المتوفي	الابعد الى المتوفي
السهم	١	-----

مثال اخر : توفي عن بنت و بنت ابن و اخت لاب ؟

الورثة	بنت	بنت ابن	اخت لاب
الفروض	كل التركة	محجوبة بالبنت	محجوبة بالفرع الوارث
السبب	الاقرب الى المتوفي	الابعد الى المتوفي	الابعد الى المتوفي
السهم	١	-----	-----





المبحث الثالث



(ميراث الاخوة والاخوات لام)

هم الاخوة والاخوات لام الذين تربطهم بالميت رابطة النسب بالأم فقط . ولا يرثون الا بالفرض وهم لا يحجبون احدا حجب حرمان . وهم لا يرثون مع الفرع الوارث المباشر (كالابن) وغير المباشر (كابن الابن) مطلقا وبالأصل الوارث المذكر (كالأب والجد) . كما ان الاخوة والاخوات لام يرد عليهم الباقي بعد اصحاب الفروض بمقدار نصيبهم فيرد عليهم مقدا السدس في حالة الانفراد ومقدار الثلث في حالة التعدد . ولهم في الميراث ثلاثة حالات وكما سنبينها فيما يأتي :-



الحالة الاولى :

يأخذ الواحد منهم منفردا ذكرا كان او انثى $\frac{2}{1}$ السدس فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر المباشر وغير المباشر (كالابن وابن الابن) ، وكذلك عدم وجود الفرع الوارث المؤنث المباشر وغير المباشر (كالبنت وبنت الابن) ، وكذلك عدم وجود الاصل الوارث المذكر (كالأب والجد) للمتوفي .

مثال ذلك : توفي عن اخ لام و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ٦		
الورثة	اخ لام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{2}{1}$ فرضا	الباقي
السبب	لانفراده وعدم وجود الفرع الوارث	بعد اخذ نصيب صاحب الرفض
السهام	١	٥

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام صاحب الفرض $\frac{2}{1} = ٦$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ١ = ٦$ سهم للأخ لام

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاخ لام $٦ - ١ = ٥$ سهم للأخ الشقيق

مثال اخر : توفيت عن زوج و ام و اخت لام و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ١٢				
الورثة	زوج	ام	اخت لام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$	الباقى $\frac{6}{1}$
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لوجود جمع من الاخوة	لانفرادها وعدم وجود الفرع الوارث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهم	٦	٢	٢	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض

$١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للزوج** ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **لأخت الام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم $١٢ - ٦ - ٢ - ٢ = ٢$ سهم **للأخ الشقيق**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٦ + ٢ + ٢ + ٢$ اذن الحل 





الحالة الثانية :

يأخذان الاثنان منهم فأكثر ذكورا او اناثا او مختلطين $\frac{1}{3}$ الثلث فرضا ويشتركون فيه ويقسم بينهما سوية ، وذلك بمخالفتهم للقاعدة المعمول بها في توزيع التركات (للذكر مثل حظ الانثيين) ولا تطبق عليهم هذه القاعدة فيأخذ ذكرهم كإناثهم .

مثال ذلك : توفي عن زوجة و ام و اخ لام و اخت لام و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ١٢					
الورثة	زوجة	ام	اخ لام	اخت لام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لوجود جمع من الاخوة	لتعدددهم	لوجود اخ معها	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهام	٣	٢	٢	٢	٣
مجموع عدد الاسهم = ١٢					

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم للام ، كذلك $١٢ \div ٣ = ٤$ سهم **للأخوة لام** ويشتركون فيه سوية اي **للأخ** (٢) سهم **وللأخت** (٢) سهم

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصص الاسهم $١٢ - ٣ - ٢ - ٤ = ٣$ سهم **للأخ الشقيق**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٣ + ٤ + ٢ + ٣$ اذن الحل



مثال اخر : توفيت عن اخوين لام و ابن اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ٣	اصل المسألة الجيد = ٦
الورثة	ابن اخ شقيق
الفروض	الباقي
السبب	بعد اخذ نصيب فرض الاخوين لام
السهام	٤

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الاخوين لام $\frac{1}{3} = ٣$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للأخوين لام** هنا العدد (١) لا يقبل القسمة على عدد الاخوة لام لذا نقوم بضرب اصل المسألة في عددهم .

$$٣ \times ٢ = ٦ \text{ اصل المسألة الجديد}$$

③ نقسم اصل المسألة الجديد على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٣ = ٢$ سهم **للأخوة لام** (يشتركون فيه سوية) .

④ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الاخوة لام $٦ - ٢ = ٤$ سهم **لابن الاخ الشقيق**

⑤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٤ = ٦$ اذن الحل 





الحالة الثالثة :



الحجب او السقوط عن الارث للأخوة والاخوات لام ((وفق المذهب الحنفي))

يكون ذلك عند وجود الفرع الوارث المباشر وغير المباشر وبوجود الفرع الاصل الوارث المذكر .

مثال ذلك : توفي عن اب و ام و اخوين لام ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	اب	ام	اخ لام عدد (٢)
الفروض	٦/١	الباقى	محجوب بالفرع الاصل
السبب	يرث بالتعصيب	لعدم وجود فرع وارث	لأنه الابدع للمتوفي
السهام	١	٥	-----

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض الاب $\frac{6}{1} = 6$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $6 \div 6 = 1$ سهم **للاب**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاب $6 - 1 = 5$ سهم **للاب**



الحجب او السقوط عن الارث للأخوة والاخوات لام ((وفق المذهب الجعفري))

١- يحجبون او يسقطون عند وجود الفرع الوارث المباشر وغير المباشر (كالابن وابن الابن) وان نزل و (بالبنت واولادها) .

٢- لا يسقطون او يحجبون بالجد .

٣- غير محجوبين بالأخوة الاشقاء بل يرثون معهم ، بخلاف الاخوة لاب الذين لا يرثون مع الاشقاء مطلقا .



مثال ذلك : توفي عن ابن و بنت و اخ لام و اخت لام ؟

الورثة	ابن	بنت	اخ لام	اخت لام
الفروض	يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين			محجوب
السبب	لأنهم من المرتبة الاولى			لوجود الفرع الوراث
السهم	٢	١	-----	

مثال اخر : توفي عن اب و اخ لام و اخت لام ؟

الورثة	اب	اخ لام	اخت لام
الفروض	كل التركة	محجوبة	محجوب
السبب	من المرتبة الاولى	من المرتبة الثانية	
السهم	١	-----	



المحب
في الإث



الاختلاف المذهبي لأرث الاخوة والاختوات



الفقه الحنفي	الفقه الجعفري
ميراث الاخت الشقيقة والاخت لاب من حيث الاستحقاق	
يرثن بالتعصيب بالغير من الـ $\frac{1}{2}$ و $\frac{2}{3}$	يرثن بالقرابة من الـ $\frac{1}{2}$ و $\frac{2}{3}$
الاخوة والاختوات من حيث الحجب بالبنت	
الاخوة الاشقاء لا يحجبون بالبنت فتأخذ نصف التركة	الاخوة الاشقاء محجوبين بالبنت فتأخذ كل التركة
الاخوة لام لا يحجبون بالأم فهم يرثون معها ويحجبونها حجب نقصان من الـ $\frac{1}{3}$ الى $\frac{6}{1}$ في حالة اجتماعهم	الاخوة لام يحجبون بالفرع الوراث مطلقا
الاخوة لام يسقطون مع وجود الاب والجد	الاخوة لام لا يسقطون مع وجود الجد
الاخوة والاختوات من حيث الميراث	
الاخوة لام يرثون مع امهم	الاخوة لام لا يرثون مع وجود الام
الاخت الشقيقة ترث بالعصوبة مع البنت الصلبية اذا لم يكن مع الاخت الشقيقة اخ يعصبها	الاخت الشقيقة لا ترث مع البنت الصلبية وبفروعها مطلقا . وهذا ما اخذ به المشرع العراقي
الاخت لاب او الاخت لام لهن ما بقي من التركة بعد اخذ البنت النصف ولابنة الابن السدس وهي تكملة الثلثين	لا ميراث للأخوة واولادهم مع الفرع الوارث
الاخوة والاختوات لاب يرثون مع الاخوة الاشقاء	الاخوة والاختوات لاب لا يرثون مع الاخوة الاشقاء
اذا فقد (عدم وجود) الابن والاب ورث الاخوة والاختوات ويشتركون مع الام والبنات	الاخوة والاختوات مطلقا لا يرثون الا بعد فقد (عدم وجود) الابوين والاولاد واولادهم ذكورا كانوا ام اناثا

المبحث الرابع



ميراث الجد والجدة



• ميراث الجد :

هنالك جد صحيح وجد غير صحيح ، يقصد بالجد الصحيح هو ابو الميت وان علا والذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى او يتصل به (كأب الاب واب اب الاب وان علا) .
اما الجد غير الصحيح هو الذي يدخل في نسبته الى الميت انثى (كأب الام واب اب الام) وهما من نوي الارحام .

• اقسام توريث الجد هي كالآتي :-

القسم الاولى : ميراث الجد مع عدم وجود الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب :

في هذه الحالة يقوم الجد مقام الاب عند عدم وجود الاب فيرث في عدة حالات وهي كالآتي :-

الحالة الاولى : يرث الجد الـ ٦/١ بالفرض وحده عند وجود الفرع الوارث .

مثال ذلك : توفي عن جد و ابن الابن ؟

① لاستخراج اصل المسألة . بما انه يوجد صاحب فرض هو الجد ٦/١ لعدم وجود الاب والاخوة الذكور فيكون اصل المسألة = ٦ سهم .

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الجد . $6 \div 6 = 1$ سهم للجد .

③ نطرح اصل المسألة من حصة الجد . $6 - 1 = 5$ سهم لابن الابن .



الورثة	الجد	ابن الابن
الفروض	٦/١	الباقي
السهم	١	٥

الحالة الثانية : يرث الجد الباقي بالتعصيب وحده عند عدم وجود الفرع الوارث .

مثال ذلك : توفي عن جد و ام ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	جد	ام
الفروض	الباقي تعصيبا	$\frac{1}{3}$
السبب	وجود فرع الوارث وعدم وجود اخوة	عدم وجود جمع من الاخوة ولا فرع وارث
السهام	٢	١

مثال ذلك : توفي عن زوجة و جد ؟

① لاستخراج اصل المسألة . بما انه يوجد صاحب فرض الزوجة لها $\frac{1}{4}$ التركة . اذن مقام فرض الزوجة = ٤ اصل المسألة .

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة . $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة** .

③ نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة . $٤ - ١ = ٣$ سهم للجد .

عليه يكون تقسيم الارث **للزوجة (١) سهم ، و للجد (٣) سهم** .



الحالة الثالثة : يرث الجد بالفرض والتعصيب عند وجود الفرع المؤنث .

مثال ذلك : توفي عن جد و بنت ؟

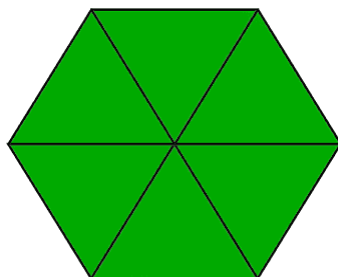
اصل المسألة = ١٢		
الورثة	جد	بنت
الفروض	$\frac{6}{1}$ فرضا + الباقي تعصيبا	$\frac{1}{2}$
السبب	وجود الفرع المؤنث وعدم وجود الاخوة	لانفرادها
السهام	(قبل التعديل) ٢ فرضا + ٤ تعصيبا (بعد التعديل) ٢	(قبل التعديل) ٦ (بعد التعديل) $٦ + ٤ = ١٠$

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للجد** ، كذلك

نقسم اصل المسألة على مقام فرض البنت $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للبنات**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ + ٢ = ٨$ يبقى (٤) فيرد الباقي على **الجد** (هذا قبل التعديل) . اما (بعد التعديل) الوارد على المادة (٩١) / احوال شخصية فان الرد يقتصر على **البنات** فقط . فيصبح عدد سهام البنت $٦ + ٤ = ١٠$ اسهم **للبنات** ، **والجد** له (٢) اسهم



الحالة الرابعة : له كل التركة او باقي التركة وذلك عند عدم وجود الاب وعدم وجود الفرع الوارث (لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن) .

مثال : توفي عن زوج وجد ؟

① لاستخراج اصل المسألة . بما انه يوجد صاحب فرض الزوج له $\frac{1}{2}$ التركة . اذن مقام فرض الزوجة = ٢ اصل المسألة .

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج . $٢ \div ٢ = ١$ سهم **للزوج** .

③ نطرح اصل المسألة من حصة الزوج . $٢ - ١ = ١$ سهم **للجد** .

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :

الورثة	الزوج	الجد
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى
السهم	١	١

الحالة الخامسة : يرث الجد مع باقي الاخوة والاخوات باقي التركة .
مثال ذلك : توفي عن زوجة وجد و اخت شقيقة ؟

الورثة	زوجة	جد	اخت شقيقة	اصل المسألة = ٤
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى		
السبب	لعدم وجود فرع وارث	يشترون بالباقي		
السهم	١	٢	١	

① لاستخراج اصل المسألة . بما انه يوجد صاحب فرض الزوجة لها $\frac{1}{4}$ التركة لعدم وجود فرع وارث للزوج = ٤ سهم اصل المسألة .

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة . $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة** .

③ نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة . $٤ - ١ = ٣$ الباقى . **للجد (٢) سهم ، و للأخت الشقيقة (١) سهم** .

مثال اخر : توفي عن زوجة و جد و اثنين اخوة ؟

اصل المسألة = ٤			
الورثة	زوجة	جد	اخوة عدد (٢)
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى	
السبب	لعدم وجود فرع وارث	يشارك الجد مع الاخوة بالباقي	
السهم	١	١	٢

① للزوجة لها $\frac{1}{4}$ التركة لعدم وجود فرع وارث للزوج . اصل المسألة = ٤ أسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة . $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة** .

③ نطرح اصل المسألة من حصة الزوجة . $٤ - ١ = ٣$ اسهم عليه يكون (١) سهم **للجد** و

(٢) سهم **للأخوة**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على ناتج اصل المسألة



$١ + ١ + ٢ = ٤$ اذن الحل

مثال اخر : توفي عن جد لاب و جد لام ؟

الورثة	جد لاب	جد لام
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
السبب	عند اجتماع الجدين	
السهم	٢	١

الحل / بما انه لا يوجد صاحب فرض فيكون اصل المسألة عدد رؤوس الفرع الوارث = ٣ اسهم

عليه يكون تقسيم الارث كالاتي : **الجد لاب** له (٢) سهم ، و **الجد لام** له (١) سهم .

ملاحظة :: عند اجتماع الجدين للاب وللام ثلثه $\frac{1}{3}$ من جانب الام والثلثان $\frac{2}{3}$ من جانب الاب .

القسم الثاني : ميراث الجد مع وجود الاخوة والاخوات : وله عدة حالات :-

الحالة الاولى : يرث الجد مع الاخت او الاخوات فتأخذ الاخت النصف $\frac{1}{2}$ والجد الباقي ، وان كانتا اثنتان او اكثر اخذن الثلثين $\frac{2}{3}$ ويأخذ الجد الثلث $\frac{1}{3}$ الباقي بشرط عدم وجود الاخ بينهن .

مثال ذلك : توفي عن جد و اخت ؟

الورثة	جد	اخت
الفروض	الباقي $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
السبب	بعد اخذ فرض الاخت	لانفرادها
السهم	١	١

الحالة الثانية : يرث الجد مع الاخت او الاخوات ومعهن وارث اخر (فرع وارث مؤنث) كـ (بنت المتوفي او بناته او بنت ابنه او بنات ابنه) ففي هذه الحالة تصبح الاخت او الاخوات عاصبات مع الفرع الوارث المؤنث . فيأخذ الجد السدس $\frac{1}{6}$ وللبنت ان كانت واحدة فلها النصف $\frac{1}{2}$ وان كن اكثر من ذلك اخذن الثلثين $\frac{2}{3}$.

مثال ذلك : توفي عن بنت و اخت شقيقة و جد ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	بنت	اخت شقيقة	جد
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقي تعصيبا	$\frac{1}{6}$
السبب	لانفرادها	لوجود البنت مع الجد	يرث وفق الفقه الحنفي
السهم	٦	٤	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{6}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للبنات** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للجد**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من البنت والجد $١٢ - ٦ - ٢ = ٤$ سهم **للاخت ش**

مثال اخر : توفي عن بنتين و جد و اخت شقيقة ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	بنت عدد (٢)	جد	اخت شقيقة
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{1}$	الباقى تعصيبا
السبب	لتعددهن	لوجود فرع مؤنث	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهم	٨	٢	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{2}{3}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط

$٤ \times ٢ = ٨$ سهم **للبنيتين** اي لكل بنت (٤) اسهم ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للجد**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من البنيتين والجد $١٢ - ٨ - ٢ = ٢$ سهم **للأخت ش**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٨ + ٢ + ٢ = ١٢$ ان الحل

مثال اخر : توفي عن بنتين و جد و ام و اخت شقيقة ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	بنت عدد (٢)	جد	ام
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$
السبب	لتعددهن وعدم وجود عاصب معهن	لوجود فرع وارث مؤنث	لوجود فرع وارث لأنها من المرتبة الثانية
السهم	٨	٢	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{2}{3}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط

$٤ \times ٢ = ٨$ سهم **للبنيتين** اي لكل بنت (٤) اسهم ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للجد** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام**



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٨ + ٢ + ٢ = ١٢$ ان الحل

الحالة الثالثة : يرث الجد مع الاخت او الاخوات وليس معهن اخ . لكن هنالك وارث غير الفرع الوارث فيأخذ اصحاب الفروض فروضهم ويعطي للجد او فر النصيبين السدس $\frac{1}{6}$ وتقاسمه الاخت او الاخوات في الباقي على ان يكون له ضعف نصيب الاخت .

مثال ذلك : توفي عن ام و جد و اخت شقيقة او لاب ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	ام	جد	اخت شقيقة او لاب
الفروض	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	
السبب	لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	ينال او فر النصيبين لعدم وجود اخ عاصب مع الاخت	تتقاسم $\frac{2}{3}$ مع الجد لعدم وجود اخ عاصب
السهام	١	يقسم بينهم (٢) الى (١)	

في هذه الحالة يكون للجد او فر حظا لأنه سينال $\frac{2}{3}$ اي ان نصيبه اكثر من ثلث التركة في المقاسمة

مثال اخر : توفي عن زوج و جد و اربع اخوات شقيقات او لاب ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	زوج	جد	(٤) اخت شقيقة او لاب
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	الباقي
السبب	لعدم وجود فرع وارث	يأخذ او فر النصيبين لوجود جمع من الاخوات وعدم وجود اخ عاصب	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهام	٦	٢	٤

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{6}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للزوج** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للجد**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوج والجد $١٢ - ٦ - ٢ = ٤$ اسهم **للأخوات**

الحالة الرابعة : يرث الجد مع الاخوات في حالة وجود اخ بينهما . ففي هذه الحالة يكون للجد ادنى حد من الميراث وهو الثلث $\frac{1}{3}$ حتى لو زادت سهام اصحاب الفروض على سهام التركة .

مثال ذلك : توفي عن ام وجد واخ واخت ؟

اصل المسألة = ٦				
الورثة	ام	جد	اخ	اخت
الفروض	$\frac{6}{1}$	$\frac{1}{3}$	الباقى	
السبب	لوجود جمع من الاخوة	لوجود اخوة من الجنسين (ذكر و انثى)	لذكر مثل حظ الانثيين	
السهام	١	٢	٢	١
مجموع عدد سهام التركة = ٦				

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام فرض $\frac{6}{1} = ٦$ اسهم اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٦ = ١$ سهم **للام** ، **كذلك** $٦ \div ٣ = ٢$ سهم

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الام والجد $٦ - ١ - ٢ = ٣$ اسهم **للأخوة** اي يكون (٢) سهم **للأخ** و (١) سهم **للأخت** (حسب قاعدة التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين)

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٢ + ٢ + ١ = ٦$ اذن الحل 



ملاحظة // في السؤال اعلاه (وفق المذهب الحنفي) هنا الجد تقاسم مع الاخ واخذ مثل نصيب الاخ وسواء كان هنالك صاحب فرض او لم يكن . وسواء كان من صاحب الفرض فرعاً وارثاً كـ (البنت او بنت الابن) ام كان وارثاً اخر ويقتسم الاخوة والاخوات الباقي ان بقي شيء (للذكر مثل حظ الانثيين) . اما (وفق المذهب الجعفري) فيكون الاخوة محجوبين بالأم لانهم من المرتبة الثانية .



مثال اخر : توفي عن زوج وام وجد واخ واخت ؟



الحل // وفق المذهب الجعفري

اصل المسألة = ١٢					
الورثة	زوج	ام	جد	اخ	اخت
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{1}{3}$	محبوب	محجوبة
السبب	عدم وجود فرع وارث	وجود فرع وارث	ادنى نصيب لوجود اخوة	لانهم من المرتبة الثانية والام من المرتبة الاولى	
السهم	٦	٢	٤	-----	
مجموع عدد اسهم اصحاب الورثة = ١٢					

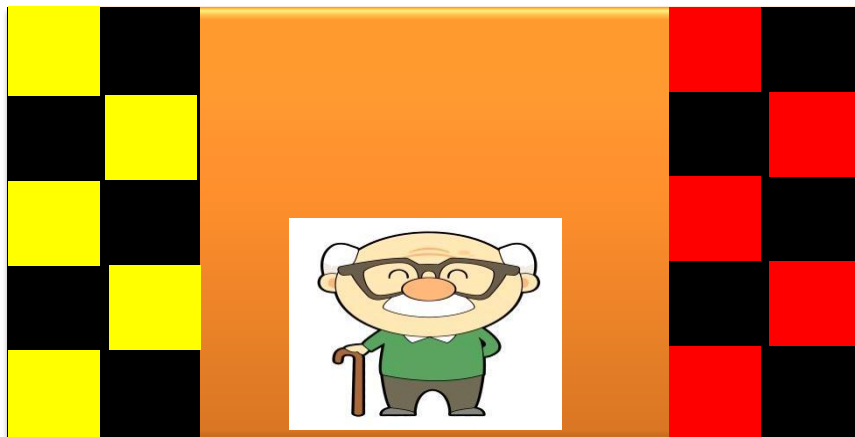
① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للزوج** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للجد**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٤ + ٢ + ٦$ اذن الحل 





الحل // وفق المذهب الحنفي

اصل المسألة = ١٢					
الورثة	زوج	ام	جد	اخ	اخت
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	الباقى	
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لوجود جمع من الاخوة	له ادنى حد لوجود اخوة	بالمقاسمة مع الجد ان بقي شيء من التركة	
السهام	٦	٢	٤	لا شيء	
مجموع عدد اسهم الورثة = ١٢					

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{6}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للزوج** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للأم** ، كذلك $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للجد**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج عدد الاسهم $١٢ - ٦ - ٢ - ٤ = ٠$ **صفر** اذن لا شيء للأخوة



ملاحظة // في المسألة اعلاه نجد ان الاخوة لا شيء لهم من التركة بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم وهذا وارد في ميراثهم مع الجد والفرع الاصل الوراث واحد الزوجين



مثال اخر : توفيت عن زوج وبنتين و ام و جد و اخ او اكثر ؟

اصل المسألة = ١٢					
الورثة	زوج	بنت عدد (٢)	ام	جد	اخ او اكثر
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{1}$	الباقى ان بقي شيء من التركة
السبب	لوجود الفرع وارث	لتعددهن وعدم وجود اخ معهن	لوجود فرع وارث	يأخذ اوفر النصيبين	يتقاسم مع الجد
السهام	٣	$٨ = ٤ + ٤$	٢	٢	لا شيء
مجموع عدد اسهم الورثة = ١٥					

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{2}{3}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوج** ، كذلك

$١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط = **٨ سهم للبنتين** اي لكل بنت (٤) سهم ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام** ، كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للجد**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٥ = ٢ + ٢ + ٨ + ٣$ هنا المسألة عالت

العول والرد في الميراث





ميراث الجد في الفقه الجعفري



يقصد بالجد في هذا المذهب على (اب الاب وان علا ، واب الام وان علا) وهو يعتبر من اصحاب المرتبة الثانية حسب تقسيم الوارثون بالقربة من المادة (٨٩) من قانون الاحوال الشخصية العراقي حيث لا يرث الجد مع وجود الفرع الوارث المذكر او المؤنث لان هؤلاء من المرتبة الاولى ويحجبون الاجداد وهم من المرتبة الثانية .

ميراث الجد لا يكون بالفرض وانما يكون بالقربة وكما يلي :-

- ١- يشارك الجد الاخوة والاخوات باعتباره اخا .
- ٢- يشارك الجد من جهة الام الاخوة لام او فروعهم ويكون ميراثه معهم في الثلث $\frac{1}{3}$ والذكر والانثى للأخوة لام بالتساوي .
- ٣- يشارك الجد من جهة الاب الاخوة الاشقاء او لاب في الباقي للذكر مثل حظ الانثى .
- ٤- يرث الجد بالقربة ويكون نصيبه السدس $\frac{1}{6}$.
- ٥- يحل الجد الامي محل الام ، والجد الابوي محل الاب .
- ٦- الجد القريب يحجب الجد البعيد .
- ٧- يأخذ الجد جميع التركة عند انفراده في حالة عدم وجود جميع المرتبة الاولى .

مثال : توفي عن جد ابو الاب وجد ابو الام ؟

الورثة	جد (ابو الاب)	جد (ابو الام)
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
السبب	لأنه من جهة الاب	لأنه من جهة الام
السهام	٢	١



حالات ميراث الاجداد بالانفراد و الاجتماع مع الاخوة

الحالة الاولى : انفراد الاجداد عن الاخوة وكما يلي :-

- ١- اذا وجد الاجداد وليس معهم واحد من الاخوة والاختات ولا من اولادهم فللجد المنفرد وللجدة المنفردة المال كله لاب كان ام لام لا فرق .
- ٢- اذا تعدد الاجداد واتحدوا بالنسبة للميت فان كانوا جميعا لاب كـ (جد لاب و جد لام) اقتسموا (للذكر مثل حظ الانثيين) .
- ٣- اذا كانوا جميعا لام كـ (جد ابو الام وجدة ام الام) انقسموا بالتساوي من غير فرق بين الذكر والانثى .
- ٤- اذا اختلفت نسبة الاجداد فكان بعضهم لاب او بعضهم لام قسم المال اثلاثا . فيكون الثلث $\frac{1}{3}$ لمن تقرب بالأم واحدا كان او اكثر يقتسمونه بالتساوي ، والثلثان $\frac{2}{3}$ لمن تقرب بالأب واحدا او اكثر يقتسمونه بالتفاوت للذكر سهمان والانثى سهم واحد .

الحالة الثانية : اجتماع الاجداد مع الاخوة معا وكما يلي :-

- ١- اذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة الى الميت فكانوا جميعا لاب اخذ الجد مثل الاخ واخذت الجدة مثل الاخت واقتسموا المال (للذكر مثل حظ الانثيين) .
- ٢- اذا اجتمعوا وكانوا جميعا لام اقتسموا المال بالتساوي (للذكر مثل حظ الانثى) .
- ٣- اذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة فكان الجد والجدة لام والاخوة والاختات لأبوين او لاب ، اخذ الجد او الجدة او هما معا الثلث والثلثان للأخوة والاختات الاشقاء او لاب .
- ٤- اذا كان الاجداد لاب والاخوة لام فلأخ المنفرد او الاخت المنفردة السدس $\frac{1}{6}$. واذا تعدد الاخوة لام اخذوا الثلث واقتسموا بالتساوي والباقي للجد او الجدة لاب واذا وجدوا معا اقتسما للذكر مثل حظ الانثيين .

مثال : توفي عن زوجة و جد لام و جد لاب ؟

اصل المسألة = ٤		زوجة	الورثة
جد لاب	جد لام		
الباقى (للذكر مثل حظ الانثيين)		$\frac{1}{4}$	الفروض
لاتحادهم بالنسبة للميت		عدم وجود فرع وارث	السبب
٢	١	١	السهم

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{1}{4}$ للزوجة = ٤ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد الاجداد (حسب قاعدة التعصيب) $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للجد لام**

⑤ نضرب ناتج اسهم الجد لام $١ \times ٢ = ٢$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $٢ \times ٢ = ٤$ سهم **للجد لاب**

مثال اخر : توفي عن زوجة و بنتى ابن و جد ؟ على ان يكون الجواب وفق المذهبين

الحل // وفق المذهب الحنفى



اصل المسألة = ٢٤		زوجة	الورثة
جد	بنت ابن عدد (٢)		
الباقى	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{8}$	الفروض
بعد اخذ اصحاب الفروض	لتعدهن وعدم وجود عاصب	لوجود فرع وارث	السبب
٥	$١٦ = ٨ + ٨$	٣	السهم

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{2}{3}$

هو اصل المسألة = ٢٤

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$٢٤ \div ٣ = ٨$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $٨ \times ٢ = ١٦$ سهم اي لكل **بنت (٨)** اسهم

③ نطرح اصل المسألة من ناتج عدد الاسهم $٢٤ - ٣ - ١٦ = ٥$ سهم **للجد**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ٥ + ١٦ + ٣$ اذن الحل



اصل المسألة = ١٦			
جد	بنت ابن عدد (٢)	زوجة	الورثة
محجوب	الباقى	$\frac{1}{8}$	الفروض
لأنه من المرتبة الثانية	لأنهن من المرتبة الاولى	لوجود الفرع الوارث	السبب
-----	$١٤ = ٧ + ٧$	٢	السهام

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{1}{8}$ للزوجة وعندنا فرع وارث فيكون مقام فرض الزوجة $\times$ عدد رؤوس الفرع الوارث $١٦ = ٢ \times ٨$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $١٦ \div ٨ = ٢$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $١٦ - ٢ = ١٤$ سهم اي لكل بنت (٧) اسهم

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٦ = ١٤ + ٢$ اذن الحل 

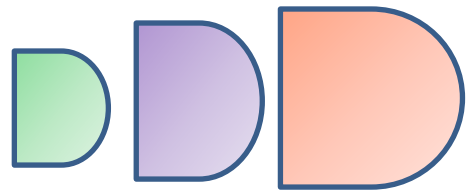
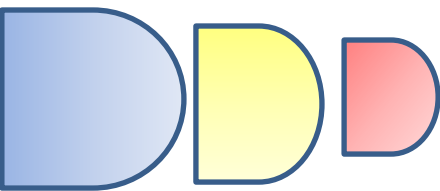
مثال اخر : توفي عن جد و ام و بنت ؟

بنت	ام	جد	الورثة
الباقى	$\frac{٦}{١}$	محجوب بالبنت	الفروض
من المرتبة الاولى	لوجود فرع وارث	من المرتبة الثانية	السبب
٥	١	-----	السهام

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{٦}{١}$ فيكون مقامه هو اصل المسألة $= ٦$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الام $٦ \div ٦ = ١$ سهم للام

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الام $٦ - ١ = ٥$ سهم للبنت



هنالك حالات يختلف بها الجد عن الاب

اولا : الجد محبوب بالأب وان كل جد قريب يحجب الجد الابعد .

مثال ذلك : توفي عن اب و جد ؟

الورثة	اب	جد
الفروض	كل التركة	محبوب بالأب
السبب	لأنه من المرتبة الاولى	بأجماع اهل السنة والجعفرية
السهم	١	-----

ثانيا : الاب يحجب الاخوة جميعا ذكورا ام اناثا اشقاء ام لاب بأجماع اهل السنة والجعفرية ، بخلاف الجد فلا يحجبهم .

مثال ذلك : توفي عن اخ شقيق و اخت لاب و جد ؟ على ان يكون الجواب وفق المذهبين

وفق المذهب الحنفي			اصل المسألة = ١٢
الورثة	اخ شقيق	اخت لاب	جد
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{1}$	الباقى
السبب	لانفراده	بعد اخذ اصحاب الفروض	
السهم	٦	٢	٤
مجموع عدد الاسهم = ١٢			

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للأخ الشقيق** ، كذلك

$١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للأخت لاب**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج الاسهم $١٢ - ٦ - ٢ = ٤$ سهم **للجد**

الورثة	اخ شقيق	اخت لاب	جد
الفروض	$\frac{1}{2}$	محجوب	الباقى
السبب	لانفراده	لوجود الاخ الشقيق	يشارك الاخ الشقيق
السهم	١	-----	١

مجموع عدد الاسهم = ٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض هو الاخ الشقيق له $\frac{1}{2}$ فيكون مقامه هو

اصل المسألة = ٢

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاخ الشقيق $٢ \div ٢ = ١$ سهم **للاخ الشقيق**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاخ الشقيق $٢ - ١ = ١$ سهم **للجد**

ثالثاً : هنالك مسألة تسمى (**الغراء**) حيث اذا اجتمع الابوان مع احد الزوجين ففي هذه الحالة تأخذ الام الثلث الباقي بعد اخذ سهام الزوجين لا ثلث التركة . اما اذا وجد الجد فان الام تأخذ ثلث التركة لا الثلث الباقي .

مثال ذلك : توفي عن زوج و ام و جد ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	زوج	ام	جد
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$ التركة	الباقى من السهام
السبب	عدم وجود فرع وارث	لوجود الجد	بعد اخذ اصحاب الفروض
السهم	٣	٢	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$

هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٢ = ٣$ سهم **للزوج** ، كذلك $٦ \div ٣ = ٢$ **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوج والام $٦ - ٣ - ٢ = ١$ سهم **للجد**

ملاحظة // المسألة اعلاه وفق المذهب الحنفي اما وفق المذهب الجعفري الجد لا يرث مع احد الابوين

رابعاً : حسب تعديل المادة (٩١) من قانون الاحوال الشخصية يحجب الجد بالبنات قانوناً . اما الاب لا يحجب بالبنات ولا احد الزوجين حسب النص اعلاه .

مثال ذلك : توفي عن بنت و زوجة و جد ؟

اصل المسألة = ٢٤			
الورثة	بنت	زوجة	جد
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	محجوب بالبنات
السبب	لانفرادها	لوجود فرع وراث	حسب تعديل المادة (٩١)
السهم	١٢ فرضاً + ٩ رداً = ٢١	٣	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{8}$ هو اصل المسألة = ٢٤

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٢٤ \div ٢ = ١٢$ سهم **للبنات** ، كذلك

$٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ + ٣ = ١٥$ الباقي غير مطابق لأصل المسألة



فيرد الباقي الى البنت فيصبح عدد سهام البنت $١٢ + ٩ = ٢١$ سهم **للبنات** .





• ميراث الجدة : ((وفق المذهب الحنفي))

يقصد بها هنا بالجدّة الصحيحة وهي من ذوات الفرض ، وهي كل جدّة تدلي الى الميت بوارث سواء كان عاصبا (كأم الاب) او صاحب فرض (كأم الام) .

اما الجدّة غير الصحيحة وهي من ذوات الارحام (كأم ابي الام و ام ابي الاب) وعليه فان للجدّة في ميراثها لها حالتين هما كما يلي :-

الحالة الاولى : لها السدس $\frac{1}{6}$ ان كانت واحدة وان كانت اكثر من واحدة يتقاسمان الـ $\frac{1}{6}$.

مثال ذلك : توفيت عن زوج و جدّة لام و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	زوج	جدّة لام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	الباقى
السبب	عدم وجود فرع وارث	لانفرادها	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض
السهم	٦	٢	٤

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{6}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **للزوج** ، كذلك

$$١٢ \div ٦ = ٢ \text{ سهم للجدّة لام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوج والجدّة $١٢ - ٦ - ٢ = ٤$ سهم **للاخ الشقيق**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٤ + ٢ + ٦$ اذن الحل 

الحالة الثانية : تحجب الجدة الامية (ام الام) بالأُم مطلقا وتحجب الجدة الابوية (ام الاب) بالأب وتسقط الجدة بالجد اذا ادلت به كام اب الاب . وان لم تدلي به فلا تسقط وان علت (كام ام لاب) فأنها ترث لأنها زوجته او ام زوجته .

مثال ذلك : توفي عن زوجة و ام و جدة لام و اخ شقيق ؟



الحل // حسب الفقه الحنفي

اصل المسألة = ١٢				
الورثة	زوجة	ام	جدة لام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	محجوبة بالأُم	الباقى
السبب	لعدم وجود فرع وارث	لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	الجدة الامية لا ترث مع الام	بعد اخذ اصحاب الفروض ففروضهم
السهام	٣	٤	-----	٥

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$$١٢ \div ٣ = ٤ \text{ سهم للام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج اسهم الزوجة والام $١٢ - ٣ - ٤ = ٥$ سهم **لأخ الشقيق**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٥ + ٤ + ٣$ اذن الحل

******* اما **وفق الفقه الجعفري** فان الاخ الشقيق لا يرث مع وجود الام والفرع الوارث لأنه من المرتبة الثانية فيكون محجوب بالأُم لأنها من المرتبة الاولى .

الحالة الثالثة : اذا وجدت الجدة مع الجد وكانا من جهة الاب مثلا (ام اب ، واب اب) كان الثلث لام الاب والثلثان لاب الاب .



*** امثلة على تلك الحالات :

مثال رقم (١) : مات رجل وترك جدة و اخ شقيق ؟

① لاستخراج اصل المسألة . بما انه يوجد صاحب فرض وهو الجدة لها $\frac{6}{1}$ لعدم وجود الام فيكون اصل المسألة = ٦ اسهم .

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الجدة . $6 \div 6 = 1$ سهم **للجدة** .

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الجدة . $6 - 1 = 5$ سهم **للأخ الشقيق** .

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي : **الجدة** لها (١) سهم ، و **الاخ الشقيق** له (٥) سهم .

مثال رقم (٢) : مات رجل وترك ام و جدة ؟

الورثة	ام	جدة
الفروض	كل التركة	محبوبة بالأم
السبب	لأنها من الطبقة الاولى	لأنها من الطبقة الثانية
السهام	١	_____

الحل / اصل المسألة = ١ سهم . **للام** (١) سهم اي كل التركة ، والجدة محبوبة بالأم لأنها من



الطبقة الثانية .



مثال رقم (٣) : ماتت امرأة وتركت زوج و جدة لام و اخ شقيق ؟

الحل / الجدة لام لها $\frac{1}{6}$ لعدم وجود الام . والزوج له $\frac{1}{2}$ التركة لعدم وجود فرع وارث

① لاستخراج اصل المسألة . بما انه يوجد اكثر من صاحب فرض وهي الجدة لام لها $\frac{1}{6}$ التركة والزوج له $\frac{1}{2}$ التركة اذن نستخرج م . م . أ للمقامين $12 = 6 + 6$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض كل صاحب فرض .

$12 \div 6 = 2$ سهم **للجدة لام** ، كذلك نقسم $12 \div 2 = 6$ سهم **للزوج** .

③ نطرح اصل المسألة من ناتج كل من حصة الجدة لام والزوج .

$12 - 2 - 6 = 4$ سهم **لأخ الشقيق** .



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $12 = 4 + 6 + 2$ اذن الحل

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :

الورثة	الزوج	جدة لام	اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	الباقى
السهم	6	2	4

مثال رقم (٤) : مات رجل وترك زوجة و ام ام و ام اب ؟

① لاستخراج اصل المسألة بما انه يوجد اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ هو اصل المسألة $12 = 3 + 9$ سهم

② نقسم اصل المسألة على كل صاحب فرض

$12 \div 4 = 3$ سهم **حصة الزوجة** ، كذلك نقسم $12 \div 3 = 4$ سهم **حصة ام ام** .

③ نطرح اصل المسألة من ناتج كل من حصة الزوجة وام ام

$12 - 3 - 4 = 5$ سهم **حصة ام الاب**

عليه يكون تقسيم الارث كالآتي :

الورثة	الزوجة	ام ام	ام اب
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	الباقى
السهم	3	4	5

مثال رقم (٥) : ماتت امرأة وتركت زوج و ام ام و اب ام و ام اب ؟

الورثة	الزوج	ام ام	اب ام	ام اب
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	ق	محجوبة بالجدة القريبة
السبب	عدم وجود فرع وارث	لأنها من جهة الام	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	لأنها الجدة البعيدة للميت
السهم	٣	٢	١	_____

① اصل المسألة من ٦ أسهم من م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج . $٦ \div ٢ = ٣$ سهم حصة الزوج

③ نقسم اصل المسألة على مقام فرض ام ام . $٦ \div ٣ = ٢$ سهم الى ام ام

④ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم . $٦ - ٣ - ٤ = ١$ سهم الى اب الام .

اما ام الاب فهي محجوبة بالجدة القريبة .

⑤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٢ + ٣ = ٦$ اذن الحل 



ملاحظة // حل مسائل الكتاب بطريقة الترقيم (① ② ③ ④ ⑤ ⑥) هذه ايضا مسألة اختيارية وفكرية من قبل الباحث والمؤلف فهي للتوضيح اكثر والحفظ عن حل اي مسألة ارثية .





ادناه الحالات التي تحجب فيها الجدة وهي كالآتي :-

- ١- تحجب الجدات بوجود بنت ضمن الورثة .
- ٢- الجدة الاقرب تحجب الجدة الابدع .
- ٣- تحجب الجدة الابوية (ام الاب) بالأب مطلقا .
- ٤- تحجب الجدة الامية (ام الام) بالأم مطلقا .
- ٥- تسقط الجدة بالجد اذا ادلت به (كام اب لاب) .
- ٦- كل جدة من اصحاب الفروض تحجب الجدة من ذوي الارحام .

بموجب التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية تحجب الجدة بالبنت بنص المادة (٩١) الفقرة ثانيا من قانون الاحوال الشخصية (تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى ما يبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم) .





• ميراث الجدة : ((وفق المذهب الجعفري))

ترث الجدة في الفقه الجعفري بالقرابة وليست بذات فرض سواء ادلت بجد فاسد ام بجد صحيح :-

- ١- لا ترث مع الفرع الوارث ولا مع الاب ولا مع الام او الجد القريب لأنها من ذوات المرتبة الثانية
- ٢- الام تحجب كل من الجدة لام والاخ الشقيق ويكون لها الباقي بعد فرض الزوجة اذا اجتمعوا .
- ٣- اذا تعددت الجدات يقتسمن المال بالقرابة فيما بينهن .
- ٤- الجدة من جانب الام (ام الام) تحل محل الام .
- ٥- عند اجتماع الجدة مع الجد معا للأبوين فله الثلثان وللجدة الامية الثلث شأنها شأن الاب والام عند اجتماعهما في حالة وجود فرع وارث .
- ٦- الجدة تشارك الاخوة والاخوات باعتبارها اختا عند عدم وجود الابوين والفرع الوارث .

مثال ذلك : توفي عن زوجة و ام لاب و ام لام ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	زوجة	ام لاب	ام لام
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي	$\frac{1}{3}$
السبب	عدم وجود فرع وارث	يحل محل الاب	لأنها جدة امية تحل محل امها
السهم	٣	٥	٤

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$$١٢ \div ٣ = ٤ \text{ سهم لام الام}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصص اسهم كلا من الزوجة وام لام $١٢ - ٣ - ٤ = ٥$ **ام لاب**

مثال اخر : توفي عن ام اب و ام ام ام و عم و خال ؟

اصل المسألة = ١ (كل التركة)				
الورثة	ام اب	ام ام ام	عم	خال
الفروض	ترث بالقربة	محبوبة	محبوب	محبوب
السبب	الاقرب للميت	الابعد للميت	الابعد للميت	الابعد للميت
السهم	كل التركة	-----	-----	-----

مثال اخر : توفي عن اب وام ام و ابن بنت و خال ؟

اصل المسألة = ١٢				
الورثة	اب	ام ام	ابن بنت	خال
الفروض	الباقى ٦/١	محبوبة	$\frac{1}{2}$	محبوب
السبب	يأخذ فرضه	الابعد للميت	لانفرادها	الابعد للميت
السهم	$٢ + ٢ = ٤$	-----	$٦ + ٢ = ٨$	-----
مجموع عدد الاسهم = ١٢				

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للاب** ، كذلك

$١٢ \div ٢ = ٦$ سهم **لابن البنت**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ + ٢ = ٨$ تبقى (٤) اسهم ترد على **الاب وابن**

البنت فيصبح عدد سهام الاب $٢ + ٢ = ٤$ سهم **للاب** ، وابن البنت $٦ + ٢ = ٨$ سهم

ملاحظة // ممكن ان يكون حل المسألة اعلاه حسب طريقة المؤلف هو ان يكون اصل المسألة من



(٦) اسهم وهو مقام فرض الاب وتحل بالطريقة اعلاه

المبحث السادس



اختلاف المذهب الحنفي عن المذهب الجعفري في ارث الاجداد



 المذهب الجعفري 	المذهب الحنفي  
ترث الجدة بالقربة	ترث الجدة بالفرض
الجد لا يرث عند وجود فرع للميت ذكرًا كان أم أنثى وإن نزلوا	الجد يرث السدس في حالة عدم وجود فرع وارث أنثى كـ (البنت الصلبية) بل بنت ابن فأكثر
الجد يرث بالقربة لا بالفرض فيشارك الاخوة والاخوات وفروعهم .	الجد يرث بالفرض فيأخذ كل التركة تعصيبا في حالة عدم وجود اب وعدم وجود فرع وارث على الاطلاق
الجد من جانب الاب يحل محله والجدة من جانب الام تحل محلها عند عدم وجود الابوين . وفي حالة اجتماعهما معا للأبوين الثلثان وللأمية الثلث	الجد يأخذ الباقي من التركة بعد اصحاب الفروض
الاب يحجب الابوين والأمية حسب نص المادة (٩١) الفقرة ثمانية من قانون الاحوال الشخصية . هنا يطبق فقه الجعفري على اهل الشيعة في تقسيم الميراث	الاب يحجب الابوين ولا يحجب الأمية لعدم انتسابها به الى المتوفى . هنا يطبق فقه ابي حنيفة على اهل السنة في تقسيم الميراث
الاب يحجب الاخوة الاشقاء او لاب ، اما الجد فلا يحجبهم	اعتبر الجد كالأب يحجب الاخوة به
ساوى بين الجد الصحيح والجد غير الصحيح ، وهذا ما اخذ به القانون العراقي	لم يساوي بين الجد الصحيح وغير الصحيح في الارث



108



تم نشر الملف في قناة شبكة قانونيون على التكرام
تحتوي القناة على مجموعة كبيرة من الكتب
القانونية الدراسية والعامة بالإضافة الى الملازم ،
الملخصات ، نماذج دعاوى مختلفة ، المتون
القانونية ، وغيرها من الأمور .

رابط القناة اذا كنت ترغب في الانضمام معنا ↓

https://t.me/iraq_law5

((الفصل الثالث))

• ميراث الطبقة الثالثة : ويقسم الى :-

((ميراث الاعمام والعمات و ميراث الاخوال والخالات))

اولا : ميراث الاعمام والعمات : لهما عدة صور :-

١- يرث ابنائهم اذا لم يوجد احد منهم من الاعمام او العمات .

٢- يرث العم الواحد او العمة الواحدة المال كله عند انفرادهما .

مثال ذلك // ان يموت شخص عن اعمام **او** عمات سواء كانوا للاب فقط او للام فقط او مشتركين مع اب الميت من الاب والام . يقسم المال بينهم بالتساوي .

مثال اخر // ان يموت شخص عن عم وعمة فللعمة ضعف ما للعمة ولا فرق بين ان يكون العم او العمة واحدا او اكثر من واحد . هذا في حالة اختلافهما في الجنس يأخذ العم ضعف ما للعمة .

٣- يرث الاعمام والعمات في حالة اختلافهما بعضهم للأبوين وبعضهم للاب وبعضهم للام . هنا لا يرث الاعمام والعمات للاب وانما يرثه الباكون ، هنا يرث العم الواحد او العمة الواحدة من جهة الام السدس ($\frac{6}{1}$) ويأخذ الاعمام والعمات للأبوين الباقي ويقسم بينهم للذكر ضعف حظ الانثى .

٤- يرث العم الواحد والعمة الواحدة للام لهما الثلث ($\frac{1}{3}$) ويقسم بينهما للذكر ضعف ما للانثى .



ثانيا : ميراث الاخوال والخالات .

- ١- يرث ابنائهم اذا لم يوجد احد منهم من الاخوال والخالات .
 - ٢- يرث الاقرب منهم فالأقرب ، حيث لا يرث الابناء (ابناء العم او الخال او العممة او الخالة) مع وجود العم او الخال او العممة .
 - ٣- اذا لم يوجد للمتوفي اقرباء من الطبقة اعلاه سابقة الذكر اي لا يوجد اعمام وعمات وابناؤهم واخوال وخالات وابناؤهم حينئذ سيرثه عمومة ابيه وامه وعماتهم واخوالهما وخالاتهما وابناؤهم.
 - ٤- اذا لم يوجد للمتوفي اقرباء من الطبقة اعلاه سابقة الذكر (النقطة الثالثة) اي لا يوجد عمومة ابيه وامه وعماتهم واخوالهما وخالاتهما وابناؤهم حينئذ سيرثه عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهم وخالاتهما وبعدهم اولادهم بشرط صدق قرابة الميت عرفا .اي ان الاقرب منهم مقدم على الابد .
 - ٥- الاعمام والاخوال انهم صنف واحد . كيف ؟ العم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم . وكذلك الخال يحجب ابن العم كما يحجب ابن الخال .
 - ٦- ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما يحجب ابن ابن العم . كذلك ابن الخال يحجب ابن ابن العم كما يحجب ابن ابن الخال .
 - ٧- العم واولاده يحجبون خال الاب .
 - ٨- يحجب المتقرب بالأبوين (من الاب والام) المتقرب بالأب خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة . ولا يحجب المتقرب بالأم خاصة .
- معلومة //** كما في الاخ والاخت الشقيقين لاب ولام يحجبان الاخ والاخت لاب دون الاخ والاخت لام
- مثال //** العم للأبوين من كان اخا لأبيه وامه يحجب العم والخال لاب . كذلك من كان الخال للأبوين اي من كان اخا لأمه ولأبيه وامها يحجب الخال لاب اي من كان اخا امه لاب خاصة .



ثالثاً : ميراث اولاد الاعمام و الاخوال في الفقه الجعفري

اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام ابائهم عند عدم وجودهم . عليه يكون التقسيم ان ولد العمة وان كان انثى له الثلثان $\frac{2}{3}$ و ولد الخالة له الثلث وان كان ذكراً ، كما يتساوى اولاد الخال والخالة في الميراث و لا تنطبق عليهم قاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) مثل ابائهم وامهاتهم ، وان اولاد العمة من الابوين او لآب عند اجتماعهم الذكور والاناث يرثون وفق قاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) ويقسم اولاد العمومة من الام بالتساوي كأولاد الخؤولة .

مسألة / توفي عن ابنة خالة اثنتين و بنات خال اثنتين ؟

الحل / نقوم برسم الجدول للتوضيح

الورثة	ابن خالة عدد (٢)	بنت خال عدد (٢)
الفروض	بالتساوي (للذكر مثل حظ الانثى)	بالتساوي (للذكر مثل حظ الانثى)
السبب	يرثون كأبائهم	يرثون كأبائهم
السهم	٢	٢

مسألة / توفي عن زوجة و بنت عم و بنت خال ؟

الحل / نقوم برسم الجدول للتوضيح

الورثة	زوجة	بنت عم	بنت خال
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$ باقي التركة	$\frac{1}{3}$ باقي التركة
السبب	عدم وجود فرع وارث	لأنها من جانب العم	لأنها من جانب الخال
السهم	١	٢	١

مسألة / مات رجل وترك ٣ اخوال لام و ٣ خالات لام ؟

الورثة	السهم	السبب
٣ اخوال لام	٣	لأنهم ينتمون من جهة الام معا
٣ خالات لام	٣	لأنهم ينتمون من جهة الام معا

اصل المسألة = ٦ اسهم ، لكل خال من الام = ١ سهم و لكل خالة من الام = ١ سهم .

مسألة / مات رجل وترك ٥ اخوال و ٥ خالات ؟

الورثة	السهم	السبب
٥ اخوال	٥	يقسم المال بينهم بالتساوي
٥ خالات	٥	يقسم المال بينهم بالتساوي

اصل المسألة = ١٠ اسهم ، لكل **خال** = ١ سهم ولكل **خالة** = ١ سهم .

مسألة / مات رجل وترك زوجة و خال لام و خالة لام و عم لام ؟

الورثة	الفروض	السبب	السهم
زوجة	$\frac{1}{4}$	لعدم وجود الفرع الوارث	٣
خال لام	$\frac{6}{1}$	لأنه من جهة الام	٢
خالة لام	$\frac{6}{1}$	لأنها من جهة الام	٢
عم لام	الباقى	بعد اخذ اصحاب الفروض	٥

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض الزوجة ($\frac{1}{4}$) والاخوال ($\frac{6}{1}$) اذن يكون المضاعف المشترك للمقامين هو العدد = ١٢ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض

١٢ ÷ ٤ = ٣ سهم **للزوجة** ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم **خال الام** ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم **خالة الام** .

③ نطرح اصل المسألة من عدد السهام ١٢ - ٣ - ٢ - ٢ = ٥ سهم **لعم الام** .



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ١٢ = ٥ + ٢ + ٢ + ٣ اذن الحل

مسألة / مات رجل وترك عم لاب و ابن عم لاب اولام ؟

الحل / اصل المسألة = ١ سهم ، **العم لاب** = ١ سهم . ولا شيء لابن العم لاب اولام .

الورثة	الفروض	السبب	السهم
عم لاب	كل التركة	لأنه الاقرب للميت	١
ابن عم لاب اولام	محجوب	لأنه الابعد للميت	—

مسألة / ماتت امرأة وتركت زوج و خال لام و خالة لام و عم لام ؟

الحل / نقوم برسم الجدول التالي :

الورثة	الفروض	السبب	السهم
زوج	$\frac{1}{2}$	لعدم وجود الفرع الوارث	٦
خال لام	$\frac{6}{1}$	لأنه من جهة الام	٢
خالة لام	$\frac{6}{1}$	لأنها من جهة الام	٢
عم لام	الباقى	بعد اخذ اصحاب الفروض	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{6}{1}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوج والخال والخالة لام

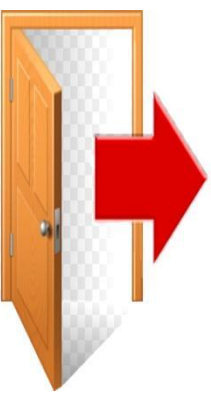
١٢ ÷ ٢ = ٦ سهم **للزوج** ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم **لخال لام** ، كذلك ١٢ ÷ ٦ = ٢ سهم **لخالة لام**

② نطرح اصل المسألة من عدد الاسهم

١٢ - ٦ - ٢ - ٢ = ٢ سهم **لعم الام** .



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ٦ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٢ اذن الحل



الباب الثاني



((الميراث بالتقدير و الاحتياط في الفقهاء الحنفي و الجعفري))

يختص هذا الفصل بأحكام بعض الورثة الذين تخفى احوالهم والتي لها الاثر المباشر في تقسيم الارث وهم ستة انواع كما سنبينها في الفصول التالية :-

الفصل الاول : ميراث الغائب و المفقود و الاسير

الفصل الثاني : ميراث الغرقى و الحرقى و المهدوم عليهم

الفصل الثالث : ميراث الخنثى

الفصل الرابع : ميراث ولد الزنا و ولد اللعان

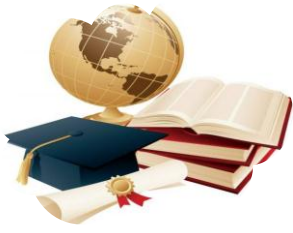
الفصل الخامس : ميراث الحمل

الفصل السادس : ميراث العصبات و القرابة

الفصل السابع : ميراث ذوو الارحام

الفصل الثامن : ميراث الفرض و القرابة





الفصل الاول



(ميراث الغائب و المفقود و الاسير)

بالأول لنبين ما هو الفرق بين الغائب والمفقود ...

• عرفت المادة (٨٥) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ الغائب بأنه :

((هو الشخص الذي غادر العراق اولم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة **دون** ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره)) .

• عرفت المادة (٨٦) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المفقود بأنه :

((هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته)) .

• نصت المادة (٨٧) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ على ما يلي :

((يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة . ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي . ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود)) .

• نصت المادة (٨٨) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ على انه :

((اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه)) .

• كيفية توريث المفقود ...

١- اذا كان المفقود هو الوارث الوحيد . فإذا ظهر انه حي اخذ التركة كلها . وان ظهر انه ميت او حكم القاضي بموته تذهب التركة الى الدولة .

٢- اذا كان المفقود معه وارث ولكنه يحجبه حجب حرمان فتتوقف التركة ويمنع من توزيعها لحين ظهور امره .

٣- اذا كان المفقود معه ورثة اخرون وظهر انه ميت او حكم القاضي بموته وكان المفقود هو حاجبهم حجب حرمان اخذوا الورثة الاخرون التركة جميعها فرضا وردا .

٤- اذا كان المفقود معه ورثة وارثون ولم يكن حاجبهم حجب حرمان ولم يظهر امره تقسم التركة على افتراضين افتراض انه حي وافترض انه ميت ويوقف له افضل النصيبين ويعطى كل وارث الاسواء اي الاقل .

• اشارت المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ على انه :
للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية :-

١- اذا قام دليل قاطع على وفاته .

٢- اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده .

٣- اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .

• كذلك اشارت المادة (٩٥) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ على انه :
((يعتبر صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته)) .

• اشارت المادة (٩٦) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ على انه :

((تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (٩٥) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته)) .

• عالج قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٠ حالات المفقود واحكامه بالمواد ((٨٦ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٥ - ٩٦)) .

- اشارت المادة (٩٨) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ على انه :

اولا : اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (٩٣) من هذا القانون اي { اذ مرت اربع سنوات على اعلان فقده } على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل .

ثانيا : لووزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عند حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .

ملاحظة // هذه العبارة { اذ مرت اربع سنوات على اعلان فقده } اعلاه اضافة من عندي للتوضيح فقط .

مسألة / مات رجل وترك زوجة و ولد و ابن مفقود ؟

الورثة	الفروض	السبب	السهام
زوجة	$\frac{1}{8}$	لوجود الفرع الوارث	٢
ولد	الباقى	بعد اخذ نصيب فرض الزوجة	٧
ابن مفقود	الباقى	يأخذ حسب نصيبه بعد ظهور امره	٧

① لاستخراج اصل المسألة نقوم بضرب مقام فرض الزوجة $\frac{1}{8} \times$ عدد رؤوس الفرع الوارث

$$٨ \times ٢ = ١٦ \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $١٦ \div ٨ = ٢$ سهم **للزوجة**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج اسهم الزوجة $١٦ - ٢ = ١٤$ الناتج

④ نقسم الناتج $\div$ عدد رؤوس الفرع الوارث $١٤ \div ٢ = ٧$ سهم **للولد** ، و **للابن المفقود** = ٧

سهم اذا ظهر الابن المفقود اخذ ماله واذا حكم بموته اخذ وراثته كل حسب نصيبه وفرضه .



ملاحظة // بالنسبة للترقيم و رسم الجدول في حل المسألة للتوضيح وللحفظ لكي تبسط جميع حل المسائل يعني هذه مسألة اجتهدية وفكرية وتبقى لكل قارئ اسلوبه في الحفظ والحل .

مسألة / توفي عن اخ شقيق و ابن مفقود ؟

الحل // الاخ الشقيق محجوب بالابن المفقود وهنا توقف التركة كلها ولا تقسم لان الابن المفقود يحجب الاخوة الاشقاء حجب حرمان .

مسألة / توفي عن زوجة و اب و ابن مفقود ؟

الورثة	الفروض	السبب	السهم
زوجة	$\frac{1}{8}$	لوجود الفرع الوراث	٣
اب	$\frac{6}{1}$	لوجود الفرع الوراث	٤
ابن مفقود	الباقى يوقف باعتباره حيا	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	١٧

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا فرضين مختلفين نقوم باستخراج م . م . أ للمقامين لكل من

$$\left(\frac{1}{8} \text{ و } \frac{6}{1} \right) = ٢٤ \text{ اصل المسألة}$$

② نقسم اصل المسألة على مقام كلا من فرض الزوجة والاب

$$٢٤ \div ٨ = ٣ \text{ سهم للزوجة ، كذلك } ٢٤ \div ٦ = ٤ \text{ سهم للاب}$$

③ نطرح اصل المسألة من ناتج كلا من اسهم حصة الزوجة والاب

$$٢٤ - ٣ - ٤ = ١٧ \text{ سهم للابن المفقود (ويوقف نصيبه على انه حي) .}$$

للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم لنحصل على ناتج العدد لأصل المسألة



$$٢٤ = ١٧ + ٤ + ٣ \text{ اذن الحل}$$

مسألة / توفي عن اثنين بنات و ابن مفقود ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	بنت عدد (٢)	ابن مفقود
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى
السبب	للذكر مثل حظ الانثيين	يوقف باعتباره حيا فان حكم بموته تعطى التركة للبنتين فرضا وردا
السهم	٢ اي لكل بنت (١) سهم	٢



• كيفية توريث الأسير ...

يقصد بالأسير : هو من القى عليه الاعداء القبض واحتجزوه عندهم .

• حكم ميراث الأسير :

إذا علمت حياته لا يتصرف بماله بل يبقى على ملكه ويرث من غيره . وإن حكم بموته بواسطة حكم قضائي ورثه غيره من وقت الحكم بوفاة . أما من مات من ورثته فلا شيء له . وأما إذا جهلت حالة الأسير فلم تعلم حياته من مماته تطبق عليه احكام المفقود السالفة الذكر .





الفصل الثاني

((ميراث الغرقى و الحرقى و المهدوم عليهم))

هنا يقع الاشكال في التعرف من هو الذي مات منهم قبل الآخر ليتعين لنا من يرث منهم من الآخر هذا ما سنبينه في امثلة لكي تتضح لنا الصورة .

قبل البدء احب ان اذكر شروط الارث وهذا ما نصت عليه المادة (٨٦) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ شروط الارث هي :-

١- موت المورث حقيقة او حكما .

٢- تحقق حياة الوارث بعد الموت .

٣- العلم بجهة الارث .

مثال / اذا توفي شخصان او اكثر بينهما نسب او سببان موجبان للإرث فأذا علم ان الوفاة قد حدثت لهما في وقت واحد فلا يرث احدهما الآخر ما دام كل منهما لم يتوفر فيه شروط الميراث .

مثال اخر / اذا توفي الزوجان في وقت واحد سواء كان الموت حتف الانف او كالحرق او القتل فلم يرث احدهما الآخر لعدم توافر شروط الميراث بل يرث ابناؤهما ان وجدوا والا فغيرهم من سائر الطبقات .

مثال اخر / اذا مات الوالد والوالدة وابناؤهما جميعا في وقت واحد فلا يرث احدهم الآخر بل يرثهم الورثة الاقرب فالأقرب .

مسألة / اخوة في سيارة وانقلبت السيارة وماتا في ان واحد ولكل واحد منهم لديه ولد وبنت ؟

الحل / لا توارث بينهما وانما تقسم التركة على اولادهم الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين .



ملاحظة / حل المسألة لهذا الموضوع يكون على حسب المذاهب اي ان **المذهب الجعفري** حصر الارث في توارث بعضهم من بعض فقط في حالة الموت في ((الغرق والهدم)) . اما **المذهب الحنفي** في جميع انواع الموت لا يوجد توارث بعضهم من بعض .

معلومة فقهية مهمة // يتم اللجوء الى احكام الشريعة الاسلامية في حل معالجة كيفية توزيع الانصبة والاستحقاقات حيث يتم الرجوع الى احكام الفقه الاسلامي في حالة الجهل في علم موت بعضهم من بعض ولم يعلم تقدم موت احدهم على موت الاخر حيث جاء في كتاب فقه الامام الصادق عرض واستدلال للكاتب محمد جواد مغنية ج ٥ ص ٢٤٩ الطبعة الاولى عام ١٩٦٦ ما يلي ☹ : ان مذهب الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل الى ان بعضهم لا يرث بعضا بل تنتقل تركة كل واحد لباقي ورثته الاحياء ولا يشاركون فيها ورثة الميت الاخر سواء كان سبب الموت والاشتباه (**الغرق ام الهدم ام القتل ام الحريق ام الطاعون**) هذا فيما يتعلق برأي فقهاء المذاهب الاربع .

اما فقهاء الشيعة الامامية فانهم يحصرون التوارث بين المتوفين بأن يرث بعضهم من بعض في حالة كون سبب الموت (**الغرق او الهدم خاصة**) . اما اذا ماتا على حتف الانف او بسبب الحريق او القتل في معركة او الطاعون وما الى ذلك فلا توارث بينهما بل ينتقل مال كل واحد الى ورثته الاحياء ولا يرث احد الهالكين من صاحبه شيئاً .

مسألة // لو مات شخصان او اكثر وبينهما نسب وسببان موجبان للإرث لكن لم يعلم حالهما فجهل ان كانا قد تقارنا في الموت او سبق احدهما الاخر . قسم التركة حسب المذهب الجعفري ؟

الحل / لنفترض عدة فرضيات . ان كانا قد تقارنا في الموت او سبق احدهما الاخر او علم سبق احدهما وجهل السابق ففي هذه الحالة يرث كل واحد منهما الاخر هذا في حالة موتهما بالغرق او الهدم فقط ، كذلك يرث كل واحد منهما ورثته الاحياء سواء في ذلك اسباب الموت الواقعة عليهم وسواء اتحد السبب فيهم جميعا او اختلف وذلك كالغرق والحرق والخسف وحوادث السير والوقوع من شاهق والتسمم والقصف وغيرها مما لا يكاد يحصى اي في جميع اسباب الموت يرث الاحياء من مورثهم .

***** تكون توزيع التركة كالآتي :**

- ١- توزع التركة بين الاطراف الذين توفوا معا بعضهم مع البعض الآخر .
 - ٢- ثم توزع التركة نفسها بضم ما زاد عليها وما نقص منها نتيجة لتوارث المتوفين بعضهم للبعض الآخر بين الاحياء الوارثين لكلا الطرفين الميتين .
- سؤال** /// ما هو الغاية من معرفة ميراث الغرقى او الحرقى او المهدوم عليهم ؟ او بماذا يفيدنا معرفة ميراث هذه الحالات ؟

الجواب // الغاية او نعمل على هذه اسباب الموت في حالة ((دعوى اعتراض الغير)) في تصحيح القسم الشرعي وهنالك قرار لمحكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية رقمه ٦٢٣٥ /ش/ ٢٠٠٣ المؤرخ في ٢٠٠٣/١١/١٩ الذي يقضي بتصحيح القسم الشرعي الصادر من هذه المحكمة المرقم قسم / ١٤٧٦ في ٢٠٠٣/١٠/٤ .

وايضا من خلال معرفة اسباب الموت الواقعة على الاشخاص سوية لتتعرف على من يرث ومن لا يرث كلا حسب المذاهب التي بينها سابقا .

• هنالك شروط ارث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم من بعض هي :-

- ١- ان يكون لهم او لاحدهم مال فمع فقده ينتقي موضوع الارث من الاساس .
- ٢- ان يكون بينهم نسب او سبب موجب للارث من دون وجود مانع من موانع الارث .
- ٣- ان يجهل المتقدم والمتأخر فأن علم المتقدم من المتأخر فلا ميراث .

مثال / غرقت زوجة و ابنتها ؟ . الجواب حسب المذهب الجعفري .

الحل / الزوج يرث من زوجته الربع $\frac{1}{4}$ هذا في حال فرض ان البنت ماتت **سابقة** اي بعد موت امها . اما اذا فرضنا ان البنت **لاحقة** بعد موت امها في الموت لكان المال كله للاب .

مثال اخر / غرق اب و ابنته ؟

الحل / الزوجة لها الثمن $\frac{1}{8}$ ولا يفرض موت الزوج بعد البنت لأنه اذا فرضناه يكون لزوجته الربع $\frac{1}{4}$ وليس الثمن .

الفصل الثالث

((ميراث الخنثى))

اولا : مفهوم الخنثى :

الخنثى : هو الذي خلق وله فرج رجل وفرج امرأة . والخنثى ايضا هو الذي لا يخلص لذكر ولا انثى اي الذي له ما للرجال والنساء . كذلك لم تتضح ذكورته من انوثته بعلامة تميزه ولا علامات الذكورة والانوثة معا .

تعريف الباحث :

هو كل شخص يحمل عضوين تناسليين ذكري وانثوي او لا يحملهما معا ولكن له ثقب يبول به .
*** قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ لم يتعرض لأحكام الخنثى .

ثانيا : اقسام الخنثى .

١- القسم الاول : خنثى غير مشكل .

هو الذي بان حاله وظهرت فيه علامات الرجولة او علامات الانوثة واتضح بانه رجل او امرأة عليه فانه يرث على ما اتضح حاله عليه .

٢- القسم الثاني : خنثى مشكل .

عكس الخنثى غير مشكل اي هو الذي لم يتضح حاله ولم يظهر عليه علامات تدل على انه رجل او امرأة ، كأن يبول من ثقب وليس له عضو الرجل والمرأة فهذا هو الخنثى المشكل . او قد يكون له العضوان فينزل المني من الذكر وينزل الدم (الحيض) من الفرج وهذا ايضا هو الخنثى المشكل . او قد يكون تنبت له لحية ويبرز له ثدي وهذا ايضا خنثى مشكل .

معلومة // الخنثى الذي انعدمت فيه الة الذكورة وفرج الاناث . هنا يورث ((بالقرعة)) حسب الفقه الجعفري .

ثالثا : كيفية توريث الخنثى :

في القسم الاول من الخنثى غير المشكل هذا لا يوجد به خلاف في توريثه اما رجل او امرأة وله فرضه.

اما في القسم الثاني من الخنثى المشكل فيه خلاف في رأي الفقهاء ، سوف نقتصر على رأي المذهبين الحنفي والجعفري فقط وكالاتي :-

فقهاء الحنفية :

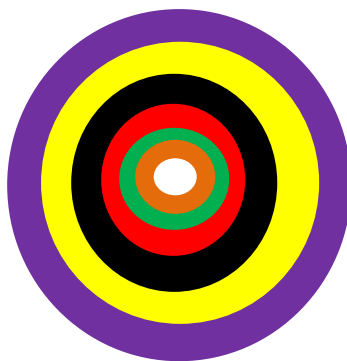
يكون ميراثه اقل النصيبين فأن كان نصيبه وهو انثى اقل من نصيبه وهو ذكر اخذ نصيب الانثى ، واذا كان نصيبه وهو ذكر اقل من نصيبه وهو انثى اخذ نصيبه وهو ذكر .

فقهاء الجعفرية :

اذا اجتمع معه ورثة اخرون كان له نصيبه نصيب رجل وامرأة ان كان يوجد علامات الرجل وامرأة اما اذا كان الاشكال لعدم وجود شيء منهما فيرث ((بالقرعة)) .

بعض الاستنتاجات عن ارث الخنثى :

- ١- الخنثى يورث من حيث يتدرر (يتبول) فان تبول منهما جميعا فمن ايهما سبق التبول ورث منه .
- ٢- الرأي الراجح عند الامامية في توريث الخنثى ان يعطي نصف ميراث رجل ونصف ميراث انثى.
- ٣- الخنثى الذي انعدمت فيه الة الذكورة وفرج الاناث . هنا يورث ((بالقرعة)) حسب الفقه الجعفري .



مسألة / توفي عن زوجة و ام و خنثى لأبوين ؟

اصل المسألة = ١٢			
الورثة	زوجة	ام	خنثى (لأبوين)
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	الباقى تعصيبا على انه ذكر
السبب	عدم وجود فرع وارث	عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة	لا يوجد معه فرع وارث اخر اخذ الباقي
السهم	٣	٤	٥

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندما اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوجة**

كذلك $١٢ \div ٣ = ٤$ سهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والام $١٢ - ٣ - ٤ = ٥$ سهم **للخنثى**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٥ + ٤ + ٣$ اذن الحل 

مسألة / مات رجل وترك ولد و خنثى ؟

الحل / اولاً : نفترض ان الخنثى ذكراً .

باعتبار الخنثى ذكراً فتكون المسألة الارثية من (٢) أسهم . **الولد** = ١ سهم و **للخنثى** = ١ سهم

ثانياً : نفترض ان الخنثى انثى . نطبق قاعدة التعصيب

باعتبار الخنثى انثى فتكون المسألة الارثية من (٣) أسهم . **الولد** = ٢ سهم و **للخنثى** = ١ سهم

حيث ان للخنثى **نصف** ما اعتبرناه في كل حالة وبما ان في الحالة الاولى والثانية له (١) سهم لا يمكن قسمته الى نصف لذا نضرب المسألتين في بعضهما .

$٢ \times ٣ = ٦$ اسهم (اصل المسألة الارثية بعد التصحيح)

((تابع الى السؤال اعلاه))

الولد = ٣ أسهم و **للخنثى = ٣ أسهم** . هنا ايضا عند توزيع حصة الخنثى نصف النصيبين سوف يخرج لنا كسر لذا سوف نضرب المسألة الارثية بعد التصحيح في نصف $\frac{1}{2}$

٦×٢ (مخرج النصف) = ١٢ سهم وتوزع كالآتي :

الولد = ٦ أسهم و **للخنثى = ٣ أسهم** وهي نصف سهام الولد . كذلك **للخنثى = ٢ أسهم** باعتباره انثى فيصبح مجموع سهام **الخنثى = ٥ أسهم** والباقي من المسألة الارثية بعد التصحيح = ١ سهم **للولد** فتكون مجموع سهامه = ٧ أسهم **للولد** .

للتأكد من صحة حل المسألة نقوم بجمع عدد السهام لنحصل على ناتج عدد اصل المسألة الارثية بعد



التصحيح $٥ + ٧ = ١٢$ سهم اذن الحل



*** نموذج من مخطط جدول لتوضيح حل المسألة

الفرضية الاولى

الورثة	السهام	السبب
ولد	١ سهم	لأنه من نفس الجنس (ذكر)
خنثى (ذكر)	١ سهم	لأنه اعتبرناه من نفس الجنس (ذكر)

الفرضية الثانية

الورثة	السهام	السبب
ولد	٢ سهم	للذكر مثل حظ الانثيين
خنثى (انثى)	١ سهم	نصف ما للذكر

الاستحقاقات بعد الفرضين

الورثة	السهام	السبب
ولد	٧ سهم	يأخذ الباقي بعد تصحيح القسام
خنثى	٥ سهم	يأخذ نصف النصيبين بعد تصحيح القسام

الفصل الرابع

ميراث ولد الزنا و ولد اللعان

ولد الزنا : يقصد به :

وهو الولد الذي جاء من سفاح اي من نكاح غير شرعي وهو ثابت النسب من جهة الام وغير ثابت النسب من ناحية الاب .

ولد اللعان : يقصد به :

وهو الولد الذ جاء عن نكاح صحيح ومن فراض الزوجة ونفاه الزوج مؤكدا ذلك بالحلف اربع مرات بانه صادق في نفي نسب الولد منه ، ثم اتبعها بخامسة ملعونا فيها من الله ان كان من الكاذبين . كما ورد اثباتها شرعا بالآيات القرآنية الكريمة (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩) من سورة النور .



فقهاء الحنفية ...

اثبتوا ان ولد الزنا لا يرث من ابوه لانتقائه النسب لكن يرث من امه وترثه . اما ولد اللعان فهو يرث من امه وترثه ايضا .



فقهاء الجعفرية ...

اثبتوا ان ولد الزنا لا يرث من ابوه ولا من امه لأنه ثمرة الجريمة من الجانبين من جانب الاب ومن جانب الام . كذلك ولد اللعان ايضا ينتفي ميراثه ممن ولدته لانتقائه من ابوه .



مسألة / توفي عن بنت و ام و ولد ملاقن ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	بنت	ام	ولد ملاقن
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	لا شيء
السبب	لانفرادها	وجود فرع وارث	لانتفائه النسب
السهام	٣ فرضا + ٢ ردا = ٥	١	-----

١ لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام صاحب اكبر فرض $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ اصل المسألة

٢ نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $6 \div 2 = 3$ سهم للبنت ، كذلك $6 \div 6 = 1$ للام

٣ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $3 + 1 = 4$ يبقى (٢) ترد الى البنت .



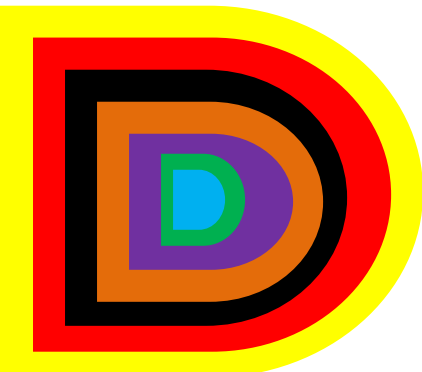


الفصل الخامس

((ميراث الاجانب))

قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ لم ينظم الى مسألة الميراث مع اختلاف الجنسية تاركا الامر لأحكام القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١. كذلك قانون الدولة العثمانية المؤرخ في ٧ / صفر / ١٢٨٤ في العراق اشار الى ان اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والاملاك الصرفة فيتوارث الاجانب مختلفو الجنسية بعضهم من بعض ويرث العراقي من الاجنبي والاجنبي يرث من العراقي اذا كانت قوانين ذلك الاجنبي تسمح ذلك وهذا ما اشارت اليه المادة (٥) من هذا القانون . كذلك القانون المدني العراقي نظم هذه الاحكام في الفصل الخاص بتنازع القوانين حيث اشار ان اختلاف الجنسية غير مانع من موانع الارث في الاموال المنقولة والعقارات غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه اي اخذ بمبدأ (المقابلة بالمثل) .

كذلك قانون التسجيل العقاري والذي اشار فيه الى جواز تسجيل حق الارث الوارد على العقار في العراق عند اختلاف جنسية الموروث والورثة وذلك استنادا لمبدأ المقابلة بالمثل ويجب ان يستند هذا التسجيل الى قسم شرعي اوحكم قضائي حائز درجة البتات صادر من المحكمة المختصة يعين الورثة ويحدد انصبتهم في الميراث .





الفصل السادس

ميراث الحمل

يقصد بالحمل هو ما في بطن المرأة من ولد يرث او يؤثر على غيره من الورثة وهو الولد في بطن امه . ولكي يكون الحمل من جملة الورثة لابد من توفر الشرطين التاليين :-



الشرط الاول :

ان يعلم علما يقينا بوجوده في بطن امه وقت موت مورثه . فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا او ميتا او عدم انفصاله ويعامل باقي الورثة بالأضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وموته وحياته وذكورته وانوثته وتعدده فيعطى لكل واحد من الورثة الادنى من النصيب ويوقف الباقي الى ظهور الحمل . هنا اختلف الفقهاء في مقدار ما يوقف ؟



فقهاء الحنفية :

قالوا يوقف للحمل نصيب ابن واحد او بنت واحدة .



فقهاء الجعفرية :

قالوا يوقف للحمل نصيب ذكرين من باب الاحتياط .



الشرط الثاني :

ان لود الجنين حيا . حسب قرار محكمة التمييز / الهيئة العامة / ٣٣٢ هيئة عامة / ١٩٨٩ في ١٩٨٩/٩/٨ ((يرث الحمل ويورث اذا انفصل حيا مستقرا الحياة وان مات من ساعته)) . فقد جرى العمل في محاكم الاحوال الشخصية اذا كان مع الحمل وارث ذكر او انثى فيرصد له حصة الذكر .

اما القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ فقد جاء بالمادة (١١٩٥) : ((اذا كان بين اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته)) .

• ميراث الحمل من الارث . هنالك فرضيات :-

الفرضية الاولى : ان يكون الحمل محجوبا على اي تقدير .

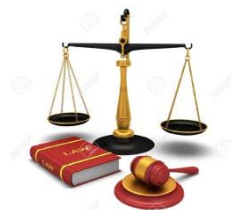
مثال ذلك : توفي عن ابن و ام للمتوفي حامل ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	ابن	ام للمتوفي حامل	الحمل
الفروض	الباقي تعصيبا	٦ / ١	لا شيء
السبب	بعد اخذ نصيب الام	وجود فرع وارث	محجوب
السهام	٥	١	-----

الفرضية الثانية : ان يكون الحمل حاجبا للورثة .

مثال ذلك : مات شخص وترك زوجة حامل و اخت لام ؟

اصل المسألة الاولى = ٨		اصل المسألة الثانية = ٢٤	
الورثة	زوجة حامل	اخت لام	الحمل
الفروض	$\frac{1}{8}$	محجوبة	اذا كان ذكرا اخذ الباقي تعصيبا اذا كان انثى تأخذ $\frac{1}{2}$ التركة لانفرادها
السبب	لوجود فرع وارث المتمثل بالحمل	لأنها من المرتبة الثانية	حسب تحديد نوع الجنس
السهام	حسب الاحتمال الاول لها (١) حسب الاحتمال الثاني لها (٣)	----- -----	اذا كان ذكرا له (٥) اذا كانت انثى لها ١٢ + ٩ = ٢١



الفرضية الثالثة : ان يرث قدرا واحدا من فرض الذكورة او الانوثة .

مثال ذلك : توفي عن اخوات شقيقات اثنتين و ام حامل من غير ابي المتوفي و زوجة حامل ؟



الحل // حسب الفقه الجعفري

اصل المسألة = ٢٤				
الورثة	أخت شقيقة عدد (٢)	ام حامل من غير ابي المتوفي	زوجة	حامل
الفروض	محبوبة	٦/١	١/٨	الباقى تعصيبا
السبب	وجود الام والفرع الوارث	وجود فرع وارث	وجود فرع وارث	نصيب ذكرين احتياطيا
السهم	-----	٤	٣	١٧

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيقوم م . م . أ للمقامين ٦/١ و ١/٨ هو اصل المسألة = ٢٤

٢ نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم **للام الحامل** ، كذلك

$٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة الحامل**

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج اسهم الام والزوجة $٢٤ - ٤ - ٣ = ١٧$ الباقي **للحمل**

٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ١٧ + ٣ + ٤$ اذن الحل 





الحل // حسب الفقه الحنفي

اصل المسألة = ٢٤				
الورثة	أخت شقيقة عدد (٢)	أم حامل من غير أبي المتوفي	زوجة	حامل
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{1}{8}$	الباقى
السبب	لتعددهن	وجود فرع وارث	وجود فرع وارث	نصيب ابن واحد
السهام	$١٦ = ٨ + ٨$	٤	٣	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكوم م . م . أ للمقامين $\frac{6}{1}$ و $\frac{1}{8}$

هو اصل المسألة = ٢٤

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم **للام الحامل** ، كذلك

$٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة الحامل** ، كذلك $٢٤ \div ٣ = ٨$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط

$٨ \times ٢ = ١٦$ سهم **للأخوات الشقيقات** اي لكل **أخت (٨)** اسهم

③ نطرح اصل المسألة من ناتج اسهم الام والزوجة $٢٤ - ٤ - ٣ - ١٦ = ١$ الباقي **للحمل**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ١ + ١٦ + ٣ + ٤$ اذن الحل



الفرضية الرابعة : ان يرث احد الفرضيين ولا يرث على الفرض الاخر ويوقف له نصيبه على الفرض الذي يرث فيه .

مثال ذلك : توفيت عن زوج و اخت شقيقة و اخوان لام اثنين و زوجة اب حامل ؟

اصل المسألة = ٦				
الورثة	زوج	اخت شقيقة	اخ لام عدد (٢)	زوجة اب حامل
الفروض	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
السبب	عدم وجود فرع وارث	لانفرادها	يتقاسمون بالتساوي	لأنه اخ او اخت لاب
السهام	٣	٣	$٢ = ١ + ١$	١
مجموع عدد اسهم الورثة = عالت على (٩)				

① اصل المسألة = ٦ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض

٦ ÷ ٢ = ٣ سهم للزوج ، كذلك ٦ ÷ ٢ = ٣ سهم للأخت الشقيقة ، كذلك ٦ ÷ ٣ = ٢ سهم للأخوة لام ، كذلك ٦ ÷ ١ = ٦ سهم لزوجة الاب

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ٣ + ٣ + ٢ + ١ = ٩ عالت المسألة

يلاحظ هنا انه اذا ولد حيا سيكون اخا او اختا لاب المتوفي اذا ذكرنا استحق باقي التركة .

الفرضية الخامسة : تم يرث كلا الفرضيين ولكن يختلف ميراثه ان كان ذكرا او كان انثى فيفرض له اوفر النصيبين .

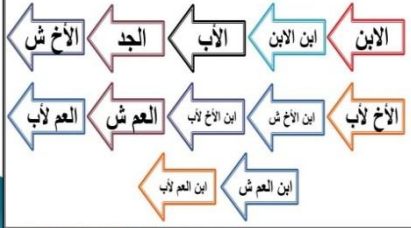
مثال ذلك : توفي عن اب و زوجة ابن حامل ؟

الورثة	الفروض	السبب	السهام
اب	$\frac{1}{6}$	فرضه المقدر	١
زوجة ابن حامل	الباقى	بعد اخذ نصيب الاب	٥

أنواع العصبية

النوع الأول: عاصب بالنفس: وهو الذي لا يحتاج لمن يجعله عاصبا.

□ وهم الورثة الذكور على الترتيب التالي:



الفصل السابع

المبحث الأول

((ميراث العصباء و القرابة))



ميراث العصباء في الفقه الحنفي:

يقصد بالعصبية عند علماء الميراث هو الارث بغير الفرض والقرابة التي كل حلقات سلسلتها من الذكور .

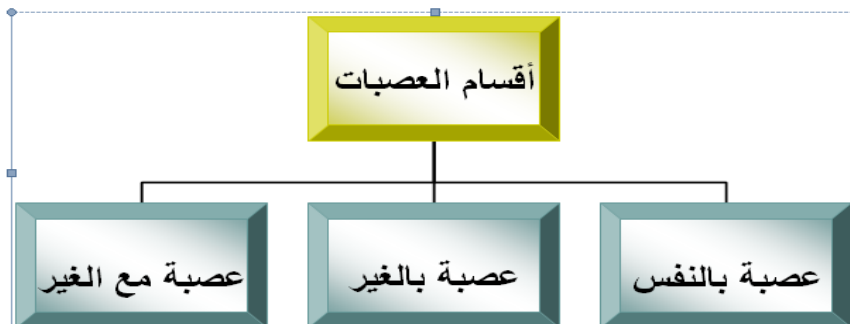
• تعريف العصبية عند اهل الفرائض :

(هو الوارث بغير تقدير واذا كان معه ذو فرض اخذ ما فضل عنه او اكثر ، واذا انفرد اخذ الكل وان استغرقت الفروض المال سقط) .

• تقسيم العصبية حسب علماء الميراث :

اولا : العصبية السببية : وهي التي تكون الصلة فيها واسطة العتق . وهذه لا توجد في وقتنا الحالي لزوال سببها وهو الرق .

ثانيا : العصبية النسبية : وهي التي تكون فيها الصلة من جهة النسب . وهي ايضا تنقسم الى اقسام :-



١- العاصب بالنفس .

٢- العاصب بالغير .

٣- العاصب مع الغير .

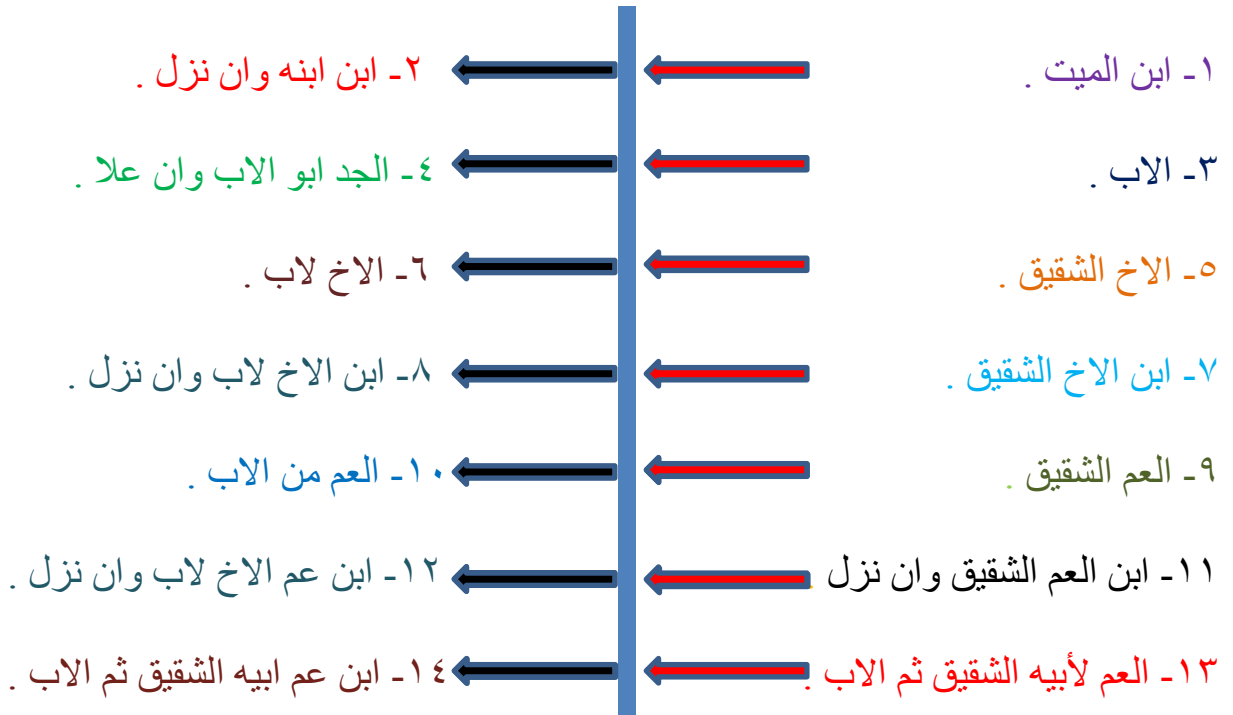




القسم الاول : العاصب بالنفس

هو كل شخص (ذكر) قريب لم يتوسط في نسبته للميت انثى وحدها بل انتسب اليه مباشرة او لم يدل بأحد (كالابن و الاب) او ادلى اليه بذكر (كابن الابن) او ادلى اليه بأنثى مع ذكر (كالأخ الشقيق) فهو غير محتاج الى غيره فيكون عصبه .

ويشمل هذا القسم (العاصب بالنفس) اربعة عشر وارثا من الرجال مرتبون بحسب درجاتهم في العصبوبة وهم كلا من :-

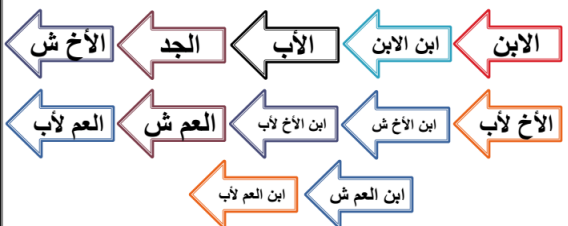


*** يمكن تصنيف هؤلاء الى الاصناف التالية :-

أنواع العصبية

النوع الأول: عاصب بالنفس: وهو الذي لا يحتاج لمن يجعله عاصبا.

□ وهم الورثة الذكور على الترتيب التالي:



الصنف الاول : ابناء الميت وان نزلوا .

الصنف الثاني : ابو الميت واجداده وان علوا .

الصنف الثالث : اخوة الميت الذكور وفروعهم وان نزلوا .

الصنف الرابع : اعمام الميت واعمام ابيه وفروعهم .

الخلاصة في توريث هذه الاصناف من العاصب بالنفس هو انه اذا وجد عاصب من الصنف الاول استحق وحده الارث بالتعصيب ويليه العاصب من الصنف الثاني ثم الثالثة ثم الرابعة .

اما اذا وجد عصابة متعددون وهي من صنف واحدة فأن التفاضل بينهم يكون بالقرب من الميت فالأقرب يحجب الابد . وهذا حسب مفهوم المشرع العراقي بالتعديل الوارد على المادة (٧٤) من قانون الاحوال الشخصية بالتعديل الثالث للقانون المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ٢٧١٦ في ١٩٧٩/٦/١٨ . ((اذا مات الولد ذكر ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على الا يتجاوز ثلث التركة)) .

اما اذا وجدنا عصابة من صنف واحد وكانت قرابتهم للميت واحدة فان التفاضل بينهم بقوة القرابة فالأخ الشقيق والأخ لاب في صنف واحد وقربهما للميت واحد ومع ذلك فان الأخ لاب محجوب بالأخ الشقيق لان الأخ الشقيق أقوى قرابة للميت من الأخ لاب فهو يتصل به من امه وابيه .

مثال ذلك : توفي عن اخت شقيقة و ابن ؟

الورثة	الفروض	السبب	السهم
اخت شقيقة	لا شيء	الابد للميت محجوبة بالابن	----
ابن	كل التركة	الاقرب للميت	١



مثال اخر : توفيت عن زوج و ام و اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
زوج	$\frac{1}{2}$	عدم وجود فرع وارث	٣
ام	$\frac{1}{3}$	عدم وجود وارث وجمع من الاخوة	٢
اخ شقيق	الباقى (عند الفقه السني) محجوبة (عند الفقه الجعفري)	يرث مع الام الابعد للميت	١ -----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ هو اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٢ = ٣$ سهم **للزوج** ، كذلك $٦ \div ٣ = ٢$ لـ **لام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج عدد اسهم الزوج والام $٦ - ٣ - ٢ = ١$ سهم **للاخ الشقيق**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ = ١ + ٢ + ٣$ اذن الحل 

مثال اخر : توفيت عن زوج و اخت شقيقة و عم ؟

اصل المسألة = ٢			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
زوج	$\frac{1}{2}$	عدم وجود فرع وارث	١
اخت شقيقة	$\frac{1}{2}$	لانفرادها	١
عم	محجوب بالأخت شقيقة	لبعده عن المتوفية	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متشابهة $\frac{1}{2} = ٢$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٢ \div ٢ = ١$ **للزوج** ، كذلك $٢ \div ٢ = ١$ **للاخت**



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ = ١ + ١$ اذن الحل

الادلة على اصناف ((العاصب بالنفس)) من ميراثهم بالتعصيب هو الآيات القرآنية الكريمة



- دليل **الصنف الاول** (**جهة البنوة**) قوله تعالى ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس)) . اوضحت هذه الآية نصيب الوالدين وهو السدس وسكت عن ميراث الولد مما يدل على ان ميراثه بالتعصيب .
- دليل **الصنف الثاني** (**جهة الابوة المباشرة**) قوله تعالى ((فأَن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث)) . يتضح ان نصيب لام هو الثلث وسكتت عن نصيب الاب مما يدل على انه يرث بالتعصيب .
- دليل **الصنف الثالث** (**جهة الاخوة**) قوله تعالى ((يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد)) . دلت هذه الآية على ان نصيب الاخت الشقيقة او لاب هو النصف ولم تتطرق الى نصيب الاخ مبينة انه يرثها عند انعدام الولد منها وهذا يدل على انه يرث بالتعصيب .
- دليل **الصنف الرابع** (**جهة العمومة**) قوله عليه افضل الصلاة والسلام ((الحقوا الفرائض بأهلها ، فما ابقت فلاولى رجل ذكر)) . هذا يدل على ميراثهم بالتعصيب .





القسم الثاني : العاصب بالغير

وهي كل انثى تأخذ النصف ان كانت واحدة والثلاثين ان كن اكثر من ذلك ، واذا وجد معها اخوها فانه يعصبها اي يعتبر عاصبة به . ويشمل هذا القسم اربع نساء وارثات وهن كالاتي :-

١- البنت مع الابن .

٢- بنت الابن مع ابن الابن وان نزل ، عندما يكون مع بنتين صليبتين .

٣- الاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء ، عندما يكون معهن اخ لاب كان للواحدة النصف و للأكثر الثلثان و الباقي للأخ لاب .

٤- الاخت لاب مع الاخ لاب .

مثال ذلك : توفيت عن زوج و بنتين و ام و اخت شقيقة او لاب ؟

اصل المسألة = ١٢				
الورثة	زوج	بنت عدد (٢)	ام	اخت شقيقة او لاب
الفروض	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{1}$	محجوبة بالبنت
السبب	وجود فرع وارث	لتعدهن	وجود فرع وارث	الابعد للمتوفية
السهم	٣	$٨ = ٤ + ٤$	٢	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ ، $\frac{2}{3}$

هو اصل المسألة = ١٢

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم **للزوج** ، كذلك

$١٢ \div ٣ = ٤$ ، ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط $٤ \times ٢ = ٨$ سهم **للبنيتين** اي لكل بنت (٤) سهم

كذلك $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم **للام**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ٨ + ٢ = ١٣$ عالت المسألة .



الادلة على اصناف ((العاصب بالغير)) من ميراثهم بالتعصيب هو الآيات القرآنية الكريمة



- دليل **الصنف الاول والثاني** قوله تعالى ((يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)) .

اوضحت بان البنت يعصبها الابن ، على ان بنت الابن يعصبها ابن الابن .

- دليل **الصنف الثالث والرابع** قوله تعالى ((وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين))

اي اذا اجتمع الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة كانوا وارثين بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين

مستأثرين بكل التركة عند الانفراد او اخذين ما بقي لهما بعد نصيب اصحاب الفروض .

عاصب بالغير

وهي كل أنثى ذات فرض يعصبها أخوها من نفس درجتها وقوتها

البنت	مع	الابن
بنت الابن	مع	ابن الابن
الأخت الشقيقة	مع	الأخ الشقيق
الأخت لأب	مع	الأخ لأب



القسم الثالث : العاصب مع غيره



وهي في حالة اجتماع انثى مع انثى في التركة وهي محصورة في اثنتين من النساء وهن كالاتي :-

١- الاخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث المتمثلة بالبنت المباشرة اي الصلبية او بنت الابن وان نزل ابوها .

٢- الاخت لاب مع الفرع الوارث المؤنث المتمثل في البنت الصلبية او بنت الابن وان نزل ابوها .

مثال ذلك : توفي عن زوجة و ام و بنت و اخت شقيقة ؟

اصل المسألة = ٢٤				
الورثة	زوجة	ام	بنت	اخت شقيقة
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{1}{2}$	الباقى
السبب	وجود فرع وارث	وجود فرع وارث	لانفرادها وعدم وجود معصب بها	لأنها عاصبة مع غيرها بالفرع الوارث (البنت)
السهم	٣	٤	١٢	٥

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اكثر من صاحب فرض فيكون م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ هو اصل المسألة = ٢٤

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم **للام** ، كذلك $٢٤ \div ٢ = ١٢$ سهم **للبنات**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج عدد اسهم كلا من الزوجة والام والبنات

$٢٤ - ٣ - ٤ - ١٢ = ٥$ اسهم **للاخت الشقيقة** .



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ٥ + ١٢ + ٤ + ٣$ اذن الحل

مثال اخر : توفي عن زوجة و بنت ابن و اخت شقيقة ؟

اصل المسألة = ٨			
الورثة	زوجة	بنت ابن	اخت شقيقة
الفروض	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	الباقى تعصيبا
السبب	وجود فرع وارث	لانفرادها وعدم وجود عاصب مساوي لها بالدرجة	عاصبة مع غيرها (بنت الابن)
السهام	١	٤	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض وعندنا فرع وارث فيكون مقام فرض

الزوجة $\frac{1}{8} \times$ عدد رؤوس الفرع الوراث $= 1 \times 8 = 8$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $8 \div 8 = 1$ سهم **للزوجة** ، كذلك

$8 \div 2 = 4$ سهم **لبنت الابن**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والبنت الابن

$8 - 1 - 4 = 3$ سهم **للأخت الشقيقة**



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $1 + 4 + 3 = 8$ اذن الحل

الادلة على اصناف ((العاصب مع غيره)) من ميراثهم بالتعصيب هو القانون العراقي

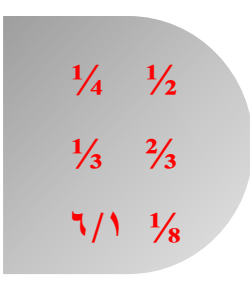
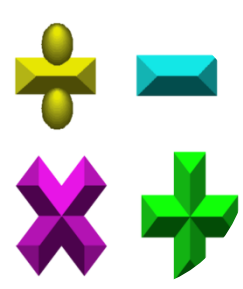
- الدليل القانوني على هذا الصنف هو ما اورد المشرع العراقي عن الوارثين بالقرابة وكيفية توريثهم

بالمواد ((٨٩ - ٩٠ - ٩١)) من قانون الاحوال الشخصية العراقي ، وهذا دليل على ان المشرع

عاصب مع الغير
وهي كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى.
وتحكمها قاعدة: **الأخوات مع البنات يصرن عاصبات.**

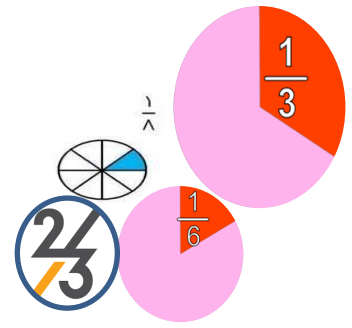
ابقى الارث بالتعصيب .

الأخت الشقيقة	مع	البنت أو بنت الابن
الأخت لأب	مع	البنت أو بنت الابن



الفصل الثامن

((ميراث الفرض والقاربة))



ميراث الفرض و القاربة وفق الفقه الجعفري

لم يأخذ فقهاء الجعفرية بنظام الارث بالتعصيب وذلك حسب دليل القرار التمييزي المرقم ٤٥٥ / هيئة موسعة اولى / ١٩٨٢ في ٢٧ / ٢ / ١٩٨٢ ((اذا كان الثابت في الدعوى الى المتوفاة جعفرية المذهب فان احكام الميراث في الفقه الجعفري لا تعتبر التعصيب سببا من اسباب الارث هي الواجبة التطبيق)) .

حيث ان اصحاب المذهب الجعفري اما ان يكون الارث بالفرض واما بالقاربة ولا فرق في القاربة من جهة الذكور او تلك التي من جهة الاناث فالوارث في هذا المذهب اما ان يكون له نصيب في القران الكريم واما ان يرث الباقي بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم . ودليل ذلك قوله تعالى ((واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)) . وانهم لم يأخذوا بالاحاديث التي نصت على مفهوم التعصيب كقوله صلى الله عليه واله وسلم ((الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) .

☀ التوريث بالقاربة يجري وفق حسب المراتب في الاستحقاق وقد تتفاوت في مقدار الاستحقاق وهي ثلاثة اصناف وكل صنف له صنفان وكالاتي :-

المرتبة الاولى : بها صنفان // الابوان صنف - و الاولاد ذكورا واناثا صنف اخر .

المرتبة الثانية : بها صنفان // الاخوة والاخوات صنف - و الاجداد والجداات وان علوا صنف اخر .

المرتبة الثالثة : بها صنفان // العمومة والخؤولة واولادهم صنف - و اولادهم صنف اخر .



نستخلص من هذه المراتب هو ان كل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها ودائما الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى في كل مرتبة كما في (الابن) يحجب (ابن الابن) وكذلك (ابن الابن) يحجب (ابن ابن الابن) وهكذا .

كذلك الاخوة والاخوات يحجبون اولادهم . والجد الادنى يحجب الجد الاعلى . كذلك العم يحجب ابن الخال ويحجب ابن العم . والخال يحجب ابن العم كما يحجب ابن الخال ، وابن العم يحجب ابن ابن الخال كما يحجب ابن ابن العم . وكذلك العم واولاده يحجبون خال الاب .

معلومات  اذا اجتمع الاعمام والاخوال فهم بدرجة واحدة ف للأعمام الثلثان $\frac{2}{3}$ وللأخوال الثلث $\frac{1}{3}$ حسب القرار التمييزي المرقم ٤٨٩ / احوال شخصية / ١٩٩٧ في ٢٨ / ٩ / ١٩٩٧ .

معلومة  يقصد بأصحاب الفروض هم الذين فرض لهم سهم في الكتاب الكريم والسنة والاجماع . اما العصابات فهم الذين يحوزون جميع التركة عند انفرادهم ما ابقاه اصحاب الفروض حسب القرار التمييزي المرقم ١٨٠ / موسعة اولى / ١٩٩٥ في ١٢ / ٤ / ١٩٩٩ الموسوعة العدلية .





الباب الثالث

((ميراث ذوو الارحام))

سنتناول في هذا الباب ثلاث فصول هما :-

الفصل الاول : ميراث ذوو الارحام في الفقه الحنفي

الفصل الثاني : ميراث ذوو الارحام في الفقه الجعفري

الفصل الثالث : القسام الشرعي على المذهب الجعفري

ملاحظة : الفصل الثالث جدا مهم يعتبر اعادة مختصرة وملخص مبسط عن شرح ارث المراتب وفق المذهب الجعفري .



الفصل الاول

((ميراث ذوو الارحام في الفقه الحنفي))



تعريف ذوو الارحام لغتا :

يقصد بذوو الارحام : هو كل من تربطه بغيره رابطة القرابة سواء كان هذا القريب من اصحاب الفروض او من العصبات او ليس منهما ، وسواء كانوا اقارب للميت من جهة الاب و الام او من جهة الاب فقط او من جهة الام فقط . فيشمل الاصول والفروع والحواشي .

تعريف ذوو الارحام اصطلاحا :

هم كل من تصلهم بالميت صلة قرابة ولم يكونوا وارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب .
ينقسمون ذوو الارحام الى اربعة اصناف هم كلا من :-

اولا : الصنف الاول : من ينتسب الى الميت .

هم بعض فروع الميت ويشمل هذا الصنف اولاد البنات ذكورا كانوا ام اناثا كـ (بنت البنت وابن البنت وان نزلوا) و اولاد بنات الابن وان نزلن ذكورا ام اناثا كـ (ابن بنت ابن و بنت بنت ابن) .

حالات ميراث هذا الصنف (من ينتسب الى الميت) كالآتي :-

- ١- اذا انفرد شخص من هذا الصنف استحق المال كله ذكرا كان ام انثى .
- ٢- اذا تعددوا ذوو الارحام مع اختلاف درجاتهم قدم الاقرب درجة ذكرا كان ام انثى .
- ٣- اذا تعددوا ذوو الارحام وكانوا من درجة واحدة فانه يقدم من يدلي الى الميت بوارث صاحب فرض على من يدلي الى الميت بذوي رحم .
- ٤- اذا تساوا ذوو الارحام كأن يكونوا ذكورا فقط او اناثا فقط قسمت التركة بعد نصيب احد الزوجين بالتساوي .
- ٥- اذا كانوا ذوو الارحام خليطا من الذكور والاناث قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .

مسألة / توفي عن زوجة و بنت البنت ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجة	بنت البنت
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقى
السبب	عدم وجود فرع وارث قريب	ذوو رحم (تنتسب الى الميت)
السهم	١	٣

مسألة اخرى / توفيت عن زوج و ابن بنت او بنت ابن ؟

اصل المسألة = ٢		
الورثة	زوج	ابن بنت او بنت ابن
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى
السبب	عدم وجود فرع وارث	ذوو رحم لأنه ينتسب الى الميت
السهم	١	١

ثانيا : الصنف الثاني : من ينتسب اليه الميت .

وهم الجد غير الصحيح وان علاك (اب الام و اب اب الام) والجدة الفاسدة ك (ام ابى الام و ام ام ابى الام) .

حالات ميراث هذا الصنف (من ينتسب اليه الميت) كالآتى :-

١- لا يرث الصنف الثاني (من ينتسب اليه الميت) بوجود احد من الصنف الاول (من ينتسب الى الميت) .

٢- عند عدم وجود الصنف الاول (من ينتسب الى الميت) وعدم وجود صاحب فرض غير احد الزوجين ولا عاصب و وجد احد من الصنف الثاني (من ينتسب اليه الميت) استحق التركة كلها او الباقي منها بعد فرض الزوجين .

((تابع))

٣- اذا وجد اثنان او اكثر من الصنف الثاني (من ينتسب اليه الميت) واتحدت الجهة فأقربهم الى المتوفي درجة هو احقهم بالإرث من غيره .

٤- اذا وجد اثنان او اكثر من الصنف الثاني (من ينتسب اليه الميت) واستتوا في درجة القرابة فالمدلى بصاحب فرض مقدم على المدلى بذى رحم .

٥- اذا وجد اثنان او اكثر من الصنف الثاني (من ينتسب اليه الميت) وكانوا مختلطا من الذكور والاناث مع اختلاف قرابتهم كأن يكون بعضهم من جهة الاب المتوفي والآخر من جهة الام فيكون لقرابة الاب الثلثان $\frac{2}{3}$ ولقرابة الام الثلث $\frac{1}{3}$.

٦- اذا وجد اثنان او اكثر من الصنف الثاني (من ينتسب اليه الميت) وكانوا من نفس الجهة والقرابة كأن يكونوا ذكورا فقط او اناثا فقط قسمت التركة او الباقي بينهم بالتساوي .

مسألة / توفي عن زوجة و جد ابو الام ؟

اصل المسألة = ٤		
الورثة	زوجة	جد ابو الام (جد غير صحيح)
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي تعصيبا
السبب	عدم وجود فرع وارث	ذوو رحم لأنه ينتسب اليه الميت
السهم	١	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{1}{4}$ للزوجة اذن اصل المسألة = ٤ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٤ \div ٤ = ١$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ سهم للجد غير الصحيح .

مسألة / توفي عن جد ابو اب الام و جدة ام ابي الام ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	جد ابو اب الام (جد غير صحيح)	جدة ام ابي الام (جدة فاسدة)
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
السبب	لقربته من جهة الاب	لقربتها من جهة الام
السهام	٢	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{3}$ اذن اصل المسألة = ٣ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط

$٢ \times ١ = ٢$ سهم **للجد الغير الصحيح** ، كذلك $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للجدة الفاسدة**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ١ = ٣$ اذن الحل 

مسألة / توفي عن اب ام لام و اب ابو الام ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	اب ام لام	اب اب لام
الفروض	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
السبب	لقربته من جهة الام	لقربته من جهة الاب
السهام	١	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{3}$ اذن اصل المسألة = ٣ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط

$٢ \times ١ = ٢$ سهم **لاب اب الام** ، كذلك $٣ \div ٣ = ١$ سهم **لاب ام الام**

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ١ = ٣$ اذن الحل 

ثالثا : الصنف الثالث : بعض فروع ابوي الميت .

يشمل هذا الصنف اولاد الاخوات مطلقا ذكورا كانوا ام اناثا كـ (ابن الاخت الشقيقة وبناتها وفروعها وان نزلوا) و (ابن الاخت لاب او لام وبناتها وان نزلوا) و بنات الاخوة لام واولادهم كـ (ابن اخ لام وابن ابنه) و (بنات الاخ الشقيق او لاب وفروعهما وان نزلوا) وهكذا كل فرع لأبوي الميت ليس بذوي فرض ولا عاصب .

معلومات  يقصد بأولاد الاخوات مطلقا هم كلا من :-

((ابن الاخت الشقيقة وفروعه وان نزلوا)) ((بنت الاخت الشقيقة وفروعها وان نزلوا))

((ابن الاخت لاب او لام وان نزلوا)) ((بنت الاخت لاب او لام وان نزلوا))

((بنت الاخ لام وفروعها وان نزلوا)) ((ابن الاخ لام وفروعه وان نزلوا))

((بنات الاخ الشقيق او لاب وفروعهما وان نزلوا))

حالات ميراث هذا الصنف (بعض من فروع ابوي الميت) كالآتي :-

١- اذا وجد احد من هذا الصنف (بعض من فروع ابوي الميت) وليس معه احد من الصنفين الاول والثاني استحق المال كله .

٢- اذا وجد شخصان او اكثر من هذا الصنف (بعض من فروع ابوي الميت) وكانوا مختلفين في الدرجة فأولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي .

٣- اذا وجد شخصان او اكثر من هذا الصنف (بعض من فروع ابوي الميت) وكانوا متساوون في درجاتهم بالقرب وكان فيهم من يدلي بعاصب فهو اولى من ذي رحم .

مسألة / توفيت عن زوج و بنت اخت او ابن اخ ؟

اصل المسألة = ٢		
الورثة	زوج	بنت اخت او ابن اخ
الفروض	$\frac{1}{2}$	الباقى تعصبا
السبب	عدم وجود فرع وارث	ذوو رحم (بعض من فروع ابوي الميت)
السهم	١	١

رابعاً : الصنف الرابع : بعض فروع اجداد الميت و جداته و فروعهم وان نزلوا .

يشمل هذا الصنف العمات مطلقا شقيقات او لاب او لام ، و العم لام فقط ، والاخوان والخالات مطلقا . وهم عشرة انواع سنفصلها بالنقاط الاتية :-

١- ثلاث عمات (شقيقات - لاب - لام) وفروعها كـ (بنت العمه - ابن العمه) وان نزلوا .

٢- ثلاث خالات (شقيقات - لاب - لام) وفروعها كـ (بنت الخالة - ابن الخالة) وان نزلوا .

٣- ثلاث اخوال (اشقاء - لاب - لام) وفروعهما كـ (بنت الخال - ابن الخال) وان نزلوا .

٤- عم واحد (لام) فقط و فروعها كـ (بنت العم - ابن العم) وان نزلوا .

مسألة / توفي عن عمه من الابوين ؟

الورثة	عمه من الابوين (شقيقة)
الفروض	المال كله لها
السبب	لانفراده ولعدم وجود احد من الصنفين الاول والثاني
السهام	١

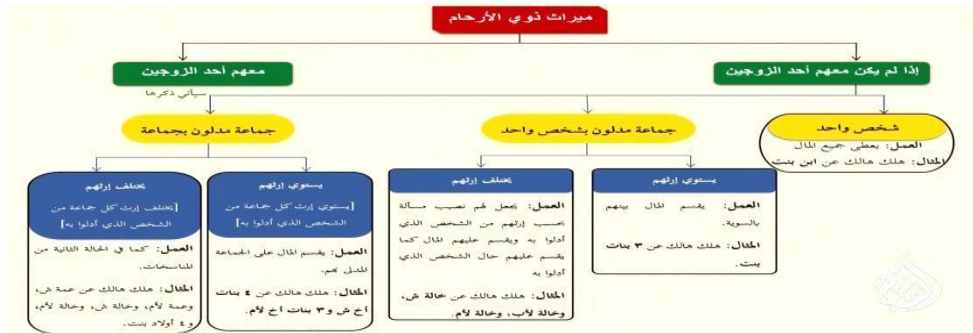
مسألة / توفي عن خالة من الابوين و عم من الام ؟

الورثة	خالة من الابوين	عم من الام
الفروض	المال كله	محجوب
السبب	قربها بدرجة الى الميت	الابعد الى الميت
السهام	١	-----

الفصل الثاني



((ميراث ذوو الارحام في الفقه الجعفري))



ينقسمون ذوو الارحام الى اربعة اصناف هم كلا من :-

اولا : الصنف الاول : من ينتسب الى الميت .

هم كلا من اولاد البنات ذكورا واناثا وان نزلوا مثل (ابن البنت وبنت البنت وابن بنت البنت) و اولاد بنات الابن وان نزلوا ذكورا او اناثا مثل (ابن بنت الابن وبنت بنت الابن) . هذا الصنف يحلون محل اصلهم في الميراث حسب الفقه الجعفري وهم من المرتبة الاولى وعند اجتماعهم مع احد الزوجين او احد الابوين يكون لاحد الزوجين نصيبه ولكل الابوين السدس والباقي لأولاد الابن نصيب والدهم الثلثان يقسم بينهم بالسوية واولاد البنت الصلبية والدتهم الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .



مثال : توفي عن اب و بنت البنت و بنت ابن الابن ؟

اصل المسألة = ٦			
الورثة	اب	بنت البنت	بنت ابن الابن
الفروض	٦/١	الباقى	محجوب ببنت البنت
السبب	فرضه المقدر	ذوو رحم (تتنسب الى الميت)	الابعد الى الميت
السهم	١	٥	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض ٦/١ للاب اذن اصل المسألة = ٦ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٦ = ١$ سهم للاب

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاب $٦ - ١ = ٥$ سهم لبنت البنت

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ = ٥ + ١$ اذن الحل 



ثانيا : الصنف الثاني : من ينتسب اليه الميت .

ويشمل الجد غير الصحيح وان علا مثل (اب الام و اب اب الام) والجدة الفاسدة وهي من دخل في نسبته الى الميت جد غير صحيح مثل (ام ابي الام و ام ام ابي الام) .

في هذا الصنف حسب الفقه الجعفري لا يوجد اختلاف في الاحكام المذكورة في الفقه السني . الا اذا تساوا في درجة القرابة واختلفوا في جهة الاداء حيث ان المال يقسم بينهم بالتساوي .

مثال : توفي عن زوجة و جد اب ام لام و جد اب ابي لام ؟

اصل المسألة = ٤		اصل المسألة جديد = ٨	
الورثة	زوجة	جد ابو ام لام	جد ابو ابي لام
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي تعصيبا	
السبب	عدم وجود فرع وارث	متساوون في درجة القرابة	
السهم	٢	٣	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{1}{4}$ للزوجة اذن اصل المسألة = ٤ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٤ \div ٤ = ١$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ سهم للأجداد ولعدم قابلية العدد

القسمة عليهم عليه نضرب اصل المسألة ٤×٢ عدد الاجداد = ٨ اصل المسألة الجديد

④ نقسم اصل المسألة الجديد على مقام صاحب الفرض $٨ \div ٤ = ٢$ سهم للزوجة

⑤ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٨ - ٢ = ٦$ سهم للأجداد اي لكل جد (٣)



$٨ = ٣ + ٣ + ٢$ اذن الحل

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم

ثالثا : الصنف الثالث : بعض فروع ابوي الميت .

ويشمل اولاد الاخوات ذكورا او اناثا كـ (ابن الاخت الشقيقة و بناتها و فروعها و وابن الاخت لاب او لام و ان نزلوا و بنات الاخوة لام و اولادهم) وهكذا كل فرع لأبوي الميت ليس بذئ فرض ولا عاصب .

ان هذا الصنف يعتبره فقهاء المذهب الجعفري من المرتبة الثانية من مراتب القرابة ، وعليه فان اولاد الاخوة والاخوات من الام يحلون محل الاخ من الام فللواحد منهم السدس واكثر من ذلك الثلث . واولاد الاخوة والاخوات الاشقاء يحلون محل الاخ الشقيق ويرثون نصيبه كما لو كان حيا كل التركة او الباقي منها بعد نصيب احد الزوجين ان وجد .

مثال ذلك : توفي عن زوجة و بنت اخ شقيق و ابن اخ شقيق ؟

اصل المسألة = ٤			
الورثة	زوجة	بنت اخ شقيق	ابن اخ شقيق
الفروض	$\frac{1}{4}$	الباقي (للذكر مثل حظ الانثيين)	
السبب	عدم وجود فرع وارث	يحلون محل ابائهم لانهم من بعض فروع ابوي الميت	
السهام	١	١	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{1}{4}$ للزوجة اذن $\frac{1}{4}$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $٤ \div ٤ = ١$ سهم للزوجة

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الزوجة $٤ - ١ = ٣$ اسهم لفروع ابوي الميت عليه يكون تقسيم الاسهم (٢) اسهم لابن الاخ الشقيق و (١) سهم لبنت الاخ الشقيق .



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١ + ٢ + ١ = ٤$ اذن الحل



رابعاً : الصنف الرابع : بعض فروع اجداد الميت وجداته وفروعهم وان نزلوا .

يشمل هذا الصنف العمات مطلقا (الشقيقات او لاب او لام) والعم لام فقط والاخوال والخالات مطلقا (الشقيقات او لاب او لام) ويشمل جميع فروعهم .

يعتبر فقهاء المذهب الجعفري ان افراد هذا الصنف هم من المرتبة الثالثة من مراتب القرابة فهم لا يرثون اذا وجد احد من افراد المرتبة الاولى او الثانية . والعم والعمة من الابوين او لاب عند اجتماعهم يكون التقسيم لذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك العم والعمة من الام يرثان بالسوية للواحد السدس ولأكثر من واحد الثلث حكمهما حكم الاخ والاخت لام بعد فرض الزوجين ان وجد .

كما ان ابن العم من الابوين يقدم على العم من الاب وعند اجتماع العم والعمة من الام يكون السدس ان كان واحد والثلث ان كانوا اكثر ولهما عند وجود وارثين الباقي للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الخال والخالة كالعم والعمة غير ان قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين لا تطبق عليهم عند اجتماع الخال والخالة لانهم يتقربون الى الميت في الام .

مثال ذلك : توفي عن عم شقيق و عمة شقيقة ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	عم شقيق	عمة شقيقة
الفروض	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
السبب	يطبق قاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) لانهم من فروع اجداد الميت ويرثون بالتفاضل	
السهام	٢	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ اذن يكون اص المسألة = ٣ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض

٣ ÷ ٣ = ١ ، ثم نضرب الناتج ١ × ٢ البسط = ٢ سهم للعم الشقيق ، كذلك ٣ ÷ ٣ = ١ سهم للعمة الشقيقة .



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ٢ + ١ = ٣ اذن الحل

مثال اخر : توفي عن خال من الام و خالة من الابوين او لاب ؟

اصل المسألة = ٦		
الورثة	خال من الام	خالة من الابوين او لاب
الفروض	٦/١	الباقى
السبب	يحل محل الام	بعد اخذ صاحب الفرض
السهم	١	٥

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض ٦/١ فيكون اصل المسألة = ٦ اسهم

② نقسم اصل المسألة على صاحب الفرض $٦ \div ٦ = ١$ سهم **للخال من الام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الخال من الام $١ - ٦ = ٥$ سهم **للخالة من الابوين**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ = ٥ + ١$ اذن الحل 

مثال اخر : توفي عن عم من الاب و عمة من الاب ؟

اصل المسألة = ٣		
الورثة	عم من الاب	عمة من الاب
الفروض	٢/٣	١/٣
السبب	يطبق قاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) لاجتماعهم	
السهم	٢	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض ١/٣ و ٢/٣ اذن يكون اص المسألة = ٣ اسهم

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض

$٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج ١×٢ البسط = ٢ سهم **للعمة من الاب** ، كذلك

$٣ \div ٣ = ١$ سهم **للعمة من الاب** .



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ = ١ + ٢$ اذن الحل



الفصل الثالث



((القسام الشرعي على المذهب الجعفري))

يقسم القسام الشرعي على المذهب الجعفري الى ثلاث طبقات و سبع مراتب وكما يلي :-

المرتبة الاولى : تقسم الى كلا من :-

١- **الاب والام .**

٢- **اولاد الميت وان نزلوا .**

الاب والام يرثون مع الاولاد دون حجب . اما الاولاد يحجبون الاحفاد .



مثال ذلك : مات وترك اب و ام فقط ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب	$\frac{1}{3}$	عدم وجود فرع وارث ولا اخوة اشقاء	١
ام	الباقى	بعد اخذ نصيب فرض الام	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض اذن اصل المسألة هو مقام فرض الام = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من حصة الام $٣ - ١ = ٢$ سهم **للاب** .

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ = ٢ + ١$

مثال اخر : مات شخص وترك ثلاث بنات ؟

1 اصل المسألة = ٣ عدد بنات المتوفي ، ((نحن قلنا اذا لم يوجد صاحب فرض فيكون عدد الاولاد هو اصل المسألة)) .

2 نقسم اصل المسألة على عدد رؤوس الفرع الوارث $3 \div 3 = 1$ سهم لكل بنت .

مثال اخر : مات شخص وترك اربع ولد (ذكر) ؟

1 اصل المسألة = ٤ عدد الولد

2 نقسم اصل المسألة على عدد رؤوس الفرع الوارث $4 \div 4 = 1$ سهم لكل ولد .

مثال اخر : مات وترك ولد و بنت ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
ولد	له ضعف البنت	طبقا لقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين)	٢
بنت	لها نصف الولد	طبقا لقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين)	١

1 نطبق قاعدة التعصيب وذلك لوجود اولاد من اجناس مختلفة

قاعدة التعصيب = ضرب عدد الذكور $\times 2$ + عدد الاناث = اصل المسألة

قاعدة التعصيب = $1 \times 2 + 3$ = اصل المسألة

2 نقسم اصل المسألة على عدد رؤوس الفرع الوارث $3 \div 3 = 1$ سهم للبنت ، معلومة ((اول نتيجة تظهر لنا نعطيها للبنت)) .

3 ضرب حصة البنت $\times 2$ (للذكر مثل حظ الانثيين) = حصة الذكر ، $1 \times 2 = 2$ سهم للولد .

4 للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $1 + 2 = 3$ 

مثال اخر : مات وترك ثلاث بنات و اربع ولد ؟

اصل المسألة = ١١			
الورثة	الفروض	السبب	السهام
٣ بنات	لهن نصف الولد	طبقا لقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين)	٣
٤ ولد	لهم الضعف البنات	طبقا لقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين)	٨

① نطبق قاعدة التعصيب وذلك لوجود اولاد من اجناس مختلفة

قاعدة التعصيب = ٤ (عدد الذكور) $\times$ ٢ + ٣ (عدد الاناث) = ١١ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على عدد رؤوس الفرع الوراثة $١١ \div ١١ = ١$ سهم لكل بنت

③ نضرب حصة البنت $\times ٢$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $٢ \times ١ = ٢$ سهم لكل ولد

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١١ = ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ١ + ١ + ١$



مثال اخر : مات وترك اب و ٢ بنات ؟

اصل المسألة = ٦		اصل المسألة الجديد = ١٢	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب	٦/١	لوجود فرع وارث	٢
٢ بنات	الباقى	بعد اخذ نصيب صاحب الفرض	$١٠ = ٥ + ٥$

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $٦/١$ للاب اذن اصل المسألة = ٦

٢ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاب $٦ \div ٦ = ١$ سهم للاب

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاب $٦ - ١ = ٥$ الباقي للبنات ، بما انه يوجد (٢)

بنات وهذا يعني ان الباقي (٥) لا يقبل القسمة على العدد (٢) نقوم بتصحيح القسام وكما يلي :-

أ- نضرب اصل المسألة $٦ \times ٢ = ١٢$ اصل المسألة الجديد

ب- نقسم اصل المسألة الجديد على مقام فرض الاب $١٢ \div ٦ = ٢$ سهم للاب

ت- نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاب $١٢ - ٢ = ١٠$ الباقي للبنات

ث- نقسم الباقي على عدد رؤوس البنات $١٠ \div ٢ = ٥$ سهم لكل بنت

٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢ = ٥ + ٥ + ٢$ اذن الحل 



ملاحظة // هذه المسائل بهن كيفية تصحيح القسام (اصل المسألة) يرجى التركيز عليهم بدقة اكثر

مثال اخر : مات وترك اب و ام و ٣ اولاد ؟

اصل المسألة = ٦		اصل المسألة بعد التصحيح = ١٨	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب	٦/١	وجود فرع وارث	٣
ام	٦/١	وجود فرع وارث	٣
٣ اولاد	الباقي	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	$١٢ = ٤ + ٤ + ٤$

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه يوجد صاحب فرض فيكون المقام هو اصل المسألة = ٦

٢ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٦ \div ٦ = ١$ سهم **للاب** ، كذلك نقسم

$$٦ \div ٦ = ١ \text{ سهم للام}$$

٣ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الاب والام $٦ - ١ - ١ = ٤$ الباقي **للأولاد** وبما

ان العدد (٤) لا يقبل القسمة على (٣) عدد الاولاد لذا نقوم بتصحيح القسام وكالاتي :-

أ- نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاولاد)

$$١٨ = ٣ \times ٦ \text{ (هذا العدد يفيدنا عند جمع الحصص (الاسهم) في نهاية حل المسألة)}$$

ب- نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الاب $١٨ \div ٦ = ٣$ سهم حصة **للاب** ، كذلك

نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الام $١٨ \div ٦ = ٣$ سهم حصة **لام**

ج- نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاب والام $١٨ - ٣ - ٣ = ١٢$ الباقي

د- نقسم الباقي $\div$ عدد رؤوس الفرع الوارث $١٢ \div ٣ = ٤$ سهم لكل **ولد**

٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٨ = ٤ + ٤ + ٤ + ٣ + ٣$ 

ملاحظة // في كل مثال ارسم مخطط واضح به عمود خاص للسبب وذلك لكي يفهم القارئ ما هو

سبب نسبة كل صاحب فرض وبهذا القارئ قد حفظ كل اصحاب الفروض .

مسألة / مات وترك اب و ام و ولد و بنت ؟

اصل المسألة = ٦		اصل المسألة الجديد = ١٨	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب	٦/١	وجود فرع وارث (الاولاد)	٣
ام	٦/١	وجود فرع وارث (الاولاد)	٣
ولد	الباقى	للذكر مثل حظ الانثيين	٨
بنت	الباقى	نصف ما للذكر	٤



هناك طريقتين لحل المسألة : الطريقة الاولى (طريقة الكتاب . المصدر) هي :-

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{6}{1}$ للاب او للام فيكون اصل المسألة = ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $6 \div 6 = 1$ سهم للاب ، كذلك $6 \div 6 = 1$ سهم للام

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاب والام $6 - 1 - 1 = 4$ الباقي وبما انه لا يقبل القسمة على عدد الاولاد اذن نقوم بتصحيح القسام . قبل البدء بتصحيح القسام بما انه يوجد عندنا اولاد من اجناس مختلفة اذن نقوم بتطبيق قاعدة التعصيب وكالاتي :-

قاعدة التعصيب = عدد الاولاد الذكور $\times 2$ + عدد الاناث $\times 1 = 3$ العدد

أ - نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاولاد) $6 \times 3 = 18$ اصل المسألة الجديد

ب - نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الاب $18 \div 6 = 3$ سهم حصة الاب ، كذلك

نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الام $18 \div 6 = 3$ سهم حصة الام

ج - نطرح اصل المسألة الجديد من ناتج حصة الاب والام $18 - 3 - 3 = 12$ الباقي

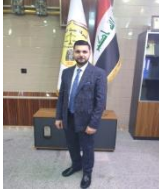
د - نقسم الباقي $\div$ عدد رؤوس الفرع الوارث (الاولاد) $12 \div 3 = 4$ سهم حصة البنت

هـ - نضرب حصة البنت $\times 2$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $4 \times 2 = 8$ سهم حصة الولد (الذكر)



④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $3 + 3 + 4 + 8 = 18$ اذن الحل

((تابع الى المسألة اعلاه))



الطريقة الثانية المختصرة : (طريقة الباحث والمؤلف) هي كالآتي :-

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{6}{1}$ للاب وللام وعندنا فرع وارث اذن

اصل المسألة يكون مقام فرض الاب او الام $\times$ عدد رؤوس الفرع الوراث

$$6 \times 3 \text{ (نطبق قاعدة التعصيب) } = 18 \text{ اصل المسألة}$$

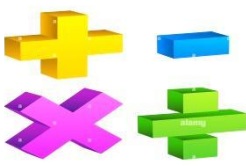
② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $18 \div 6 = 3$ سهم للاب ، كذلك $18 \div 6 = 3$ ام

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاب والام $18 - 3 - 3 = 12$ الباقي

④ نقسم الباقي على عدد رؤوس الفرع الوارث $12 \div 3 = 4$ سهم للبنت

⑤ نضرب حصة البنت 2×4 (للمذكر مثل حظ الانثيين) $2 \times 4 = 8$ سهم للولد

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $18 = 8 + 4 + 3 + 3$ اذن الحل 



مسألة / مات وترك اب و ام و ٣ اولاد ؟

اصل المسألة = ١٨			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب	٦/١	وجود الفرع الوارث	٣
ام	٦/١	وجود الفرع الوارث	٣
٣ اولاد	الباقى	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	$١٢ = ٤ + ٤ + ٤$

ايضا تحل بطريقتين . سوف اختار طريقة الكتاب لكي يعرف القارئ كيفية تصحيح اصل المسألة

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $٦/١$ للاب اذن اصل المسألة يكون ٦

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٦ \div ٦ = ١$ سهم للاب ، كذلك $٦ \div ٦ = ١$ للام

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاب والام $٦ - ١ - ١ = ٤$ الباقي بما انه لا يقبل القسمة على عدد الاولاد نقوم بتصحيح القسام وكالاتي :-

أ - نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاولاد) $٦ \times ٣ = ١٨$ اصل المسألة بعد التصحيح

ب - نقسم اصل المسألة $\div$ مقام فرض الاب $١٨ \div ٦ = ٣$ سهم حصة الاب ، كذلك

نقسم اصل المسألة $\div$ مقام فرض الام $١٨ \div ٦ = ٣$ سهم حصة الام

ج - نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاب والام $١٨ - ٣ - ٣ = ١٢$ الباقي

د - نقسم الباقي $\div$ عدد رؤوس الفرع الوارث $١٢ \div ٣ = ٤$ سهم حصة كل ولد

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ٣ + ٤ + ٤ + ٤ = ١٨$ اذن الحل 

ملاحظة // هكذا تحل المسائل الذي يوجد بها تصحيح القسام (اصل المسألة) بخطوات خمسة فاكثر

حسب نوع الورثة وعددهم وفروضهم (يجب حفظ الخطوات)



المرتبة الثانية : الفرع الاول // في المذهب الجعفري : الاجداد و الجدات وان علوا .

هم كلا من :-



١- الاجداد و الجدات وان علوا .

٢- اخوة و اخوات الميت وان نزلوا .

ملاحظة /// في حالة عدم وجود المرتبة الاولى تكون التركة للمرتبة الثانية .



الاجداد لا يحبون اخوة و اخوات الميت لكن الاجداد بينهم يحاجبون مثلا الاقرب يحجب الابعد **مثلا** ((لو مات شخص وترك **جدة** من جهة الاب **وجد جدة** من جهة الاب . فالجد من جهة الاب يحجب الجد جدة من جهة الاب ؟ لأنه ابعد مرتبة من الاول)) .



اهل الاب يأخذون $\frac{2}{3}$ الثلثين . واهل الام يأخذون $\frac{1}{3}$ الثلث .



اذا وجد اجداد من اجناس مختلفة نطبق قاعدة التعصيب .

مسألة / مات شخص وترك اب الاب و اب ام و اب اب ام ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب الاب	$\frac{2}{3}$	لأنه الاقرب للميت من جهة الاب	٢
اب الام	$\frac{1}{3}$	لأنها الاقرب للميت من جهة الام	١
اب اب الام	محجوب	لأنه الابعد للميت	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه يوجد صاحب فرض $\frac{2}{3}$ للجد اذن اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض

$٣ \div ١ = ٣$ ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط $٢ \times ١ = ٢$ سهم **لاب الاب** ، كذلك نقسم

$٣ \div ٣ = ١$ سهم **لاب الام**



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ١ = ٣$ اذن الحل

مسألة / مات وترك اب لاب و ام لام و اب لاب الام و ام لاب الاب ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
اب لاب	$\frac{2}{3}$	لأنه من اهل الاب والاقرب له	٢
ام لام	$\frac{1}{3}$	لأنها من اهل الاب والاقرب له	١
اب لاب الام	محجوب	لأنه الجد الابعد للميت	-----
ام لاب الاب	محجوب	لأنها الجدة الابعد للميت	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{2}{3}$ فيكون اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٣ \div ٣ = ١$ ثم نضرب الناتج $\times$ البسط

$١ \times ٢ = ٢$ سهم حصة اب الاب ، كذلك نقسم

$٣ \div ٣ = ١$ سهم حصة ام الام

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ١ = ٣$ اذن الحل 



مسألة / مات وترك اب لاب و ام لاب و ام لاب ام و ام لام ؟

اصل المسألة بعد التصحيح = ٩		اصل المسألة = ٣	
السهم	السبب	الفروض	الورثة
٤	لأنه من اهل الاب والاقرب له	$\frac{2}{3}$	اب لاب
٢	لأنه من اهل الاب والاقرب له	$\frac{2}{3}$	ام لاب
-----	لأنه الجد الابعد للميت	محجوب	ام لاب الام
٣	لأنها من اهل الام والاقرب لها	$\frac{1}{3}$	ام لام

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{2}{3}$ اذن اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض

$٣ \div ٣ = ١$ ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط $١ \times ٢ = ٢$ الباقي بما ان الناتج لا يقبل القسمة على

عدد الاجداد من جهة الاب (اب لاب وام لاب) هنا نطبق قاعدة التعصيب ونقوم بتصحيح القسام :-

قاعدة التعصيب = عدد الذكور (الاجداد) $\times ٢$ + عدد الاناث (الجدات) $١ \times ٢ + ١ = ٣$ العدد

أ - نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاجداد) $٣ \times ٣ = ٩$ اصل المسألة بعد التصحيح

ب - نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الاجداد من جهة الاب

$٩ \div ٣ = ٣$ ، ثم نضرب الناتج $\times ٢$ البسط $٣ \times ٢ = ٦$ الباقي ، ثم

نقسم الباقي $\div$ عدد الاجداد $٦ \div ٣ = ٢$ سهم حصة ام الاب (قلنا اول نتيجة تظهر تكون للأنثى)

ج - نضرب حصة الأنثى $\times ٢$ (للكر مثل حظ الانثيين) $٢ \times ٢ = ٤$ سهم حصة اب الاب

د - نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاجداد من جهة الاب $٩ - ٢ - ٤ = ٣$ حصة ام الام

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٤ + ٣ = ٩$ اذن الحل 

مسألة / مات وترك اب لاب و ام لاب و اب لام و ام لام ؟

اصل المسألة = ١٨			
الورثة	الفروض	السبب	السهام
اب لاب	$\frac{2}{3}$	لأنه من اهل الاب والاقرب له	٤
ام لاب	$\frac{2}{3}$	لأنها من اهل الاب والاقرب له	٨
اب لام	$\frac{1}{3}$	لأنه من اهل الام والاقرب له	٣
ام لام	$\frac{1}{3}$	لأنها من اهل الام والاقرب لها	٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فرض متشابهة $\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{3}$ فيكون اصل المسألة = ٣

او نطبق قاعدة التعصيب = عدد الذكور $\times ٢ + ٢$ (عدد الاناث) $\times ١ + ١ = ٣$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض

$٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $١ \times ٢ = ٢$ الباقي بما ان الناتج لا يقبل القسمة على العدد (٣) (الاجداد من اهل الاب)

$٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $١ \times ١ = ١$ الباقي بما ان الناتج لا يقبل القسمة على العدد (٢) (الاجداد من اهل الام)

معلومات وضع المشرع العراقي على المذهب الجعفري قاعدة لمثل هذه الحالة اي عند ظهور عديدين لا يقبلون القسمة على عدد الورثة نطبق هذه القاعدة

القاعدة = نضرب الناتج من قاعدة التعصيب لأهل الاب $\times$ عدد الاناث من جهة الام .

القاعدة = $٣ \times ٢ = ٦$ اصل المسألة الجديد ونقوم بتصحيح القسام

ملاحظة // ربما سائل يسأل لماذا قمنا بضرب ٣×٢ وذلك لان العدد (٣) ليس من مضاعفات العدد

(٢) ، اما اذ ظهر لنا العدد (٤ و ٢ او ٤ و ٨) فنقوم باختيار العدد (٤ او ٨) وذلك لان العدد (٤)

من مضاعفات العدد (٢) وكذلك العدد (٨) من مضاعفات العدد (٤) وهكذا لبقية الارقام الزوجية .

لنكمل حل المسألة وكالاتي :-

((تابع الى المسألة اعلاه))

أ- نضرب اصل المسألة $\times$ العدد $3 \times 6 = 18$ (نستفاد من هذا الرقم عند جمع الاسهم (الحصص)

ب- نضرب اصل المسألة بعد التصحيح $\times$ العدد (الباقي) $6 \times 2 = 12$ الباقي

ت- نقسم الباقي $\div$ العدد (عدد الاجداد من جهة الاب) $12 \div 3 = 4$ سهم حصة ام لاب

ث- نضرب حصة الام لاب (الجدة) 2×4 (لذكر مثل حظ الانثيين) $2 \times 4 = 8$ حصة اب الاب

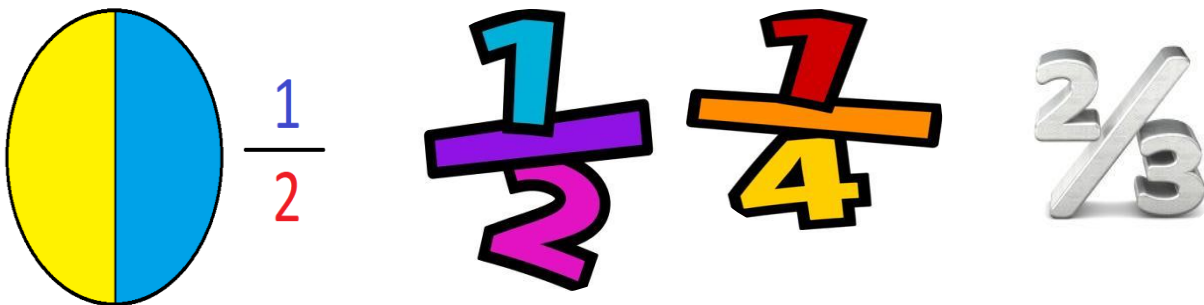
ج- نضرب حصة الاجداد من اهل الام 6×1 اصل المسألة بعد التصحيح $1 \times 6 = 6$ سهم حصة اهل ام

ح- نقسم الناتج $6 \div 2$ (عدد البنات) $2 \div 6 = 3$ سهم لكل منهما لان كما قلنا اهل الام يتقاسمون

الحصص بينهم بالتساوي من غير قاعدة التعصيب

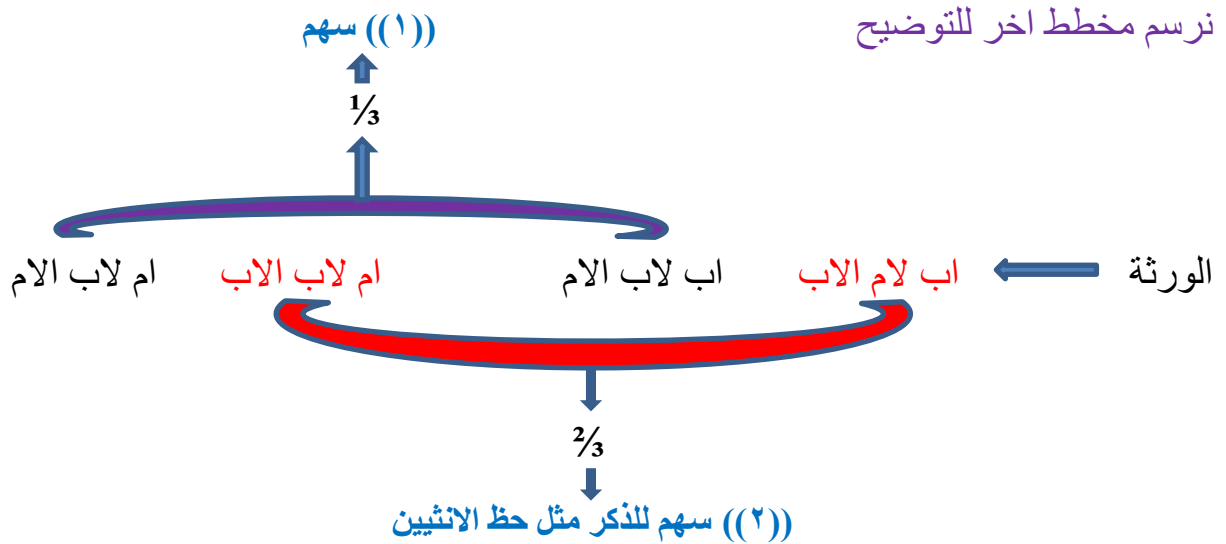
3 للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $4 + 8 + 3 + 3 = 18$ اذن الحل ✓

ملاحظة // هذه المسألة مختلفة قليلا في الخطوات وذلك لانه يوجد بها عددين لا يقبلون القسمة على عدد الورثة وحسب قاعدة المشرع العراقي الذي وضعها في مثل هذه الحالة



مسألة / مات وترك اب لام الاب و اب لاب الام و ام لاب الاب و ام لاب الام ؟

اصل المسألة = ٣		اصل المسألة بعد التصحيح = ٦		عدد اسهم التركة = ١٨	
الورثة	الفروض	السبب	السهم		
اب لام الاب	$\frac{2}{3}$	لأنه من اهل الاب والاقرب له	٤		
اب لاب الام	$\frac{1}{3}$	لأنه من اهل الام والاقرب له	٣		
ام لاب الاب	$\frac{2}{3}$	لأنه من اهل الاب والاقرب له	٨		
ام لاب الام	$\frac{1}{3}$	لأنها من اهل الام والاقرب لها	٣		



① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اجناس مختلفة من جهة الاب نطبق قاعدة التعصيب

قاعدة التعصيب $٣ = ١ + ٢ \times ١$ اصل المسألة **او** نأخذ مقام اصحاب الفروض (لأنها متشابهة)

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الجد من جهة الاب $١ = ٣ \div ٣$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$١ \times ٢ = ٢$ الناتج الباقي لأهل **الاب** ، وبما ان عددهم (٣) فلا يقبل القسمة على الناتج (٢) ، كذلك

$١ = ٣ \div ٣$ ، ثم نضرب الناتج $١ \times$ البسط $١ \times ١ = ١$ الناتج لأهل **الام** ، وبما ان عددهم (٢)

فلا يقبل القسمة على الناتج (١) اذن نقوم بتصحيح القسام وحسب قاعدة المشرع العراقي وكالاتي :-

((تابع الى المسألة اعلاه))

أ - بما انه عندنا عددين مختلفين (عدد الاجداد من جهة الاب والام) نضرب العددين مع بعضهم

(عدد الاجداد من جهة الاب) 3×2 (عدد الاجداد من جهة الام) $= 6$ اصل المسألة الجديد

ب - نضرب القسام (اصل المسألة) $\times$ العدد (عدد الاجداد) $3 \times 6 = 18$ (ينفعنا في نهاية الحل)

ج - نضرب اصل المسألة بعد التصحيح $\times$ العدد (الناتج الباقي) $6 \times 2 = 12$ الباقي

د - نقسم الباقي $\div$ العدد (عدد الاجداد من جهة الاب) $12 \div 3 = 4$ حصة ام لاب الاب

هـ - نضرب حصة الانثى (ام لاب الاب) 2×4 (للذكر مثل حظ الانثيين) $4 \times 2 = 8$ لاب الام اب

و - نضرب اصل المسألة بعد التصحيح $\times$ العدد (الناتج الباقي) $6 \times 1 = 6$ اسهم للأجداد من

جهة الام و يقسم بالتساوي بينهم حتى وان كانوا مختلفين الاجناس

ي - نقسم الناتج $\div 2$ (عدد الاجداد من جهة الام) $6 \div 2 = 3$ سهم لكل منهما

3 للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $4 + 8 + 3 + 3 = 18$ اذن الحل 

ملاحظة // هذه المسألة ايضا نفس الطريقة السابقة اعلاه .

الاجداد والجدات

الاجداد والجدات

الاخوة والاخوات

الاخوة والاخوات

المرتبة الثانية : الفرع الثاني // الاخوة والاخوات وان نزلوا : ويقسمون الى ثلاثة :-

اولا : الاخ الشقيق : الذي يرتبط بالأب والام .

ثانيا : الاخ لاب : الذي يرتبط من جهة الاب فقط .

ثالثا : الاخ لام : الذي يرتبط من جهة الام فقط .

الاخ الشقيق هو اقوى الاخوة في الميراث حيث يحجب **الاخ لاب** ، اما **الاخ لام** لا ينحجب وتكون حصته ثابتة هي (**الثالث 1/3**) وتقسم الحصص بينهم بالتساوي كونهم مرتبطين من جهة الام . اما **الاخ الشقيق** فتطبق عليهم قاعدة التعصيب (**للمذكر مثل حظ الانثيين**) .

مسألة / مات وترك ٢ اخ شقيق و ٣ اخت شقيقة و ٢ اخ لاب و ١ اخ لام ؟

اصل المسألة الجديد = ٢١		اصل المسألة = ٣	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
٢ اخ شقيق	$\frac{2}{3}$	لوجود اخوات شقيقات (نطبق قاعدة التعصيب)	$٦ + ٦ = ١٢$
٣ اخت شقيقة	$\frac{2}{3}$	لوجود اخوة اشقاء (نطبق قاعدة التعصيب)	$٣ + ٣ + ٣ = ٩$
٢ اخ لاب	محجوب	لوجود الاخوة الاشقاء (لأنه الابعد للميت)	-----
١ اخ لام	الباقى $\frac{1}{3}$	بعد اخذ اصحاب الفروض استحقاقهم	١

① بما انه يوجد عندنا اخوة اشقاء من اجناس مختلفة نطبق قاعدة التعصيب

قاعدة التعصيب = (اخ شقيق) $٢ \times ٢ + ٣$ (اخت شقيقة) = ٧ عدد الاخوة الاشقاء

② لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متشابهة $\frac{2}{3}$ فيكون اصل المسألة = ٣

③ نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاخوة الاشقاء $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$١ \times ٢ = ٢$ الناتج بما انه لا يقبل القسمة على العدد (٧) نقوم بتصحيح القسام فقط للأخوة الاشقاء

نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاخ لام $٣ \div ٣ = ١$ حصة **الاخ لام** يقبل القسمة على العدد (١)

((تابع الى المسألة اعلاه))

أ - نضرب القسام (اصل المسألة) $\times$ العدد (عدد الاخوة الاشقاء) $3 \times 7 = 21$ الناتج

ب - نقسم الناتج $\div$ العدد (عدد الاخوة الاشقاء) $21 \div 7 = 3$ سهم حصة كل **اخت شقيقة**

ج - نضرب حصة الانثى (الاخت الشقيقة) $2 \times 3 = 6$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $2 \times 3 = 6$ لكل **اخ ش**

٤ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $3 + 3 + 3 + 6 + 6 = 21$ اذن الحل ☒

مسألة / مات وترك ٢ اخ شقيق و ٣ اخ لاب و اخ لام واخت لام ؟

اصل المسألة = ٣		اصل المسألة الجديد = ٦	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
٢ اخ شقيق	$\frac{2}{3}$	الاقرب للمتوفي	$2 + 2 = 4$
٣ اخ لاب	محجوب	لوجود الاخ الشقيق	-----
اخ لام	الباقى $\frac{1}{3}$	لأنه من جهة الام (يقسم بينهم بالتساوي)	١
اخت لام	الباقى $\frac{1}{3}$	لأنها من جهة الام (يقسم بينهم بالتساوي)	١

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متشابهة فيكون اصل المسألة = ٣

٢ نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $3 \div 3 = 1$ ، ثم نضرب الناتج $2 \times$ البسط

$2 \times 1 = 2$ سهم **للأخوة الاشقاء** اي لكل اخ (١) سهم لانهم من نفس الجنس ، كذلك

نقسم اصل المسألة على مقام فرض **الاخ لام** و **الاخت لام** $3 \div 3 = 1$ **الناتج** لا يقبل القسمة على **الاخ لام** و **الاخت لام** ، اذن نقوم بتصحيح القسام كالآتي :-

٣ نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاخ والاخت لام) $3 \times 2 = 6$ **اصل المسألة الجديد**

٤ نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الاخ الشقيق $6 \div 3 = 2$ ، ثم

نضرب الناتج $2 \times$ البسط $2 \times 2 = 4$ اسهم اي لكل **اخ شقيق** (٢) اسهم لانهم من نفس الجنس

٥ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاخوة الاشقاء $6 - 4 = 2$ سهم **للأخوة لام** و يقسم

بينهم بالتساوي اي لكل من **الاخ لام** (١) سهم و **الاخت لام** (١) سهم لانهم من جهة الام

مسألة / مات وترك اخ لاب و اخت لاب و اخ لام ؟

اصل المسألة = ٣		اصل المسألة بعد التصحيح = ٦	
الورثة	الفروض	السبب	السهام
اخ لاب	$\frac{2}{3}$	لأنه من جهة الاب (للذكر مثل حظ الانثيين)	٤
اخت لاب	$\frac{2}{3}$	لأنها من جهة الاب (للذكر مثل حظ الانثيين)	٢
اخ لام	الباقى $\frac{1}{3}$	الباقى بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	٣



هذه المسألة تحل بطريقتين . الطريقة الاولى هي الطريقة المأخوذة من المصدر

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متشابهة فيكون اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$$١ \times ٢ = ٢ \text{ سهم لأهل الاب} ، \text{ كذلك نقسم } ٣ \div ٣ = ١ \text{ سهم للأخ لام} .$$

بما ان حصة اهل الاب (٢) لا تقبل القسمة على عددهم لانهم من اجناس مختلفة لذا نطبق قاعدة التعصيب $١ \times ٢ + ١ = ٣$ ثم نقوم بتصحيح القسام كالآتي :-

أ - نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاخوة حسب قاعدة التعصيب)

$$٣ \times ٣ = ٩ \text{ (هذا العدد ينفعنا في معرفة عدد الحصص للورثة)}$$

ب - نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (العدد الذي توقفنا عنده ٢) $٢ \times ٣ = ٦$ اصل المسألة

ج - نقسم اصل المسألة بعد التصحيح $\div$ مقام صاحب الفرض $٦ \div ٣ = ٢$ سهم للأخت لاب

د - نضرب حصة الاخت لاب $٢ \times$ (للذكر مثل حظ الانثيين) $٢ \times ٢ = ٤$ سهم للأخ لاب

هـ - نضرب اصل المسألة قبل التصحيح $\times$ عدد اسهم الاخ لام $٣ \times ١ = ٣$ سهم للأخ لام

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٣ + ٤ + ٩ = ١٦$ اذن الحل





الطريقة الثانية : هي طريقة الباحث والمؤلف المحامي (احمد الجيزاني)

① لاستخراج اصل المسألة نأخذ مقام اصحاب الفروض = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$١ \times ٢ = ٢$ سهم **لأهل الاب** ، كذلك نقسم $٣ \div ٣ = ١$ سهم **للأخ لام** .

بما ان حصة اهل الاب (٢) لا تقبل القسمة على عددهم (٣) لانهم من اجناس مختلفة لذا نطبق

قاعدة التعصيب $= ١ \times ٢ + ١ = ٣$ (عدد الاخوة لاب) ، ثم نقوم بتصحيح القسام كالآتي :-

أ - نضرب اصل المسألة $\times$ العدد (عدد الاخوة لاب) $٣ \times ٣ = ٩$ اصل المسألة الجديد

ب - نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض الاخوة لاب $٩ \div ٣ = ٣$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$٢ \times ٣ = ٦$ الناتج ، ثم نقسم الناتج $\div$ العدد (عدد الاخوة لاب) $٦ \div ٣ = ٢$ سهم **للأخت لاب**

ج - نضرب حصة الانثى (الاخت لاب) $\times$ (لذكر مثل حظ الانثيين) $٢ \times ٢ = ٤$ سهم **للأخ لاب**

د - نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم الاخ لاب و الاخت لاب $٩ - ٢ - ٤ = ٣$ سهم **للأخ لام**



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٤ + ٣ = ٩$ اذن الحل



ملاحظة // نحن نرى في رأينا المتواضع هذه الطريقة هي الاصح



• الميراث في حالة التداخل ما بين الاجداد والاخوة

ملاحظة // الاجداد لا يحجبون اخوان الميت سواء كانوا من جهة الاب او الام .

مثال ذلك : مات وترك اب لاب و اخ شقيق و اخ لاب و ام لام و اخ لام ؟

نقوم بحل المسألة بطريقة مبتكرة وفكرية وهي كالآتي :-

بما انه يوجد اجداد واخوان نحول جميع الاجداد الى اخوان لكي تسهل لنا حل المسألة وكما يلي :-

******* اذا وجدنا اجداد من اهل الاب نحوله الى اخ شقيق فيصبح عندنا في المسألة (٢) اخوة اشقاء .
واذا وجدنا اخ لاب نحول الجد الى اخ لاب وكما عندنا في المسألة .

اصل المسألة = ٣					اصل المسألة الجديد = ٦
الورثة	اب لاب	اخ شقيق	اخ لاب	ام لام	اخ لام
الفروض	$\frac{2}{3}$ ↓ اخ شقيق	$\frac{2}{3}$	محجوب	$\frac{1}{3}$ ↓ اخت لام	الباقى $\frac{1}{3}$
السبب	من جهة الاب	يتشارك مع الجد	الابعد للميت	بعد اخذ نصيب الفروض	
السهم	٢	٢	-----	١	١

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متماثلة فيكون اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$١ \times ٢ = ٢$ سهم **لأهل الاب** اي لكل اخ شقيق يأخذ (٢) اسهم ، كذلك $٣ \div ٣ = ١$ سهم **لأهل الام**
لا يقبل القسمة على عددهم (٢) لذا نقوم بتصحيح القسام لأهل الام فقط كالآتي :-

أ - نضرب القسام $\times$ العدد (عدد الاخوة لام) $٢ \times ٣ = ٦$ اصل المسألة بعد التصحيح

ب - نقسم اصل المسألة الجديد $\div$ مقام فرض **الاخوة لام** $٦ \div ٣ = ٢$ سهم اي **للأخ لام** (١) سهم و**لام الام** (١) سهم يقسم بينهم بالتساوي لانهم من **جهة الام**

③ لتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٢ + ١ + ١ = ٦$ اذن الحل 

المرتبة الثالثة : الاعمام والعمات وان نزلوا والاخوال والخالات وان نزلوا .

هنالك ميزة تختلف عن بقية المراتب السابقة الذكر هو اذا وجد احد من المرتبة الاولى او الثانية فلا ترث هذه المرتبة (المرتبة الثالثة) . كذلك هذه المرتبة يحتاجون فيما بينهم مثلا (العم يحجب ابن العم وابن الخال والخال يحجب ابن العم وابن الخال) . وكذلك **الاعمام والعمات** يتقاسمون فيما بينهم بالتعصيب ولهم **الثلثين** $\frac{2}{3}$ من التركة . اما **الخال والخالات** يتقاسمون فيما بينهم بالتساوي ولهم **الثلث** $\frac{1}{3}$ من التركة . وان لم يوجد احد من الاعمام او الاخوال فيرث ابنائهم .

مثال ذلك : مات وترك عم و خالة و ابن عمه و ابن خال ؟

اصل المسألة = ٣			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
عم	$\frac{2}{3}$	من المرتبة الثالثة ولأنه من جهة الاب	٢
خالة	$\frac{1}{3}$	من المرتبة الثالثة ولأنها من جهة الام	١
ابن عمه	محجوب بالعم والخالة	الابعد للمتوفي	-----
ابن خال	محجوب بالعم والخالة	الابعد للمتوفي	-----

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا صاحب فرض $\frac{2}{3}$ فيكون المقام هو اصل المسألة = ٣

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض العم $٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $٢ \times$ البسط

$$١ \times ٢ = ٢ \text{ سهم للعم} ، \text{ كذلك}$$

نقسم اصل المسألة على مقام فرض الخالة $٣ \div ٣ = ١$ سهم للخالة

③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ١ = ٣$ اذن الحل 

الاعمام و العمات

الاخوال و الخالات

مسألة / مات وترك ابن عم و بنت ابن العم و بنت الخال و بنت العم ؟

اصل المسألة = ٣		اصل المسألة بعد التصحيح = ٩	
الورثة	الفروض	السبب	السهم
ابن عم	$\frac{2}{3}$	يأخذ نصيب ابيه ولأنه من جهة الاب	٤
بنت ابن العم	محبوبة بأبن العم	لأنه الابعد للميت من ابن العم	----
بنت الخال	الباقى $\frac{1}{3}$	تأخذ نصيب ابيها ولأنها من جهة الام	٣
بنت العم	$\frac{2}{3}$	تأخذ نصيب ابيها بالتعصيب مع ابن العم	٢

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض متشابهة ومتماثلة $\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{3}$ فيكون اصل المسألة هو = ٣

بما انه عندنا اقرباء من جهة العم مختلفين الاجناس نطبق قاعدة التعصيب = عدد الذكور $\times$ ٢ + عدد الاناث

قاعدة التعصيب = $١ + ٢ \times ١ = ٣$ الاقرباء من جهة العم

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض ابن العم

$٣ \div ٣ = ١$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $٢ \times ١ = ٢$ سهم للأقرباء من جهة العم ، كذلك ،

نقسم اصل المسألة على مقام فرض بنت الخال $٣ \div ٣ = ١$ سهم لبنت الخال .

بما ان العدد (٢) لا يقبل القسمة على العدد (٣) الاقرباء من جهة العم فنقوم بتصحيح القسام كالآتي :-

أ - نضرب القسام (اصل المسألة) ٣×٣ العدد (عدد الاقرباء من جهة العم) $٣ \times ٣ = ٩$ الاصل

ب - نقسم اصل المسألة بعد التصحيح $\div$ مقام صاحب الفرض

$٩ \div ٣ = ٣$ ، ثم نضرب الناتج $\times$ البسط $٢ \times ٣ = ٦$ الناتج ، ثم نقسم الناتج على عدد

الاقرباء من جهة العم (حسب قاعدة التعصيب) $٦ \div ٣ = ٢$ سهم لبنت العم (قلنا اول نتيجة تظهر تكون للبنت)

ج - نضرب حصة البنت $\times ٢$ (للمذكر مثل حظ الانثيين) $٢ \times ٢ = ٤$ سهم حصة ابن العم

د - نطرح اصل المسألة الجديد من ناتج الحصص للاسهم $٩ - ٢ - ٤ = ٣$ سهم حصة بنت الخال



③ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢ + ٤ + ٣ = ٩$ ان الحل

المرتبة الرابعة : المقر له بالنسب : له فرضيتين .

الفرضية الاولى : في حالة عدم وجود دليل اثبات انه ابن المتوفي وبشرط عدم وجود المراتب الثلاثة السابقة الذكر .

الفرضية الثانية : في حالة وجود دليل اثبات انه فعلا ابن المتوفي فيصعد الى المرتبة الاولى ويصبح من الابناء .

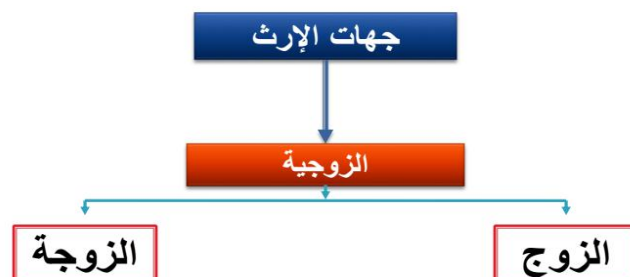
المرتبة الخامسة : الزوج و الزوجة : وكما يلي :-

الزوج له فرضين كالآتي

- $\frac{1}{2}$ عند عدم وجود فرع وارث
- $\frac{1}{4}$ عند وجود فرع وارث

الزوجة لها فرضين كالآتي

- $\frac{1}{4}$ عند عدم وجود فرع وارث
- $\frac{1}{8}$ عند وجود فرع وارث



مسألة / مات شخص وترك زوجة و اب و ام وابن ؟

اصل المسألة = ٢٤			
الورثة	الفروض	السبب	السهام
زوجة	$\frac{1}{8}$	لوجود الفرع الوارث	٣
اب	$\frac{6}{1}$	وجود الفرع الوارث	٤
ام	$\frac{6}{1}$	وجود الفرع الوارث	٤
ابن	الباقى	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	١٣

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض مختلفة $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ وعندنا فرع وارث

فيكون اصل المسألة هو م . م . أ للمقامين $\times$ عدد رؤوس الفرع الوارث . $٢٤ = ١ \times ٢٤$

② نقسم اصل المسألة على مقامات اصحاب الفروض $٢٤ \div ٨ = ٣$ سهم **للزوجة** ، كذلك نقسم

$٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم **للاب** ، كذلك نقسم $٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم **للام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والاب والام

$٢٤ - ٣ - ٤ - ٤ = ١٣$ سهم **حصة الابن**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٢٤ = ١٣ + ٤ + ٤ + ٣$ اذن الحل 

ملاحظة : الزوج والزوجة يرثون مع المرتبة الاولى ولا يحجبون بأحد من المراتب السابقة

مسألة : مات وترك زوجة و اب و ام و ابن و ثلاث بنات ؟

اصل المسألة = ١٢٠			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
زوجة	$\frac{1}{8}$	وجود فرع وارث (الاولاد)	١٥
اب	$\frac{6}{1}$	وجود فرع وارث	٢٠
ام	$\frac{6}{1}$	وجود فرع وارث	٢٠
ابن (ذكر)	الباقى	للذكر مثل حظ الانثيين	٢٦
٣ بنات	الباقى بالتعصيب	ترث بالتعصيب ولها نصف ما للذكر	$٣٩ = ١٣ + ١٣ + ١٣$

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض مختلفة اذن نقوم بالاتي :-

نضرب م . م . أ للمقامين $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ × عدد رؤوس الفرع الوارث

م . م . أ للمقامين (٦ ، ٨) هو = ٢٤ ، نطبق قاعدة التعصيب بين الابناء لانهم من اجناس مختلفة

قاعدة التعصيب = $١ \times ٢ + ٣ = ٥$ عدد رؤوس الفرع الوارث

$١٢٠ = ٥ \times ٢٤$ اصل المسألة

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجة $١٢٠ \div ٨ = ١٥$ سهم **حصة الزوجة** ، كذلك

نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاب $١٢٠ \div ٦ = ٢٠$ سهم **حصة الاب** ، كذلك

نقسم اصل المسألة على مقام فرض الام $١٢٠ \div ٦ = ٢٠$ سهم **حصة الام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجة والاب والام

$١٢٠ - ١٥ - ٢٠ - ٢٠ = ٦٥$ الناتج

④ نقسم الناتج على عدد رؤوس الفرع الوارث $٦٥ \div ٥ = ١٣$ سهم لكل بنت

⑤ نضرب حصة البنت ٢×١٣ (للذكر مثل حظ الانثيين) $٢٦ = ٢ \times ١٣$ سهم **حصة الابن**

⑥ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $١٢٠ = ٢٦ + ١٣ + ٢٠ + ٢٠ + ١٥$



مسألة / مات وترك ثلاث زوجات و اب و ام و ثلاث بنات ؟

اصل المسألة = ٧٢			
الورثة	الفروض	السبب	السهم
٣ زوجات	$\frac{1}{8}$	وجود فرع وارث (يشتركن بـ $\frac{1}{8}$ سوية)	$٩ = ٣ + ٣ + ٣$
اب	$\frac{6}{1}$	وجود فرع وارث	١٢
ام	$\frac{6}{1}$	وجود فرع وارث	١٢
٣ بنات	الباقى	بعد اخذ نصيب اصحاب الفروض	$٣٩ = ١٣ + ١٣ + ١٣$

① لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض مختلفة $\frac{1}{8}$ و $\frac{6}{1}$ وعندنا فرع وارث اذن يكون م . م . أ للمقامين $\times$ عدد رؤوس الفرع الوراثة هو اصل المسألة $= ٢٤ \times ٣ = ٧٢$

② نقسم اصل المسألة على مقام فرض الزوجات $٧٢ \div ٨ = ٩$ سهم صحة **الزوجات** (يتقاسمن فيما بينهما بالتساوي) . اي لكل زوجة تأخذ (٣) اسهم ، كذلك

نقسم اصل المسألة على مقام فرض الاب $٧٢ \div ٦ = ١٢$ سهم حصة **الاب** ، كذلك

نقسم اصل المسألة على مقام فرض الام $٧٢ \div ٦ = ١٢$ سهم حصة **الام**

③ نطرح اصل المسألة من ناتج حصة اسهم كلا من الزوجات والاب والام

$٧٢ - ٩ - ١٢ - ١٢ = ٣٩$ الناتج ، ثم نقسم الناتج $\div$ عدد البنات $٣٩ \div ٣ = ١٣$ حصة كل **بنت**

④ للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٧٢ = ١٣ + ١٣ + ١٣ + ١٢ + ١٢ + ٩$ 

المرتبة السادسة : في المذهب الجعفري تكون الى الموصى له .

هي ان تكون الوصية في جميع امواله الى الموصى له في حالة عدم وجود اي احد من المراتب السابقة الذكر التي تسبق السادسة . اما في حالة عدم وجود احد من المراتب الستة فتكون تركة الميت الى الدولة باعتبارها وارث لمن لا وارث له وتعتبر الدولة من المرتبة السابعة .

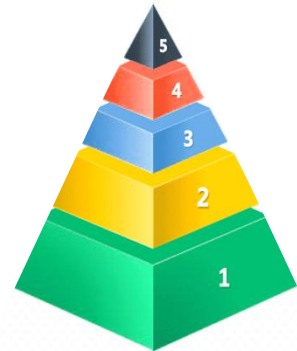
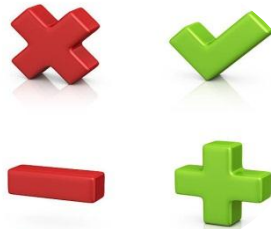
هنا نكون قد اكملنا الجزء الاول من مواضيع الكتاب الاول للخبرة القضائية نتمنى ان

نكون قد وفقنا في شرح المواضيع بصورة مفهومة وسهلة و واضحة . يبقى لنا ولكم

الجزء الثاني من هذا الكتاب والذي يشمل المواضيع التالية :-



- ١- الحجب .
- ٢- الرد في المذهبين الجعفري والحنفي .
- ٣- العول .
- ٤- تصحيح المسألة الارثية .
- ٥- التخارج .
- ٦- المناسخات .
- ٧- الوصية الواجبة .
- ٨- اجر المثل .
- ٩- تقدير اقيام العقارات .





((جدول الفروض مع الآيات القرآنية الخاصة بكل فرض))



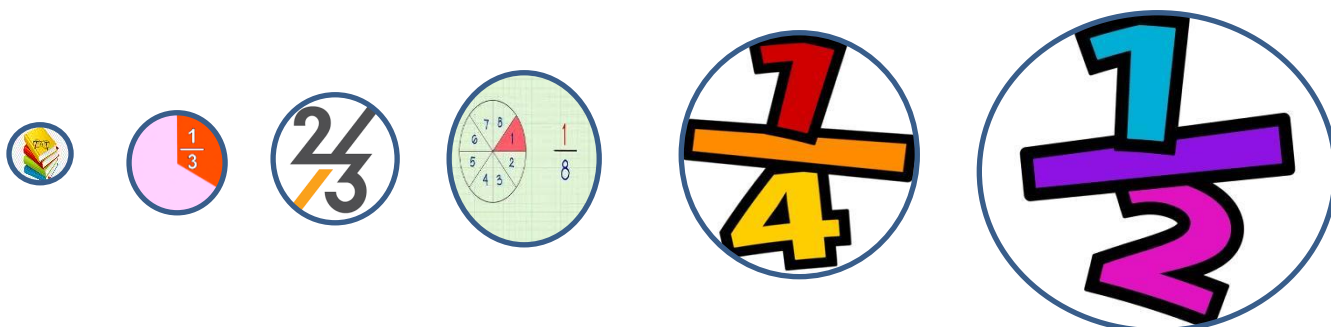
الفرض	صاحب الفرض	دليل الآية القرآنية
النصف $\frac{1}{2}$	١- البنت الواحدة اذا لم يكن معها اخ او اخت . ٢- الاخت الواحدة للأبوين او للاب اذا لم يكن معها اخ . ٣- الزوج اذا لم يكن للزوجة فرع وارث ولد وان نزل .	{ وان كانت واحدة فلها النصف } . سورة النساء اية (١١) .
الربع $\frac{1}{4}$	١- للزوج مع وجود الفرع الوارث للزوجة وان نزل . ٢- الزوجة مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج وان نزل	{ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد } . { فان كان لهن ولد فلكن الربع مما تركن } سورة النساء اية (١٢) .
الثلث $\frac{1}{8}$	١- يكون للزوجة مع وجود الفرع الوارث للزوج وان نزل .	{ فان كان لكم ولد فلهن الثلثين } . سورة النساء اية ١٢
الثلث $\frac{1}{3}$	١- الام مع عدم وجود الولد للمتوفى وان نزل . وعند عدم وجود الاخوة للمتوفى لكن بشروط . ٢- الاخ والاخت مع تعدادهم والاخوال مع وجود الاعمام	{ فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث } . { فان كان له اخوة فلامه الثلث } . { فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } . اية (١١) .
الثلثان $\frac{2}{3}$	١- البنتين فأكثر اذا لم يكن معهن ابن . ٢- الاختين فأكثر للأبوين او للاب مع عدم وجود الاخ .	{ فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } . اية (١١) . { فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } . سورة النساء اية (٧٦)
السدس $\frac{1}{6}$	١- لكل واحد من الابوين ان وجد للميت ولد وان نزل . ٢- الام اذا وجد الاخوة للميت من الابوين او للاب فقط ٣- الاخ الواحد من الام او الاخت الواحدة من الام .	{ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان لم يكن له ولد } . سورة النساء اية (١١) .
للذكر مثل حظ الانثيين	١- اذا تعدد الابناء ذكورا واناثا . ٢- اذا تعدد الاخوة من الابوين او من الاب (الكلاله) رجالا ونساء .	{ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين } . سورة النساء اية (٧٦) .

الاسهم المتفق عليها بين المذهبين الحنفي و الجعفري



هو سهم البنت الواحدة – والاخت الشقيقة او لاب اذا لم يكن معها اخ – والزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وان نزل	النصف $\frac{1}{2}$
هو سهم الزوج مع وجود الولد للزوجة وان نزل – وللزوجة مع عدم وجود الولد للزوج وان نزل ، فإذا كانت الزوجة اثنتين فأكثر فلهن $\frac{1}{4}$ بالسوية	الربع $\frac{1}{4}$
للزوجة مع وجود الولد للزوج وان نزل ، فان كن اثنتين فأكثر فلهن $\frac{1}{8}$ بالسوية	الثلث $\frac{1}{3}$
هو سهم البننتين فصاعدا مع عدم وجود الابن المساوي – و للأختين فصاعدا مع عدم وجود الاخ سواء كان لأبوين او للاب فقط	الثلث $\frac{1}{3}$
هو سهم الام مع عدم وجود الولد وان نزل وعدم وجود الاخوة لكن بشروط - و للأخوة لام (مع التعدد) سواء كانوا ذكورا فقط او اناثا فقط او ذكورا واناثا فلهم الثلث بالتساوي	الثلث $\frac{1}{3}$
هو سهم الام والاب مع الولد وان نزل ، وسهم الام مع وجود الاخوة لكن بشروط – وسهم الاخ الواحد او الاخت الواحدة لام	السدس $\frac{1}{6}$

معلومات  الاجداد عند الجعفرية يرثون مع الاخوة (مشاركة) فالجد يشارك الاخ والجدة تشارك الاخت اذا كانوا من نفس الجهة .



معلومات يجب حفظها على الغيب احفظها كما تحفظ اسمك لكي تتمكن من حل كل مسائل الارث



بسهولة وهي كما يلي



١- الفروض المقدرة هي ستة :-

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{8}$$



(($\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{6}$))

٢- اصحاب الفروض المقدرة هم كلا من :-

أ - اصحاب $\frac{1}{2}$ (النصف) خمسة ((٤)) مؤنث و ((١)) مذكر وهم كلا من :-

بنتين مؤنث بشرط انفرادهن (منفردة) .

البنات

بنات الابن

اختين مؤنث بشرط انفرادهن (منفردة) .

الاخت الشقيقة

الاخت لاب

مذكر بشرط عدم وجود فرع وارث .

الزوج

ب - اصحاب $\frac{1}{4}$ (الربع) هم كلا من :-

بشرط وجود فرع وارث للزوجة .

الزوج

بشرط عدم وجود فرع وارث للزوج .

الزوجة

ج - اصحاب $\frac{1}{8}$ (الثمن) هم كلا من :-

بشرط وجود فرع وارث للزوج .

الزوجة

د - اصحاب $\frac{2}{3}$ (الثلثين) هن النساء اصحاب النصف عند التعدد وكما يلي :-

البنات

بنات الابن

الاخت الشقيقة

الاخت لاب

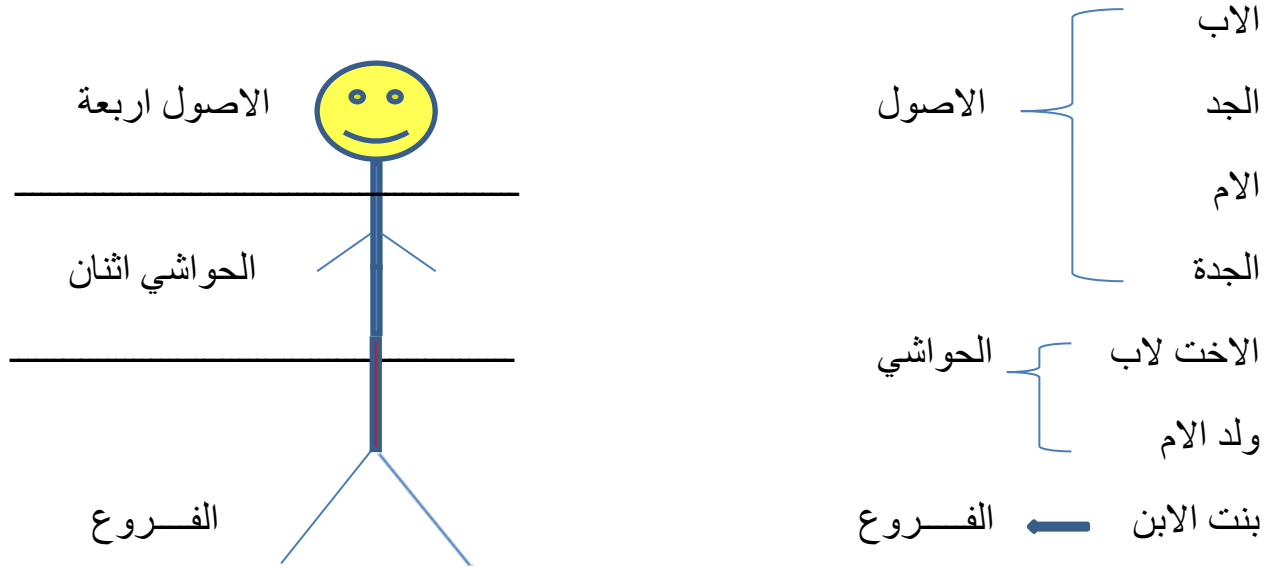
$\frac{2}{3} = 2 \times$ اي اذا كان هناك بنتين او اختين فأكثر فلهن الثلثين و

يقسم بينهم بالتساوي بشرط عدم وجود فرع وارث .

هـ - اصحاب $\frac{1}{3}$ (الثلث) هم كلا من :-

الام
اولاد الام
اي الام واولادها بشرط عدم وجود فرع وارث للمتوفي ولا اخوة اشقاء او غيرهم .

و - اصحاب $\frac{2}{3}$ (السدس) هم كلا من :-



*** هنالك طريقة لحفظ اصحاب السدس نقول الانسان له اصول و له حواشي وله فروع و كما في
الرسمه اعلاه .

*** هنالك طريقة ثانية لحفظ اصحاب السدس سوف ابسط بطريقة سهلة اصحاب السدس هم (٧)
نقسمه بالمنطق اي بمضاعفات او انصاف وكما يلي :

العدد (٧) يتكون من (١ ، ٢ ، ٤) لماذا ؟ لان العدد (١) ضعفه (٢) والعدد (٢) ضعفه (٤) وعند
جمعهم يكون الناتج كالاتي : $٧ = ٤ + ٢ + ١$ هذا هو تقسيم العدد بالمنطق



الطريقة المبتكرة في حل كل مسائل الارث خطوة بخطوة المطلوب بها عدد الاسهم ومقدار السهم



وحصة كل وارث من التركة



1 نكتب اصول المسائل والمتكونة كلا من : ((٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤)) .

2 نرسم الجدول التالي والمتكون من ستة اعمدة وعدد من الصفوف حسب المسألة وكما موضح :-

الوارثون	الفرض	السبب	عدد الاسهم	مقدار السهم	حقه من التركة
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

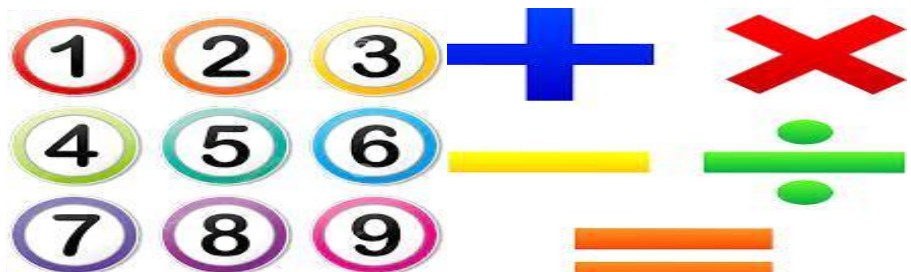
3 لمعرفة اصل المسألة نقوم بتحليل بسيط هو ننظر الى ارقام اصول المسائل كما في الرقم 1 اعلاه وننظر اي من الرقم يقبل القسمة على مقام اصحاب الفروض . مثلاً عندنا اصحاب فروض $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ هنا ننظر الى الرقم (٢) من اصول المسائل هل يقبل القسمة على مقام $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ ؟ نعم تقبل القسمة اذن العدد (٢) هو اصل المسألة .

4 لاستخراج عدد الاسهم نقوم بتقسيم اصل المسألة على مقام صاحب الفرض . مثلاً عندنا اصل المسألة $12 = 12 \div 4 = 3$ عدد الاسهم ، وهكذا لبقية كل صاحب فرض .

5 لاستخراج مقدار السهم نقوم بتقسيم مقدار التركة على اصل المسألة . مثلاً عندنا مقدار التركة ١٢٠,٠٠٠ الف دينار عراقي $\div 12$ اصل المسألة = ١٠,٠٠٠ الف دينار مقدار السهم .

6 ثم نستخرج حصة كل وارث من التركة نقوم بضرب عدد الاسهم $\times$ مقدار السهم . مثلاً عندنا عدد الاسهم $3 \times 10 = 30$ الف دينار حقه من التركة .

معلومة / لمعرفة حل المسألة نقوم بجمع مبالغ حصة كل وارث ليعطي لنا ناتج مقدار التركة .



• امثلة على حل مسائل الارث بالخطوات اعلاه ...

مسألة رقم (١) : ماتت عن زوج واب وبنت ابن (التركة ١٢٠ مليون) ؟

الحل // نقوم برسم الجدول التالي ونتبع الخطوات السابقة :-

① **اصول المسائل** = ((٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤)) .

② **نرسم الجدول التالي :-**

التركة = ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون اصل المسألة = ١٢

الوارثون	الفرض	السبب	عدد السهام	مقدار السهم	حصة كل وارث
الزوج	$\frac{1}{4}$	وجود فرع وارث (بنت ابن)	٣	١٠	٣٠ مليون
الاب	$\frac{6}{1}$	وجود فرع وارث مؤنث (بنت الابن)	٢	١٠	٢٠ مليون
بنت ابن	$\frac{1}{2}$	عدم وجود فرع وارث مساوي له وعدم وجود معصب	٧	١٠	٧٠ مليون

***** شرح حل المسألة :**

③ **الخطوة الاولى :** قمنا بمعرفة اصل المسألة من خلال التحليل المبسط هو نظرنا الى ارقام **اصول المسائل** اي منهما يقبل القسمة على مقام كل صاحب فرض . فرأينا الرقم ((١٢)) يقبل القسمة على كل المقامات فقسما ١٢ ÷ ٤ فرض **الزوج** = ٣ اسهم **للزوج** اي عدد اسهم الزوج ، كذلك قسمنا ١٢ ÷ ٦ = ٢ اسهم **للاب** اي عدد اسهم الاب ، ثم طرحنا اصل المسألة من ناتج اسهم كل من **الزوج والاب** ١٢ - ٣ - ٢ = ٧ اسهم **لبنت الابن** اي عدد اسهم **بنت الابن** . بهذه الخطوة عرفنا اصل المسألة وكذلك عدد اسهم كل وارث .

④ **الخطوة الثانية :** عرفنا مقدار السهم من خلال قسمة مقدار التركة على اصل المسألة ١٢٠ ÷ ١٢ = ١٠ مقدار السهم . من هذه الخطوة عرفنا مقدار السهم الواحد لكل وارث .

⑤ **الخطوة الثالثة :** عرفنا كيفية استخراج حصة كل وارث من التركة قمنا بضرب عدد السهام × مقدار السهم . عدد اسهم **الزوج** ٣ × ١٠ مقدار السهم = ٣٠ مليون دينار **للزوج**
عدد اسهم **الاب** ٢ × ١٠ مقدار السهم = ٢٠ مليون دينار **للاب**
عدد اسهم **بنت ابن** ٧ × ١٠ مقدار السهم = ٧٠ مليون دينار **لبنت ابن**

⑥ **للتأكد من صحة حل المسألة** نقوم بجمع المبلغ ليعطي لنا مقدار التركة



١٢٠ = ٧٠ + ٢٠ + ٣٠ مليون مقدار التركة اذن الحل

مسألة رقم (٢) : بين الوارث ونصيبه فيما يأتي مع بيان السبب توفيت عن زوج و ام و اخ شقيق و (تركت ارض ١٢ دونم) ؟

الحل // ايضا نتبع الخطوات كما في المسألة السابقة

١ اصول المسائل = ((٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤))

٢ نرسم الجدول التالي :

التركة = ارض ١٢ دونم اصل المسألة = ٦

الوارثون	الفرض	السبب	عدد السهام	مقدار السهم	حصة كل وارث
الزوج	$\frac{1}{2}$	عدم وجود فرع وارث	٣	٢	٦ دونم
ام	$\frac{1}{3}$	عدم جود فرع وارث مطلقا وعدم وجود جمع من الاخوة والاختات مطلقا	٢	٢	٤ دونم
اخ شقيق	الباقى	لأنه عاصب بنفسه	١	٢	٢ دونم

***** شرح حل المسألة**



٣ قمنا بمعرفة اصل المسألة من قسمة احد ارقام اصول المسائل على مقامات كل صاحب فرض فرأينا ان الرقم (٦) يقبل القسمة على مقام فرض الزوج ومقام فرض الام $٦ \div ٢ = ٣$ عدد اسهم للزوج ، كذلك $٦ \div ٣ = ٢$ عدد اسهم الام . ثم طرحنا اصل المسألة من ناتج كل من الزوج والام $٦ - ٣ - ٢ = ١$ اسهم للأخ الشقيق . من خلال هذه الخطوة عرفنا عدد الاسهم لكل وارث

٤ عرفنا مقدار السهم من خلال قسمة مقدار التركة على اصل المسألة $١٢ \div ٦ = ٢$ مقدار السهم الواحد . معلومة // مقدار السهم ثابت للجميع .

٥ عرفنا كيفية استخراج حصة كل وارث من التركة قمنا بضرب عدد السهام $\times$ مقدار السهم عدد اسهم الزوج $٣ \times ٢ = ٦$ حصة الزوج ، كذلك عدد اسهم الام $٢ \times ٢ = ٤$ حصة الام ، كذلك عدد اسهم الاخ الشقيق $١ \times ٢ = ٢$ حصة الاخ الشقيق .



٦ للتأكد من صحة حل المسألة نقوم بجمع حصة كل وارث ليعطي لنا مقدار التركة

$٦ + ٤ + ٢ = ١٢$ دونم . اذن الحل صحيح . هنا ربما سائل يسأل لماذا لم يكون الناتج مطابق لأصل المسألة ؟ نعم الجواب لان هنا عندنا قسام نظامي لان التركة هي ارض والقسام النظامي تختلف فيه عدد الاسهم .

مسألة رقم (٣) : بين الوارث ونصيبه فيما يأتي مع بيان السبب توفي عن زوجتان وام واخوة
واخوات لام واخ شقيق و (ترك ٢٤ خروف) ؟



الحل // ايضا نتبع الخطوات كما في المسألة السابقة

١ اصول المسائل = ((٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤))

٢ نرسم الجدول التالي :	التركة = ٢٤ خروف	اصل المسألة = ١٢
		اصل المسألة بعد التصحيح = ٢٤

الورثة	الفرض	السبب	عدد السهام	مقدار السهم	حصة كل وارث
٢ زوجات	$\frac{1}{4}$	لعدم وجود فرع وارث	٦	١	٦
ام	$\frac{6}{1}$	لعدم وجود فرع وارث	٤	١	٤
اخوة واخوات لام	الباقى	بعد اخذ نصيب استحقاق كل وارث	٦	١	٦
اخ شقيق	$\frac{1}{3}$	محجوب عند الجعفرية ، وغير محجوب عند الحنفية لأنه عاصب بنفسه	٨	١	٨

١ لاستخراج اصل المسألة بما انه عندنا اصحاب فروض اذن نأخذ م . م . أ للمقامين $\frac{1}{4}$ و $\frac{6}{1}$
= ١٢ اصل المسألة .

٢ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $١٢ \div ٤ = ٣$ سهم لا تقبل القسمة على عدد
الزوجات ، ولكي يقسم الناتج بدون باقى لذا نضرب الاسهم والاعتبار $\times ٢$ وعلى الوجه التالي :

اصل المسألة $١٢ \times ٢ = ٢٤$ اصل المسألة بعد التصحيح

٣ نقسم اصل المسألة على مقام اصحاب الفروض $٢٤ \div ٤ = ٦$ سهم **للزوجات** $٢ \div ٦ = ٣$
سهم لكل **زوجة** ، كذلك نقسم $٢٤ \div ٦ = ٤$ سهم **للام** ، كذلك نقسم $٢٤ \div ٣ = ٨$ سهم **للأخ الشقيق**



عند الحنفية (لكن عند الجعفرية محجوب)

4 نطرح اصل المسألة من ناتج حصة الاسهم $٢٤ - ٦ - ٤ - ٨ = ٦$ سهم **للأخوة والاخوات لام** عند الحنفية غير محجوب (لكن عند الجعفرية محجوب) .



5 للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم $٦ + ٨ + ٤ + ٦ = ٢٤$ اذن الحل صحيح .

6 لاستخراج قيمة السهم الواحد نقوم بقسمة التركة على اصل المسألة . $٢٤ \div ٢٤ = ١$ قيمة السهم

7 لاستخراج حصة كل وارث نقوم بضرب عدد السهام $\times$ مقدار السهم .

عدد اسهم الزوجات $٦ = ١ \times ٦$ حصة **الزوجتين** ، كذلك عدد اسهم الام $٤ = ١ \times ٤$ حصة **الام** ، كذلك عدد اسهم **الاخ الشقيق** $٨ = ١ \times ٨$ حصة **الاخ الشقيق** ، كذلك عدد اسهم **الاخوة والاخوات لام** $٦ = ١ \times ٦$ حصتهم .

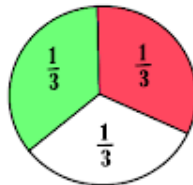
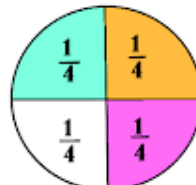
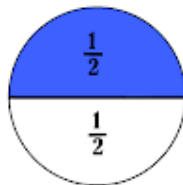
8 للتأكد من صحة الحل نقوم بجمع عدد الاسهم ليعطي لنا ناتج مقدار التركة



اذن حل المسألة صحيح . $٦ + ٨ + ٤ + ٦ = ٢٤$ خروف



((معلومات بسيطة عن تسمية الكسور لغرض معرفة كم يساوي الفرض))



لفظياً

ثلث = سدس + سدس

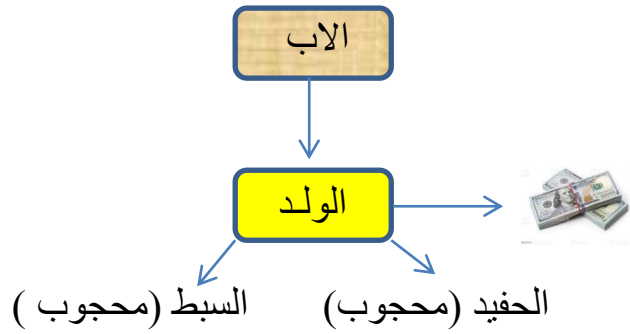
رياضياً

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

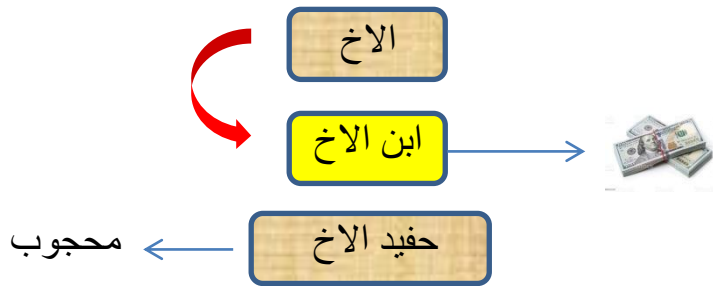


((شرح مبسط و مصور عن الارث وفق المذهب الجعفري))

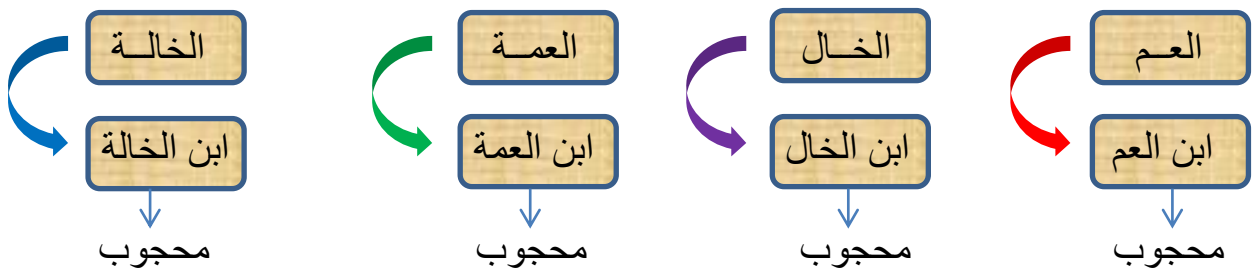
مثال ١ // توفي الاب وترك ولد هنا الولد يمنع الحفيد (ابن الابن) والسبط (ابن البنت) من الارث



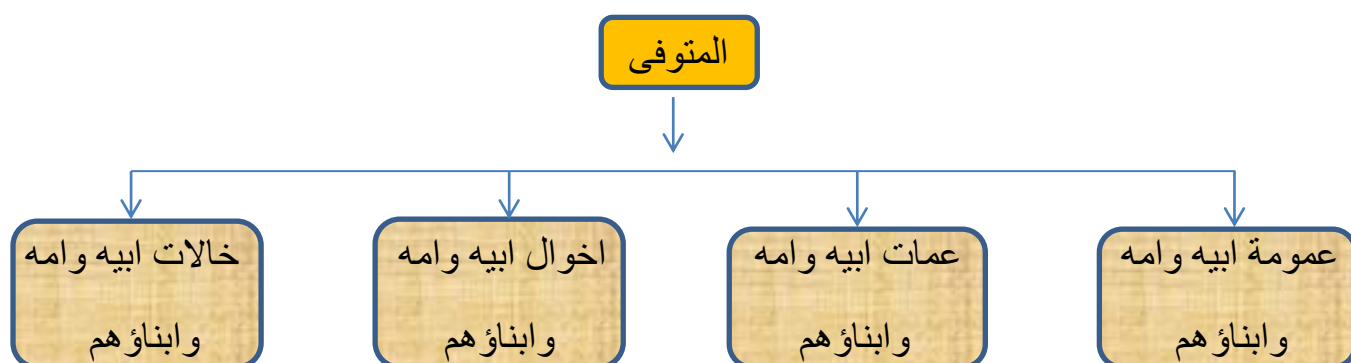
مثال ٢ // اذا كان للأخ اولاد واولاد اولاد منع الولد الاقرب منهم الولد الابعد من الارث . كما لو وجد ابن الاخ يمنع حفيد الاخ من الميراث .



مثال ٣ // لا يرث ابناء العم او الخال او العمة او الخالة مع وجود العم او الخال او العمة او الخالة الا في حالة واحدة وهي (ان يكون للميت عم ابوي يشترك مع ابي الميت في الاب فقط . وله ابن عم من الابوين يشارك ابا الميت في الوالدين معا) ، فأن ابن العم في هذه الحالة يقدم على العم ولو تعدد العم او ابن العم .

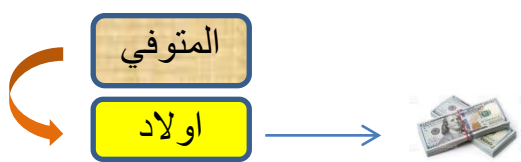


مثال ٤ : // اذا لم يوجد للمتوفى اقرباء من كل من الطبقات الارثية حينئذ سيرثه عمومة ابيه وامه وعماتهم واخوالهما وخالاتهما وابناؤهم .

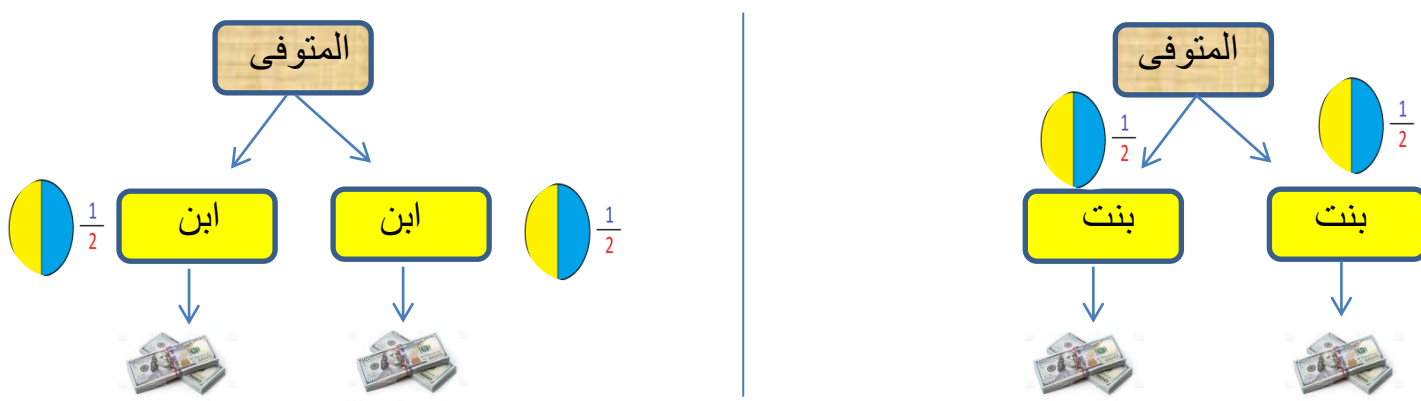


ملاحظة : // ومع عدم وجودهم سيرث المتوفى عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهم وخالاتهما وبعدهم اولادهم مهما تسلسلوا شرط صدق القرابة للميت عرفا علما بان الاقرب منهم مقدم على الابدع

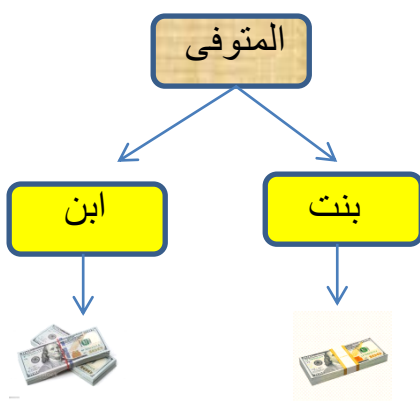
مثال ٥ : // اذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الاولى الا اولاده فقط ورثو ماله كله .



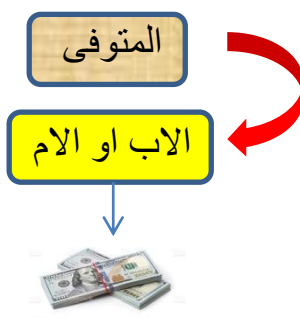
مثال ٦ : // اذا كان للمتوفى فرع وارث من الذكور فقط او اناثا فقط تقاسموا المال بينهم بالسوية .



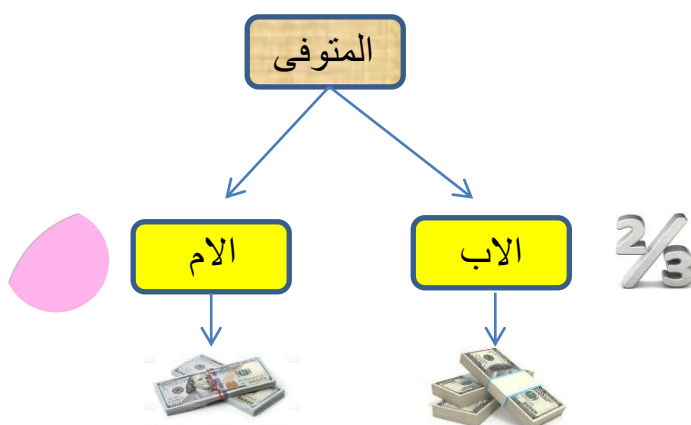
مثال ٧ : // اذا كان للمتوفى فرع وارث ذكورا واناثا ف (للذكر مثل حظ الانثيين) . كما لو مات رجل وترك ابن وبنت فيقسم مال الميت ثلاثة اسهم لابن منه سهمان وللبنات سهم واحد .



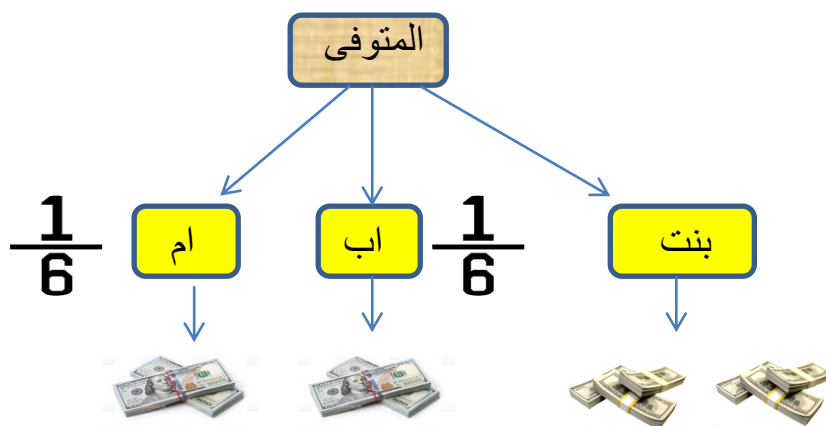
مثال ٨ // اذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير ابويه ، وكان احدهم حيا والآخر ميتا ورث الحي الارث كله .



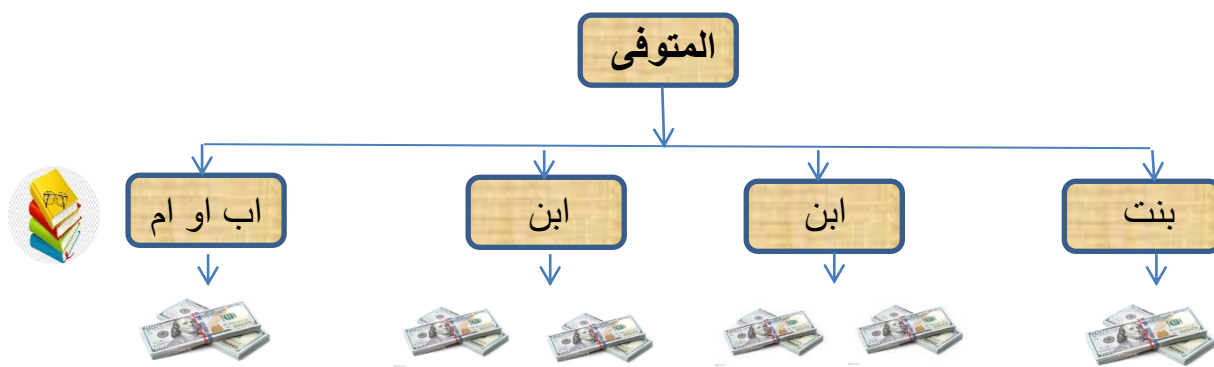
مثال ٩ // اذا كان للمتوفى قريب من الطبقة الاولى كما لو كان له اب وام ولم يكن للميت اخوة اخذ الاب ثلثي المال واخذت الام الثلث الباقي .



مثال ١٠ // اذا كان للمتوفى اب وام وكان للمتوفى بنت واحدة ولم يكن له اخوة كان السدس المال للاب والسدس الاخر للام والباقي للبنت .



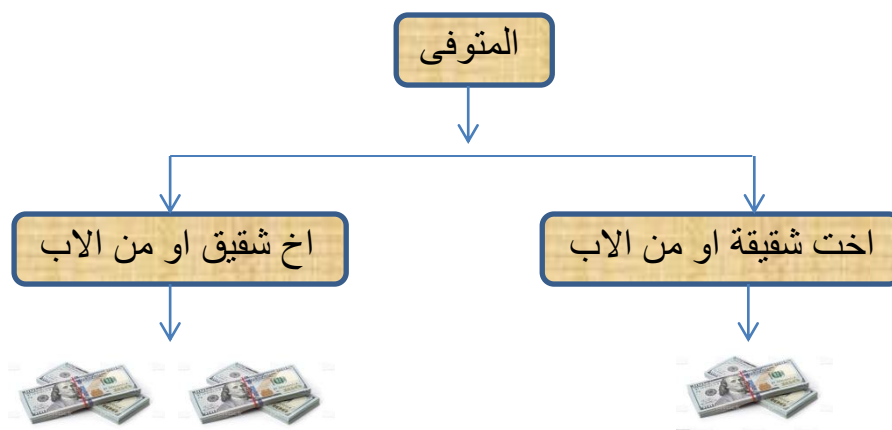
مثال ١١ // اذا كان للمتوفى احد الابوين مع اولاد وبنات كان سدس المال للاب او للام ويقسم الباقي بين الاولاد وفق قاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) .



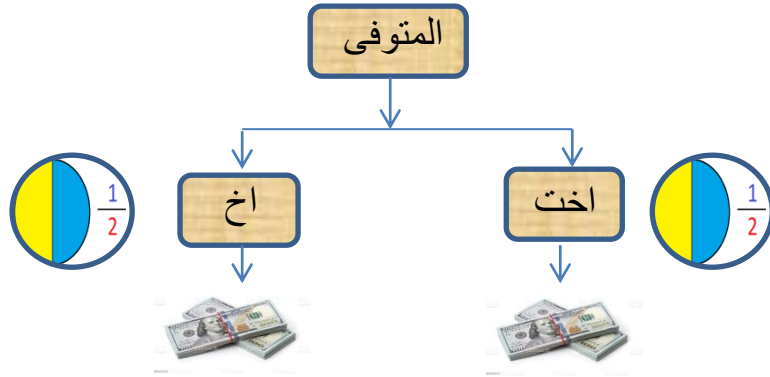
مثال ١٢ // اذا كان للمتوفى اخت واحدة او اخ واحد للأخ الواحد او للأخت الواحدة المال كله .



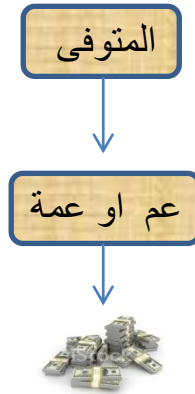
مثال ١٣ // اذا كان للمتوفى اخوة متعددون بعضهم ذكورا والبعض الاخر اناثا ف (للذكر مثل حظ الانثيين) ان كانوا كلهم اخوة لأبيه وامه او كانوا كلهم اخوة لأبيه فقط دون امه .



مثال ١٤ // اذا كان للميت اخوة من الام فقط فيقسم المال بالسوية بينهم مهما كانوا ذكورا واناثا .



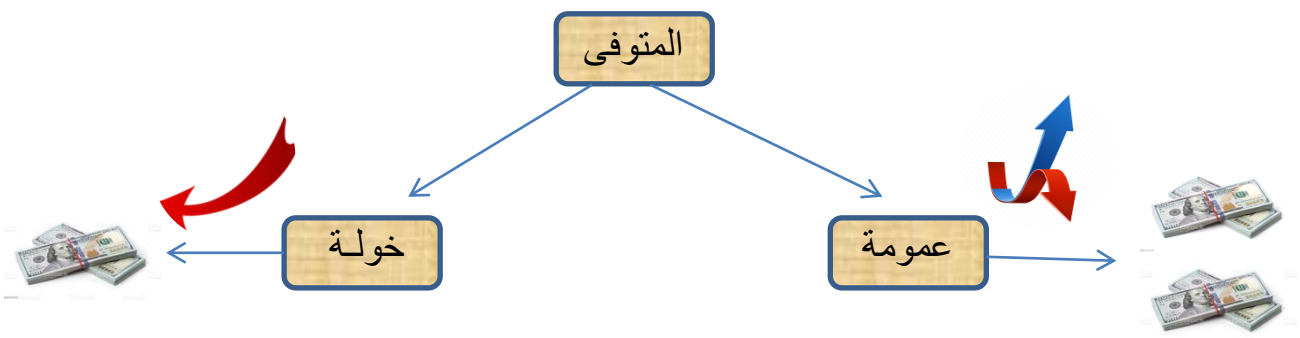
مثال ١٥ // اذا توفى شخص وليس له الا عم واحد او عمة واحدة فالمال كله للعم او للعمة .



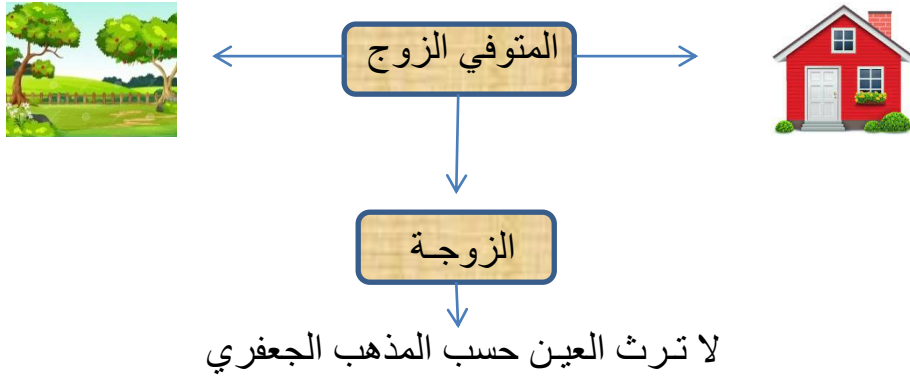
مثال ١٦ // اذا توفى شخص وكان له اعمام متعددون او كان له عمات متعددات قسم المال بينهم جميعا بالسوية .



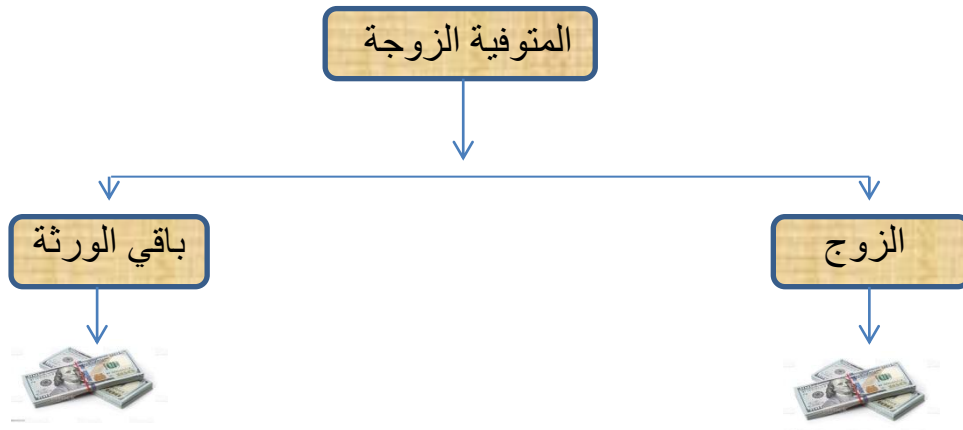
مثال ١٧ // اذا كان للمتوفى عم او عمة او اكثر مع خال او خالة او اكثر قسم المال ثلاثة اسهم سهران للعمومة وسهم واحد للخولة .



مثال ١٨ // للزوجة حكم خاص في الارث فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا . في عين ما ترك الزوج كالأراضي بصورة عامة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلا وغيرهما ، فكل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها في عينها . وإنما لها في ثمنها وقيمتها عند المقومين .

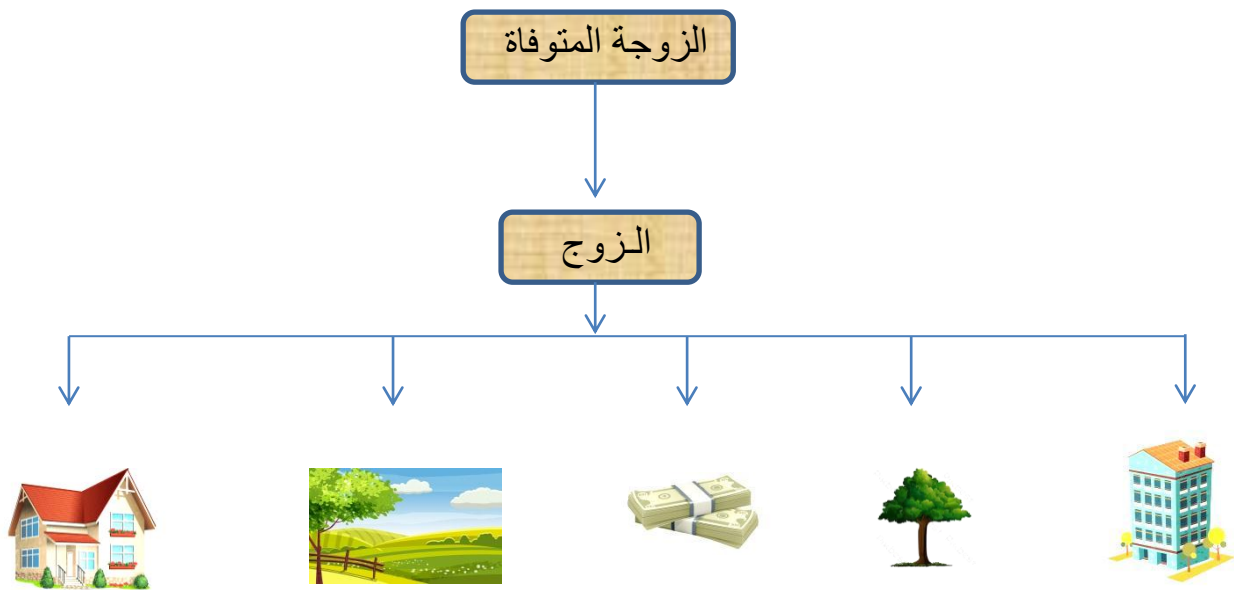


مثال ١٩ // اذا توفيت الزوجة وتركت زوجها حي وليس لها ولد لا منه ولا من غيره للزوج نصف ما خلفت الزوجة والنصف الآخر لباقي الورثة .

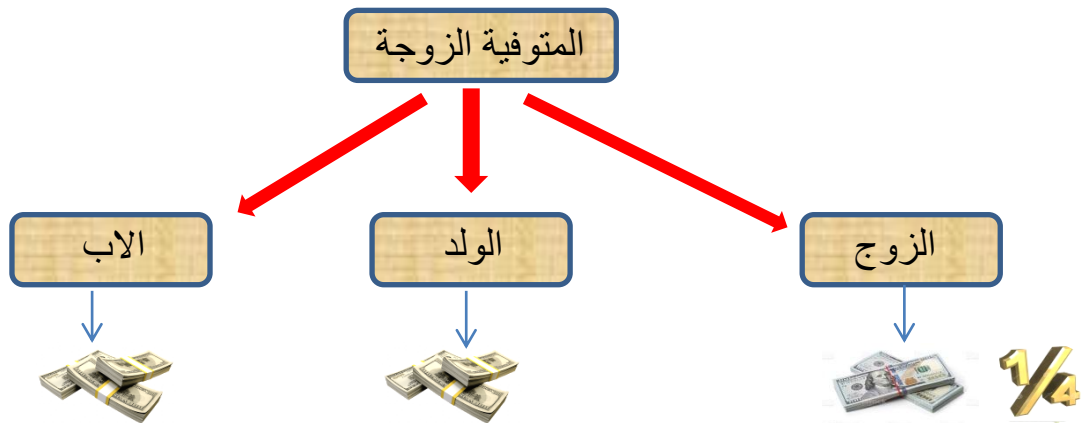


مثال ٢٠ // بعض الاموال لا حق للزوجة لها في نفس اعيانها وإنما لها نصيبها من قيمتها وذلك في الاشجار والزرع والابنية في الدور فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الاموال يوم الدفع بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقومين ولا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث من غير استئذانها .

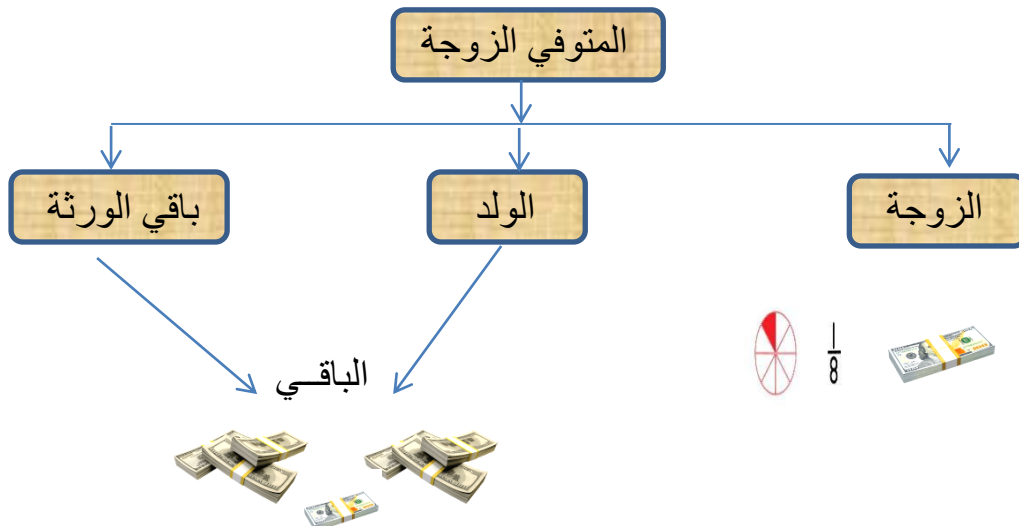
مثال ٢١ // يرث الزوج من كل تركته الزوجة وخلفته منقولا وغير منقول ارضا واموالا واشجارا وغيرها .



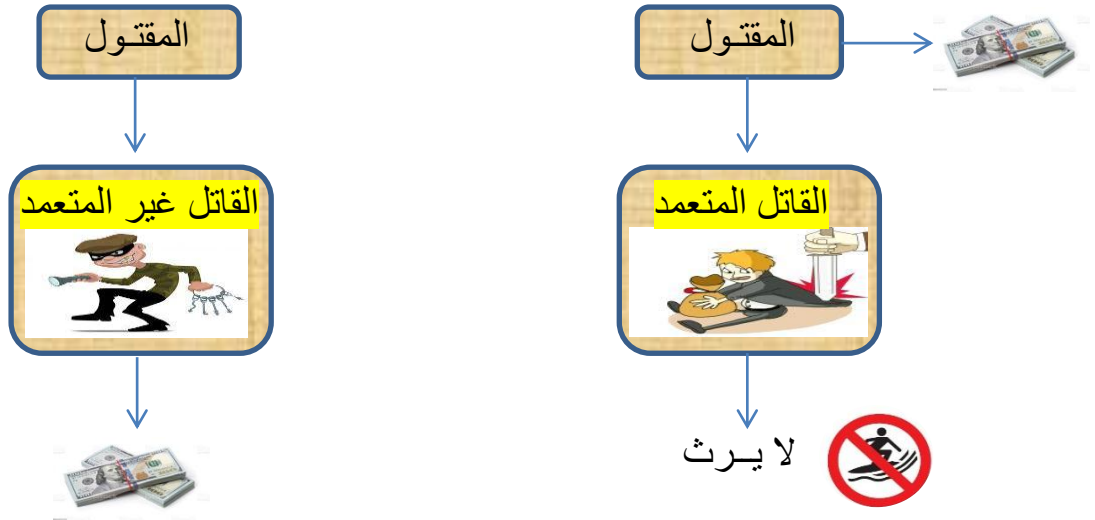
مثال ٢٢ // توفيت الزوجة وتركت زوج و ولد واب . الزوج له الربع والباقي للورثة



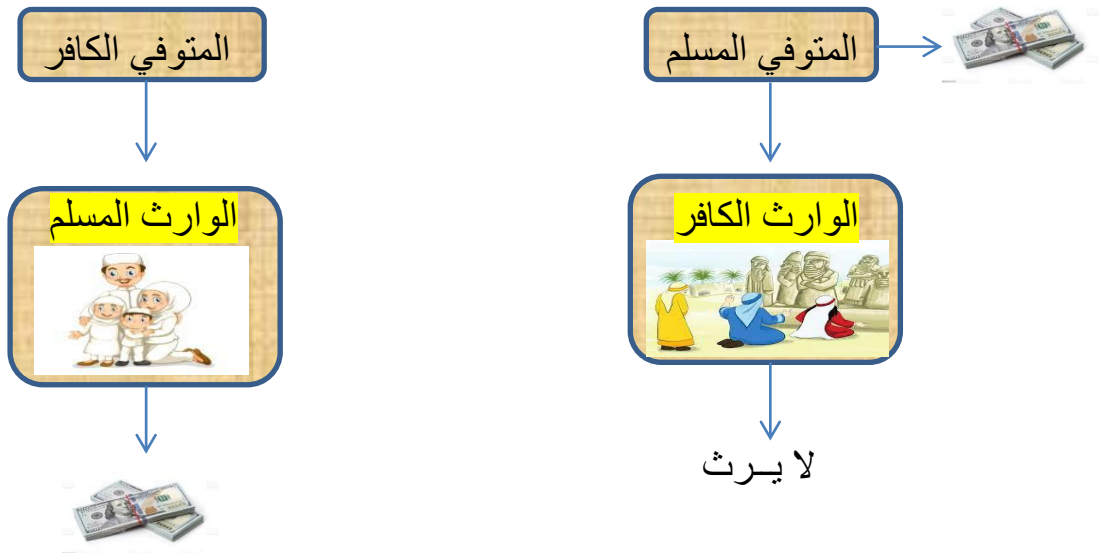
مثال ٢٣ // اذا توفي الزوج وترك ولد وزوجة فللزوجة الثمن والباقي للورثة .



مثال ٢٤ // القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما . اما اذا كان القتل خطأ فيرثه مما خلفه .



مثال ٢٥ // المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم .





بعض المصطلحات في علم الفرائض



اولا : الاصول ...

وهم اب الميت وامه واجداده وجداته من جهة ابيه ومن جهة امه وبعضهم يرث بالرفض او بالتعصيب عند اهل السنة ، او القرابة عند الجعفرية . ويسمى اصلا وراثا وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب ويسمى اصلا غير وارث وهو من ذوي الارحام .

ثانيا : الفروع ...

وهم اولاد الميت مهما نزلوا وبعضهم يرث بالفرض او بالتعصيب عند اهل السنة ، وبالقرابة عند الجعفرية . ويسمى فرعا وارثا وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب ولا بالقرابة ويسمى فرع غير وارث وهو من ذوي الارحام .

ثالثا : الحواشي ...

وهم غير الاصول والفروع كالأخوة والاخوات والاعمام والعمات وفروعهم وبعضهم يرث بالفرض او التعصيب او القرابة وبعضهم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب .

رابعا : ذوو الارحام ...

هم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب عند اهل السنة ولا بالفرض ولا بالقرابة عند الامامية .

خامسا : الولد ...

يطلق على الذكر والانثى .

سادسا : الفرع الوارث ...

الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها عند اهل السنة ، وعند الجعفرية ابن وبنت البنت تماما كالابن واولاد بنت الابن وان نزل .

سابعا : الاصل الوارث الذكر ...

الاب وكل جد لا تتخلل في نسبته الى الميت انثى .

ثامنا : وان علا ...

وان علت درجة الاصل (الجد او الجدة) .

تاسعا : وان نزل ...

وان نزلت درجة البنوة .

عاشرا : الجد الصحيح ...

هو الجد الوارث الذي لا تتخلل في نسبته الى الميت انثى كـ (ابي الاب و ابي ابي الاب) .

احدى عشر : الجد الفاسد ...

هو الجد غير الوارث الذي تتخلل في نسبته الى الميت انثى كـ (ابي الام و ابي ابي الام) .

اثنى عشر : الجدة الصحيحة ...

وهي الجدة الوارثة التي لا يدخل في نسبتها الى الميت جد فاسد كـ (ام الام و ام ام الاب و

ام الاب و ام ابي الاب) .

ثلاثة عشر : الجدة الفاسدة ...

هي الجدة غير الوارثة التي يتخلل في نسبتها الى الميت جد فاسد كـ (ام ابي الام و ام ام ابي الام) .

اربعة عشر : الكلالة ...

هو الرجل الذي لا والد له ولا ولد .

خمسة عشر : الحجب ...

منع شخص معين من الميراث كله او بعضه مع قيام سبب الارث لوجود شخص اخر اولى منه بالارث وهو نوعان

١- **حجب حرمان** : هو منع الشخص من كل الميراث لوجود شخص اخر اقرب منه الى الميت .

٢- **حجب نقصان** : هو منع الشخص من فرض واعطاؤه فرضا اقل منه لوجود شخص اخر .

ستة عشر : العول ...

هو زيادة في عدد السهام على اصل المسألة ونقصان في مقادير الانصباء اذا فاض اصلها عن الفرض .

سبعة عشر : الرد ...

صرف ما بقي من التركة بعد ذوي الفروض اليهم بنسبة فرض كل منهم وذلك ان لم يكن هناك عصابة او قرابة .

ثمانية عشر : المناسخة ...

ان ينتقل نصيب بعض الورثة بموته وقبل القسمة الى من يرث منه .

تسعة عشر : التخارج ...

ان يتصلح الورثة جميعا على ان يخرج بعضهم من الميراث نظير جزء معين من التركة او مبلغ من المال من غيرها .

عشرون : اصل المسألة الارثية ...

هو اقل عدد ممكن (قابل) للقسمة على سهام (فروض) الورثة من غير كسر وهو ما يسمى بالقسام المشترك الاصغر .

احدى وعشرون : الاخت الشقيقة ...

الاخت الشقيقة اي اخت المتوفي من ابويه من (الاب و الام) .

اثنى وعشرون : الاخت لاب ...

الاخت لاب اي اخت المتوفي من ابيه فقط .

ثلاثة وعشرون : الاخت لام ...

الاخت لام اي اخت المتوفي من امه فقط .

اربعة وعشرون : الخنثى ...

هو الانسان الشاذ غير اعتيادي لع عضو الذكورة والانوثة معا او هو عري منهما .

خمسة وعشرون : ولد اللعان ...

هو من ولد على فراش الزوجية وانكر الزوج بنوته وحكم القاضي بنفي نسبه .

ستة وعشرون : العاصب ...

هو وارث لم تحدد نسبة حصته من التركة بالشرع (عند اهل السنة) .

سبعة وعشرون : العاصب بنفسه ...

هو كل ذكر لا يدخل في نسبته الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره كـ (الابن و ابن ابنه و الاخ الشقيق و ابن الاخ الشقيق) .

ثمانية وعشرون : العاصب بالغير ...

هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها كـ (البنت تصبح عصة بواسطة الابن و الاخت تصبح عصة بواسطة الاخ) .

تسعة وعشرون : العاصب مع الغير ...

هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصبة كـ (الاخت الشقيقة او لاب) اذا اجتمعت مع بنت المتوفي او بنت ابن عند جمهور الفقهاء .

ثلاثون : الرموز الارثية ...

- ١- محجوب - م
- ٢- الباقي - ق
- ٣- الباقي تعصيا - ق ع
- ٤- الباقي قرابة - ق ق
- ٥- الاخت الشقيقة - اخت ش
- ٦- الاخت لاب - اخت ب
- ٧- الاخت لام - اخت م

((المواد القانونية الخاصة بالإرث))

((احكام الميراث في القانون العراقي))

وردت احكام الميراث في قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته في الباب التاسع في المواد من (٨٦) الى (٩١) وهي كما يلي :-

اولا : المادة (٨٦) التي اضيفت بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ . واصبحت على الشكل الاتي :-



١- اركان الارث ثلاثة :-

أ- المورث : وهو المتوفى .

ب- الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث .

ج- الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث .

٢- اسباب الارث اثنان هما ((القرابة و النكاح الصحيح)) .

٣- شروط الميراث ثلاثة هي :-

أ- موت المورث حقيقة او حكما .

ب- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .

ج- العلم بجهة الارث .

ثانيا : المادة (٨٧) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ . الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي :-

١- تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي .

٢- قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله .

٣- تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله .

٤- اعطاء الباقي الى المستحقين .

ثالثا : الماد (٨٨) من نفس القانون . المستحقون للتركة هم الاصناف التالية :-

١- الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح .

٢- المقر له بالنسب .

٣- الموصى له بجميع امواله .

٤- بيت المال .

رابعا : الماد (٨٩) اضيفت الفقرة (٤) الى هذه الماد بموجب الماد (١) من قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، رقمه ٣٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١/١

الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم هم :-

١- الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .

٢- الجد والجدة والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .

٣- الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .

خامسا : الماد (٩١) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ تنص على ما يلي :-

١- يستحق الزوج مع الفرع الوارث (الربع) ، ويستحق (النصف) عند عدمه .

٢- تستحق الزوجة (الثمن) عند عدم وجود الفرع الوارث ، وتستحق (الربع) عند عدمه .

٣- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى (ما تبقى من التركة) بعد استحقاق الابوين ، والزوج الاخر فروضهم منها .

٤- تستحق البنت (جميع التركة) في حالة عدم وجود اي منهم .

معلومة // اذا توفيت الام عند ولادة بنتها والتي توفيت هي الاخرى بعد ولادتها بعد عدة ساعات فان البنت تعتبر من ضمن ورثة الام .

معلومة // اذا توفى مسيحي فعلى المحكمة مفاتحة الكنيسة التي ينتسب اليها المورث لبيان فيما اذا كانت هناك احكام خاصة لتوزيع الارث .



مواضيع كتاب الجزء الثاني



هنا نكون قد اكملنا الجزء الاول من مواضيع الكتاب الاول للخبرة القضائية نتمنى ان نكون قد وفقنا في شرح المواضيع بصورة مفهومة وسهلة و واضحة . يبقى لنا ولكم الجزء الثاني من هذا الكتاب والذي يشمل المواضيع التالية :-



الحجب .



الرد في المذهبين الجعفري والحنفي .



العول .



تصحيح المسألة الارثية .



التخارج .

المناسخات .



الوصية الواجبة .

اجر المثل .



تقدير اقيام العقارات .



245

عدد مسائل الارث كتاب الجزء الاول (٢٤٥) مسألة



كما استفتحت بحمد الله وحسن الثناء عليه اختتم ، راجي من الله تعالى ان يمنحني الاتقان في كل شيء ويجعل امري كله اليه ويرزقني الاخلاص له والحمد لله رب العالمين .

والحمد لله تعالى الذي وفقنا في اعداد وتأليف هذا الكتاب الممتع وها هي القطرات الاخيرة في مشوار الجزء الاول من هذا الكتاب والذي كان يتكلم عن موضوع ((الخبرة القضائية في النفقات الشرعية والقسمات الشرعية وفق المذهبين السني والجعفري)) . وقد بذلنا كل الجهد لكي يخرج هذا الكتاب في هذا الشكل ، ونرجو من الله ان تكون رحلة ممتعة وشيقة للقارئ .

وكذلك نرجو ان نكون قد ارتقينا بدرجات العقل و الفكر حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير ، ونحن لا ندعي الكمال فان الكمال لله عز وجل فقط ، ونحن قدمنا كل الجهد بهذا الكتاب فان وفقنا فمن الله عز وجل وان اخفقنا فمن انفسنا وكفانا نحن شرف المحاولة .

وفي ختام هذا الاعداد والتأليف لهذا الكتاب يتضح لنا اهمية الموضوع وما يحتويه من المسائل الشرعية والتقسيمات الفقهية بعد ان قمنا بتلخيص نبذة مختصرة من الاختلافات المذهبية بين الفقه السني والفقه الجعفري في كيفية حساب المسالة الارثية وتحديد الاسهم والانصبه لكل فرد وارث .

وهكذا لكل بداية نهاية وخير العمل ما حسن اخره وبعد هذا الجهد المتواضع اتمنى ان اكون موفقا في سردي للمواضيع السابقة الذكر سردا لا ملل فيه ولا تقصير كما موضحا فيها بالأمثلة والصور ونرجو من الله ان تزل مصاعب الاختلاف في المواريث للقارئ بعد ان بسطتها بالشكلية وبأسلوب سهل وبعبارات سلسلة ومدعمة بالصور والامثلة المختلفة ، اسأل الله ان ينتفع به طلاب العلم وزملائي ورجال القضاء الواقف والجالس ورجال القانون وان يجعل ثوابه في ميزان حسناتنا ويجعله علم ينتفع به انعم سميع عليم وفقني الله واياكم لما فيه صالحنا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .





المصادر والمراجع



أولاً : القرآن الكريم :



ثانياً : السنة النبوية الشريفة بمصادر مختلفة .

- ١- كتاب لسان العرب ، للأمام العلامة ابن منظور ، ج ١ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .
- ٢- تفسير القرآن الكريم ، ابي المقداد اسماعيل القرشي ، ج ١ ، دار العلم ، بيروت .
- ٣- لسان العرب ، ابن منظور ومحمد بن مكرم ، ج ٤ ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٩٠ .
- ٤- مختار الصحاح ، محمد بن ابي بكر الرازي ، دار الرسالة ، الكويت ، ١٩٨٣ .
- ٥- لسان اللسان (تهذيب لسان العرب) ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، ج ٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٩ .
- ٦- منهاج الصالحين ، السيد علي الحسيني السيستاني ، دار الكتاب العربي ، بغداد ، الطبعة التاسعة ، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م .
- ٧- الميراث عند الشيعة ، الامام محمد ابو زهرة ، دار الفكر ، بيروت .
- ٨- التركات والوصايا في الاسلام ، مكتبة الاقصى ، ط ٢ ، عمان ، ١٩٨٠ .
- ٩- موجز احكام المواريث ، الدكتور احمد علي الخطيب ، ط ١ ، ١٩٦٨ ، مطبعة المعارف .
- ١٠- فقه السنة ، السيد سابق ، ج ٣ ، دار الكتاب العربي ، بيروت .



ثالثاً : المصادر :

- ١- المبسوط في احتساب المسألة الارثية ، المحامي هادي عزيز علي والقاضي عباس السعدي ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة .
- ٢- احكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون ، مؤسسة الشباب الجامعة ، الاسكندرية ، ١٩٨١ .
- ٣- شرح احكام الاثبات المدني ، عباس العبودي ، ط ٣ ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ٢٠١١ .
- ٤- شرح قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل ، القاضي محمد حسين كشكول والقاضي عباس السعدي ، ط ٢ ، المكتبة القانونية ، ٢٠١١ .
- ٥- احكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين ، الدار الجامعية ، ط ١ ، بيروت ، ١٩٨٢ .
- ٦- المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية قسم الاثبات ، القاضي لفته هامل العجيلي ، ط ١ ، ٢٠١٢ .
- ٧- الاحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي ، د. عبد الواحد كرم ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٧٩ .
- ٨- الموجز في احكام الالتزام ، د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير ، ط ٢ ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ٢٠١٢ .
- ٩- احكام الاسرة في الفقه الاسلامي فقه المواريث ، ط ١ ، مطبعة جامعة بغداد ، ١٩٨٦ .
- ١٠- التحفة البهية في المواريث الشرعية . طبعة التاج ، ط ١ ، بغداد ، ١٩٤١ .
- ١١- المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية / القسم المدني ، القاضي لفته هامل العجيلي ، ج ٣ ، ط ١ ، مطبعة الكتاب ، العراق - بغداد ، ٢٠١٣ .
- ١٢- احكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الاسلامي المقارن والقانون ، د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، شركة الخنساء للطباعة المحدودة .

١٣- شرح قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل ، علي محمد ابراهيم ، دار الحرية للطباعة .

١٤- الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية ، الاستاذ وجداني فخر ، ج ١٥ ، كتاب الميراث .

١٥- سلسلة بحوث اسلامية ، دروس في الوصايا والمواريث في ضوء قانون الاحوال الشخصية ، د. الشيخ جواد احمد البهادلي ، النجف الاشرف ، ط ١ ، ٢٠١١ .

١٦- احكام الميراث ، علي محمد ابراهيم الكرباسي ، مطبعة الزمان .

١٧- المواريث في الشريعة الاسلامية ، الشيخ حسن خالد والدكتور عدنان نجار ، دار لبنان للطباعة والنشر .

١٨- المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية ، ابراهيم المشاهدي ، مطبعة الزمان، ١٩٩٩ .

١٩- المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، القسم المدني ، القاضي لفقة هامل العجيلي ، ج ٢ ، ط ١ ، مطبعة الكتاب ، العراق - بغداد ، ٢٠١٣ .

٢٠- الفقه على المذاهب الخمسة ، محمد جواد مغنية ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران .

٢١- شرح الرحبية ، الشيخ الامام محمد ابن يوسف بن عبد الله المارديني ، دار الطلائع .

٢٢- الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية ، الدكتور احمد الكبيسي ، ج ٢ ، الوصايا والمواريث ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

٢٣- المسائل المنتخبة لأحكام العبادات والمعاملات ، السيد علي الحسيني السيستاني ، بيروت ، ١٩٩٦ .

٢٤- كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، قسم الاحوال الشخصية ، عبد الرحمن الجزيري ، ط ٥ ، ١٩٨٩ .

٢٥- شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ، محمد زيد الابياني ، ج ١ ، ١٩٩٠ .



رابعاً : القوانين :



١- قانون الخبراء امام القضاء رقم ١٦٣ لسنة ١٩٦٤



٢- القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٤١



٣- قانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩



٤- قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١



٥- قانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦



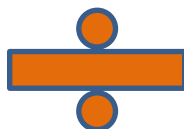
٦- قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠



٧- قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩



٨- قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩

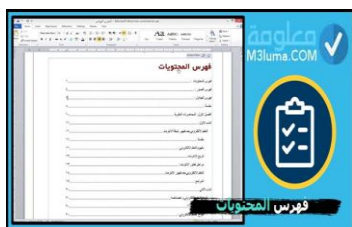


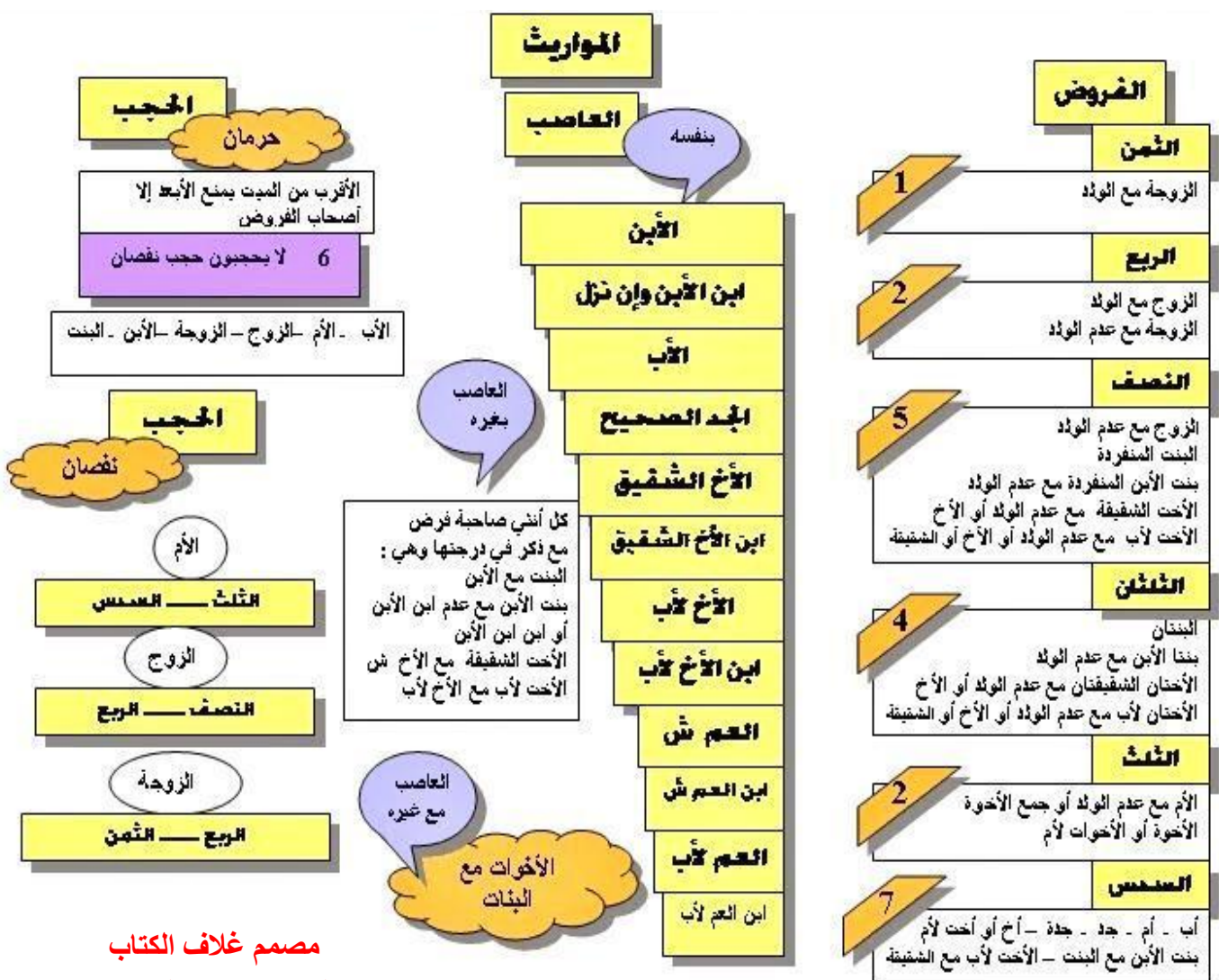


رقم الصفحة	المواضيع	تسلسل
١	الصفحة الرئيسية	١
٢	عنوان الكتاب	٢
٣	هوية الكتاب	٣
٤	الآية القرآنية الكريمة	٤
٥	الاهداء	٥
٧ - ٦	المقدمة	٦
١٣ - ٨	قانون الخبراء امام القضاء رقم ١٦٣ لسنة ١٩٦٤	٧
١٤	الباب الاول (عمل الخبير القضائي في النفقات الشرعية)	٨
١٥	الفصل الاول - النفقات الشرعية في القانون العراقي	٩
٢١ - ١٦	المبحث الاول : استحقاق الزوجة للنفقة الشرعية	١٠
٢٩ - ٢٢	المبحث الثاني : نفقة الاصول والفروع والاقارب	١١
٣١ - ٣٠	نموذج تقرير الخبير القضائي	١٢
٣٢	الفصل الثاني - المدخل في خبرة القسامات الشرعية	١٣
٣٢	المبحث الاول : اركان الميراث وشروطه	١٤
٣٥ - ٣٣	المبحث الثاني : التركة	١٥
٤١ - ٣٦	اسباب الارث وفق المذهبين (الحنفي والجعفري)	١٦
٤٧ - ٤٢	المبحث الثالث : حساب الميراث	١٧
٤٨	الباب الثاني (المستحقون للتركة من الورثة وانصبتهم)	١٨
٦١ - ٤٩	الفصل الاول - ميراث الطبقة الاولى	١٩
٦١ - ٤٩	المبحث الاول : ميراث الزوجة	٢٠
٦٨ - ٦٢	المبحث الثاني : ميراث الزوج	٢١

٢٢	المبحث الثالث : ميراث الاصول	٦٩ – ٧٩
٢٣	الخلاصة في الاختلاف بين المذهبين الحنفي والجعفري لأثر الابوين	٨٠
٢٤	المبحث الرابع : ميراث الاولاد	٨١ – ٩١
٢٥	حالات سقوط الميراث لبنت الابن	٩٢ – ٩٤
٢٦	ميراث الفروع في الفقه الجعفري	٩٥ – ١٠٠
٢٧	اختلاف المذهبين في ميراث الطبقة الاولى	١٠١
٢٨	نموذج مخطط توضيحي عن ميراث الطبقة الاولى	١٠٢
٢٩	الفصل الثاني – ميراث الطبقة الثانية	١٠٣
٣٠	المبحث الاول : ميراث الحواشي (الاخوة والاخوات)	١٠٣ – ١١٠
٣١	المبحث الثاني : ميراث الاخت لاب	١١١ – ١٢٢
٣٢	المبحث الثالث : ميراث الاخوة والاخوات لام	١٢٣ – ١٢٨
٣٣	اختلاف المذهبين الحنفي والجعفري لأثر الاخوة والاخوات	١٢٩
٣٤	المبحث الرابع : ميراث الجد والجدة	١٣٠ – ١٤١
٣٥	ميراث الجد في الفقه الجعفري	١٤٢
٣٦	حالات ميراث الاجداد بالانفراد والاجتماع مع الاخوة	١٤٣ – ١٤٥
٣٧	حالات اختلاف ميراث الجد عن الاب	١٤٦ – ١٤٨
٣٨	المبحث الخامس : ميراث الجدة	١٤٩ – ١٥٤
٣٩	ميراث الجدة وفق المذهب الجعفري	١٥٥ – ١٥٦
٤٠	المبحث السادس : اختلاف المذهبين الحنفي والجعفري لأثر الاجداد	١٥٧
٤١	مخطط توضيحي عن ميراث الطبقة الثانية	١٥٨
٤٢	الفصل الثالث – ميراث الطبقة الثالثة	١٥٩
٤٣	ميراث الاعمام والعمت وميراث الاخوال والخالات	١٥٩ – ١٦٣
٤٤	الباب الثالث الميراث بالتقدير والاحتياط في الفقهاء الحنفي والجعفري	١٦٤
٤٥	الفصل الاول - ميراث الغائب والمفقود والاسير	١٦٥ – ١٦٩
٤٦	الفصل الثاني - ميراث الغرقى و الحرقى و المهدوم عليهم	١٧٠ – ١٧٢

١٧٦ – ١٧٣	الفصل الثالث – ميراث الخنثى	٤٧
١٧٨ – ١٧٧	الفصل الرابع – ميراث ولد الزنا و ولد اللعان	٤٨
١٧٩	الفصل الخامس – ميراث الاجانب	٤٩
١٨٤ – ١٨٠	الفصل السادس – ميراث الحمل	٥٠
١٩٣ – ١٨٥	الفصل السابع – ميراث العصبات والقراية	٥١
١٩٥ – ١٩٤	الفصل الثامن – ميراث الفرض والقراية	٥٢
١٩٦	الباب الرابع (ميراث ذوو الارحام)	٥٣
٢٠٢ – ١٩٧	الفصل الاول – ميراث ذوو الارحام في الفقه الحنفي	٥٤
٢٠٨ – ٢٠٣	الفصل الثاني – ميراث ذوو الارحام في الفقه الجعفري	٥٥
٢٣٥ – ٢٠٩	الفصل الثالث – القسام الشرعي وفق المذهب الجعفري	٥٦
٢٣٦	نموذج جدول الفروض مع الآيات القرآنية الكريمة	٥٧
٢٣٧	نموذج جدول الاسهم المتفق عليها بين المذهبين الحنفي والجعفري	٥٨
٢٣٩ – ٢٣٨	بعض المعلومات المهمة في مسائل الارث	٥٨
٢٤٤ – ٢٤٠	الطريقة المبتكرة في حل جميع مسائل الارث	٥٩
٢٥٢ – ٢٤٥	شرح مصور عن مسائل الارث وفق المذهب الجعفري	٦٠
٢٥٧ – ٢٥٣	بعض المصطلحات في علم الفرائض	٦١
٢٥٩ – ٢٥٨	المواد القانونية الخاصة بالإرث	٦٢
٢٦٠	مواضيع كتاب الجزء الثاني	٦٣
٢٦١	الخاتمة	٦٤
٢٦٤ – ٢٦٢	المصادر والمراجع	٦٥





تأليف

الخبير القضائي احمد الجيزاني

المكتبة مطبعة لصناعة الكتاب

العراق - بغداد - شارع المتنبي رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

لسنة ٢٠٢٢ حق الطبع و النشر محفوظة للناسر والموزع

٠٧٧٠٥٥٦٦٦٠٦ - ٠٧٨٠٥٥٦٦٦٠٢

